



IV

Wytyczne PPP

Tom I: Przygotowanie Projektów PPP

Tom II: Postępowanie PPP

Tom III: Umowa o PPP

Tom IV: Zarządzanie Umową o PPP

Publikacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2024 r., wersja 3.0

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Opracowanie: grudzień 2024 r.

Warunki korzystania z niniejszej publikacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) oświadcza, że treść opracowania ma charakter informacyjny i pełni funkcję rekomendacji opartych o krajowe i międzynarodowe doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

MFIPR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji ani za następstwa czynności i decyzji podjętych w oparciu o niniejsze Wytocznice. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Opracowanie nie powinno być wprost stosowane, bez odpowiedniego dostosowania do konkretnego przedsięwzięcia.

MFIPR upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych. Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MFIPR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

Spis treści

Słownik pojęć	5
Wprowadzenie	10
Część I Zarządzanie Umową o PPP – zagadnienia ogólne	13
1. Charakterystyka i znaczenie Zarządzania Umową o PPP	14
2. Kluczowe czynniki sukcesu Zarządzania Umową o PPP	16
2.1 Zasoby Podmiotu Publicznego	17
2.2 Ocena Efektywności	19
2.3 Postępowanie PPP	22
2.4 Umowa o PPP w sposób jednoznaczny regulująca wszystkie aspekty Projektu PPP	22
2.5 Identyfikacja, wdrożenie i stosowanie narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP	23
2.6 Zasady komunikacji	23
3. Strategiczne podejście do Zarządzania Umową o PPP w cyklu Projektu PPP	26
4. Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP	29
5. Zestawienie narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP	36
6. Skutki niewłaściwego Zarządzania Umową o PPP	40
7. Pakietowe Projekty PPP	47
Część II Zarządzanie Umową o PPP – zagadnienia szczegółowe	50
1. Narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP	51
1.1 Wprowadzenie	51
1.2 Wykorzystanie narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP	51
1.3 Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP	54
1.4 Ryzyka i roszczenia	87
1.5 Model Finansowy	96
1.6 Umowa Bezpośrednia	100
1.7 Monitorowanie Dostępności i jakości świadczonych usług	103
1.8 Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP	105
1.9 Pozostałe narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP	109
2. Etap Przygotowawczy	122
2.1 Zarządzanie Umową o PPP – przygotowania organizacyjne Podmiotu Publicznego	122
2.2 Określenie przyszłej struktury instytucjonalnej Zarządzania Umową o PPP	128
2.3 Wstępne określenie Standardów Utrzymania	134
2.4 Identyfikacja ryzyk projektowych i ich wstępny podział	137
2.5 Negocjacje	138
2.6 Zamknięcie Komercyjne	140
2.7 Zamknięcie Finansowe	144

3. Etap Inwestycyjny	151
3.1 Terminowość Prac Projektowych i zgodność z przepisami prawa oraz PFU	151
3.2 Harmonogram Etapu Inwestycyjnego	156
3.3 Zgodność robót budowlanych z PFU i ich jakość	158
3.4 Bezpieczeństwo robót	160
3.5 Zakończenie robót budowlanych	162
4. Etap Operacyjny	165
4.1 Weryfikacja jakości świadczonych usług oraz Dostępności Infrastruktury Publicznej	165
4.2 Zarządzanie płatnościami i rozliczeniami	175
4.3 Refinansowanie	176
5. Zakończenie Umowy o PPP i zwrot Infrastruktury Publicznej	178
5.1 Decyzje Podmiotu Publicznego w związku z Zakończeniem Umowy o PPP	178
5.2 Przygotowanie Podmiotu Publicznego do przejęcia Infrastruktury Publicznej	180
5.3 Przekazanie uprawnień, dokumentacji i wiedzy	181
5.4 Zwrot Infrastruktury Publicznej – ocena stanu technicznego	182
5.5 Zakończenie Umowy o PPP przed terminem i rozliczenia finansowe	184
5.6 Zakończenie Umowy o PPP i zwrot Infrastruktury Publicznej	187

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – Przykładowa lista sprawdzająca do skutecznego Zarządzania Umową o PPP – Etap Przygotowawczy

Załącznik Nr 2 – Przykładowa lista sprawdzająca do skutecznego Zarządzania Umową o PPP – Etap Inwestycyjny i Etap Operacyjny

Załącznik Nr 3 – Przykładowe raporty Partnera Prywatnego

Słownik pojęć

Pojęcie	Wyjaśnienie
Bankowalność	oznacza zdolność do pozyskania finansowania zewnętrznego dla Projektu PPP
Dokumentacja Projektowa	oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu robót budowlanych (w szczególności koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy)
Doradca / Zespół Doradców	oznacza doradców zewnętrznych, w tym m.in. doradców finansowych, prawnych i technicznych zaangażowanych przez Podmiot Publiczny
Dostępność	oznacza zapewnioną Użytkownikom na zasadach określonych w Umowie o PPP możliwość korzystania z Infrastruktury Publicznej
Duży Projekt	oznacza Projekt PPP o szacunkowej wartości nakładów inwestycyjnych równej lub wyższej niż 50 mln PLN brutto
Etap Inwestycyjny	oznacza etap obejmujący projektowanie i budowę Infrastruktury Publicznej
Etap Operacyjny	oznacza etap obejmujący Utrzymanie lub Zarządzanie
Etap Przygotowawczy	oznacza etap obejmujący działania w ramach przygotowania organizacyjnego Podmiotu Publicznego, Ocenę Efektywności, Postępowanie PPP, Zamknięcie Komercyjne oraz Zamknięcie Finansowe
Infrastruktura Publiczna	oznacza jakikolwiek składnik majątkowy Podmiotu Publicznego, który wykorzystywany będzie na potrzeby realizacji Projektu PPP
Instytucje Finansujące	oznacza każdy bank lub instytucję kredytową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, będącą stroną umowy kredytowej związanej z realizacją Umowy o PPP
JST	oznacza jednostkę samorządu terytorialnego
Kluczowe Wskaźniki Efektywności/ KPI (ang. Key Performance Indicators)	oznaczają mierniki należytego wykonania Umowy o PPP przez Partnera Prywatnego w zakresie ilości lub jakości robót, Utrzymania i Zarządzania
Komitety Sterujący	oznacza przedstawicieli Podmiotu Publicznego odpowiedzialnych za decyzje strategiczne Podmiotu Publicznego

Pojęcie	Wyjaśnienie
Komparator Sektora Publicznego	oznacza zestaw założeń i przepływów finansowych w formule tradycyjnej, przygotowanych dla projektu referencyjnego względem Projektu PPP i odzwierciedlonych w modelu finansowym
Mały Projekt	oznacza Projekt PPP o szacunkowej wartości nakładów inwestycyjnych niższej niż 50 mln PLN brutto
Model Finansowy	oznacza model finansowy przygotowany przez Partnera Prywatnego, stanowiący Załącznik do Umowy o PPP
Negocjacje	oznaczają etap negocjacyjny Postępowania, podczas którego dyskutowane są wszelkie kwestie dotyczące Projektu PPP pomiędzy Partnerami Prywatnymi a Podmiotem Publicznym, bez względu na podstawę prawną prowadzonego Postępowania
Niezależny Inżynier / NI	oznacza podmiot – najczęściej instytucjonalny – działający na rzecz Projektu PPP, wyznaczony przez strony Umowy o PPP do wykonywania usług, określonych w Umowie o PPP oraz umowie z Niezależnym Inżynierem zawartej zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP, szczególnie dotyczącej Dużego Projektu
Ocena Efektywności	oznacza analizy dotyczące Projektu PPP, wykonywane przez Podmiot Publiczny przed ogłoszeniem Postępowania PPP, mające na celu ocenę efektywności realizacji Przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów Ustawy o PPP
Opłata za Dostępność	oznacza wynagrodzenie Partnera Prywatnego płatne przez Podmiot Publiczny, uzależnione od Dostępności aktywa i jakości świadczonych usług, a nie rzeczywistego wykorzystania składnika Infrastruktury Publicznej
Pakietowy Projekt PPP	oznacza projekt polegający na połączeniu kilku niezależnych Przedsięwzięć realizowanych przez różne Podmioty Publiczne w jedno większe Przedsięwzięcie
Partner Prywatny	oznacza partnera prywatnego w rozumieniu przepisów Ustawy o PPP i ma zastosowanie zarówno do podmiotów zainteresowanych zawarciem Umowy o PPP, podmiotów biorących udział w Postępowaniu PPP, jak też podmiotów, z którymi została zawarta Umowa o PPP
Partnerstwo Publiczno-Prywatne / PPP	oznacza partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu Ustawy o PPP
Podmiot Publiczny	oznacza podmiot publiczny w rozumieniu przepisów Ustawy o PPP

Pojęcie	Wyjaśnienie
Podręcznik Zarządzania Umową o PPP	oznacza dokument odzwierciedlający postanowienia Umowy o PPP i stanowiący kompendium narzędzi i procesów wspierających Podmiot Publiczny w osiągnięciu celów Projektu PPP
Postępowanie PPP / Postępowanie	oznacza postępowanie na wybór Partnera Prywatnego
Program Funkcjonalno-Użytkowy / PFU	oznacza program funkcjonalno-użytkowy w rozumieniu Ustawy PZP oraz odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
Projekt Hybrydowy	oznacza Projekt PPP z wykorzystaniem finansowania ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
Projekt PPP / Przedsięwzięcie	oznacza przedsięwzięcie w rozumieniu Ustawy o PPP
SWZ	oznacza specyfikację warunków zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy PZP
Spółka Projektowa	oznacza spółkę specjalnego przeznaczenia, utworzoną w celu realizacji konkretnego Projektu PPP
Standardy Utrzymania	oznaczają standardy utrzymania Infrastruktury Publicznej, określone w Umowie o PPP
Umowa Bezpośrednia	oznacza umowę pomiędzy stronami Umowy o PPP a Instytucjami Finansującymi (lub z wyznaczonym przez Instytucje Finansujące agentem działającym na ich rzecz), na podstawie, której uzgadnia się zasady współpracy z Instytucjami Finansującymi w trakcie realizacji Projektu PPP, w szczególności w przypadku wypowiedzenia Umowy o PPP w wyniku naruszenia jej postanowień przez Partnera Prywatnego
Umowa o PPP / Umowa	oznacza umowę dotyczącą Projektu PPP, zawieraną pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym

Pojęcie	Wyjaśnienie
Ustawa o PPP	oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa PZP	oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Utrzymanie	oznacza wszelkie działania i czynności Partnera Prywatnego w celu wypełnienia Standardów Utrzymania Infrastruktury Publicznej oraz zapewnienia Dostępności Infrastruktury Publicznej
Użytkownik	oznacza podmiot korzystający z Infrastruktury Publicznej (użytkownika końcowego)
Value for Money / VfM	oznacza efektywność realizacji projektu w modelu PPP w porównaniu do tradycyjnej formuły realizacji przez Podmiot Publiczny
Value for People / VfP	oznacza zgodność projektu w modelu PPP z 17 celami zrównoważonego rozwoju zawartymi w dokumencie "Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju" (ang. <i>Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development</i>) przyjętym przez Organizację Narodów Zjednoczonych
Wspólny Komitet Sterujący	oznacza zespół utworzony z przedstawicieli Partnera Prywatnego oraz Podmiotu Publicznego, którzy są umocowani do podejmowania strategicznych decyzji w Projekcie PPP.
Wytyczne Tom I	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie przygotowania Projektów PPP
Wytyczne Tom II	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie prowadzenia Postępowania PPP
Wytyczne Tom III	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie Umowy o PPP
Wytyczne Tom IV	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie Zarządzania Umową o PPP
Zakończenie Umowy / Zakończenie Umowy o PPP	oznacza zakończenie Umowy o PPP niezależnie od jego podstawy
Zamknięcie Finansowe	oznacza podpisanie umów dotyczących uzyskania przez Partnera Prywatnego finansowania, w łącznej kwocie wystarczającej do należytej realizacji Projektu PPP
Zamknięcie Komercyjne	oznacza zawarcie pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym Umowy o PPP

Pojęcie	Wyjaśnienie
Zarządzanie	oznacza wszelkie działania i czynności Partnera Prywatnego w celu należytego zarządzania Infrastrukturą Publiczną oraz usługami, które powinny zostać sprecyzowane w Umowie o PPP
Zarządzanie Umową o PPP	oznacza ogół działań i czynności Podmiotu Publicznego w zakresie zarządzania procesami związanymi z wykonywaniem Umowy o PPP, w tym monitoring i kontrolę należytej jakości robót i usług, w tym zarządzanie zmianami, ryzykiem, roszczeniami i płatnościami oraz Zakończeniem Umowy o PPP
Zespół Projektowy PPP / Zespół Projektowy / Zespół	oznacza zespół Podmiotu Publicznego powołany do przygotowania, realizacji i monitorowania Projektu PPP

Wprowadzenie

Wytyczne Tom IV stanowią kolejny moduł tworzący – wraz z Wytycznymi Tom I, II i III – kompletne Wytyczne PPP odnoszące się do całego cyklu życia Projektu PPP.

Wytyczne Tom IV dotyczą narzędzi i procedur związanych z Zarządzaniem Umową o PPP w całym cyklu życia Projektu PPP - od Etapu Przygotowawczego poprzez Etap Inwestycyjny skończywszy na Etapie Operacyjnym. Wytyczne Tom IV zostały przygotowane z perspektywy Podmiotu Publicznego, w celu ułatwienia przygotowania się do przyszłego Zarządzania Umową o PPP. Dodatkowo wskazują na aspekty związane z Zarządzaniem Umową o PPP z perspektywy Partnera Prywatnego.

Dla potrzeb Wytycznych Tom IV przyjęto modelowy sposób Zarządzania Umową o PPP, zawierający możliwe do zastosowania narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP, niezależnie od struktury, wielkości Projektu PPP, czy specyfiki rynku (np. rynków regulowanych), z uwzględnieniem odrębności wynikających z realizacji Małych Projektów PPP. W podejściu tym uwzględniono założenia i rekomendacje zawarte w Wytycznych Tom I, Tom II oraz Tom III.

Wytyczne Tom IV składają się z dwóch części – Części I pn. Zarządzanie Umową o PPP – zagadnienia ogólne oraz Części II – Zarządzanie Umową o PPP – zagadnienia szczegółowe.

Część I przedstawia ogólne aspekty Zarządzania Umową o PPP, w tym jego znaczenie, kluczowe czynniki sukcesu oraz skutki niewłaściwego Zarządzania Umową o PPP. Wskazano również odrębności charakterystyczne dla Pakietowych Projektów PPP.

Część II opisuje w sposób szczegółowy narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP oraz wskazuje działania konieczne do podjęcia przez Podmiot Publiczny na poszczególnych etapach Projektu PPP: Etapie Przygotowawczym, Etapie Inwestycyjnym oraz Etapie Operacyjnym.

W Części II Punkt 1 przedstawione zostały zagadnienia wspólne, dotyczące wszystkich ww. etapów, objętych procesem Zarządzania Umową o PPP, natomiast w Części II Punkty 2-5 przedstawione zostało podejście procesowe i zagadnienia ściśle odnoszące się do każdego z etapów Projektu PPP.

Struktura tekstu Wytycznych ma charakter modułowy, co umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami w sposób selektywny, w zależności od konkretnej potrzeby. W tekście znajdują się odniesienia do innych rozdziałów powiązanych merytorycznie. W dokumencie znajdują się też liczne przykłady opisujące zarówno dobre, jak i złe praktyki Zarządzania Umową o PPP.

Na wstępie Wytycznych znajduje się Słownik pojęć, z którego treścią należy zapoznać się przed przystąpieniem do korzystania z Wytycznych. Tam, gdzie jest to konieczne, w celu ułatwienia rozumienia Wytycznych Tom IV w kontekście praktyk międzynarodowych, posłużono się w nawiasach terminologią w języku angielskim odpowiadającą zastosowanej terminologii w języku polskim.

Wytyczne Tom IV zawierają treść podstawową oraz ramki wyróżnione w tekście, wskazujące na treści szczególnie istotne. Ramki są oznaczone w następujący sposób:

Tytuł ramki	Ikona	Znaczenie
Dobre praktyki		wskazanie najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia międzynarodowe i krajowe
Małe Projekty		wskazanie różnicy w podejściu do realizacji Projektów o wartości poniżej 50 mln PLN
Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I-III		wskazanie Części i Punktów w Wytycznych Tom I, Wytycznych Tom II i Wytycznych Tom III, w których szczegółowo wyjaśnione są zagadnienia poruszane w Wytycznych Tom IV
Przykłady		wskazanie praktycznych przykładów
Uwaga		wskazanie kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę
Źródła Informacji		wskazanie dodatkowych źródeł informacji rozszerzających treści zawarte w Wytycznych Tom IV

Umieszczone w Wytycznych Tom IV schematy, tabele i innego rodzaju grafiki mają za zadanie uporządkowanie informacji zawartych w tekście i ułatwienie ich analizy.

Ponadto, w Wytycznych Tom IV znajdują się odniesienia do poszczególnych sekcji w Wytycznych Tom I, II oraz III, które są powiązane z opisywanymi tu aspektami Zarządzania Umową o PPP. Wytyczne Tom IV stanowią niezależny dokument, niemniej rekomendowane jest, aby czytelnicy zaznajomili się z treścią poprzednich Tomów Wytycznych w celu lepszego zrozumienia poszczególnych zagadnień. Tom IV zawiera praktyczne rozwiązania właściwe do wykorzystania na wszystkich etapach Projektu PPP i dlatego powinien być on stosowany przez Podmioty Publiczne już od Etapu Przygotowawczego. Wskazanie powiązanych Części i Punktów w Tomach I, II i III, w których znajdują się odniesienia do zagadnień poruszanych w Tomie IV, ma miejsce tylko wówczas, gdy zagadnienia te są wyjaśnione całościowo w pozostałych Tomach i mają istotne znaczenie dla zrozumienia treści zawartej w Tomie IV.

Wytyczne Tom IV mają charakter kompleksowy i uniwersalny. Wybór zakresu czynności do wykonania przez Podmiot Publiczny będzie zależał jednak od charakteru, zakresu i przedmiotu rozważanego Projektu PPP oraz jego uwarunkowań. Aktualnie na rynku polskim dominują Małe Projekty PPP. W związku z tym, nie wszystkie z narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP opisywane w Wytycznych Tom IV znajdą zastosowanie (np. Niezależny Inżynier czy transakcje zabezpieczające). Dla ułatwienia korzystania z Wytycznych Tom IV przez Podmioty Publiczne realizujące Małe Projekty PPP, w tekście znajdują się odpowiednie wskazówki, zawarte w ramach oznaczonych "Małe Projekty".

Z drugiej strony, niektóre Projekty PPP mogą wymagać zastosowania dodatkowych narzędzi czy procedur, wynikających z ich szczególnego charakteru. W przypadku rynków regulowanych (takich jak wodno-kanalizacyjny, odpadów komunalnych, telekomunikacji lub energetyki) specyfika

związana z koniecznością dostosowania się do regulacji dotyczących sektora, wymagać będzie uwzględnienia dodatkowych narzędzi lub procedur wynikających z przepisów prawa (np. procedura zatwierdzania taryf).

Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne Tom IV mają jedynie charakter wskazówek dla Podmiotu Publicznego co do rodzaju zadań oraz sposobu realizacji czynności składających się na Zarządzanie Umową o PPP. Nie stanowią one gotowych rozwiązań ani też zamkniętego katalogu działań możliwych do podjęcia przez Podmiot Publiczny i jego Doradców, a także Partnerów Prywatnych uczestniczących w Projektach PPP.

Niniejsze Wytyczne Tom IV stanowią zaktualizowaną, drugą wersję Wytycznych z 2021 r. Obecna wersja odzwierciedla aktualną sytuację na rynku PPP w Polsce, w tym wprowadzone zmiany w przepisach prawa z otoczenia PPP oraz bazuje na dotychczasowych doświadczeniach rynku polskiego i zagranicznego w zakresie modelowych rozwiązań stosowanych w Umowach o PPP oraz w trakcie Zarządzania Umową o PPP.

Część I

Zarządzanie Umową o PPP – zagadnienia ogólne

1. Charakterystyka i znaczenie Zarządzania Umową o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część I Punkt 1 – Podstawowe informacje o modelu PPP

Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy realizacji Projektu PPP

Tom I: Część I Punkt 6 – Zarządzanie Umową o PPP

Tom II: Punkt 6.5.3 – Istotne postanowienia Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 1 – Charakterystyka Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.2 – Istotne warunki Umowy o PPP

Projekty PPP są przedsięwzięciami długoterminowymi, złożonymi i powiązanymi z ryzykiem. Wymagają odpowiedniego zarządzania tak, aby w sposób efektywny osiągnąć założone cele oraz zapewnić prawidłowe wydatkowanie środków publicznych. Zarządzanie Umową o PPP przez Podmiot Publiczny powinno w szczególności obejmować:

- określenie jasnych i realnych celów;
- identyfikację zakresu;
- ustalenie harmonogramu;
- oszacowanie kosztów;
- określenie parametrów jakościowych;
- działania w celu optymalizacji założonych parametrów Projektu i przygotowanie go w taki sposób, aby został z powodzeniem zrealizowany;
- zarządzanie ryzykiem i roszczeniami;
- zarządzanie relacjami z interesariuszami;
- wypracowanie odpowiednich postanowień Umowy o PPP;
- pozyskanie najlepszego Partnera Prywatnego i doprowadzenie do Zamknięcia Komercyjnego i Zamknięcia Finansowego;
- właściwy monitoring Projektu po Zamknięciu Finansowym.

Zarządzanie Umową o PPP obejmuje Etap Inwestycyjny i Etap Operacyjny Projektu PPP od momentu podpisania Umowy o PPP do Zakończenia Umowy. Celem Zarządzania Umową przez Podmiot Publiczny jest zapewnienie, że Projekt PPP jest realizowany zgodnie z jej postanowieniami.

Proces Zarządzania Umową o PPP jest działaniem, którego celem będzie zapewnienie:

- jakości i zakresu świadczonych robót i usług;

- dostępności finansowej (zapewnienie możliwości zapłaty wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu);
- Value for Money oraz Value for People;
- podejmowania działań w przypadku pojawienia się nieporozumień lub sporów;
- terminowości i adekwatności rozliczeń i płatności;
- utrzymania założonego podziału ryzyka;
- sprawnego procesu Zakończenia Umowy, w tym przekazania Infrastruktury Publicznej.

Właściwe Zarządzanie Umową o PPP jest kluczowe dla długoterminowego powodzenia Projektu PPP. Sukces mierzony jest jakością i dostępnością świadczonych usług oraz efektywnością Projektu PPP, w tym z punktu widzenia optymalnego efektywnego gospodarowania środkami publicznymi przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP. W tym celu niezbędne jest ustanowienie odpowiednich ram organizacyjnych, narzędzi oraz procedur Zarządzania Umową o PPP. Zarządzanie Umową o PPP jest równie istotne na Etapie Inwestycyjnym, jak i Etapie Operacyjnym.

Na Etapie Inwestycyjnym, mimo że zasadniczą odpowiedzialność za projektowanie i budowę ponosi Partner Prywatny, Podmiot Publiczny jest zobowiązany do monitorowania jakości i postępu prac.

Na Etapie Operacyjnym głównymi działaniami Podmiotu Publicznego są: zarządzanie płatnościami i rozliczeniami, przede wszystkim wynagrodzeniem Partnera Prywatnego oraz płatnościami ze strony Partnera Prywatnego (np. opłaty koncesyjne), naliczanie kar umownych i obniżek wynagrodzenia, monitorowanie Dostępności i jakości usług, zarządzanie zmianami.

Podmiot Publiczny ma do dyspozycji szereg narzędzi Zarządzania Umową o PPP, wyszczególnionych w Tabeli 2.

Warunkiem powodzenia Projektu PPP jest odpowiednie przygotowanie, w tym rzetelna Ocena Efektywności oraz dobrze przygotowana dokumentacja przetargowa.

Brak skutecznego Zarządzania Umową o PPP może negatywnie wpłynąć na efekt działań wykonanych do momentu Zamknięcia Finansowego. W konsekwencji nie tylko nie zostaną zrealizowane cele Projektu PPP, ale może nawet dojść do przedterminowego rozwiązania Umowy o PPP.

MAŁE PROJEKTY



Każdy Projekt PPP, niezależnie od jego wartości, na etapie realizacji wymaga Zarządzania Umową o PPP, aby uprawdopodobnić realizację założonych celów i odpowiednio reagować zarówno na naruszenia Umowy o PPP, jak i na zmiany powodowane czynnikami zewnętrznymi. W Małych Projektach narzędzia oraz procedury Zarządzania Umową o PPP, w porównaniu do tych stosowanych w Dużych Projektach, mogą być uproszczone a Zespoły Projektowe ograniczone kadrowo. Rekomendowane jest opracowanie i wdrożenie procedur dostosowanych do specyfiki i potrzeb Małego Projektu.

2. Kluczowe czynniki sukcesu Zarządzania Umową o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część I Punkt 5 – Kluczowe czynniki sukcesu Projektu PPP na Etapie Przygotowawczym
Tom I: Część II Punkt 2.1 – Działania przygotowawcze po stronie Podmiotu Publicznego
Tom I: Część II Punkt 3 – Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP
Tom II: Punkt 1 – Kluczowe czynniki sukcesu Postępowania PPP
Tom II: Punkt 3.1.3 – Komisja Przetargowa
Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności
Tom III: Część I Punkt 1 – Kluczowe czynniki sukcesu Umowy o PPP

Celem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest świadczenie określonych usług publicznych przez Partnera Prywatnego na bazie Infrastruktury Publicznej, przy założeniu, że jakość i efektywność dostarczania tych usług jest wyższa w porównaniu do tradycyjnej formuły realizacji Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny.

To, czy zakładane cele Projektu PPP zostaną osiągnięte, zależy nie tylko od Partnera Prywatnego, ale także od działań Podmiotu Publicznego na każdym etapie Projektu PPP. Na efektywne Zarządzanie Umową o PPP składa się wiele czynników decydujących o jego sukcesie.

Kluczowe czynniki sukcesu Zarządzania Umową o PPP to:

- zapewnienie odpowiednich zasobów (kompetentny Zespół Projektowy PPP, budżet, wsparcie eksperckie);
- rzetelnie przeprowadzona Ocena Efektywności;
- efektywnie przeprowadzone Postępowanie PPP;
- Umowa o PPP w sposób jednoznaczny regulująca wszystkie aspekty Projektu PPP;
- właściwa identyfikacja narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP;
- prawidłowe wdrożenie narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP;
- konsekwentne stosowanie narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP na Etapie Inwestycyjnym oraz na Etapie Operacyjnym;
- określone zasady komunikacji.

Istnieją dodatkowe czynniki, które mogą w sposób istotny wpływać na realizację celów Projektu PPP, takie jak sytuacja makroekonomiczna, działania siły wyższej, otoczenie polityczne czy istotne zmiany technologiczne. Na pojawienie się wymienionych czynników Podmiot Publiczny nie ma wpływu. Niemniej Zarządzanie Umową o PPP służy minimalizacji ich negatywnych skutków w odniesieniu do osiągnięcia celów Projektu PPP.

2.1 Zasoby Podmiotu Publicznego

W ramach przygotowania do Zarządzania Umową o PPP właściwe jest zapewnienie przez Podmiot Publiczny odpowiednich zasobów na potrzeby realizacji Projektu PPP od Etapu Przygotowawczego, poprzez Etap Inwestycyjny i Etap Operacyjny, aż do zakończenia Umowy o PPP.

Istotnym zasobem Podmiotu Publicznego jest kompetentny Zespół Projektowy PPP, który powinien być powoływany przez Podmiot Publiczny na początku Etapu Przygotowawczego i kontynuować pracę aż do Zakończenia Umowy o PPP.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP ustanowiono Zespół Projektowy PPP wyłącznie na Etap Przygotowawczy oraz Etap Inwestycyjny. Na Etapie Operacyjnym brak Zespołu PPP spowodował szereg negatywnych skutków w zakresie organizacyjnym i zarządczym. Partner Prywatny nie miał informacji, kto ponosi odpowiedzialność po stronie Podmiotu Publicznego za wykonywanie Umowy o PPP. Z drugiej strony, pracownicy Podmiotu Publicznego, którzy byli odpowiedzialni za Etap Przygotowawczy i Etap Inwestycyjny, pomimo braku formalnych podstaw, działali nadal. Powodowało to liczne problemy m.in. z podejmowaniem wiążących decyzji.

Po kilku latach utrzymania podjęto decyzję o formalnym powołaniu nowego Zespołu Projektowego PPP, który kontynuował swoją działalność w zakresie Zarządzania Umową o PPP, aż do jej zakończenia.

W trakcie poszczególnych etapów Przedsięwzięcia, skład osobowy oraz pełnione funkcje Zespołu Projektowego PPP mogą ulegać zmianie. W fazie Postępowania PPP, niektórzy członkowie Zespołu Projektowego PPP, są powoływani na członków komisji przetargowej, a następnie na Etapie Inwestycyjnym, a później Etapie Operacyjnym członkowie Zespołu Projektowego PPP wykonują nowe zadania w zależności od posiadanych kwalifikacji. Dodatkowo, Zespół Projektowy może być rozszerzony, a tym samym może zmienić częściowo swój skład.

W kontekście Zarządzania Umową o PPP Podmiot Publiczny powinien na nowo zdefiniować rolę Zespołu Projektowego PPP przed rozpoczęciem Etapu Inwestycyjnego. Jest to konieczne, aby Zespół był gotowy na płynne przejście do działań na Etapie Inwestycyjnym.

Z praktyki wynika, że wielu członków Zespołu Projektowego PPP odchodzi po zakończeniu danego etapu Projektu PPP ze względu na odmienny zakres doświadczenia wymagany na każdym etapie. W takim momencie przejściowym istotne jest, aby zadbać o prawidłowe przekazanie informacji o Projekcie PPP nowym członkom Zespołu Projektowego PPP, w celu zachowania tzw. pamięci instytucjonalnej.

UWAGA



Istotną kwestią jest zapewnienie zastępowalności poszczególnych członków Zespołu Projektowego PPP oraz ciągłości w przekazywaniu wiedzy o Projekcie.

Liczba oraz profil kompetencyjny członków Zespołu Projektowego PPP na Etapie Inwestycyjnym oraz Etapie Operacyjnym powinny odpowiadać charakterystyce każdego Projektu, a w szczególności sektorowi, zakresowi oraz poziomowi skomplikowania usług.

UWAGA



Obciążenie pracą Zespołu Projektowego PPP w trakcie Zarządzania Umową o PPP nie jest jednolite – niektóre czynności muszą być realizowane na bieżąco, inne okresowo, a jeszcze inne doraźnie.

Stąd zdarzają się Zespoły Projektowe PPP, składające się z kilku pracowników Podmiotu Publicznego zaangażowanych na pełen etat i również takie, do których delegowany jest jeden pracownik. W takiej sytuacji często pozostałe czynności są wykonywane przez ekspertów zewnętrznych lub pracowników innych jednostek organizacyjnych Podmiotu Publicznego.

Różnice w podejściu do struktury organizacyjnej mogą wynikać z wielkości Projektu PPP, jego stopnia skomplikowania, zasobów kadrowych Podmiotu Publicznego oraz dostępnych środków finansowych.

Istotne jest zapewnienie środków finansowych na potrzeby Zarządzania Umową o PPP przez cały cykl życia Projektu PPP, w tym na koszty związane z: obsługą administracyjną, zasobami kadrowymi, przewidywanym wsparciem ekspertów zewnętrznych, szkoleniami, kosztami IT.

Podmioty Publiczne często mają zabezpieczony określony budżet na potrzeby działań w ramach Etapu Przygotowawczego oraz Etapu Inwestycyjnego, a Etap Operacyjny bywa pomijany przy planowaniu budżetu.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP przyczyną zakończenia prac Zespołu Projektowego PPP po Zamknięciu Komercyjnym było niezabezpieczenie środków w budżecie Podmiotu Publicznego na dalsze funkcjonowanie tego Zespołu. Z powodu braku osób odpowiedzialnych za operacyjne zarządzanie Podmiot Publiczny nie był w stanie skutecznie monitorować wykonania Umowy o PPP i tym samym kontrolować jakości usług. Brak funkcjonującego Zespołu został negatywnie oceniony przez organy kontrolne.

Członkowie Zespołu Projektowego PPP powinni mieć możliwość korzystania ze szkoleń przez cały okres funkcjonowania, gdyż przygotowanie i realizacja Projektów PPP wymaga specjalistycznej wiedzy, również w zakresie zarządzania Projektami PPP. Szkolenia z zakresu ogólnej wiedzy o PPP, przygotowania Projektów PPP, Postępowania PPP i Zarządzania Umową o PPP powinny być przeprowadzane przed rozpoczęciem realizacji Projektu PPP. Szkolenie na temat specyfiki Zarządzania Umową o PPP powinno być przeprowadzone w trakcie Etapu Przygotowawczego po podjęciu decyzji o realizacji Projektu PPP. Po ustaleniu ostatecznej treści Umowy o PPP członkowie Zespołu Projektowego PPP powinni odbyć kolejne szkolenia w okresie pomiędzy Zamknięciem Finansowym, a rozpoczęciem Etapu Inwestycyjnego. Szkolenia powinny być regularne, dostępne dla całego Zespołu Projektowego PPP lub poszczególnych jego członków w zależności od ich tematyki.

Program szkoleń może dotyczyć np. zapoznania się ze specyfiką formuły PPP oraz zarządzanego Projektu PPP dla nowych członków, warunków realizacji Projektu Hybrydowego, zmian prawa, umiejętności korzystania z Modelu Finansowego, zarządzania informacjami, itd. Często realizacja Projektów PPP wymaga szczególnego podejścia Podmiotu Publicznego opartego na relacji partnerskiej i współpracy, stąd pożądanym jest udział w szkoleniach z umiejętności negocjacji i komunikacji.

Wiedza i doświadczenie pozyskane w trakcie Zarządzania Umową o PPP przez członków Zespołu Projektowego może być wykorzystana przy inicjowaniu i strukturyzacji kolejnych Przedsięwzięć PPP.

MAŁE PROJEKTY



W Małych Projektach, z uwagi na ograniczenia budżetowe i organizacyjne, zazwyczaj nie jest możliwe tworzenie wieloosobowych i zróżnicowanych kompetencyjnie Zespołów Projektowych PPP. Pomimo tego Podmiot Publiczny powinien zadbać, aby na Etapie Przygotowawczym oraz Etapie Operacyjnym, w Projekcie PPP uczestniczyli pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje prawne, techniczne i finansowe. W celu zachowania wystarczającej wiedzy na temat Zarządzania Umową o PPP na wypadek rotacji, urlopów czy sytuacji losowych powinny to być co najmniej dwie osoby. Niezbędne kompetencje Podmioty Publiczne mogą uzyskać poprzez udział w specjalistycznych warsztatach dotyczących PPP, szkoleniach e-learningowych oraz analizie dobrych praktyk PPP zamieszczonych na stronie internetowej www.ppp.gov.pl. W przypadku Małych Projektów możliwe jest również posilkowanie się zewnętrznymi Doradcami. Ograniczona struktura Zespołu Projektowego PPP nie oznacza, że Projekt PPP realizowany będzie w sposób mniej skuteczny.

2.2 Ocena Efektywności

W kontekście przyszłego Zarządzania Umową o PPP kluczowym działaniem na Etapie Przygotowawczym Projektu PPP jest przeprowadzenie analiz wchodzących w skład Oceny Efektywności, a przedstawionych w Tabeli 1.

Wyniki poniższych analiz przeprowadzonych w ramach Oceny Efektywności:

- analizy interesariuszy;
- analiz technicznych;
- analiz ryzyka;
- analiz prawnych;
- analiz podatkowych;
- analiz popytu;
- analiz ekonomiczno–finansowych;
- analizy Value for Money oraz Value for People,

będą miały bezpośrednie przełożenie na postanowienia Umowy o PPP i tym samym na przyszłe narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP. Wyniki Oceny Efektywności powinny być uwzględnione w trakcie Negocjacji i przedyskutowane z Partnerami Prywatnymi.

Warunkiem skutecznego Zarządzania Umową o PPP jest przeprowadzenie wszystkich analiz w ramach Oceny Efektywności, ponieważ dopiero kompleksowe wnioski z tych analiz pozwolą na właściwy dobór procedur oraz narzędzi Zarządzania Umową o PPP.

UWAGA



Analizy techniczne określają kluczowe aspekty techniczne realizacji Projektu PPP na przestrzeni całego cyklu życia Projektu PPP, z uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń wynikających z przepisów prawa oraz dobrych praktyk dla danej branży czy sektora, w którym ma być realizowany Projekt PPP.

Niestety, zdarza się, że analizy techniczne są pomijane lub przeprowadzane w dość pobieżny sposób przez osoby nieposiadające doświadczenia w zakresie Projektów PPP. Wyniki analiz technicznych tworzą fundament i dane do dalszych analiz, przede wszystkim finansowo-ekonomicznych.

UWAGA



W Raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2022 r., Izba wskazała, że w kontrolowanych Projektach PPP *"efektywność zadań publicznych była obniżona z powodu nienależytego przygotowania przedsięwzięć (niewystarczające analizy techniczne zrealizowane przez podmiot publiczny na etapie przygotowawczym i nieweryfikowane przez podmiot publiczny analizy ekonomiczne przedstawione przez partnerów prywatnych).*

Nie ustalono mierników oceny efektywności ekonomicznej projektów PPP i nie prowadzono analiz w zakresie efektów ekonomicznych oraz społecznych. Powyższe czynniki powodowały potrzebę licznych aneksów i opóźnienia w realizacji.

Brak analiz skutkowało zgodą podmiotów publicznych na wnioski partnerów prywatnych o zmianę warunków umownych realizacji przedsięwzięć PPP, bez rzetelnej weryfikacji uzasadnienia takich zmian i ich wpływu na podział ryzyk oraz opłacalność przedsięwzięcia dla podmiotu publicznego. Nie wszystkie wnioski o zmianę warunków umownych były rzetelnie udokumentowane.

Ponadto nieustalenie mierników oceny jakości usług publicznych świadczonych w ramach PPP na etapie operacyjnym obniżało skuteczność zarządzania i monitorowania realizacji przedsięwzięć PPP".

(Raport NIK 2022, str. 8)

Tabela 1. Analizy w ramach Oceny Efektywności, które mają znaczenie dla Zarządzania Umową o PPP

Analiza	Elementy Zarządzania Umową o PPP
	Analiza interesariuszy • struktura organizacyjna • procedury komunikacji • raportowanie • zależność instytucjonalna
	Analizy techniczne • PFU/standardy jakościowe Infrastruktury Publicznej • Standardy Utrzymania • KPI/standardy jakości usług • raportowanie i sprawozdawczość • zmiany zakresu Przedsięwzięcia (np. polecenie zmiany, przypadek kompensacyjny, przypadek dostosowania) • procedury monitorowania i kontroli prac projektowych, budowlano-montażowych, instalacyjnych, elektrycznych, etc. • procedury rozruchu/prób odbiorowych Infrastruktury Publicznej przed rozpoczęciem Etapu Operacyjnego • procedury zwrotu Infrastruktury Publicznej
	Analiza ryzyka • rejestr ryzyk • procedury związane ze zmianą profilu ryzyka
	Analizy prawne • procedury dotyczące wymaganych zgód i decyzji • ocena Umowy o PPP pod kątem wpływu na ujęcie statystyczne i budżetowe • regulacje dotyczące mechanizmu wynagradzania • rozliczenia • struktura organizacyjno-prawna
	Analizy podatkowe • rozliczenia
	Analizy popytu • mechanizm wynagradzania

Analiza	Elementy Zarządzania Umową o PPP
 Analizy ekonomiczno-finansowe	• mechanizm wynagradzania • rozliczenia • taryfy w przypadku opłat od Użytkowników • koszty konieczne do efektywnego Zarządzania Umową o PPP (administracyjne i osobowe) oraz źródło ich finansowania w całym cyklu Projektu PPP
 Analizy Value for Money Analizy Value for People	• monitorowanie VfM przy zmianach zakresu Przedsięwzięcia • monitorowanie wskaźników VfP przez okres trwania Umowy o PPP

2.3 Postępowanie PPP

Efektywnie przeprowadzone Postępowanie PPP, w ramach którego wypracowywana jest Umowa o PPP, stanowi istotny czynnik sukcesu późniejszego, skutecznego Zarządzania Umową o PPP. W tym zakresie kluczowe znaczenie w ramach Postępowania PPP mają Negocjacje.

Podmioty Publiczne powinny zdawać sobie sprawę, że jeśli w toku Postępowania PPP nie wypracują przejrzystych zasad współpracy dotyczących Projektu PPP, późniejsze Zarządzanie Umową o PPP może być utrudnione lub nieefektywne. Z kolei wysoka jakość dokumentacji kontraktowej stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu Postępowania PPP.

DOBRE PRAKTYKI



Do dobrych praktyk PPP należy zaliczyć uwzględnienie kwestii dotyczących Zarządzania Umową o PPP (w tym np. określonych procedur, monitorowania KPI, organizacji współpracy stron) już w fazie Postępowania PPP. Ma to istotne znaczenie również w przypadku Małych Projektów, w których w praktyce często pomijane są istotne elementy dotyczące Etapu Operacyjnego, np. postanowienia umowne dotyczące KPI.

2.4 Umowa o PPP w sposób jednoznaczny regulująca wszystkie aspekty Projektu PPP

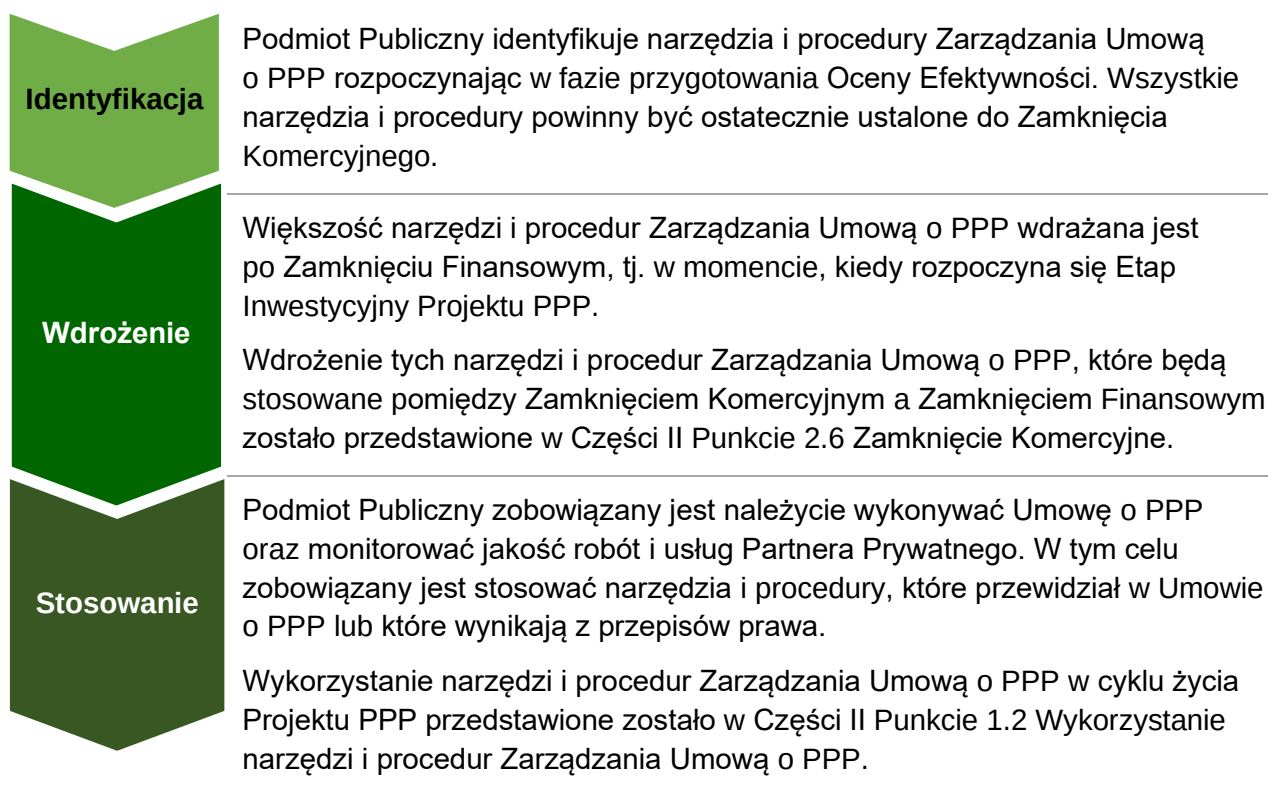
Z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP kluczowe jest, aby jej postanowienia były spójne, czytelne i powodujące jak najmniej wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczy to nie tylko wewnętrznej spójności samej treści Umowy o PPP, lecz również spójności z jej załącznikami (np. co do definicji i określenia zobowiązań stron). Rozbieżności interpretacyjne mogą prowadzić do sytuacji spornych i roszczeń każdej ze stron Umowy o PPP, co może skutkować opóźnieniami w realizacji Przedsięwzięcia i konsekwencjami finansowymi, a w skrajnych przypadkach do przedterminowego Zakończenia Umowy o PPP.

2.5 Identyfikacja, wdrożenie i stosowanie narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP

Najlepiej przygotowane narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP nie będą przydatne, jeżeli nie zostaną przez Podmiot Publiczny właściwie wdrożone, a na koniec stosowane. Spełnienie wszystkich powyższych elementów tj. właściwa identyfikacja, wdrożenie oraz stosowanie narzędzi i procedur przesądza dopiero o sukcesie Zarządzania Umową o PPP. Poniżej przedstawiono działania jakie podejmowane są przez Podmiot Publiczny w ramach identyfikacji, wdrożenia i stosowania narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP.

Większość narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP wdrażana jest po Zamknięciu Finansowym tj. w momencie, kiedy rozpoczyna się Etap Inwestycyjny Projektu PPP, jednakże należy zwrócić uwagę, że w niektórych Projektach PPP etapy te niekoniecznie muszą następować jeden po drugim. W praktyce zdarza się, że prace projektowe (a czasem nawet roboty budowlane) są rozpoczynane przed Zamknięciem Finansowym.

Schemat 1. Identyfikacja, wdrożenie i stosowanie narzędzi Zarządzania Umową o PPP



2.6 Zasady komunikacji

PPP wymaga współpracy pomiędzy stronami Umowy o PPP w dużo większym stopniu niż przedsięwzięcia realizowane w formule tradycyjnej. Mimo, że motywacje stron Umowy o PPP są odmienne, to długoterminowy sukces Projektu PPP jest ich wspólnym celem. Właściwa komunikacja jest zatem czynnikiem niezbędnym do utrzymania dobrej współpracy w ramach Projektu PPP.

Zasady komunikacji i informacji powinny być opracowane jako istotny komponent Zarządzania Umową o PPP i stosowane od pierwszego dnia po Zamknięciu Komercyjnym. Brak komunikacji między stronami obniża poziom wzajemnego zaufania i może prowadzić do niezrozumienia.

PRZYKŁAD



Tempo procesów decyzyjnych po stronie Podmiotu Publicznego często powoduje niezrozumienie ze strony Partnerów Prywatnych i bywa źródłem nieporozumień. Środkiem zaradczym jest wyjaśnienie Partnerowi Prywatnemu obowiązujących procedur wewnątrz organizacji Podmiotu Publicznego oraz sprawna komunikacja z Partnerem Prywatnym.

Skutecznej komunikacji pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym służy utworzenie Wspólnego Komitetu Sterującego.

Komunikacja dotyczy nie tylko dwustronnej relacji pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, ale również relacji z innymi interesariuszami Projektu PPP. Istotna jest komunikacja na przykład z Instytucjami Finansującymi. Określone obowiązki informacyjne względem Instytucji Finansujących wskazywane są w Umowie Bezpośredniej.

Znaczenie ma także informacja kierowana do społeczności lokalnych i komunikacja z nimi. Jest to tym bardziej istotne, że uzyskanie zaufania społecznego i akceptacji społeczeństwa dla Projektu PPP wymaga wielu działań w celu zbudowania jego wiarygodności. Dlatego też już na Etapie Przygotowawczym Podmiot Publiczny powinien informować społeczności lokalne o intencji realizacji inwestycji w PPP, jej założeniach i oczekiwanych wynikach. Powinien również wyjaśniać cechy tej formuły, w szczególności wskazując na różnice w stosunku do prywatyzacji. Zaniechanie konsultacji społecznych w projektach wrażliwych społecznie np. rewitalizacyjnych nie jest dobrą praktyką.

DOBRA PRAKTYKA



Dobłą praktyką jest założenie i utrzymywanie strony internetowej Projektu PPP, w tych Projektach, w których Użytkownikiem nie jest Podmiot Publiczny tylko bezpośrednio społeczeństwo.

Najczęściej stronę taką utrzymuje i aktualizuje Partner Prywatny. Zdarza się też, że informacje o Projekcie PPP Podmiot Publiczny zamieszcza na swoich stronach internetowych. Istotne jest, aby informacje zamieszczane na różnych stronach internetowych były spójne i aktualne.

Strona internetowa może umożliwiać zadawanie pytań i zgłaszanie uwag przez Użytkowników lub przedstawicieli społeczności lokalnej oraz publikowanie kwestionariuszy badających poziom zadowolenia Użytkowników.

W przypadku projektów, w których Użytkownikiem jest Podmiot Publiczny, a rola Partnera Prywatnego jest mniej eksponowana, prowadzenie strony internetowej Projektu PPP może nie być konieczne.

Ryzyko związane z relacjami i komunikacją w ramach Projektu PPP jest uważane za ryzyko trudne do zmierzenia. Jest dużo bardziej nieprzewidywalne i skomplikowane niż inne ryzyka typowe dla Projektów PPP. Dlatego zarówno osoby po stronie publicznej odpowiedzialne za Zarządzanie Umową o PPP, jak też przedstawiciele Partnera Prywatnego powinny dołożyć starań, aby relacje pomiędzy stronami przez cały czas trwania Umowy o PPP były profesjonalne, oparte na współpracy i sprzyjały sprawnej realizacji Projektu.

3. Strategiczne podejście do Zarządzania Umową o PPP w cyklu Projektu PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy Realizacji Projektu PPP

Tom III: Część I Punkt 2.4 – Okres Obowiązywania Umowy

Strategiczne Zarządzanie Umową o PPP oznacza plan działań przygotowany w celu zrealizowania długoterminowych celów Podmiotu Publicznego wynikających z założeń Projektu PPP. Strategiczne podejście do Zarządzania Umową o PPP obejmuje nie tylko określenie celów, ale też nadanie priorytetów poszczególnym działaniom Podmiotu Publicznego w ramach wszystkich etapów Projektu PPP.

W ramach podejścia strategicznego Podmiot Publiczny identyfikuje, wdraża i stosuje narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP przez cały cykl życia Projektu PPP.

Mimo, że wykorzystanie większości narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP rozpoczyna się na Etapie Inwestycyjnym, to wiele działań powinno być podjętych we wcześniejszych fazach, gdyż właśnie one determinują skuteczność Zarządzania Umową o PPP. Podmiot Publiczny powinien być zatem świadomy, że zaniechanie pewnych działań już na Etapie Przygotowawczym może przynieść negatywne skutki dla późniejszej możliwości rzetelnego Zarządzania Umową o PPP.

Ogólny zarys strategii Zarządzania Umową o PPP powinien powstać na Etapie Przygotowawczym w fazie przygotowania organizacyjnego i Oceny Efektywności. Wówczas Podmiot Publiczny określa najważniejsze aspekty strategicznego Zarządzania Umową o PPP:

- informacje i dane niezbędne do Zarządzania Umową o PPP (np. PFU, standardy jakościowe Infrastruktury Publicznej, Standardy Utrzymania, standardy jakości usług mierzone przez KPI, wskaźniki realizacji celów w Projektach Hybrydowych);
- strukturę organizacyjno-prawną i sposoby komunikacji z Partnerem Prywatnym (np. skład Zespołu Projektowego PPP, Wspólny Komitet Sterujący, spotkania cykliczne, raportowanie, zależność instytucjonalną, procedury dotyczące wymaganych zgód i decyzji);
- narzędzia i procedury adekwatne dla realizowanego Projektu PPP (np. zmiany zakresu Przedsięwzięcia, procedury odbioru prac, procedury zwrotu Infrastruktury Publicznej, rejestr ryzyk, procedury związane ze zmianą profilu ryzyka);
- mechanizm wynagradzania i rozliczenia;
- koszty konieczne do efektywnego Zarządzania Umową o PPP (administracyjne i osobowe) oraz źródło ich finansowania w całym cyklu Projektu PPP.

W fazie Postępowania PPP na podstawie ustalonych priorytetów zasady Zarządzania Umową o PPP powinny zostać doprecyzowane w oparciu o wynik przeprowadzonych Negocjacji z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi np. w zakresie narzędzi i procedur czy sposobów komunikacji.

Charakterystyką podejścia strategicznego jest zaplanowanie działań dotyczących narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP, aby prowadziły one do efektywnej realizacji celów Podmiotu Publicznego.

Innymi słowy podejście strategiczne w aspekcie Zarządzania Umową o PPP jest planowaniem procesów w oparciu o cel końcowy.

PRZYKŁAD



W Projekcie PPP w sektorze drogowym jednym z wielu celów może być podniesienie komfortu Użytkowników i ograniczenie kolejek na placu poboru opłat. W ramach strategii Zarządzania Umową o PPP można zastosować następujące podejście:

1) Cel końcowy	Skrócenie kolejek na placu poboru opłat
2) Ocena Efektywności – weryfikacja możliwości osiągnięcia cel	Wykazano możliwość realizacji celu i pozytywne skutki ekonomiczno-finansowe dla Podmiotu Publicznego, w tym zwiększenie komfortu Użytkowników. Pozytywnie oceniono możliwości techniczne w zakresie przepustowości urządzeń (możliwości uzupełniających stacji poboru opłat lub innych narzędzi np. IT)
3) Ustalenie właściwych KPI	• liczba pojazdów w kolejce nie większa niż x pojazdów; • czas oczekiwania w kolejce nie dłuższy niż x minut
4) Ustalenie narzędzi monitorowania KPI	• monitoring wideo; • raporty Partnera Prywatnego
5) Ustalenie warunków brzegowych Negocjacji w zakresie KPI i narzędzi ich monitorowania	Warunki brzegowe przewidywały możliwość odstępstwa o 20% od ustalonej liczby pojazdów w kolejce oraz czasu oczekiwania
6) Przeprowadzenie Negocjacji w zakresie KPI i narzędzi ich monitorowania	Negocjacje pozwoliły osiągnąć kompromis w ramach warunków brzegowych
7) Uwzględnienie wyników Negocjacji w Umowie o PPP w zakresie KPI i narzędzi ich monitorowania	Wynik Negocjacji został uwzględniony w Umowie o PPP w zakresie KPI i w zakresie narzędzi ich monitorowania

Zadaniem Podmiotu Publicznego w końcowej fazie Etapu Przygotowawczego jest zapewnienie właściwych zasobów do Zarządzania Umową o PPP (więcej w Części I Punkcie 2.1 Zasoby Podmiotu Publicznego) oraz odzwierciedlenie celów strategicznych realizacji Projektu PPP w odpowiednich postanowieniach Umowy o PPP.

Powiązanie celów strategicznych i postanowień Umowy o PPP wraz z odpowiednimi narzędziami i procedurami do wykorzystania na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym tworzy spójną mapę drogową dla zarządzania konkretną Umową o PPP.

PRZYKŁAD



Jednym z celów strategicznych Podmiotu Publicznego w hipotetycznym Projekcie PPP z sektora transportu publicznego było skrócenie czasu oczekiwania na przyjazd metra do 3-4 minut.

Analizy wskazały, że aby osiągnąć założony cel konieczne jest stworzenie takiego rozkładu jazdy metra, który umożliwiałby przejazd 18 pociągów na godzinę.

Podmiot Publiczny w fazie Oceny Efektywności przyjął takie założenia do oceny technicznej, a następnie w trakcie Negocjacji przedstawił swoje oczekiwania Partnerom Prywatnym. Partnerzy Prywatni stwierdzili, że cel Podmiotu Publicznego w tym zakresie nie jest optymalny. Wskazali oni, że poza godzinami szczytu nie ma potrzeby utrzymywania 18 przejazdów na godzinę, ponieważ brak jest takiego oczekiwania Użytkowników. Jednocześnie zwiększa to niepotrzebnie koszty realizacji Przedsięwzięcia na Etapie Operacyjnym.

Efektem Negocjacji była modyfikacja pierwotnych założeń strategicznych. Podmiot Publiczny zweryfikował założenia do Projektu rezygnując z 18 przejazdów poza godzinami szczytu, co pozwoliło zmniejszyć koszty Projektu PPP i jednocześnie nadal skrócić czas oczekiwania na metro podczas godzin szczytu. Jednocześnie Podmiot Publiczny upewnił się, że zmiana pierwotnych założeń nie wpłynie negatywnie na drugi cel strategiczny Podmiotu Publicznego, jakim było osiągnięcie VfM dla Projektu powyżej 10%.

W efekcie na Etapie Operacyjnym w godzinach szczytu metro przyjeżdżało co trzy minuty, a VfM wyniosło 14%.

4. Role i odpowiedzialność stron Umowy o PPP w procesie Zarządzania Umową o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część I Punkt 1.2 – Uczestnicy Projektów PPP

Tom I: Część I Punkt 2 – Otoczenie instytucjonalno-prawne Projektów PPP

Skuteczna realizacja Projektu PPP wymaga zaangażowania obu stron. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny mają z oczywistych względów odmienne zadania, role i motywacje, niemniej cechują się one pewną symetrią.

Dla przykładu podstawowym obowiązkiem Podmiotu Publicznego jest dostarczanie usług publicznych, natomiast w PPP zadania te są wykonywane przez Partnera Prywatnego, który jest odpowiedzialny na podstawie zawartej Umowy o PPP m.in. za jakość tych usług. Główną motywacją Partnera Prywatnego w należyтым pełnieniu swojej roli jest osiągnięcie zysku z zaangażowanego w Przedsięwzięcie kapitału własnego.

Schemat 2. Odpowiedzialność Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego w procesie Zarządzania Umową o PPP

	Działanie	Czynności Podmiotu Publicznego	Czynności wspólne	Czynności Partnera Prywatnego
Etap Przygotowawczy	Umowa o PPP	- Przygotowanie projektu Umowy o PPP - Analiza uwag Partnerów Prywatnych - Uzyskanie niezbędnych zgód - Przygotowanie ostatecznej treści Umowy o PPP	- Uczestnictwo w Negocjacjach - Podpisanie Umowy o PPP - Wykonywanie postanowień Umowy o PPP	- Analiza projektu Umowy o PPP - Zgłoszenie uwag do Umowy o PPP - Uzyskanie niezbędnych zgód
	Wewnętrzne dokumenty i systemy wspierające Zarządzanie Umową o PPP	- Przygotowanie Podręcznika Zarządzania Umową o PPP (jeżeli przewidziano w konkretnym Projekcie PPP) - Przygotowanie wewnętrznych regulaminów, procedur - Opracowanie systemów IT wspierających monitoring Projektu PPP - Przygotowanie systemów archiwizacji dokumentów	Opracowanie interface'ów pomiędzy systemami IT Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego	- Opracowanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością - Wdrożenie systemów IT w zakresie raportowania - Wdrożenie systemów monitorowania wskaźników finansowych

		Działanie	Czynności Podmiotu Publicznego	Czynności wspólne	Czynności Partnera Prywatnego
		Zamknięcie Finansowe	- Działania wspierające wynikające z Umowy o PPP - Ewentualne przedłużenie terminu na Zamknięcie Finansowe	- Ustalenie ostatecznej treści Umowy Bezpośredniej - Podpisanie Umowy Bezpośredniej	- Zapewnienie przeprowadzenia audytu i przygotowania raportu na rzecz Instytucji Finansujących - Wynegocjowanie warunków dokumentacji finansowej - Ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Instytucji Finansujących
Etap Inwestycyjny		Zarządzanie zmianami – zmiana zakresu prac, siła wyższa, roszczenia, polecenia zmiany	- Analiza zdarzenia i jego skutków - Dopuszczalności i zasadności zmian	- Porozumienia co do zmiany Umowy o PPP - Procedury związane ze zmianami Przedsięwzięcia - Współpraca w zakresie wdrożenia zmian	- Analiza zdarzenia i jego skutków - Zgłoszenie wniosku co do zmiany - Wykazanie skutków zmian
		Projekty Hybrydowe (beneficjentem Podmiot Publiczny)	Monitorowanie ponoszenia przez Partnera Prywatnego wydatków kwalifikowalnych	Współpraca w zakresie wyjaśnień wymaganych przez instytucje zarządzające lub instytucje pośredniczące w związku z warunkami	Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu Hybrydowego

Działanie	Czynności Podmiotu Publicznego	Czynności wspólne	Czynności Partnera Prywatnego
	• Zgłaszanie i rozliczanie wydatków kwalifikowalnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie • Aneksowanie umów o dofinansowanie wedle potrzeb	dofinansowania Projektu Hybrydowego	• Ponoszenie i dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych
Postęp prac w ramach projektowania i budowy	• Monitorowanie postępów w projektowaniu i budowie oraz ich zgodności z PFU i założonymi celami	• Konferencje uzgadniające	• Wykonywanie prac projektowych oraz robót
Monitorowanie i kontrola prac projektowych i robót budowlanych	• Przystąpienie do procedury kontroli wykonanych prac • Zgłoszenie uwag	• Uczestnictwo w procedurze kontroli wykonanych prac • Uczestnictwo w rozruchu/próbach odbiorowych • Podpisanie protokołu z kontroli wykonanych prac	• Przeprowadzenie szkoleń pracowników Podmiotu Publicznego • Przeprowadzenie rozruchu/prób odbiorowych • Zgłoszeni wykonanych prac do kontroli • Ustosunkowanie się do uwag • Wykonanie uzgodnień poczynionych w trakcie kontroli wykonanych prac

	Działanie	Czynności Podmiotu Publicznego	Czynności wspólne	Czynności Partnera Prywatnego
Etap Inwestycyjny	Komunikacja i relacje	- Zarządzanie relacjami z Partnerem Prywatnym - Zarządzanie relacjami z interesariuszami Projektu	- Zarządzanie relacjami z interesariuszami Projektu - Wspólne komunikaty	Zarządzanie relacjami z Podmiotem Publicznym
	Zespoły projektowe	Ustalenie składu osobowego Zespołu Projektowego PPP na Etap Operacyjny	Ustalenie składu Wspólnego Komitetu Sterującego	Ustalenie składu osobowego zespołu Partnera Prywatnego na Etap Operacyjny
	Przygotowanie merytoryczne	Warsztaty w zakresie narzędzi i procedur	- Spotkanie otwierające - Spotkania statusowe	Warsztaty w zakresie narzędzi i procedur
	Sytuacja finansowa Projektu PPP	Monitorowanie sytuacji finansowej Spółki Projektowej	Wykonanie Umowy Bezpośredniej	- Raportowanie Instytucjom Finansującym - Raportowanie Podmiotowi Publicznemu
Etap Operacyjny	Jakość usług	- Kontrola i monitorowanie jakości usług (weryfikowanie KPI) - Prawo interwencji	- Spotkania koordynujące - Wspólne kontrole	Wykonywanie usług zgodnie z Umową o PPP (osiąganie KPI oraz wypełnienia zobowiązań wynikających ze Standardów Utrzymania)

		Działanie	Czynności Podmiotu Publicznego	Czynności wspólne	Czynności Partnera Prywatnego
Etap Operacyjny		Jakość Infrastruktury Publicznej	- Kontrola jakości Infrastruktury Publicznej - Prawo interwencji	- Spotkania koordynujące - Wspólne kontrole	Wykonywanie robót zgodnie z Umową o PPP (osiąganie KPI)
		Zarządzanie zmianami – zmiana zakresu prac, siła wyższa, roszczenia, polecenia zmiany	- Analiza zdarzenia i jego skutków - Prawo interwencji - Polecenie zmiany dopuszczalności i zasadności zmian	- Porozumienia co do zmiany Umowy o PPP - Procedury związane ze zmianami Przedsięwzięcia - Współpraca w zakresie wdrożenia zmian	- Analiza zdarzenia i jego skutków - Zgłoszenie wniosku co do zmiany - Wykazanie skutków zmian - Przygotowanie kompletnej dokumentacji zawierającej zakres zmian i ich wpływ na Przedsięwzięcie
		Rozliczenia	- Rozliczenia/ płatności na rzecz Partnera Prywatnego - Rozliczenia opłat ze strony Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego (np. opłaty koncesyjne) - Naliczenia kar i pomniejszeń	- Ustalenie rozbieżności - Ustalenie treści i zawarcie porozumienia w sprawie rozliczeń	- Raportowanie - Wyjaśnienia - Wystawianie faktur VAT - Naliczenia kar - Rozliczenia przychodów (np. pobranych opłat od Użytkowników)

Działanie	Czynności Podmiotu Publicznego	Czynności wspólne	Czynności Partnera Prywatnego
Refinansowanie	• Zgoda na refinansowanie	• Ustalenie treści i zawarcie porozumienia w sprawie refinansowania • Podział zysku z refinansowania	• Zawiadomienie o refinansowaniu • Wskazanie korzyści z refinansowania
Sytuacja finansowa Projektu PPP	• Monitorowanie sytuacji finansowej Spółki Projektowej	• Wykonywanie Umowy Bezpośredniej	• Raportowanie Instytucjom Finansującym • Raportowanie Podmiotowi Publicznemu
Komunikacja i relacje	• Zarządzanie relacjami z Partnerem Prywatnym	• Zarządzanie relacjami z interesariuszami Projektu • Wspólne komunikaty	• Zarządzanie relacjami z Podmiotem Publicznym
Postęp technologiczny	• Zarządzanie zmianami związanymi np. z postępowaniem technologicznym lub zmianami popytu na usługi	• Ustalenie treści i zawarcie porozumienia co do zmiany Umowy o PPP	• Zarządzanie zmianami związanymi np. z postępowaniem technologicznym lub zmianami popytu na usługi
Spory	• Zarządzanie sporami – unikanie, mediacja, postępowania sądowe/arbitraż (w ostateczności)	• Porozumienia/ugody • Uznawanie rozstrzygnięć ekspertów	• Zarządzanie sporami – unikanie, mediacja, postępowania sądowe/arbitraż (w ostateczności)

5. Zestawienie narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III 
Tom I: Część II Punkt 3.8 – Analiza ekonomiczno-finansowa
Tom I: Część II Punkt 3.9 – Analiza Value for Money
Tom II: Punkt 6.5.6.1 – Wymagania dla modelu finansowego
Tom III: Część II Punkt 4.2 – Model Finansowy

Narzędzia i procedury zastosowane w konkretnym Projekcie PPP mogą się różnić ze względu na jego specyfikę, ale także z powodu praktycznych możliwości zastosowania tych narzędzi przez Podmiot Publiczny. Poniżej przedstawiona jest lista narzędzi i procedur typowych przy Zarządzaniu Umową o PPP.

Tabela 2. Odniesienia do opisu narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP w całym cyklu Projektu PPP w Wytycznych Tom IV

Narzędzia i procedury	Wytyczne IV	Małe Projekty
 struktura organizacyjna Podmiotu Publicznego	Część I Punkt 2.1 Część II Punkt 2.2	narzędzie niezbędne ramka Małe Projekty w Części II Punkcie 2.2
 procedury związane z zależnością instytucjonalną, w tym uzgodnienia, raportowanie i sprawozdawczość	Część II Punkt 2.2	procedura niezbędna
 Ocena Efektywności	Część I Punkt 2.2	narzędzie niezbędne Wytyczne Tom I Część II Punkt 3.6.2 Punkt 3.8.4 Tabela 23
 harmonogram Projektu PPP	Część I Punkt 2.2 Część II Punkt 2.1.3 Część II Punkt 2.6.2	narzędzie niezbędne
 matryca ryzyk	Część II Punkt 1.4 Część II Punkt 1.4.2 Część II Punkt 2.1 Część II Punkt 2.4	narzędzie niezbędne

Narzędzia i procedury	Wytyczne IV	Małe Projekty
 model finansowy Podmiotu Publicznego	Część II Punkt 1.5	narzędzie zalecane
 Umowa o PPP	Część II Punkt 1.3	narzędzie niezbędne
 procedury rozliczeń	Część II Punkt 4.1.4	procedury niezbędne
 procedury zarządzania zmianą w Przedsięwzięciu	Część II Punkt 1.3.1	procedury niezbędne ramka Małe Projekty w Części II Punkcie 1.3.1
polecenie zmiany	Część II Punkt 1.3.1.5	ramka Małe Projekty w Części II Punkcie 1.3.1.5
zdarzenia odszkodowawcze	Część II Punkt 1.3 Część II Punkt 1.4	procedura niezbędna
transakcje zabezpieczające	Część II Punkt 1.9.2	procedura stosowana w niektórych Dużych Projektach ramka Małe Projekty w Części II Punkcie 1.9.2
siła wyższa	Część II Punkt 1.3 Część II Punkt 1.4 Część II Punkt 1.3.1	procedura niezbędna
zmiana prawa	Część II Punkt 1.3.1	procedura niezbędna
prawo interwencji Podmiotu Publicznego	Część II Punkt 1.3.3	procedura zalecana
 harmonogram Etapu Inwestycyjnego	Część II Punkt 3.2	narzędzie niezbędne
 procedura monitorowania i kontroli prac projektowych i robót	Część II Punkt 3.3	procedura niezbędna
 procedury monitorowania i kontroli robót	Część II Punkt 3.5	procedury niezbędne
 ubezpieczenia	Część II Punkt 1.3.4	narzędzie niezbędne
 raporty Partnera Prywatnego	Część II Punkt 1.3 Część II Punkt 1.7 Część II Punkt 1.8.2	narzędzie niezbędne

Narzędzia i procedury	Wytyczne IV	Małe Projekty
	Część II Punkt 3.1 Część II Punkt 4.1 Część II Punkt 5.4 Załącznik 3	
 procedura monitorowania Dostępności i jakości świadczonych usług	Część II Punkt 1.7	procedura niezbędna
 procedura rozwiązywania sporów	Część II Punkt 1.3 Część II Punkt 1.3.2	procedura niezbędna
 procedura zwrotu Infrastruktury Publicznej	Część II Punkt 5.2 Część II Punkt 5.3 Część II Punkt 5.4	procedura niezbędna
 procedura rozliczeń w przypadku przedterminowego Zakończenia Umowy	Część II Punkt 5.5	procedura niezbędna
 procedury z Umowy Bezpośredniej	Część II Punkt 1.6	procedura niezbędna, jeśli wymagana przez Instytucje Finansujące
 Model Finansowy	Część II Punkt 1.5	narzędzie zalecane
 analizy i opinie niezależnych ekspertów	Część II Punkt 1.9.1	narzędzie zalecane ramka Małe Projekty w Części II Punkcie 1.9.1
 listy sprawdzające	Część II Punkt 1.9.4	narzędzie zalecane
 Podręcznik Zarządzania Umową o PPP (opcjonalnie)	Część II Punkt 1.9.5	ramka Małe Projekty w Części II Punkcie 1.9.5
 systemy zarządzania informacją	Część II Punkt 1.9.3	narzędzie zalecane
 systemy monitorowania Dostępności i jakości świadczonych usług	Część II Punkt 1.7	narzędzie niezbędne
 systemy monitorowania aspektów finansowych Projektu PPP	Część II Punkt 1.8.2	narzędzie niezbędne
 procedury zarządzania ryzykiem	Część II Punkt 1.4	procedury niezbędne
 rejestr ryzyk	Część II Punkt 1.4	narzędzie zalecane

Narzędzia i procedury	Wytyczne IV	Małe Projekty
 procedury promocji i kanały komunikacji	Część II Punkt 1.9.6	procedury zalecane
 badanie zadowolenia użytkowników (ankiety, raporty, sprawozdania)	Część II Punkt 1.7	narzędzie zalecane

UWAGA

Ze względu na długoterminowy charakter Umowy o PPP przewidzenie pełnego katalogu narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP na etapie Postępowania jest niemożliwe. Dlatego też Podmiot Publiczny powinien zapewnić w Umowie o PPP postanowienia umożliwiające modyfikację istniejącego, zmianę lub dodanie nowego narzędzia lub procedury do Zarządzania Umową o PPP. Nowe narzędzia i procedury zastosowane w Projekcie PPP powinny mieć na celu usprawnienie procesów monitorowania, zarządzania i raportowania.

PRZYKŁAD

W przykładowym Projekcie PPP obejmującym budowę i Utrzymanie infrastruktury technicznej uzgodniono złożony mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego. Z tego powodu monitorowanie i weryfikacja raportu Partnera Prywatnego dotyczącego wynagrodzenia były bardzo skomplikowane. Aby mieć pewność, że wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi Prywatnemu w prawidłowej wysokości, Podmiot Publiczny przygotował etapową procedurę weryfikacji, która oparta była m.in. o weryfikację poszczególnych elementów przez "drugą parę oczu".

Wypracowana na potrzeby Zarządzania Umową o PPP procedura z czasem została przekształcona w normę ISO obowiązującą w organizacji Podmiotu Publicznego.

6. Skutki niewłaściwego Zarządzania Umową o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy realizacji Projektu PPP

Tom I: Część II Punkt 3.3 – Analizy ryzyka

Tom III: Część II Punkt 5 – Przypadki zewnętrzne

Tom III: Część II Punkt 9.1 – Wypowiedzenie Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 9.2 – Rozliczenie stron wcześniejszego zakończenia Umowy o PPP

Niewłaściwe Zarządzanie Umową o PPP może wywierać skutki na poziomie poszczególnych działań Podmiotu Publicznego, jak też w ujęciu ogólnym – może dotyczyć całego Projektu PPP.

Poniżej przedstawiono przykłady działań związanych z Zarządzaniem Umową o PPP w cyklu życia Projektu PPP oraz konsekwencje ich braku.

Tabela 3. Działania związane z Zarządzaniem Umową o PPP i konsekwencje ich braku

	Faza	Działania Podmiotu Publicznego	Konsekwencje braku działań
Etap Przygotowawczy	Przygotowanie Projektu PPP	• identyfikacja oraz wstępna ocena możliwości realizacji danego projektu w modelu PPP	• niewłaściwy wybór Projektu PPP lub niewłaściwe określenie jego zakresu
		• przygotowanie organizacyjne po stronie Podmiotu Publicznego i powołanie Zespołu Projektowego PPP	• brak efektywnego Zarządzania Umową o PPP i niezachowanie pamięci instytucjonalnej • niepozyskanie know-how przez Podmiot Publiczny
		• wybór Doradców – prawnych, finansowych oraz technicznych	• brak wsparcia doświadczonych doradców powoduje ryzyko niewłaściwej struktury Projektu oraz Umowy o PPP
		• Ocena Efektywności	• brak rzetelnych analiz może skutkować błędnymi założeniami do zakresu Projektu i błędnymi wynikami w zakresie dostępności finansowej Podmiotu Publicznego • niewłaściwie określone KPI w kontekście jakości usług

	Faza	Działania Podmiotu Publicznego	Konsekwencje braku działań
	Postępowanie PPP	• powołanie komisji przetargowej, z udziałem niektórych członków Zespołu Projektowego PPP	• nieefektywne Postępowanie PPP i niska jakość dokumentacji Postępowania, w tym kryteriów oceny ofert i Umowy
		• opracowanie ostatecznej wersji Umowy o PPP zawierającej postanowienia wpływające na Zarządzanie Umową o PPP	• niemożność skutecznego Zarządzania Umową o PPP i osiągnięcie założonych korzyści • niekonsekwentna, doraźna kontrola, pomijanie uchybień Partnera Prywatnego, nieuzasadnione płatności na jego rzecz, a w rezultacie mniejsze korzyści dla Użytkowników
		• komunikacja z interesariuszami Projektu	• brak właściwego zaangażowania wszystkich interesariuszy • protesty społeczne, skutkujące zaniechaniem realizacji Przedsięwzięcia
	Zamknięcie Komercyjne Zamknięcie Finansowe	• ustalenie składu osobowego Zespołu Projektowego PPP na Etap Inwestycyjny	• nieefektywne zarządzanie procesem inwestycyjnym w Projekcie PPP
		• ewentualne wsparcie Partnera Prywatnego przy pozyskaniu Finansowania	• konieczność przedłużenia terminu na Zamknięcie Finansowe a w skrajnych przypadkach niepozyskanie finansowania
		• podpisanie Umowy Bezpośredniej	• niepozyskanie finansowania i zakończenie Projektu PPP
		• warsztaty w zakresie narzędzi i procedur	• brak właściwego przygotowania członków Zespołu Projektowego PPP do Zarządzania Umową o PPP
Etap Inwestycyjny	Projektowanie i budowa	• zarządzanie Umową o PPP w zakresie zdarzeń zaistniałych w trakcie etapu projektowania i budowy (zmiana zakresu prac, siła wyższa, roszczenia, roboty dodatkowe, polecenia zmiany)	• uchybienia w Zarządzaniu Umową o PPP w fazie budowy mogą skutkować opóźnieniami, pogorszoną jakością aktywów, przekroczeniem budżetu

	Faza	Działania Podmiotu Publicznego	Konsekwencje braku działań
Etap Operacyjny		w przypadku Projektów Hybrydowych – działania związane z kwalifikowalnością wydatków zgodnie z właściwymi wytycznymi	ryzyko nałożenia korekt finansowych, utraty kwalifikowalności wydatków lub utraty dofinansowania
		monitorowanie postępów w projektowaniu i budowie oraz ich zgodności z PFU	ryzyko niskiej jakości robót i niezgodności z PFU
		odbory i akceptacja prac projektowych i robot budowlanych	ryzyko niskiej jakości robót i niezgodności z PFU
		zarządzanie relacjami z Partnerem Prywatnym i interesariuszami Projektu	niewłaściwa komunikacja i złe relacje z Partnerem Prywatnymi lub interesariuszami często skutkują zmniejszoną efektywnością realizacji Projektu, niepotrzebnymi sporami i brakiem współpracy
		ustalenie składu osobowego Zespołu Projektowego PPP na Etap Operacyjny	nieefektywne Zarządzanie Umową o PPP na Etapie Operacyjnym
		warsztaty w zakresie narzędzi i procedur	brak właściwego przygotowania członków Zespołu Projektowego PPP do Zarządzania Umową o PPP
	Utrzymanie i zarządzanie	kontrola i monitorowanie jakości usług (osiąganie KPI)	brak kontroli w zakresie jakości usług świadczonych przez Partnera Prywatnego może skutkować powtarzającym się niedotrzymywaniem postanowień Umowy o PPP
		kontrola jakości Infrastruktury Publicznej	brak kontroli w zakresie jakości Infrastruktury Publicznej może skutkować powtarzającym się niedotrzymywaniem postanowień Umowy o PPP
		rozliczenia/płatności na rzecz Partnera Prywatnego, naliczenia kar i pomniejszeń	brak nadzoru i weryfikacji rozliczeń może prowadzić do nadmiarowych płatności na rzecz Partnera Prywatnego lub zmniejszonych korzyści z Projektu dla Podmiotu Publicznego i Użytkowników

Faza	Działania Podmiotu Publicznego	Konsekwencje braku działań
		i tym samym może prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
	rozliczenia opłat ze strony Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego (np. opłaty koncesyjne)	brak nadzoru i weryfikacji rozliczeń może prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
	rozliczenia w związku z refinansowaniem (o ile jest przewidziane)	brak nadzoru i weryfikacji rozliczeń w związku z refinansowaniem może prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
	monitorowanie sytuacji finansowej Spółki Projektowej	brak monitoringu sytuacji finansowej Partnera Prywatnego może spowodować opóźnioną reakcję Podmiotu Publicznego lub jej brak w przypadku pogarszającej się sytuacji finansowej Projektu i ewentualną interwencję Instytucji Finansujących
	w przypadku Projektów Hybrydowych – działania związane z zapewnieniem trwałości Projektu PPP w wymaganym okresie	ryzyko nałożenia korekt finansowych, utraty kwalifikowalności wydatków lub utraty dofinansowania
	zarządzanie zdarzeniami zaistniałymi w trakcie trwania Umowy o PPP (np. przypadki kompensacyjne, siła wyższa, roszczenia, polecenia zmiany)	nieefektywne Zarządzanie Umową o PPP, niezachowanie Value for Money, a w skrajnych przypadkach przedterminowe zakończenie Umowy o PPP
	zarządzanie relacjami z Partnerem Prywatnym i interesariuszami Projektu	niewłaściwa komunikacja i złe relacje z Partnerem Prywatnymi lub interesariuszami często skutkują zmniejszoną efektywnością realizacji Projektu, niepotrzebnymi sporami i brakiem współpracy
	zarządzanie zmianami związanymi np. z postępem technologicznym lub zmianami popytu na usługi	ze względu na długoterminowość Umów o PPP, w niektórych projektach/sektorach, może nastąpić znaczący wzrost lub zmniejszenie popytu

Faza	Działania Podmiotu Publicznego	Konsekwencje braku działań
		na usługi. Brak lub niedostateczne Zarządzanie Umową o PPP w tym zakresie może spowodować konieczność aneksowania Umowy lub problemy ze statusem finansowym Projektu PPP i popytem na usługi
	zarządzanie sporami – unikanie, mediacja, postępowania sądowe/arbitraż (w ostateczności)	- niepotrzebna eskalacja sporów - długotrwałe i kosztochłonne postępowania sądowe - negatywny wpływ na odbiór społeczny Projektu PPP - ryzyko przedterminowego zakończenia Projektu PPP
Zakończenie Umowy o PPP	- weryfikacja zgodności stanu technicznego zwracanej Infrastruktury Publicznej z wymaganiami Umowy o PPP - weryfikacja dokumentacji otrzymanej od Partnera Prywatnego dotyczącej przekazywanej Infrastruktury Publicznej - ostateczne rozliczenie z Partnerem Prywatnym zgodnie z Umową o PPP	nieprawidłowości przy zwrocie Infrastruktury Publicznej mogą skutkować zwrotem Infrastruktury Publicznej w gorszym stanie niż wymagany Umową o PPP

Konsekwencje niewłaściwego Zarządzania Umową o PPP mogą również wywierać następujący wpływ na całość Projektu PPP:

- Negatywny wpływ na budżet Podmiotu Publicznego** – na przykład, gdy płatności dla Partnera Prywatnego są wypłacane w pełnej wysokości za usługi nierealizowane bądź realizowane w sposób wadliwy. Często jest to wynikiem braku właściwego nadzoru nad jakością usług i braku naliczania kar lub pomniejszeń wynagrodzenia Partnera Prywatnego z tego tytułu. To z kolei może być spowodowane niewłaściwym systemem raportowania czy brakiem właściwej kontroli ze strony Podmiotu Publicznego. Niewłaściwy monitoring może dotyczyć również Projektów realizowanych w oparciu o opłaty od Użytkowników, jeżeli odpowiednie procedury kontrolne nie zostały wdrożone.

UWAGA



Niewłaściwy monitoring płatności (m.in. kary umowne, obniżki wynagrodzenia, opłaty koncesyjne) należnych Podmiotowi Publicznemu może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwagi między innymi na nieustalenie, niepobranie lub niedochodzenie należności, czy też niezgodne z przepisami jej umorzenie.

- **Zakończenie Umowy o PPP przed terminem** – na przykład na skutek:
 - braku odpowiedniego nadzoru, który pozwoliłby na wykrycie problemów zagrażających Projektowi PPP na wczesnym etapie;
 - braku otwartości na konieczność zmian w Projekcie PPP, niezbędnych do jego kontynuowania;
 - niewłaściwego zarządzania przez Podmiot Publiczny ryzykiem jemu przypisanym (na przykład ryzykiem protestów społecznych w wyniku niewystarczającej komunikacji społecznej lub niewłaściwej weryfikacji dostępności finansowej Użytkowników).
- **Niezrealizowanie założeń i celów Projektu PPP** – na przykład, kiedy nie jest osiągane Value for Money lub świadczone usługi mają obniżony standard, bądź Infrastruktura Publiczna ulega degradacji. Ryzyko takich skutków jest zwiększone w sytuacji, kiedy Partner Prywatny ma gwarancję minimalnych przychodów i brak jest systemu motywującego do poprawy jakości usług.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP obejmującym rozbudowę i Utrzymanie miejskiej infrastruktury transportowej zaangażowanych było dwóch Partnerów Prywatnych. Projekt był bardzo złożony z uwagi na dużą liczbę elementów składających się na Infrastrukturę Publiczną, rozbudowany system pomiaru KPI oraz mechanizmy rozliczeń. Dodatkowy problem dotyczył wielu zmian, które okazały się niezbędne do realizacji Projektu. Ponadto, wystąpiły w Projekcie liczne ryzyka przypisane Partnerom Prywatnym, przy czym nie byli oni w stanie pozyskać dodatkowego finansowania na pokrycie skutków tych ryzyk. Strony nie zdołały wypracować uzgodnień w celu ratowania Projektu PPP. Okazało się, że żadna ze stron nie mogła efektywnie monitorować tak złożonego Projektu PPP, między innymi na skutek braku odpowiednich procedur.

W efekcie każdy z Partnerów Prywatnych ogłosił upadłość, a Umowa o PPP została przedwcześnie zakończona. Miejski zarząd transportu musiał przejąć część zadłużenia obu spółek i do dziś usługi transportowe realizowane są przez miasto.

UWAGA



Z opublikowanej w 2020 r. informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli "Realizacja Przedsięwzięć w Formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przez Jednostki Samorządu Terytorialnego" wynika, że spośród 15 kontrolowanych Przedsięwzięć PPP na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym, nieprawidłowości w Zarządzaniu Umową o PPP w niektórych Projektach PPP dotyczyły między innymi:

- niedostosowania struktury organizacyjnej do zadań związanych z Zarządzaniem Umową o PPP;
- braku formalnych procedur;
- nieskutecznego monitorowania, braku egzekwowania jakości świadczonych usług;
- braku egzekwowania kar umownych i pomniejszeń.

Skuteczne Zarządzanie Umową o PPP jest kluczowe dla jej efektywnego wykonywania przez obie strony Umowy o PPP. Podmiot Publiczny, dysponując odpowiednimi narzędziami i procedurami Zarządzania Umową o PPP, dba o egzekwowanie należytej jakości usług publicznych oraz Infrastruktury Publicznej. Brak odpowiedniego Zarządzania Umową o PPP oprócz szeregu innych negatywnych konsekwencji dla Projektu PPP może w skrajnych przypadkach prowadzić do przedterminowego Zakończenia Umowy o PPP.

7. Pakietowe Projekty PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-III



Tom I: Część II Punkt 1.3 – Wstępna ocena PPP jako modelu realizacji projektu

Tom I: Część II Punkt 3.4.1 – Analiza prawna możliwości realizacji zakładanego Projektu PPP

Tom II: Punkt 3.4 – Projekty Pakietowe – grupowanie Projektów PPP

Niektóre Projekty PPP polegają na połączeniu niezależnych Przedsięwzięć w jeden Pakietowy Projekt PPP. Jak podkreślono w Wytycznych Tom I, takie Pakietowe Projekty PPP powinny być do siebie możliwie zbliżone np. mieć podobny zakres zadań, profil ryzyka i wymagać podobnego zakresu kompetencji po stronie Partnera Prywatnego. Co do zasady, pakietowane powinny być Projekty z tego samego sektora i o podobnym zakresie.

Pakietowanie Projektów PPP może przybrać następujące formy organizacyjno-prawne oparte o:

- formę kontraktową (np. umowa cywilnoprawna między JST, porozumienie JST lub inne porozumienie administracyjnoprawne);
- formę zinstytucjonalizowaną (np. związek JST, spółka JST lub inny podmiot prawa utworzony wspólnie przez Podmioty Publiczne).

UWAGA



Podmioty Publiczne realizujące Pakietowy Projekt PPP powinny zadbać, aby zakres i podział ich zadań, sposób finansowania Projektu oraz zasady ich odpowiedzialności zarówno na Etapie Przygotowawczym, jak też na Etapie Inwestycyjnym oraz Etapie Operacyjnym były precyzyjnie określone. Uzgodnienia takie są kluczowe dla powodzenia Pakietowego Projektu PPP.

Podmioty Publiczne w Pakietowych Projektach PPP stosują takie same narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP, z jakich korzysta się w Projektach PPP realizowanych przez jeden Podmiot Publiczny. Zarządzanie Umową o PPP w przypadku Pakietowego PPP wykazuje jednak pewne różnice, które przejawiają się przede wszystkim w odniesieniu do aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych.



Koordinacja działań

Zarządzanie procesem pakietowania Projektu PPP wymaga właściwej koordynacji działań i współpracy wszystkich Podmiotów Publicznych oraz ekspertów zewnętrznych. W tego typu Przedsięwzięciach istotnie zwiększa się także liczba interesariuszy, co może wymagać dodatkowych działań ze strony Zespołu Projektowego PPP oraz Komitetu Sterującego.

Etap Przygotowawczy

Proces przygotowania Pakietowego Projektu PPP trwa zazwyczaj znacznie dłużej, z uwagi na konieczność uwzględnienia interesów wszystkich Podmiotów Publicznych. Ze względu na często rozbieżne oczekiwania uczestników Pakietowego Projektu PPP (np. odnośnie do zakresu Przedsięwzięcia, harmonogramu jego realizacji i warunków współpracy z Partnerem Prywatnym), od samego początku pożądane jest utworzenie właściwej struktury organizacyjnej uwzględniającej wielopodmiotowość po stronie Podmiotów Publicznych (np. Komitetu Sterującego Podmiotów Publicznych, czy koordynatora Projektu). W fazie opracowywania Oceny Efektywności (w trakcie analiz rynkowych) szczególnie istotne jest uzyskanie pozytywnego stanowiska Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących w odniesieniu do planowanej struktury organizacyjno-prawnej.

Postępowanie PPP

Procedura wyboru Partnera Prywatnego wymaga zaangażowania przedstawicieli wszystkich Podmiotów Publicznych, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej oraz wypracowania metod komunikacji umożliwiających sprawne podejmowanie decyzji. W tej fazie konieczne będzie również określenie sposobu zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie Postępowania PPP oraz realizację Przedsięwzięcia przez wszystkie Podmioty Publiczne (w przypadku Projektów opartych o Opłatę za Dostępność).

Umowa o PPP

Umowa o PPP – bez względu na formę organizacyjno-prawną Projektu – musi zostać ustandaryzowana i zaakceptowana przez uczestników Pakietowego Projektu PPP. Zarządzanie Umową o PPP wymagać będzie często wspólnego stanowiska Podmiotów Publicznych w ramach istniejących struktur. Procedury Zarządzania Umową o PPP muszą przewidywać sprawne i efektywne podejmowanie decyzji.

PRZYKŁAD



W ramach przykładowej Umowy o PPP dotyczącej budowy i Utrzymania szkół, realizowanej przez pięć gmin na podstawie porozumienia komunalnego, procedury opiniowania, akceptacji i podejmowania decyzji w ramach Umowy wymagały każdorazowych ustaleń i zgody wszystkich Podmiotów Publicznych. W toku wykonywania Umowy zaistniała uzasadniona konieczność wydania Partnerowi Prywatnemu polecenia zmiany, polegającego na utworzeniu i wyposażeniu dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski. Jedna z gmin nie zaakceptowała tego rozwiązania, w związku z czym gabinet nie został utworzony, a uczniowie utracili możliwość uzyskania bieżącej pomocy medycznej.

Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej jaką zastosują Podmioty Publiczne w celu realizacji Pakietowego Projektu PPP ważne jest, aby decyzje w imieniu i na rzecz wszystkich zaangażowanych Podmiotów Publicznych były podejmowane w sposób scentralizowany np. w przypadku powołania spółki komunalnej – poprzez jej organy.

Pomimo że narzędzia Zarządzania Umową o PPP w Pakietowych Projektach PPP są analogiczne do Projektów realizowanych przez jeden Podmiot Publiczny, to sposób ich stosowania wymagać będzie zazwyczaj większego zaangażowania organizacyjnego. Z powyższych względów, do każdego Pakietowego Projektu PPP należy podchodzić w sposób zindywidualizowany, uwzględniający jego specyfikę.

Część II

Zarządzanie Umową o PPP – zagadnienia szczegółowe

1. Narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP

1.1 Wprowadzenie

Myślenie strategiczne o Zarządzaniu Umową o PPP powinno rozpocząć się już na Etapie Przygotowawczym. W tym czasie również Podmiot Publiczny powinien ukształtować większość narzędzi Zarządzania Umową o PPP. Faktyczne działania związane bezpośrednio z Zarządzaniem Umową o PPP Podmiot Publiczny rozpoczyna po Zamknięciu Komercyjnym.

Przy wyborze narzędzi Podmiot Publiczny powinien kierować się przede wszystkim aspektami praktycznymi związanymi z faktyczną możliwością skorzystania z narzędzi. Jeśli Podmiot Publiczny nie będzie dysponował odpowiednimi zasobami ludzkimi do monitorowania działań Partnera Prywatnego i weryfikacji informacji przekazywanych przez Partnera Prywatnego, wybrane narzędzia czy procedury nie będą efektywne. Dlatego Podmiot Publiczny musi wybrać te narzędzia do Zarządzania Umową o PPP, które w przypadku danego Projektu dostarczą informacji umożliwiających sprawne reagowanie na zaistniałe zdarzenia i motywujące Partnera Prywatnego do dostarczenia usług o określonej jakości.

1.2 Wykorzystanie narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP

Narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP są wykorzystywane w różnych momentach cyklu życia Projektu. Niektóre z nich wykorzystywane są na jednym etapie Projektu – na przykład na Etapie Operacyjnym, lecz większość ma zastosowanie przez cały cykl życia Projektu PPP. Ważne jest zatem, aby na jak najwcześniejszym etapie zidentyfikować poszczególne narzędzia, które Podmiot Publiczny zastosuje w Projekcie PPP.

W Tabeli 4 zaprezentowany jest katalog narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP w sposób pokazujący wykorzystanie ich na poszczególnych etapach Projektu PPP.

Tabela 4. Wykorzystanie narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP w całym cyklu Projektu PPP

Narzędzia i procedury	Etap Przygotowawczy		Etap Inwestycyjny	Etap Operacyjny
	Przygotowanie Projektu PPP	Postępowanie PPP		
 struktura organizacyjna Podmiotu Publicznego	✓	✓	✓	✓
 procedury związane z zależnością instytucjonalną w tym uzgodnienia, raportowanie i sprawozdawczość	✓	✓	✓	✓

Narzędzia i procedury	Etap Przygotowawczy		Etap Inwestycyjny	Etap Operacyjny
	Przygotowanie Projektu PPP	Postępowanie PPP		
 Ocena Efektywności	✓	✓		
 harmonogram Projektu PPP	✓	✓	✓	✓
 matryca ryzyk	✓	✓		
 model finansowy Podmiotu Publicznego	✓	✓		
 Umowa o PPP		✓	✓	✓
 procedury rozliczeń			✓	✓
 procedury zarządzania zmianą w Przedsięwzięciu			✓	✓
polecenie zmiany			✓	✓
zdarzenia odszkodowawcze			✓	✓
transakcje zabezpieczające			✓	✓
siła wyższa			✓	✓
zmiana prawa			✓	✓
prawo interwencji Podmiotu Publicznego			✓	✓
 harmonogram Etapu Inwestycyjnego			✓	
 procedura monitorowania i kontroli prac projektowych i robót			✓	
 procedury monitorowania i kontroli robót			✓	
 ubezpieczenia			✓	✓
 raporty Partnera Prywatnego			✓	✓

Narzędzia i procedury	Etap Przygotowawczy		Etap Inwestycyjny	Etap Operacyjny
	Przygotowanie Projektu PPP	Postępowanie PPP		
 procedura monitorowania Dostępności i jakości świadczonych usług				✓
 procedura rozwiązywania sporów			✓	✓
 procedura zwrotu Infrastruktury Publicznej			✓	✓
 procedura rozliczeń w przypadku przedterminowego Zakończenia Umowy			✓	✓
 procedury z Umowy Bezpośredniej			✓	✓
 Model Finansowy			✓	✓
 analizy i opinie niezależnych ekspertów			✓	✓
 listy sprawdzające	✓	✓	✓	✓
 Podręcznik Zarządzania Umową o PPP (opcjonalnie)			✓	✓
 systemy zarządzania informacją			✓	✓
 systemy monitorowania Dostępności i jakości świadczonych usług				✓
 systemy monitorowania aspektów finansowych Projektu PPP			✓ na przykład Projekty Hybrydowe	✓
 procedury zarządzania ryzykiem			✓	✓
 rejestr ryzyk			✓	✓
 procedury promocji i kanały komunikacji	✓	✓	✓	✓
 badanie zadowolenia użytkowników (ankiety, raporty, sprawozdania)			✓	✓

1.3 Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-III



Tom I: Punkt 3.8.3 – Analiza atrakcyjności komercyjnej i Bankowość Projektu

Tom II: Punkt 3.3 – Strategia negocjacyjna

Tom II: Punkt 6 – Negocjacje

Tom II: Punkt 9 – Zawarcie Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.3 – Strategia negocjacyjna

Umowa o PPP jest najważniejszym narzędziem Zarządzania Umową o PPP, ponieważ określa zasady współpracy, w tym wzajemne zobowiązania stron oraz mechanizmy i procedury postępowania w określonych sytuacjach.

UWAGA



Umowa o PPP jest dokumentem obszernym i złożonym, dlatego istotne jest, żeby jej postanowienia były czytelne, spójne oraz niebudzące wątpliwości interpretacyjnych, tak aby obie strony wykonujące Umowę o PPP nie miały wątpliwości co do zakresu swoich obowiązków.

W kontekście Zarządzania Umową o PPP Podmiot Publiczny powinien dążyć do uwzględnienia w Umowie o PPP precyzyjnych postanowień dotyczących Etapu Inwestycyjnego oraz Etapu Operacyjnego, w tym:

- standardów jakości usług i ich mierników w postaci Kluczowych Wskaźników Efektywności;
- planów, terminów i sposobu kontroli dotyczących Utrzymania Infrastruktury Publicznej;
- mechanizmu wynagradzania wraz z zasadami jego waloryzacji;
- wskaźników realizacji celów Projektu Hybrydowego (jeśli dotyczą danego Projektu PPP);
- refinansowania (o ile zostało przewidziane w Umowie o PPP);
- zasad komunikacji;
- częstotliwości i zakresu raportowania przez Partnera Prywatnego;
- reagowania na zdarzenia zewnętrzne (np. przypadki kompensacyjne/zdarzenia odszkodowawcze, siłę wyższą);
- zarządzania zmianami;
- zakończenia Umowy o PPP w terminie lub przed jej zrealizowaniem;
- zapobiegania sporom i ich rozwiązywania.

Umowy o PPP są długoterminowe i nie sposób jest przewidzieć wszystkie możliwe zdarzenia, które mogą się pojawić w trakcie jej trwania, dlatego istotne jest, aby postanowienia Umowy o PPP były w pewnym stopniu elastyczne.

Negocjacje w ramach Postępowania PPP mają istotne znaczenie dla Zarządzania Umową o PPP. W wyniku Negocjacji wypracowywana jest bowiem cała dokumentacja Postępowania PPP, która stosowana będzie w praktyce wykonywania Umowy o PPP. Ponadto, w fazie Negocjacji (lub bezpośrednio po niej) Podmiot Publiczny opracowuje niektóre narzędzia Zarządzania Umową.

Podmioty Publiczne powinny zdawać sobie sprawę, że jeśli w toku Postępowania PPP nie wypracują przejrzystych zasad współpracy dotyczących Projektu, późniejsze Zarządzanie Umową o PPP może być utrudnione lub nieefektywne. Z kolei wysoka jakość dokumentacji Postępowania PPP stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu Postępowania PPP.

DOBRA PRAKTYKA



Do dobrych praktyk PPP należy zaliczyć uwzględnienie kwestii dotyczących Zarządzania Umową o PPP (w tym np. określonych procedur, monitorowania KPI, organizacji współpracy stron, przygotowania Podręcznika Zarządzania Umową o PPP) już w fazie Postępowania PPP. Ma to istotne znaczenie również w przypadku Małych Projektów, w których w praktyce w Umowie o PPP często pomijane są istotne elementy dotyczące Etapu Operacyjnego np. postanowienia umowne dotyczące KPI.

Należy przypomnieć, że już w ogłoszeniu o zamówieniu Podmiot Publiczny musi zamieścić informację, że Postępowanie ma na celu zawarcie Umowy o PPP (art. 5 ust. 2 Ustawy PPP). Istota Postępowania PPP polega zaś na wypracowaniu optymalnych rozwiązań, które umożliwią pozyskanie od Partnerów Prywatnych jak najlepszych ofert, co w efekcie doprowadzi Podmiot Publiczny do wyboru najkorzystniejszej oferty. Od treści zawartej Umowy o PPP zależy natomiast efektywność realizacji całego Przedsięwzięcia.

Najważniejszym punktem odniesienia dla zarządzania Projektem PPP jest Umowa o PPP. W trakcie Etapu Operacyjnego mogą bowiem zaistnieć zdarzenia skutkujące wystąpieniem ryzyk, sporów oraz zmianą Umowy. Dlatego też zwrócenie uwagi na sposób Zarządzania Umową o PPP jest istotne już na etapie negocjowania jej postanowień i opracowywania treści Umowy.

UWAGA



Podmioty Publiczne, które po raz pierwszy prowadzą Postępowanie PPP, wykazują często tendencję do korzystania z rozwiązań znanych im z tradycyjnych zamówień publicznych. Dotyczy to na przykład konstrukcji klauzul umownych w zakresie odstąpienia od umowy, kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ryzyka zmiany prawa, siły wyższej, współdziałania zamawiającego w realizacji umowy, zmiany umowy etc.

W tradycyjnych zamówieniach zazwyczaj nie bierze się również pod uwagę Etapu Operacyjnego. Specyfika i złożony charakter Umów o PPP powodują, że kontrakty te powinny zawierać co najmniej standardowe klauzule stosowane w Projektach PPP i rekomendowane w Wytycznych Tom III. Do Umów o PPP nie da się bowiem w prosty sposób dopasować stosowanych powszechnie postanowień umów o roboty budowlane, dostawy lub usługi, m.in. dlatego że

w tradycyjnych zamówieniach zazwyczaj nie bierze się pod uwagę okresu następującego po Etapie Inwestycyjnym.

PRZYKŁAD



W trakcie Negocjacji Umowy o PPP Podmiot Publiczny nie był zainteresowany pogłębioną dyskusją na temat procedury rozwiązywania sporów i zbagatelizował to zagadnienie. W postanowieniach Umowy o PPP wprowadzono w tym zakresie wyłącznie standardową klauzulę wskazującą na sąd powszechny właściwy dla zamawiającego. W trakcie Etapu Operacyjnego okazało się, że strony nie są w stanie porozumieć się co do istotnych elementów Utrzymania i zarządzania Przedsięwzięciem, inaczej interpretując postanowienia Umowy. Z uwagi na brak kontraktowych mechanizmów rozstrzygania sporów na etapie przedsądowym, strony zmuszone były do skorzystania z drogi postępowania sądowego i ponoszenia istotnych kosztów. W tym kontekście należy również podkreślić, że rozstrzygnięcie sprawy było niepewne i zapadło w terminach niesatysfakcjonujących żadnej ze stron Umowy o PPP.

Najistotniejsze grupy klauzul umownych oraz ich znaczenie dla Zarządzania Umową o PPP przedstawiono w poniższej Tabeli 5. Dotyczą one wszystkich etapów realizacji Umowy. Podmioty Publiczne powinny przywiązywać szczególną uwagę do klauzul związanych z wykonywaniem Umowy o PPP na Etapie Operacyjnym. Należy pamiętać, że celem Umowy o PPP nie jest jedynie wybudowanie Infrastruktury Publicznej, lecz przede wszystkim wieloletnie świadczenie usług przez Partnera Prywatnego zgodnie ze Standardami Utrzymania i zapewnienie Dostępności. Z perspektywy Zarządzania Umową o PPP postanowienia te mają kluczowe znaczenie z uwagi na długoterminowy charakter Umowy o PPP i konieczność uzyskiwania w Projekcie PPP Kluczowych Wskaźników Efektywności.

Tabela 5. Klauzule umowne i ich znaczenie dla Zarządzania Umową o PPP

Klauzula	Znaczenie klauzuli dla Zarządzania Umową	Odesłania do Wytycznych Tom I-IV
Preambuła	Preambuła określa okoliczności zawarcia, intencję stron i cele Umowy. Jest ona szczególnie ważna w przypadku konfliktów lub rozbieżności interpretacyjnych dotyczących Umowy, w tym kwestii należytego jej wykonywania.	Tom III: Część II Punkt 1.1
Warunki wejścia w życie Umowy o PPP	W Umowach o PPP ich wejście w życie może być warunkowane na przykład Zamknięciem Finansowym, podpisaniem umowy z Niezależnym Inżynierem, zawarciem Umowy Bezpośredniej lub – w przypadku Projektów Hybrydowych – umowy o dofinansowanie Projektu. Monitorowanie tych procesów i aktywne w nich uczestniczenie stanowi	Tom II: Punkt 9.1, Punkt 9.2 Tom III: Część II Punkt 1.4 Tom IV: Część II Punkt 2.6.3

Klauzula	Znaczenie klauzuli dla Zarządzania Umową	Odesłania do Wytycznych Tom I-IV
	dla Podmiotów Publicznych pierwszy sprawdzian z Zarządzania Umową.	
Niezależny Inżynier	Niezależny Inżynier to podmiot wybierany przez strony i działający na rzecz Projektu PPP. Rolą Niezależnego Inżyniera jest koordynowanie i kontrolowanie realizacji Projektu, bieżące doradztwo oraz rozstrzyganie spraw, w których wymiana stanowisk stron nie doprowadziła do konsensusu. Jeśli przewidziane jest zaangażowanie Niezależnego Inżyniera, Umowa o PPP powinna przewidywać istotne warunki umowy z Niezależnym Inżynierem oraz procedury z tym związane.	Tom III: Część II Punkt 1.13 Tom IV: Część II Punkt 1.9
Przypadki kompensacyjne	Przypadki kompensacyjne odnoszą się do ryzyk przypisanych Podmiotowi Publicznemu. Umowa o PPP musi zawierać kompletną listę przypadków kompensacyjnych oraz sposób postępowania stron w razie stwierdzenia przypadku kompensacyjnego, w tym formę rekompensaty należną Partnerowi Prywatnemu. Celem tego zabiegu jest przywrócenie sytuacji gospodarczej Partnera Prywatnego do stanu sprzed wystąpienia przypadku kompensacyjnego.	Tom II: Punkt 6.5.6 Tom III: Część II Punkt 5.2 Tom IV: Część II Punkt 1.3.1
Przypadki dostosowania	Przypadki dostosowania dotyczą obniżenia kosztów wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego. Zasadą jest, że wystąpienie przypadku dostosowania powoduje korektę odpowiednich zobowiązań finansowych Podmiotu Publicznego. Celem tego zabiegu jest przywrócenie sytuacji gospodarczej Partnera Prywatnego do stanu sprzed wystąpienia przypadku dostosowania. Wniosek dotyczący Przypadku dostosowania może być złożony zarówno przez Partnera Prywatnego, jak i Podmiot Publiczny.	Tom III: Część II Punkt 5.2 Tom IV: Część II Punkt 1.3.1
Polecenie zmiany	Instytucja polecenia zmiany umożliwia Podmiotowi Publicznemu dokonanie zmian w Projekcie w stosunku do jego pierwotnych założeń. Jeżeli uwzględnienie polecenia zmiany skutkuje zwiększeniem kosztów Partnera Prywatnego, wówczas do rozliczenia takiego polecenia zmiany, Umowa o PPP powinna przewidywać stosowną procedurę w tym zakresie. Umowa musi zawierać	Tom III: Część II Punkt 5.5 Tom IV: Część II Punkt 1.3.1.5

Klauzula	Znaczenie klauzuli dla Zarządzania Umową	Odesłania do Wytycznych Tom I-IV
	procedurę ustalania przebiegu i wartości polecenia zmiany.	
Prawo interwencji Podmiotu Publicznego	Prawo interwencji Podmiotu Publicznego jest instrumentem, z którego Podmiot Publiczny może skorzystać, jeżeli z różnych przyczyn zechce przyjąć na siebie wykonanie określonych działań, zastępujących działania Partnera Prywatnego. Może być przydatnym narzędziem kontraktowym w przypadku, gdy Partner Prywatny uchybia pewnym obowiązkom – istotnym z punktu widzenia Podmiotu Publicznego, a na tyle nieistotnym z punktu widzenia całego projektu, że zakończenie Umowy o PPP nie byłoby adekwatnym rozwiązaniem.	Tom II: Punkt 2.4, Punkt 6.5.6 Tom IV: Część II Punkt 1.3.3
Umowa Bezpośrednia	Zawarcie Umowy Bezpośredniej przewidywane jest postanowieniami Umowy o PPP i często stanowi jeden z warunków uruchomienia finansowania. Umowa Bezpośrednia określa podstawowe zasady współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym, Partnerem Prywatnym i Instytucją Finansującą. Ma ona istotne znaczenie dla Zarządzania Umową o PPP, szczególnie w sytuacji zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia.	Tom II: Punkt 6.5.6.3, Punkt 9.1, Punkt 9.2, Punkt 10 Tom III: Część II Punkt 1.10 Tom IV: Część II Punkt 1.5
Zmiany Umowy o PPP	Z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP, zagadnienie zmian Umowy stanowi jedną z najistotniejszych kwestii. Z uwagi na długoterminowy charakter Projektu PPP, zmiany Umowy są w zasadzie nieuniknione, a czasem wręcz niezbędne. Swoboda stron we wprowadzaniu zmian do Umowy jest jednak ograniczona przepisami Ustawy o PPP, Ustawy PZP i postanowieniami Umowy o PPP. Umowa o PPP powinna określać rodzaj i zakres zmian oraz warunki dokonywania tych zmian.	Art. 454-455 Ustawy PZP Tom III: Część II Punkt 7 Tom IV: Część II Punkt 1.3.3
Rozwiązywanie sporów	Każda Umowa o PPP powinna zawierać postanowienia regulujące procedurę rozwiązywania sporów. Z uwagi na jej długoterminowy charakter, ma to istotne znaczenie ze względów praktycznych. Procedury rozwiązywania sporów są najczęściej kilkustopniowe. Stwarza to okazję dla stron do szybszego i tańszego rozwiązania konfliktu,	Tom III: Część II Punkt 6 Tom IV: Część II Punkt 1.3.2

Klauzula	Znaczenie klauzuli dla Zarządzania Umową	Odesłania do Wytycznych Tom I-IV
	a w efekcie ma pozytywny wpływ na możliwość kontynuowania Umowy o PPP i relacje między stronami.	
Kontrola i raportowanie	Umowa musi przewidywać sposób i różne narzędzia kontroli działań Partnera Prywatnego. Kontrola obejmuje zarówno Etap Inwestycyjny, jak też Etap Operacyjny. Kontrola nie powinna istotnie utrudniać Partnerowi Prywatnemu wykonywania Umowy o PPP. Zarządzanie Umową o PPP oparte jest m.in. o sprawozdawczość i raportowanie Partnera Prywatnego. Umowa o PPP powinna z reguły zawierać procedury raportowania oraz wzory wymaganych raportów.	Art. 8 Ustawy o PPP Tom II: Punkt 6.5.5 Tom III: Część II Punkt 1.11 Tom IV: Część II Punkt 3.3 Tom IV: Część II Punkt 4.1
Harmonogram Etapu Inwestycyjnego	Harmonogram Etapu Inwestycyjnego stanowi narzędzie Zarządzania Umową o PPP. Podmiotowi Publicznemu harmonogram służy do kontrolowania tzw. kamieni milowych Projektu, w tym uzyskiwania przez Partnera Prywatnego decyzji administracyjnych aż do rozpoczęcia Etapu Operacyjnego.	Tom I: Część I Punkt 5.1 Tom II: Punkt 3.2 Tom III: Część I Punkt 2.5 Tom IV: Część II Punkt 3.2
Model Finansowy	Model Finansowy stanowi narzędzie Zarządzania Umową o PPP. Jego struktura, założenia i sposób aktualizacji powinny być opisane w Umowie precyzyjnie.	Tom II: Punkt 6.5.6 Tom III: Część II Punkt 4.2 Tom IV: Część II Punkt 1.8.2
Siła wyższa	Umowa o PPP powinna przewidywać skutki wystąpienia siły wyższej i sposób postępowania stron, łącznie z zakończeniem i rozliczeniem Umowy. Ryzyko siły wyższej najczęściej jest dzielone pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego.	Tom III: Część II Punkt 5.3 Tom IV: Część II Punkt 1.3.1
Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)	KPI osiągane są przez Partnera Prywatnego na Etapie Operacyjnym. Muszą być one możliwe do monitorowania, mierzenia i weryfikowania. Ich kontrola umożliwia zapewnienie odpowiedniej Dostępności i jakości usług świadczonych przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy.	Tom I: Część II Punkt 3.2.5 Tom III: Część II Punkt 3.2 Tom IV: Część II Punkt 2.3, Punkt 4.1

Klauzula	Znaczenie klauzuli dla Zarządzania Umową	Odesłania do Wytycznych Tom I-IV
Mechanizm wynagradzania	Umowa o PPP powinna obejmować opisany szczegółowo mechanizm rozliczeń między stronami. Podmiot Publiczny weryfikuje i ewentualnie koryguje wyliczenia przedstawiane przez Partnera Prywatnego, stanowiące podstawę Opłaty za Dostępność.	Art. 7 Ustawy o PPP Tom III: Część II Punkt 4.1 Tom IV: Część II Punkt 4.1
Wspólny Komitet Sterujący	Postanowienia Umowy mogą przewidywać utworzenie pomiędzy stronami Wspólnego Komitetu Sterującego, którego rolą jest podejmowanie wspólnych, strategicznych decyzji dotyczących Projektu.	Tom I: Część I Punkt 5.5, Część II Punkt 2.1 Tom IV: Część II Punkt 2.2
Upoważnieni przedstawiciele stron	Sprawną realizacją Projektu wymaga utworzenia po obu stronach zespołów projektowych oraz kierowników Projektu.	Tom II: Część I Punkt 9.1 Tom IV: Część I Punkt 2.5
Przedterminowe zakończenie Umowy	Umowa o PPP powinna zawierać szczegółowe postanowienia dotyczące skutków zakończenia Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta oraz procedury rozliczeń.	Tom III: Część II Punkt 9 Tom IV: Część II Punkt 5.5
Zakończenie i rozliczenie Umowy	Intensyfikacja działań obu stron w ostatnim okresie obowiązywania Umowy związana jest z koniecznością prawidłowego zakończenia Umowy (w tym np. przeprowadzenia niezbędnych audytów i końcowych remontów), rozliczenia i przekazania Infrastruktury Publicznej. Na tym etapie Podmiot Publiczny musi także podjąć decyzję o sposobie dalszego wykorzystania Infrastruktury Publicznej i jej eksploatacji.	Tom III: Część II Punkt 9 Tom IV: Część II Punkt 5.6

Powyższa lista nie jest zamknięta ani wyczerpująca. Każda Umowa o PPP powinna uwzględniać specyfikę Projektu PPP oraz zawierać postanowienia istotne dla Zarządzania Umową o PPP.

Dla efektywnego Zarządzania Umową o PPP nie bez znaczenia pozostają także kwestie konstrukcji Umowy o PPP. Od struktury, układu, treści i konkretnych postanowień Umowy o PPP, zależy bowiem efektywne korzystanie z Umowy o PPP jako narzędzia zarządzania.

Umowa o PPP powinna być spójna i przejrzysta, zaś jej postanowienia – niebudzące wątpliwości. Rekomenduje się, aby dokumentacja kontraktowa składała się z umowy głównej oraz załączników, w których zawarte zostaną wszystkie zagadnienia stanowiące odrębną, zwartą i szczegółową materię (np. Program Funkcjonalno-Użytkowy, harmonogram Projektu PPP, mechanizm wynagradzania, standardy Dostępności, istotne postanowienia Umowy Bezpośredniej, istotne postanowienia umowy z Niezależnym Inżynierem, procedura rozwiązywania sporów, wzory

protokołów i raportów, etc.). Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiejsze staje się stosowanie Umowy, w tym dokonywanie w niej ewentualnych zmian.

1.3.1 Zmiany w Przedsięwzięciu

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III	
Tom III: Część II Punkt 4 – Wynagrodzenie	
Tom III: Część II Punkt 5 – Przypadki zewnętrzne	
Tom III: Część II Punkt 7 – Zmiany Umowy	

1.3.1.1 Zasady ogólne

Projekty PPP są z natury projektami wieloletnimi i to, że będą realizowane w ciągle zmieniającym się otoczeniu, jest niemal pewne. Zmiany o charakterze: politycznym, społecznym, technologicznym czy ekonomicznym będą mieć miejsce w całym cyklu życia Projektu PPP.

Strony Umowy o PPP dysponują szeregiem narzędzi kontraktowych, które pozwalają zaadaptować zmiany, w taki sposób, aby nie wpływały one negatywnie na realizację Projektu PPP.

W szczególności należą do nich: polecenie zmiany, przypadek kompensacyjny, przypadek dostosowania czy postępowanie w przypadku siły wyższej. Dodatkowym narzędziem, umożliwiającym wyliczenie wartości zmian, jest Model Finansowy, który może okazać się szczególnie przydatny w przypadku zmian mających znaczący wpływ na dostępność finansową Podmiotu Publicznego w danym okresie.

Mogą zaistnieć też sytuacje wymagające dostosowania Projektu PPP poprzez zmianę Umowy o PPP. Brak otwartego podejścia stron do skorzystania z możliwości zmiany Umowy o PPP może nawet skutkować przedwczesnym zakończeniem Projektu PPP.

PRZYKŁAD	
W jednym z Projektów PPP na Partnera Prywatnego został nałożony obowiązek zatrudnienia przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP określonej liczby osób na umowę o pracę za wynagrodzeniem w określonej minimalnej wysokości. Za naruszenie tego warunku zostały ustalone wysokie kary umowne. Podmiot Publiczny nie przeprowadził analizy dotyczącej zasadności powyższych celów Podmiotu Publicznego. Partner Prywatny złożył wniosek o zmianę Umowy i rezygnację z postawionych wymagań dotyczących liczby osób zatrudnionych. Gmina pozostawiła bez odpowiedzi wniosek Partnera Prywatnego. Tymczasem spełnienie wymogu w zakresie zatrudnienia okazało się jedną z głównych przeszkód dla Partnera Prywatnego w należyтым wykonywaniu Umowy o PPP i doprowadziło do przedwczesnego jej zakończenia. Podejście gminy zostało ocenione przez jednostkę kontrolującą jako nieprawidłowe. Stwierdzono, że: <i>"nieprzeprowadzenie analiz dotyczących podziału zadań i ryzyk pomiędzy partnerami – w szczególności obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków UE, m.in. zatrudnienia określonej liczby osób za wskazanym w umowach wynagrodzeniem, postanowień umów koncesji dotyczących w szczególności zastosowania adekwatnych kar umownych, opłacalności ekonomicznej i atrakcyjności przedsięwzięć</i>	

dla potencjalnych koncesjonariuszy oraz wykonalności projektów, skutkowało nieprawidłowościami w realizacji obu projektów i zaprzestaniem realizacji jednego z nich”.¹

Odpowiednie Zarządzanie Umową o PPP wiąże się z właściwym rejestrowaniem zmian w otoczeniu Projektu PPP i efektywnym, a zarazem zgodnym z Umową o PPP i przepisami prawa reagowaniem na te zmiany.

W praktyce wiele trudności powoduje ustalenie, czy określone uzgodnienia pomiędzy stronami stanowią zmianę Umowy o PPP, czy też stanowią wprowadzenie zmian pierwotnie ustalonych warunków Umowy o PPP, lecz dokonaną z wykorzystaniem określonych mechanizmów umownych regulujących w sposób wystarczający skutki przewidzianych zmian i tym samym niewymagającą renegotjowania Umowy o PPP i zawarcia aneksu.

PRZYKŁAD



Strony w Umowie o PPP mogą postanowić, że wystąpienie znaleziska archeologicznego podczas robót stanowi ryzyko Podmiotu Publicznego i skutkować będzie zmianą terminu zakończenia robót w harmonogramie oraz zwrotem kosztów wynikłych z tego zdarzenia po stronie Partnera Prywatnego. Wysokość kosztów podlega zgodnie z Umową o PPP weryfikacji przez niezależnego audytora. Na podstawie takich regulacji umownych zmiana terminu oraz rozliczenia pomiędzy stronami nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy o PPP (nie stanowią zmiany Umowy o PPP), lecz następują w drodze zastosowania mechanizmu korygującego opisanego w Umowie o PPP.

1.3.1.2 Wdrożenie procedur zmian

W celu zapewnienia właściwego reagowania na pojawienie się okoliczności wymagających podjęcia przez strony decyzji, co do ewentualnej zmiany w sposobie wykonywania Umowy o PPP lub zmiany Umowy o PPP, ważne jest, aby Podmiot Publiczny widział, jakie ma możliwości działania. W tym celu istotne jest ustalenie i wdrożenie odpowiednich procedur.

Procedury te powinny obejmować weryfikację możliwości wprowadzenia zmiany pod kątem formalnym oraz merytorycznym.

W przypadku zmian, niewymagających zmiany Umowy o PPP wystarczy właściwe wdrożenie mechanizmów zawartych w Umowie o PPP. W przypadku braku takich mechanizmów proponowaną zmianę należy ocenić z punktu widzenia jej zasadności dla Projektu PPP oraz możliwości pod kątem obowiązujących przepisów prawa i Umowy o PPP.

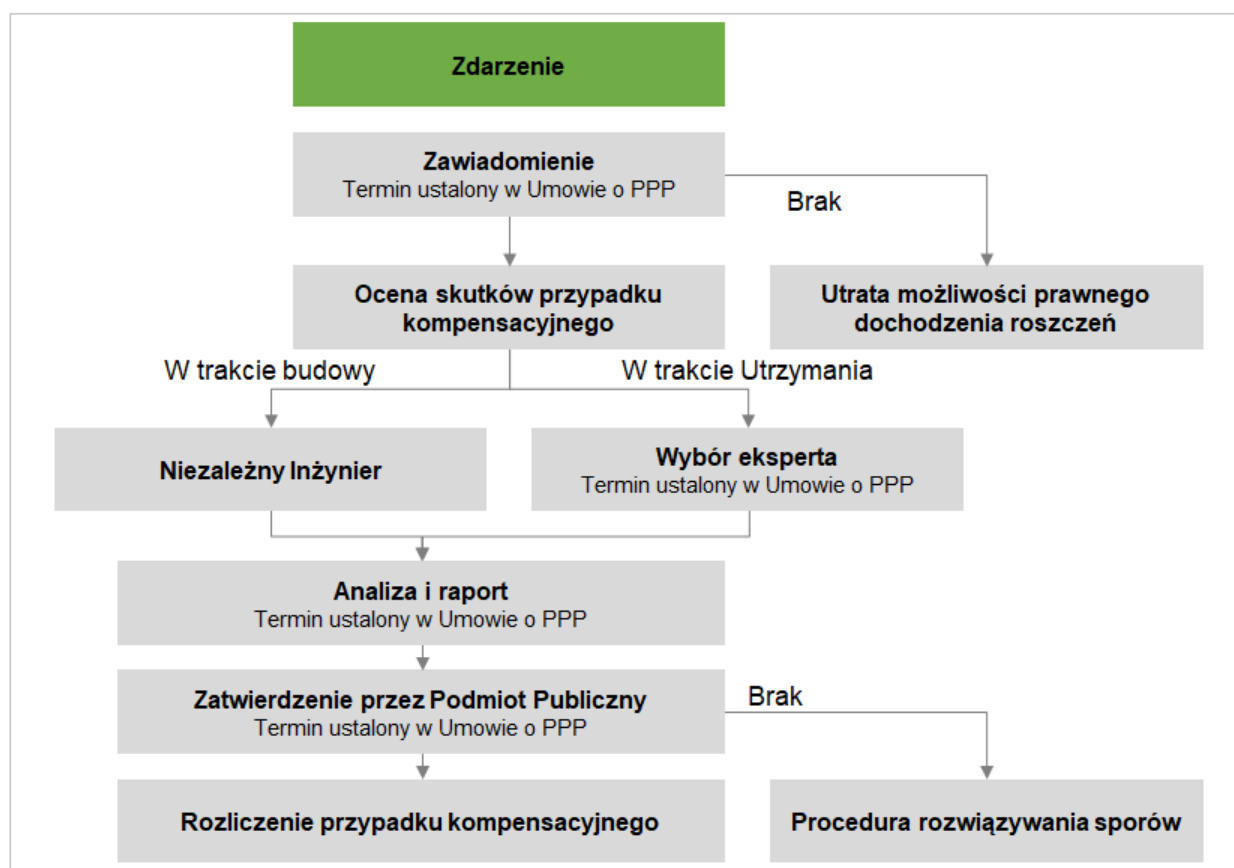
¹ Informacja o wynikach kontroli „Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego” LWA.430.001.2020

PRZYKŁAD



Poniższy schemat pokazuje przykładowe działania stron dotyczące przypadku kompensacyjnego w Projekcie PPP, w którym Niezależny Inżynier jest zaangażowany przez strony na Etapie Inwestycyjnym, a na Etapie Operacyjnym Niezależny Inżynier nie jest powoływany, natomiast strony na potrzeby ustalenia skutków przypadku kompensacyjnego dokonują wyboru niezależnego eksperta.

Schemat 3. Przykładowa procedura związana z wystąpieniem przypadku kompensacyjnego



Część zdarzeń skutkujących zmianą sposobu wykonywania Umowy o PPP powodować będzie uruchomienie określonych mechanizmów bez konieczności podejmowania odrębnej decyzji przez strony. Do takich zdarzeń korygujących należeć będzie na przykład waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o ustalony w Umowie o PPP wskaźnik zmiany wynagrodzenia ustalony na podstawie koszyka waloryzacyjnego złożonego z kilku wskaźników.

PRZYKŁAD



W Projekcie PPP z pewnych sektorów, np. sektora kolejowego można zaproponować wskaźnik Consumer Price Index – CPI. Podczas dialogu zostanie wypracowana podejście, w którym Opłata za Dostępność była waloryzowana w oparciu o tzw. "koszyk waloryzacyjny", a nie tylko o wskaźnik inflacji cen usług konsumpcyjnych. W koszyku waloryzacyjnym zostaną uwzględnione różne indeksy, w tym zmiany cen usług budowlanych oraz zmiany średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Waga indeksów będzie wynikać z oceny udziału różnych rodzajów kosztów w Opłacie za Dostępność.

Takie podejście może pozwolić to Partnerowi Prywatnemu zaprognozować mniejsze rezerwy na wzrost kosztów w budżecie i zaproponować niższą Opłatę za Dostępność w ofercie.

Niektóre zdarzenia skutkować będą zmianą sposobu wykonywania Umowy i wymagać będą określonych działań jednej lub obu stron takich jak na przykład: zawiadomienie, zgoda czy zaopiniowanie. Do zdarzeń takich należą przypadki zewnętrzne: przypadek kompensacyjny, przypadek dostosowania, przypadek zwalniający czy siła wyższa. Tego typu zdarzenia skutkują z reguły korektą zobowiązań stron w celu osiągnięcia przewidzianego Umową o PPP rezultatu (np. rekompensata). W Umowach o PPP przewiduje się w tym celu szczegółowe mechanizmy, takie jak: procedury ustalania wartości roszczeń, procedury uzgadniania polecenia zmiany, procedury uzgadniania skutków siły wyższej lub procedury uzgadniania przypadku kompensacyjnego. Powyższe procedury często wymagają uwzględnienia Instytucji Finansujących, których zaangażowanie określone jest w ramach Umowy Bezpośredniej.

W trakcie uzgadniania porozumienia w sprawie ewentualnej zmiany w Przedsięwzięciu Podmiot Publiczny powinien potwierdzać czy planowane zmiany w Przedsięwzięciu mają charakter zmiany Umowy o PPP, a następnie czy taka zmiana jest dopuszczalna.

Niektóre zmiany zakresu Przedsięwzięcia nie wymagają zmiany Umowy o PPP np. poprzez ustanowienie określonych progów kwotowych, czy zmiany terminów pośrednich w harmonogramie, które nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.

PRZYKŁAD



Umowa w Projekcie PPP przewiduje, że zmiany zakresu prac do określonej kwoty w danym roku kalendarzowym nie wymagają zastosowania szczególnych procedur, ani zmiany Umowy o PPP tylko potwierdzenia osób wskazanych w Umowie o PPP jako upoważnionych do bieżącego zarządzania Projektem PPP.

PRZYKŁAD



Strony w Umowie o PPP uzgadniają, że jakiegokolwiek zmiany w harmonogramie robót niewpływające na termin końcowy nie stanowią zmiany Umowy o PPP i nie wymagają zgody Podmiotu Publicznego, a wyłącznie przekazania stosownej informacji w określonym terminie.

1.3.1.3 Zmiana Umowy o PPP

Należy wyodrębnić również takie zmiany otoczenia Projektu PPP, które wymagać będą jednak zmiany Umowy o PPP. Decyzja o zmianie poprzedzona powinna być rzetelną analizą, co do zasadności zmiany Umowy o PPP oraz możliwości (w tym zgodności z prawem) dokonania takiej zmiany. Z reguły będą to istotne zmiany zakresu Przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny powinien mieć świadomość, że z przepisów Ustawy PZP, jak również z treści Umowy o PPP mogą wynikać pewne ograniczenia pełnej swobody zmiany Umowy o PPP. Jeśli Przedsięwzięcie wymaga istotnych zmian, należy rozważyć, czy właściwszym podejściem jest rozpoczęcie uzgodnień co do zakresu zmiany, czy przedterminowe zakończenie Umowy o PPP. Należy mieć na uwadze, że istotna zmiana Umowy o PPP może mieć wpływ na podział ryzyka, ustalony podczas Negocjacji i zawarty w Umowie o PPP.

PRZYKŁAD



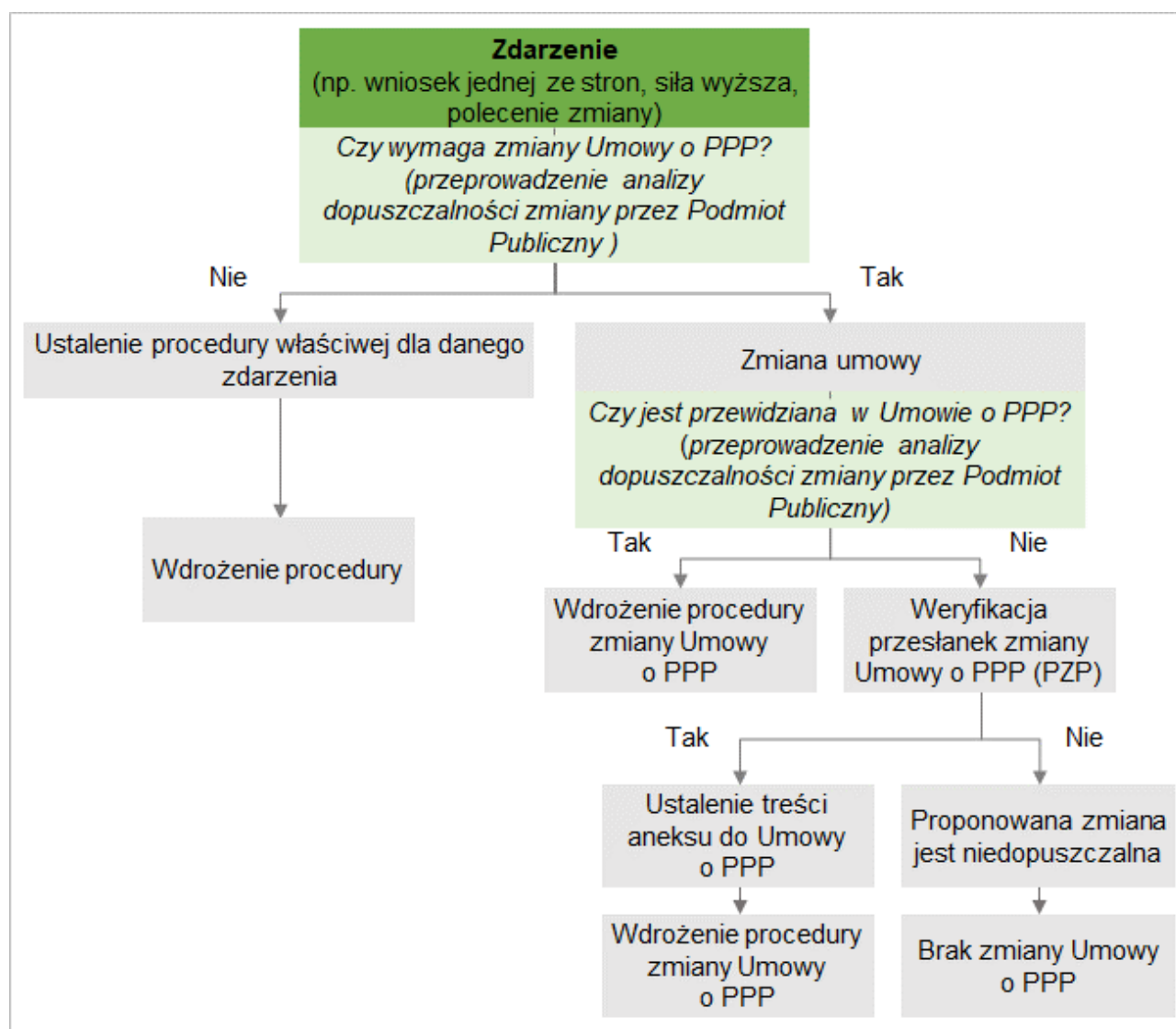
W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora transportowego (budowa i utrzymanie lotniska) w trakcie projektowania ustalono, że prognozy ruchu pasażerskiego przygotowane na etapie analiz i przygotowania studium wykonalności były dalekie od stanu faktycznego, który zaistniał w trakcie projektowania. Pierwotny plan zakładał rozbudowę lotniska po ustalonym okresie eksploatacji, podczas gdy w trakcie projektowania ustalono, że prognozy ruchu są niewłaściwe i należy zrealizować pełen zakres robót od razu. Podczas etapu budowy strony rozpoczęły rozmowy i ustaliły, że możliwa jest zmiana projektu budowlanego w ten sposób, aby uwzględnić przyszłą rozbudowę już na tym etapie. To była sytuacja, w której korzyść dla Podmiotu Publicznego była ewidentna i uzgodnienia przebiegły sprawnie. Cele obu stron zostały uwzględnione i osiągnięto lepszą dostępność oraz jakość usługi dla końcowych Użytkowników.

Prawidłowe procedury zarządzania zmianą powinny:

- dokładnie wskazywać wszystkie grupy zdarzeń niewymagających zmiany Umowy o PPP (zdarzenia korygujące) i opisywać ich skutki oraz działania podejmowane w przypadku ich wystąpienia (mechanizmy i procedury określone w Umowie o PPP);
- przewidywać procedurę działań na wypadek zainicjowania przez którąkolwiek ze stron rozmów zmierzających do zmiany Umowy o PPP.

Poniżej przedstawiono procedurę formalnych działań Podmiotu Publicznego w celu ustalenia, czy planowana zmiana w Przedsięwzięciu stanowi zmianę Umowy i jeśli tak, to jakie działania należy podjąć w celu prawidłowego zawarcia aneksu do Umowy o PPP.

Schemat 4. Przykładowa procedura formalnych działań Podmiotu Publicznego



1.3.1.4 Zarządzanie procesem zmiany Umowy o PPP

Zmiana pierwotnych warunków Umowy o PPP skutkuje zawarciem aneksu do Umowy o PPP. Jak już wspomniano, zmianę taką należy odróżnić od zastosowania mechanizmów automatycznie korygujących lub dostosowujących warunki Umowy o PPP (np. waloryzacja).

Ponadto, zastosowanie niektórych procedur zmiany (np. polecenie zmiany, przypadki kompensacyjne), nie musi skutkować zmianą Umowy, choć ich konsekwencje mogą w pewnych sytuacjach do takiej zmiany doprowadzić.

O ile jest możliwe, Podmiot Publiczny na etapie Negocjacji powinien uzgodnić z Partnerami Prywatnymi jak największą liczbę mechanizmów korygujących lub dostosowujących, które nie będą wymagały dokonywania zmian Umowy. Takie "automatyczne" dostosowywanie Umowy do zmieniających się warunków pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z przesłankami formalnymi lub merytoryczną stroną zmian Umowy.

PRZYKŁAD



Najczęstszą przyczyną zmiany Umowy o PPP w projektach drogowych z płatnościami od Użytkowników było zwiększenie zakresów i w konsekwencji kosztów budowy lub utrzymania, natomiast najczęstszym skutkiem zmian Umowy o PPP w tym sektorze była zmiana opłat od Użytkowników.

Zmiana Umowy o PPP powinna być analizowana pod kątem dopuszczalności na podstawie Umowy o PPP (tj. postanowień regulujących przesłanki i warunki zmiany Umowy o PPP) z uwzględnieniem przepisów PZP (art. 455 PZP).

W przypadku zmiany inicjowanej przez stronę Umowy o PPP, postanowienia Umowy mogą przewidywać wymóg przedłożenia wniosku o zmianę Umowy o PPP wraz ze wskazaniem podstawy umownej, szczegółowym uzasadnieniem oraz wykazaniem skutków (w tym finansowych) takiej zmiany.

Zmiana Umowy o PPP może w pewnych przypadkach prowadzić do naruszenia konkurencji, gdy w wyniku zmiany Umowy o PPP zmienia się profil ryzyka w Projekcie.

Co więcej, zmiana alokacji ryzyka może mieć wpływ na wynik analizy Value for Money.

Inne skutki zmiany Umowy o PPP, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez Zespół Projektowy PPP to:

- wpływ na podział ryzyka pomiędzy stronami – zmiana Umowy o PPP co do zasady nie powinna naruszać uzgodnionego podziału ryzyka pomiędzy stronami;
- efektywność modelu PPP – zmiana Umowy o PPP nie powinna negatywnie wpływać na wyniki oceny Value for Money;
- od strony formalnoprawnej – możliwość zakwestionowania zmian Umowy o PPP przez podmioty konkurencyjne lub uprawnione do tego organy administracji publicznej;
- w Projektach Hybrydowych – potencjalny wpływ zmiany na kwalifikowalność wydatków, ryzyko zwrotu dotacji lub zasady trwałości Projektu Hybrydowego.

Mając na uwadze powyższe, Podmiot Publiczny, w momencie podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie Umowy o PPP (np. w przypadku trudności wobec zmaterializowania się określonego ryzyka po stronie prywatnej), może stanąć przed dylematem: czy utrzymać dotychczasowy wynik Value for Money Projektu PPP, czy godzić się na obniżenie jakości lub dostępności usług publicznych.

Należy mieć jednocześnie na uwadze, że brak otwartości na zmiany Umowy o PPP powodować może utratę możliwości optymalizowania Projektu PPP, a w niektórych przypadkach spowodować przedwczesne zakończenie Umowy o PPP. Dlatego też każdej propozycji zmiany Umowy należy się przyrzeć pod kątem jej zasadności dla Projektu PPP.

PRZYKŁAD



W niektórych Projektach PPP zdarza się, że Podmioty Publiczne przeprowadzają okresowe kontrole Projektu PPP pod kątem potencjalnych potrzebnych zmian (na przykład w zakresie wymagań Podmiotu Publicznego) i oceny ogólnego wykonania Umowy o PPP przez Partnera Prywatnego. Taka kontrola obejmuje wówczas audyt techniczny, finansowy i prawny. Wyniki audytu mają za cel wykazać zasadność zmiany Umowy o PPP i potrzebę jej zainicjowania przez Podmiot Publiczny.

PRZYKŁAD



Przykładowy Projekt PPP z sektora transportu zakładał budowę i utrzymanie sieci dróg. Po kilku latach utrzymania, ze względu na wyższe niż prognozowane natężenie ruchu na niektórych odcinkach, z uwagi na potrzeby społeczne Podmiot Publiczny zaproponował zmianę polegającą na poszerzeniu dróg do dwóch pasm ruchu. Powyższa decyzja była odpowiedzią na potrzeby społeczne (zwiększony ruch) i potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (umożliwienie bezkolizyjnego wyprzedzania). Strony uzgodniły zakres zmian oraz dodatkowe wynagrodzenie dla Partnera Prywatnego w ramach procedury polecenia zmiany.

Poniżej przedstawiono poglądowo etapy podejmowania decyzji o zmianie Umowy o PPP tj.:

- analiza opcji;
- zapewnienie zasobów;
- uzgodnienie zmiany Umowy o PPP;
- ponowna weryfikacja dopuszczalności zmiany;
- ewentualne zgody;
- weryfikacja narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP.



Krok 1: Analiza opcji

Dla każdych rozmów w celu zmiany Umowy punktem wyjścia jest ocena tego, czy skutki wynikające ze zmiany (np. zwiększone koszty) są mniej dotkliwe niż powstałe w wyniku zaniechania zmiany.

Ocena proponowanej zmiany powinna być zrozumiała i nie powinna ograniczać się do bezpośrednich skutków zmiany (np. tylko kosztów), lecz do całokształtu okoliczności (np. przewidywanych skutków zakończenia Umowy o PPP).

Podmiot Publiczny powinien dokonać rozróżnienia pomiędzy przeniesieniem ciężaru ryzyka a zmianą okoliczności, których nie dało się przewidzieć przy Zamknięciu Komercyjnym.

Co do zasady, strony nie powinny dokonywać zmiany Umowy o PPP z przyczyn, które strony mogły przewidzieć i uwzględnić w ramach Umowy o PPP na etapie Negocjacji lub które dotyczą

Partnera Prywatnego w toku normalnego prowadzenia działalności gospodarczej (np. zmiany podatku CIT). Ponadto, zmiana Umowy o PPP nie powinna mieć miejsca w przypadku:

- zmaterializowania się ryzyka Partnera Prywatnego;
- przyjęcia przez Partnera Prywatnego z jego winy błędnych założeń do wyceny lub zakresu robót;
- niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego;
- niepozyskania finansowania przez Partnera Prywatnego z przyczyn leżących po jego stronie.

Należy mieć na uwadze fakt, że brak porozumienia co do zmiany Umowy o PPP może w skrajnych przypadkach prowadzić do upadłości Partnera Prywatnego i w konsekwencji konieczności zarządzania Projektem PPP przez Podmiot Publiczny.

Dostępność i jakość usług publicznych to cel Podmiotu Publicznego i dlatego, jeśli Partner Prywatny wykaże, że wykonalność Projektu PPP zależy od zmiany Umowy o PPP, rozpoczęcie rozmów jest pożądanym rozwiązaniem.

Podmiot Publiczny, przystępując do rozmów w celu zmiany Umowy o PPP, powinien mieć wiedzę na temat potencjalnych skutków wcześniejszego zakończenia Umowy o PPP w przypadku, gdyby negocjacje nie zakończyły się porozumieniem. Dotyczy to nie tylko kosztów po stronie publicznej związanych z koniecznością rozliczenia z Partnerem Prywatnym, lecz również możliwości kontynuowania Projektu PPP bez udziału dotychczasowego Partnera Prywatnego.



Krok 2: Zapewnienie zasobów

Podjmując decyzję o rozpoczęciu rozmów w celu zmiany Umowy o PPP, Podmiot Publiczny powinien zapewnić stosowne zasoby w celu efektywnego prowadzenia negocjacji tj. wiedzę i informację (patrz: Krok 1), a także zespół negocjacyjny oraz odpowiedni budżet. W skład takiego zespołu mogą wchodzić nie tylko przedstawiciele Podmiotu Publicznego (Zespołu Projektowego PPP), ale również – w zależności od potrzeb – zewnętrzni eksperci.

Zasoby i przygotowanie będą analogiczne do tych wymaganych na potrzeby Negocjacji. Partner Prywatny z reguły zaangażuje zarówno własnych, jak też zewnętrznych specjalistów, w związku z czym Podmiot Publiczny powinien dostosować swój poziom doświadczenia i zasobów.



Krok 3: Uzgodnienie zmiany Umowy o PPP

Rozpoczęcie rozmów pomiędzy stronami wymaga dobrego zrozumienia treści Umowy o PPP. Podmiot Publiczny powinien też określić warunki brzegowe uzgodnień, mając na uwadze ich przyczynę i cel, a następnie konsekwentnie dążyć do osiągnięcia porozumienia w ramach tych warunków.

Szczególnie ważna jest umiejętność oceny, w jakim stopniu uzgodniona zmiana Umowy o PPP będzie wpływać na alokację ryzyka. Podziału ryzyka dokonuje się w sposób szczegółowy podczas Negocjacji i – o ile to jest możliwe – celem powinno być zachowanie uzgodnionego podziału.

Krok 4: Ponowna weryfikacja dopuszczalności zmiany

W przypadku, gdy w toku dyskusji zakres pierwotnie inicjowanej zmiany zostanie zmodyfikowany, należy przeprowadzić ponownie badanie dopuszczalności zmiany pod kątem formalnoprawnym (czy zmiana mieści się w katalogu przesłanek zmiany Umowy o PPP zawartych w Umowie o PPP lub czy mieści się w granicach dopuszczonych przez przepisy Ustawy PZP [przepis art. 455 Ustawy PZP]) oraz co do skutków zmiany (np. wpływu na ujęcie statystyczne Umowy o PPP).

W przypadku Projektów Hybrydowych należy dodatkowo zbadać, czy planowana zmiana nie narusza warunków umowy o dofinansowanie albo czy nie wymaga aneksu do umowy o dofinansowanie.

Krok 5: Ewentualne zgody

Po ustaleniu treści porozumienia, Podmiot Publiczny powinien wystąpić o dodatkowe zgody, jeżeli są wymagane zakresem zmian.

UWAGA



Zmiana Umowy o PPP w rządowym Projekcie PPP może wymagać opinii Prokuratury Generalnej, jeżeli skutkiem zmiany będzie zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 50 mln PLN (art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej).

Należy mieć również na uwadze innych interesariuszy, od których stanowiska lub zgody zależeć może ewentualna zmiana Umowy o PPP. Takie ograniczenia mogą wynikać na przykład z umów o finansowanie Projektu PPP, Umowy Bezpośredniej lub umowy o dofinansowanie Projektu Hybrydowego.

PRZYKŁAD



Uzgodnienia pomiędzy stronami mogą dotyczyć robót dodatkowych, na które niezbędne będzie pozyskanie dodatkowego finansowania, co może być uzależnione od zgody Instytucji Finansującej Projekt PPP.

Istotne zmiany w Projekcie PPP są przedmiotem zainteresowania Instytucji Finansujących, ponieważ mogą mieć wpływ na obsługę długu przez Partnera Prywatnego. Dokumentacja kredytowa zazwyczaj obejmuje ograniczenia, co do tego, jakie zmiany zakresu Przedsięwzięcia są dopuszczalne i kiedy zgoda Instytucji Finansujących jest wymagana. Instytucje Finansujące chcą być angażowane w proces uzgodnień zmiany Umowy o PPP w przypadku zmian istotnych zmieniających profil ryzyka w Przedsięwzięciu.

Zdarza się, że Instytucje Finansujące nie wyrażają zgody na zmianę, która może mieć negatywny wpływ na możliwość obsługi zadłużenia na wcześniej ustalonych warunkach. Wówczas można zastanowić się nad wyłączeniem zakresu, który byłby potraktowany jako zmiana profilu ryzyka i zrealizowanie tego zakresu jako odrębnego zadania. Opcja taka wymaga analizy pod kątem wykonalności i zgodności z przepisami prawa.

Zdarza się również (choć są to odosobnione przypadki), że w celu wdrożenia zmiany w Projekcie przeprowadza się refinansowanie.



Krok 6: Weryfikacja procedur Zarządzania Umową o PPP

Zawarcie aneksu do Umowy o PPP może wymagać dalszych dostosowań w Projekcie PPP, w szczególności w zakresie wdrożonych procedur. Dlatego też Podmiot Publiczny powinien przeprowadzić przegląd dokumentacji pozaumownej (np. wewnętrznego regulaminu rozliczeń) w celu wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z treści aneksu do Umowy o PPP.

MAŁE PROJEKTY



W Małych Projektach PPP, w których najczęściej nie są stosowane zaawansowane narzędzia Zarządzania Umową o PPP, zazwyczaj wystarczające będzie zbadanie formalnej możliwości dokonania zmiany Umowy oraz jej merytorycznej zasadności. Ponadto, istotne znaczenie będzie miało określenie skutków finansowych wdrażanej zmiany, w tym dokonanie zmian dokumentów wewnętrznych Podmiotu Publicznego, takich jak np. wieloletnia prognoza finansowa.

W Małych Projektach PPP, w których Podmioty Publiczne nie posiadają rozbudowanej struktury organizacyjnej, ani też nie korzystają ze wsparcia doradczego ryzyko zmian prowadzących do zmiany alokacji ryzyka w Projekcie lub innych niekorzystnych skutków z punktu widzenia Podmiotu Publicznego jest większe. Przyczynia się do tego również nierównowaga negocjacyjna stron Umowy o PPP, ponieważ Partner Prywatny najczęściej dysponuje większą wiedzą i doświadczeniem, zasobami oraz ma istotną przewagę, by uzyskać korzystne dla siebie rozwiązania. Dlatego też w Małych Projektach PPP Podmioty Publiczne powinny być wyczulone na ryzyka związane ze zmianą Umowy o PPP i zawsze zbadać jej zasadność oraz dopuszczalność pod kątem formalno-prawnym.

1.3.1.5 Polecenie zmiany jako narzędzie zmiany zakresu zobowiązań Partnera Prywatnego

Umowy o PPP często przewidują, iż w okresie trwania Projektu PPP Podmiot Publiczny z własnej inicjatywy, na wniosek Partnera Prywatnego lub Niezależnego Inżyniera, może wydać Partnerowi Prywatnemu polecenie dokonania zmiany względem zakresu lub sposobu wykonywania zobowiązań Partnera Prywatnego, w tym sposobu wykonywania prac projektowych, wykonywania robót, lub w zakresie Standardów Utrzymania.

Z reguły Umowa o PPP w zakresie polecenia zmiany zawiera szczegółową procedurę przewidującą: rodzaj możliwych zmian wprowadzanych poleceniem zmiany (np. zakres robót, technologia), zakres możliwych zmian (np. do określonej wartości robót), czy też warunki ich wprowadzenia (np. ustalenie wartości zmian przez niezależnego eksperta w oparciu o ustaloną metodykę dotyczącą kosztów).

Instrument polecenia zmiany jest istotny dla Zarządzania Umową o PPP. Umowy o PPP powinny zawierać mechanizmy pozwalające na elastyczne podejmowanie decyzji przez Podmiot Publiczny. Jeżeli zmiana jest pożądana i zasadna z punktu widzenia interesu publicznego, korzystna dla Podmiotu Publicznego, Użytkowników lub Projektu, to brak możliwości wdrożenia zmiany z przyczyn wyłącznie formalnych, byłby niepożądany.

PRZYKŁAD



Przykładowe polecenia zmiany inicjowane przez Niezależnego Inżyniera.

"Zgodnie z treścią niniejszego polecenia zmiany, zwiększenie wykonania ilości ścianki szczelnej przy budowie przepustu rurowego związane jest z kolizją z kablem TKD i światłowodowym oraz dopasowaniem ścianek szczelnych do warunków terenowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu skarpy nasypu".*

"Zgodnie z treścią niniejszego polecenia zmiany, zwiększenie wykonania ilości rozbiórki istniejącego przepustu związane jest z napotkaniem niezinwentaryzowanych w PB murków ceglanych i betonowych po obu stronach przepustu".*

*TKD – oznacza telekomunikacyjny kabel dalekosiężny

*PB – oznacza Projekt Budowlany

W praktyce ocena czy wdrożenie polecenia zmiany wymaga zmiany Umowy o PPP, czy też należy traktować je jako wykonanie Umowy o PPP bez konieczności zawierania aneksu stanowi trudność dla Podmiotów Publicznych.

Kwestia ta powinna w ramach procedury polecenia zmiany być weryfikowana w pierwszej kolejności.

Praktycznym problemem w Umowach o PPP są uchybienia w zakresie prawidłowości wdrażania poleceń zmiany. Zdarza się, że pomimo konieczności aneksowania Umowy, w celu ich wdrożenia realizowane są bez zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy o PPP.

UWAGA



Polecenie zmiany inżyniera kontraktu (czyli podmiotu występującego w imieniu Podmiotu Publicznego) ma miejsce często w dużych projektach infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych. W praktyce polecenia zmiany wykonywane są na podstawie dokumentów polecenia zmiany przekazywanych przez inżyniera kontraktu bez zawierania aneksu do Umowy o PPP.

UWAGA



Niewłaściwą praktyką jest realizowanie przez Partnera Prywatnego poleceń zmiany bez uprzedniej analizy czy zakres zmiany oznacza zmianę Umowy o PPP i wymaga jej aneksowania. W Projektach Hybrydowych skutkować to może utratą kwalifikowalności wydatków, korektami lub zwrotem dofinansowania.

Poniżej przedstawiono poglądowo etapy podejmowania decyzji w sprawie procedury polecenia zmiany.

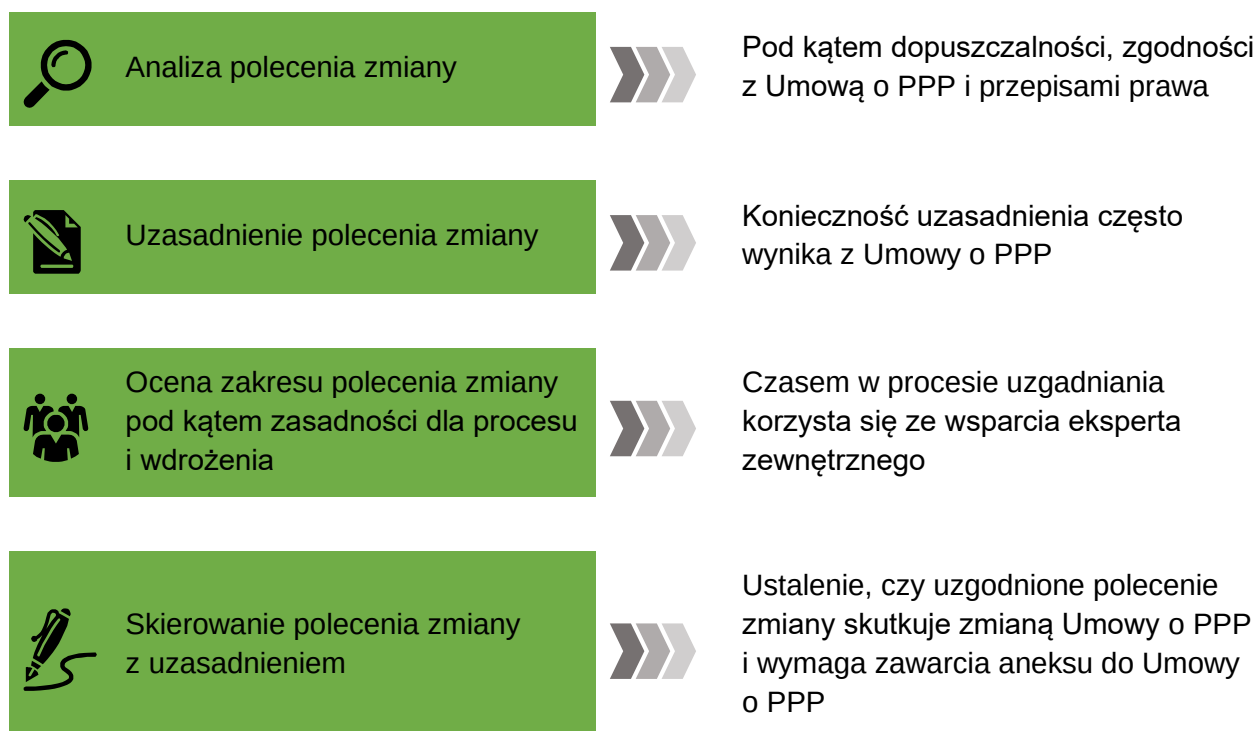
Krok 1: Ocena polecenia zmiany pod kątem dopuszczalności

Polecenie zmiany jest pojęciem pojemnym, przyjmującym zróżnicowane formy i obejmującym w praktyce Umów o PPP rozmaite stany faktyczne. Co do zasady, polecenie zmiany skutkować będzie koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez Partnera Prywatnego oraz zmianami w harmonogramie i tym samym dokonania rozliczenia pomiędzy stronami.

Polecenia zmiany każdorazowo muszą być oceniane pod kątem zgodności takiej zmiany z Umową o PPP i przepisami prawa, a w przypadku Projektów Hybrydowych – także z umową o dofinansowanie Projektu Hybrydowego.

Poniżej przedstawiono przykładową procedurę postępowania przed skierowaniem polecenia zmiany przez Podmiot Publiczny do Partnera Prywatnego.

Schemat 5. Przykładowa procedura polecenia zmiany



Krok 2: Postępowanie zgodnie z procedurą polecenia zmiany opisaną w Umowie o PPP

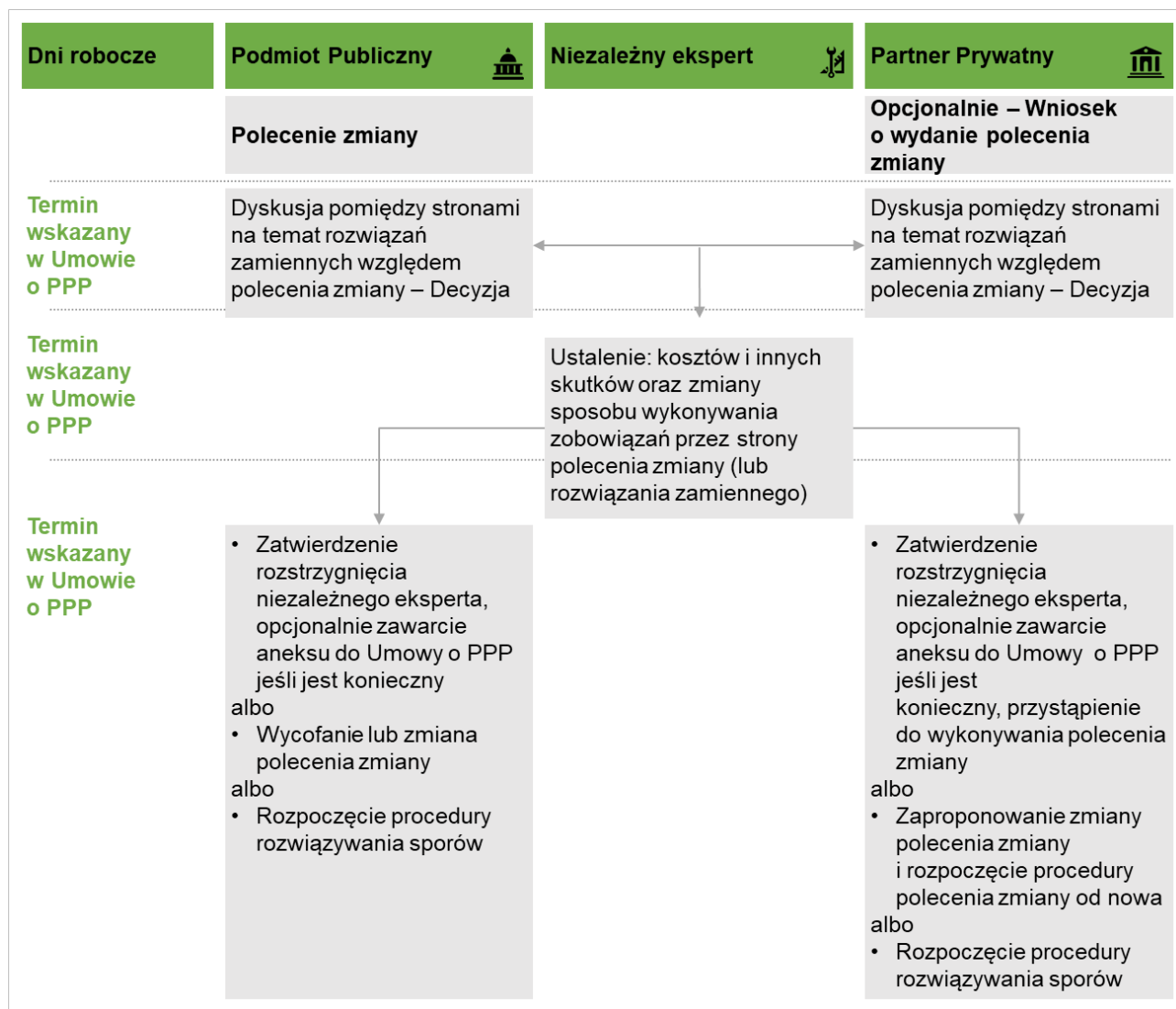
Po potwierdzeniu dopuszczalności realizacji polecenia zmiany od strony formalnej, strony powinny postępować dalej zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP, która określa dalsze czynności stron oraz sposób wyceny. Procedura ta powinna być uwzględniona w Podręczniku Zarządzania Umową o PPP, jeżeli Podmiot Publiczny posiada taki dokument.

Umowy o PPP przewidują różne podejście do sposobu przeprowadzania wyceny polecenia zmiany. Z reguły odbywa się to przy zaangażowaniu niezależnego eksperta przez strony Umowy o PPP. Często taką rolę odgrywa Niezależny Inżynier. W przypadku robót najczęściej punktem

odniesienia są koszty ujęte w ofercie Partnera Prywatnego i w Modelu Finansowym, a także ceny jednostkowe ujęte w aktualnych i powszechnie stosowanych w branży budownictwa katalogach nakładów roboczych i cen. W przypadku usług świadczonych podczas Etapu Operacyjnego punktem odniesienia mogą być koszty ujęte w ofercie Partnera Prywatnego i w Modelu Finansowym oraz przeciętne ceny rynkowe zbliżonych czynności, określone w oparciu o badanie rynku.

Poniżej przedstawiono przykładowy schemat procedury polecenia zmiany z udziałem niezależnego eksperta.

Schemat 6. Przykładowy schemat procedury polecenia zmiany



DOBRA PRAKTYKA



Niezmiernie ważne jest przygotowanie odpowiedniego i szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian wraz ze wskazaniem zakresu prac, które będą lub nie będą na jego podstawie realizowane. Dotyczy to zarówno wyceny prac projektowych, dodatkowych badań (np. dokumentacji geologiczno-inżynierskich) i robót na Etapie Inwestycyjnym, jak i zmian wynikłych w tym zakresie na Etapie Operacyjnym.

Należałoby również zwrócić uwagę na wpływ zmiany na wysokość kosztów ogólnych Partnera Prywatnego, jak i kosztów pośrednich i zysku, które mogą ulec zmianie, jeżeli ulegnie wydłużeniu Etap Inwestycyjny.

Dobłą praktyką jest ustalenie w ramach Umowy o PPP zakresu dokumentów i informacji wymaganych od Partnera Prywatnego w celu udokumentowania wzrostu kosztów. Czasem zdarza się, że Załącznikiem do Umowy o PPP jest wzór polecenia zmiany czy też wniosku o zmianę, zawierający listę wymaganych informacji, np.:

- uzasadnienie wprowadzanej zmiany;
- obmiary ilościowe - planowane zmiany i prace zaniechane;
- rysunki będące podstawą obmiarów;
- informacje dotyczące pierwotnego zakresu dokumentacji projektowej/robót/eksploatacji;
- szczegółowa kalkulacja będąca podstawą wyceny dla planowanej zmiany i prac zaniechanych, wraz ze wskazaniem sposobu wyliczenia poszczególnych cen jednostkowych wskazanych w obmiarach;
- wskazanie dodatkowych kosztów związanych z koniecznością uzyskania dodatkowego finansowania na realizację polecenia zmiany (jeżeli jest konieczne).

Bardziej dokładne i szczegółowe uzasadnienie skutków polecenia zmiany jest niezbędne z punktu widzenia pozytywnej oceny zasadności zmiany i poniesienia dodatkowych kosztów przez Podmiot Publiczny.

MAŁE PROJEKTY



W przypadku Małych Projektów schemat postępowania dotyczący polecenia zmiany zasadniczo nie różni się od schematu zaprezentowanego powyżej. Najczęściej w Małych Projektach przewidywane skutki wdrożenia polecenia zmiany określone są przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego, a następnie uzgadniane wspólnie, albo przy wsparciu niezależnego eksperta. Należy także zauważyć, że w Małych Projektach Umowy o PPP rzadko kiedy przewidują wprost narzędzie polecenia zmiany, a Podmioty Publiczne po prostu wykorzystują w tym zakresie postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian Umów o PPP.

Krok 3: Zawarcie aneksu do Umowy o PPP

Jeżeli polecenie zmiany będzie miało charakter zmiany Umowy o PPP, po uzgodnieniu dokładnych warunków zmiany strony powinny zawrzeć aneks do Umowy o PPP.

Ponadto, strony powinny pozyskać ewentualne dodatkowe zgody lub zatwierdzenia wymagane Umową o PPP albo przepisami prawa.

1.3.2 Rozwiązywanie sporów

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-III



Tom III: Część II Punkt 6 – Procedura rozwiązywania sporów

Umowy o PPP są umowami długoterminowymi i w toku trwania Umowy wystąpienie sporu pomiędzy jej stronami jest bardzo prawdopodobne. Sytuacje konfliktowe, nieporozumienia i spory identyfikowane są zarówno wskutek rozbieżnej interpretacji postanowień Umowy o PPP, jak też zasad i warunków jej wykonywania.

Spory mogą działać negatywnie na relacje pomiędzy stronami. Jednak przede wszystkim w trakcie ich rozwiązywania należy dołożyć wszelkich starań, aby jakość usług świadczonych przez Partnera Prywatnego nie uległa pogorszeniu.

Niezwykle istotne z punktu widzenia sukcesu Projektu PPP jest przyjęcie, że spór sądowy/arbitrażowy jest ostatecznością i że należy dołożyć wszelkich starań, aby rozbieżności czy spory między stronami były rozwiązywane w sposób polubowny bez konieczności prowadzenia wieloletnich i kosztownych postępowań.

Mając na uwadze powyższe, Umowy o PPP powinny przewidywać możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu, w tym procedury pośrednie pomiędzy próbą uzgodnienia stanowiska pomiędzy samymi stronami (etap konsultacji) a postępowaniem sądowym/arbitrażowym. Należy przewidywać zatem możliwość rozstrzygnięcia sporu przez komisję wspólnie złożoną z przedstawicieli stron lub możliwość zaangażowania niezależnego eksperta, którego rozstrzygnięcie mogłoby stanowić podstawę uzgodnienia pomiędzy stronami.

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego/arbitrażowego często wybierane jest jako rozwiązanie bezpieczne dla Podmiotu Publicznego. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli Umowa o PPP przewiduje możliwość ugodowego rozwiązania sporu, to nieskorzystanie z tej możliwości naraża Podmiot Publiczny na ryzyko prowadzenia wieloletniego sporu i dodatkowe związane z tym koszty.

Podmiot Publiczny, mając na względzie korzyść dla Projektu PPP oraz dla interesu publicznego, powinien wykorzystać zatem wszystkie możliwe przedsądowe procedury rozwiązania sporu, tym bardziej że przepisy Ustawy o Finansach Publicznych wprost przewidują taką możliwość.

UWAGA



Jak wskazuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w "Rekomendacjach dot. postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów" polubowne rozwiązanie sporu o należność cywilnoprawną stanowi nie tylko dopuszczalne, ale wręcz pożądane działanie, jeżeli jest ścieżką korzystniejszą dla jednostki i Skarbu Państwa niż władcze rozstrzygnięcie sporu.

Ocena zasadności żądań i szans na wygranie sporu sądowego może prowadzić do wniosku, że z punktu widzenia interesów finansowych Skarbu Państwa najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie ugody. Może to być zatem sposób działania, który w okolicznościach konkretnej sprawy lepiej niż spór sądowy realizuje zasady gospodarowania środkami publicznymi. Wyraźną podstawę do zawarcia korzystnej dla jednostki sektora finansów publicznych lub Skarbu Państwa ugody stanowi art. 54a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (UFP). Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. i znajduje zastosowanie do ugód zawieranych od tej daty, także ugód w sprawie spornych należności cywilnoprawnych powstałych przed 1 czerwca 2017 r. Powyższe stwierdzenie nie oznacza, że przed datą wejścia w życie przepisu zawieranie tego rodzaju ugód nie było dopuszczalne. Przepis jedynie wprost wyraził zasady zawarcia ugody w sprawie spornych należności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem art. 54a UFP jednostka sektora finansów publicznych, tj. jednostka, o której mowa w przepisie art. 9 UFP może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub Skarbu Państwa korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego. Podjęcie decyzji o zawarciu w takich okolicznościach ugody w konkretnej sprawie – przy zachowaniu procedury i warunków przewidzianych w art. 54a UFP oraz spełnieniu ogólnych przesłanek dopuszczalności ugody – zapewnia jednostce sektora finansów bezpieczeństwa z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto, na podstawie przepisów Działu X Ustawy PZP strony Umowy o PPP mogą podjąć działania w celu pozasądowego rozwiązania sporu powstałego na tle wykonywania Umowy o PPP. Na podstawie przepisu art. 591 Ustawy PZP każda ze stron Umowy o PPP, w przypadku sporu, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku zaistnienia sporu najważniejszym zadaniem Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego jest zapewnienie efektywnej kontynuacji Projektu PPP. Na niezakłóconej realizacji Projektu zależy także Instytucjom Finansującym.

W związku z powyższym Umowa powinna przewidywać, aby pomimo sporu, strony nadal były zobowiązane – o ile to możliwe – do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Ważne jest, aby strony dołożyły starań, aby utrzymać jak najlepsze relacje. Strony Umowy o PPP mogą mieć wiele różnych poglądów i opinii na szereg spraw związanych z wykonywaniem Umowy o PPP, dlatego też nie każda rozbieżność staje się sporem rozwiązywanym w ramach procedury rozwiązywania sporów. W dalszej części spór oznaczać będzie etap, w którym strony skorzystały z formalnej procedury rozwiązywania sporów, natomiast rozbieżność oznaczać będzie odmienne stanowiska stron Umowy o PPP dyskutowane poza formalnym trybem rozwiązywania sporów określonym Umową.

Strony powinny podejmować możliwe działania, aby rozbieżności nie przeradzały się w spór. W praktyce występuje jednak wiele sytuacji, w których uniknięcie sporu nie jest możliwe. W przypadku powstania sporu celem powinno być zarządzenie procesem w sposób sprawny tak, aby uzyskać najlepsze rozstrzygnięcie, jak najszybciej i za jak najniższą cenę, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji pomiędzy stronami Umowy o PPP. Traktując rozbieżności lub spory pomiędzy stronami jako nieunikniony możliwy i akceptowalny element Projektu PPP, Podmiot Publiczny powinien wziąć pod uwagę następujące zasady – istotne z punktu widzenia korzyści dla Projektu PPP:

- Zasada 1: podejście ugodowe, nastawione na ochronę praw;
- Zasada 2: monitorowanie przez Podmiot Publiczny należytego wykonania Umowy o PPP;
- Zasada 3: właściwe postępowanie z roszczeniami i zaspokajanie ich w sposób sprawny i zgodny z Umową o PPP;
- Zasada 4: traktowanie rozbieżności i sporów w sposób obiektywny. Unikanie napięć w relacjach pomiędzy stronami oraz zminimalizowanie wpływu rozbieżności i sporów na ogólne relacje, Projekt PPP i jego otoczenie;
- Zasada 5: interpretowanie oraz wyjaśnianie niejasnych postanowień Umowy o PPP, zanim dojdzie do sporu;
- Zasada 6: zapewnienie wsparcia prawnego przy zawieraniu uzgodnień, porozumień, ugód, aby uniknąć niejasności;
- Zasada 7: rozważenie pomiędzy skutkami prowadzenia sporu a rozwiązaniem rozbieżności w sposób polubowny albo szukanie rozwiązania alternatywnego.

PRZYKŁAD



Zasada 1: Podejście ugodowe

W hipotetycznym projekcie PPP z sektora organizacji wydarzeń (MICE) mechanizm wynagradzania oparty był na przychodach od Użytkowników. Wobec zaistnienia siły wyższej (epidemia) Partner Prywatny został na czas niemożliwy do oszacowania pozbawiony przychodów.

Podmiot Publiczny, pomimo możliwości zmiany Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, która wprost została przewidziana w Umowie o PPP i pomimo wielokrotnych wniosków Partnera Prywatnego, nie podjął rozmów w celu uwzględnienia zaistniałej sytuacji. Z uwagi na całkowity brak przychodów Partner Prywatny zmuszony był zakończyć działalność, na skutek czego doszło do rozwiązania Umowy przed terminem. Podmiot Publiczny pozostał z infrastrukturą, którą nie potrafił zarządzać efektywnie. Nie był on w stanie pozyskać i organizować wydarzeń oraz imprez, z których przychody byłyby wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania Infrastruktury Publicznej.

Zasada 2: Monitorowanie należytego wykonania Umowy o PPP

Podmiot Publiczny w hipotetycznym Projekcie PPP z sektora ochrony zdrowia przydzielił jednemu z członków Zespołu Projektowego PPP rolę monitorowania zmian w prawie nakładających dodatkowe obowiązki z zakresu utrzymania szpitala (dodatkowe zasady BHP, sanitarno-

epidemiczne, dotyczące materiałów budowlanych i wyposażenia). Podmiot Publiczny był w stanie z wyprzedzeniem przewidywać możliwy wzrost kosztów i przygotować oraz zaplanować przyszłe wydatki. Przygotowany był również na sprawną ocenę zgłoszonych przez Partnera Prywatnego roszczeń, co pozwoliło na merytoryczną dyskusję o zakresie rekompensaty na etapie rozmów pomiędzy stronami bez konieczności sięgania do procedury rozwiązywania sporów.

Zasada 3: Właściwe postępowanie z roszczeniami

Podmiot Publiczny w hipotetycznym Projekcie PPP z sektora transportu (drogi) pomimo że miał świadomość nagłego wzrostu natężenia ruchu (odbiegającego od znanych mu prognoz ruchu) i dużego prawdopodobieństwa zgłoszenia roszczenia, dopiero po zgłoszeniu roszczenia przez Partnera Prywatnego wszczął postępowanie mające na celu wybranie eksperta, który miał za zadanie wsparcie Podmiotu Publicznego przy ocenie rzetelności danych wykazywanych przez Partnera Prywatnego. Upływ czasu związany z przedłużającą się oceną roszczenia spowodował dalsze koszty oraz napięcie pomiędzy stronami (wzrost natężenia ruchu spowodował konieczność zwiększonych prac remontowych, których Partner Prywatny nie wykonywał do czasu oceny roszczenia, co dalej powodowało kary za nienależyte utrzymanie dróg).

Zasada 4: Traktowanie sporów w sposób obiektywny. Unikanie napięć

W hipotetycznym Projekcie PPP Partner Prywatny zarzucił Podmiotowi Publicznemu brak kompetencji w zakresie interpretacji Umowy o PPP, wywołując konflikt z członkami Zespołu Projektowego PPP. Podmiot Publiczny podjął inicjatywę rozstrzygnięcia problemu, sprawnie zlecił ocenę konkretnych postanowień Umowy o PPP zewnętrznym ekspertom prawnym i technicznym. Partner Prywatny na podstawie udostępnionej ekspertyzy zewnętrznej podjął decyzję o wykonaniu prac, które niesłusznie podważał, a których obowiązek wykonania był przedmiotem sporu.

Zasada 5: Wyjaśnianie niejasnych postanowień Umowy o PPP przed sporem

W hipotetycznym projekcie PPP, podczas badania dokumentacji przez Instytucje Finansujące ustalono, że szereg postanowień Umowy o PPP jest sformułowanych w sposób budzący wątpliwości interpretacyjne co do faktycznego podziału ryzyka. W ramach raportu zarekomendowano uzyskanie od obu stron stanowiska wyjaśniającego faktyczne znaczenie postanowień Umowy o PPP i usunięcie rozbieżności. Podmiot Publiczny zgodził się na potwierdzenie wskazanej interpretacji. Projekt PPP uzyskał dzięki temu finansowanie. Bez takiego potwierdzenia Instytucje Finansujące odmówiłyby udzielenia finansowania.

Zasada 6: Zapewnienie wsparcia prawnego

W hipotetycznym Projekcie PPP o charakterze koncesji z sektora rekreacji strony w sposób ugodowy uzgodniły, że z uwagi na konkretne oczekiwania społeczeństwa, opłaty od Użytkowników zostaną obniżone. Podmiot Publiczny miał decydować o obniżeniu opłat od Użytkowników, pokrywając szkodę Partnera Prywatnego. Decyzja o zawarciu aneksu została poprzedzona analizą prawną w zakresie dopuszczalności takiej zmiany i jej wpływu na charakter Umowy o PPP.

Zasada 7: Polubowne rozwiązanie rozbieżności/szukanie rozwiązań alternatywnych

W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora mieszkaniowego podczas budowy został zasypany zbiornik, w którym miały siedlisko traszki objęte ochroną. Strony przez kilka lat prowadziły spór co do tego, czy obowiązkiem Partnera Prywatnego jest odtworzenie zbiornika wodnego. Zlecono szereg ekspertyz oraz kosztownych badań i opinii prawnych. W rezultacie na gruncie jednej z rekomendacji zgłoszono sprawę organowi administracji właściwemu w sprawie oceny szkody w środowisku. Po zbadaniu sprawy organ w ciągu miesiąca wydał decyzję stwierdzającą brak szkody w środowisku (w czasie trwającego sporu nastąpiła naturalna migracja gatunku do sąsiedniego zbiornika). Podmiot Publiczny poniósł szereg niepotrzebnych kosztów.

Spory mogą powstawać w całym cyklu życia Projektu, m.in., z następujących przyczyn:

- nieprzewidziane okoliczności w trakcie wielu lat Etapu Operacyjnego;
- złożoność Projektu PPP i zaangażowanie dużej liczby interesariuszy o nie zawsze zbieżnych interesach;
- rozbieżności interpretacyjne, wynikające ze złożonego charakteru Umów o PPP, a czasem niejasnych postanowień;
- brak zarządzania relacjami pomiędzy stronami Umowy o PPP lub innymi interesariuszami.

Z reguły Umowy o PPP przewidują kilkustopniowe mechanizmy rozstrzygania sporów. Mechanizmy te zawierają najczęściej etap mniej formalny rozstrzygania sporów – negocjacje lub mediacje w stosunkowo wczesnej fazie, aby zapobiec kosztownym i długotrwałym postępowaniom sądowym lub arbitrażowym.

Najczęściej procedury rozwiązywania sporów w Umowach o PPP przewidują trzy etapy:

- **etap konsultacji** (uzgodnienia, negocjacje);
- **etap ekspercki przedsądowego rozstrzygnięcia sporu** (oddanie sporu pod rozstrzygnięcie ekspertowi zewnętrznemu lub grupie ekspertów zewnętrznych);
- **etap postępowania formalnego** tj. sądowego albo arbitrażowego.

Możliwość polubownego rozwiązania sporu i zawarcia ugody (np. w formie mediacji) występuje na każdym etapie prowadzenia sporu.

Procedura rozwiązywania sporów

Opis	Rezultat
Etap konsultacji Może być realizowany przy zaangażowaniu osób decyzyjnych w zakresie danego problemu po obu stronach np. komisji rozjemczej, Wspólnego Komitetu Sterującego, w ramach którego strony próbują rozwiązać spór w drodze ugodowej. Na tym etapie zdarza się, że strony korzystają ze wsparcia eksperckiego Niezależnego Inżyniera lub zasięgają	Etap powinien zakończyć się osiągnięciem porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w rozsądnym i ustalonym w Umowie czasie, strony mogą skierować spór do kolejnego etapu procedury rozwiązywania sporów (etapu eksperckiego).

Procedura rozwiązywania sporów

	Opis	Rezultat
	dodatkowych opinii ekspertów jeszcze przed formalnym etapem eksperckim.	
Etap ekspercki	Stanowi etap poprzedzający skierowanie sprawy do postępowania sądowego/arbitrażowego. Spór na tym etapie rozstrzygany jest w formie postępowania koncyliacyjnego przez niezależnego eksperta albo grupę ekspertów. Czasem etap ten jest dwustopniowy i spór rozstrzyga najpierw zespół kolegialny, a następnie dodatkowo ekspert, albo odwrotnie.	Etap ten powinien zakończyć się propozycją rozstrzygnięcia eksperckiego, które strony mogą zaakceptować albo zakwestionować i przejść do kolejnego etapu procedury rozwiązywania sporów (etapu sądowego/arbitrażowego).
Etap postępowania formalnego	Po wyczerpaniu etapu konsultacji i etapu eksperckiego, postanowienia Umowy o PPP z reguły przewidują, że każda ze stron może skierować spór pozostający w związku z wykonywaniem Umowy o PPP pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego albo arbitrażowego. Umowy o PPP w Polsce odwołują się najczęściej do sądu powszechnego.	Etap sądowy kończy się wydaniem wyroku, który – w przypadku sądu powszechnego – może zostać zaskarżony do sądu II instancji. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne, a stronom przysługują jedynie nadzwyczajne środki zaskarżenia do sądu powszechnego.

W ramach procedury rozwiązywania sporów po wypracowaniu uzgodnienia Podmiot Publiczny powinien ustalić, czy uzgodnienie to (ugoda, decyzja ekspertów itp.) wymaga dodatkowych zgód lub opinii.

UWAGA



Zawarcie ugody przez Podmioty Publiczne w rządowych Projektach PPP może wymagać (a w niektórych przypadkach wymaga) uzyskania przez Podmiot Publiczny opinii Prokuratury Generalnej (art. 17 i 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej).

Należy mieć również na uwadze innych interesariuszy, od których stanowiska lub zgody zależeć może ewentualne porozumienie w ramach procedury rozwiązywania sporów. Takie ograniczenia mogą wynikać na przykład z umów o finansowanie Projektu PPP lub Umowy Bezpośredniej. Z dokumentacji kredytowej będzie wynikał ponadto obowiązek zawiadomienia Instytucji Finansujących o każdym sporze.

Aby procedura rozwiązywania sporów była narzędziem skutecznym, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- **Zapewnienie ciągłości wykonywania Umowy o PPP oraz dobrych relacji między stronami pomimo sporu**

Dobre zarządzanie relacjami jest narzędziem, które pomimo sporu pozwala na kontynuowanie wykonywania Umowy o PPP i dokonywanie uzgodnień bez konieczności przenoszenia sporu na inne obszary.

- **Zapewnienie bezstronności i niezależności osób rozstrzygających spór**

Jest to kluczowe w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron Umowy. Dlatego też w Umowie powinno się uregulować możliwość wyłączenia eksperta, który nie jest gwarantem bezstronności i niezależności (np. jest osobą pozostającą w bliskich relacjach z osobą zaangażowaną po którejkolwiek ze stron).

- **Zapewnienie rzetelności i jakości wydawanych rozstrzygnięć**

Istotne jest, aby w Umowie określone zostały warunki, jakie powinni spełniać eksperci, przy czym warunki te powinny być elastyczne, aby móc je dopasować do istoty rozstrzyganego sporu (np. jeżeli istotna jest kwestia dotycząca interpretacji Umowy o PPP w zakresie prawnym, ekspert powinien mieć wysokie kwalifikacje prawnicze). Istotna z punktu widzenia wyboru między sądem powszechnym a arbitrażowym może być okoliczność, iż co do zasady postępowanie przed sądem arbitrażowym jest jednoinstancyjne, co skutkuje brakiem możliwości merytorycznej kontroli wyroku.

- **Racjonalizacja kosztów związanych z procedurą rozwiązywania sporów**

W tym celu należy przewidzieć w Umowie regulacje dotyczące wynagradzania ekspertów zaangażowanych do rozwiązywania sporów. Kwestia kosztów może mieć znaczenie przy wyborze pomiędzy sądem powszechnym a arbitrażowym. W postępowaniu przed sądem powszechnym koszty postępowania są z reguły niższe od opłaty arbitrażowej i opłaty rejestracyjnej.

- **Sprawność postępowania (czas)**

Uwzględnienie etapów przedsądowych pozwala na uniknięcie długotrwałego postępowania. Kwestia czasu może mieć znaczenie przy wyborze pomiędzy sądem powszechnym a arbitrażowym. Średni czas trwania postępowań arbitrażowych jest istotnie krótszy (co do zasady nie przekracza 18 miesięcy).

- **Dopuszczalność z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy o PPP**

Procedura rozwiązywania sporów powinna uwzględniać przepisy prawa obowiązujące w dacie zawarcia Umowy o PPP (np. w zakresie zapisu na sąd polubowny) oraz ograniczenia dotyczące dozwolonych zmian Umowy o PPP (np. w zakresie zawarcia ugody na etapie konsultacji).

1.3.3 Prawo interwencji Podmiotu Publicznego

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom II: Punkt 2.4 – Ustawa o PPP a Ustawa PZP i Ustawa o Umowie Koncesji

Tom II: Punkt 6.5.6 – Dokumentacja finansowa

Prawo interwencji Podmiotu Publicznego to uprawnienie do wykonywania określonych działań w odniesieniu do Projektu PPP, szczególnie jeśli Partner Prywatny uchybia obowiązkom wynikającym z Umowy o PPP. Uprawnienie może mieć znaczenie dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług publicznych.

Prawo Podmiotu Publicznego do wykonania części zobowiązań zamiast Partnera Prywatnego w określonych sytuacjach jest narzędziem:

- wzmacniającym trwałość i jakość usług publicznych (np. w przypadku tymczasowego niewykonywania zobowiązań przez Partnera Prywatnego bez jego winy);
- pozwalającym na elastyczne reagowanie na zmieniające się okoliczności (np. zamienne wykorzystanie Infrastruktury Publicznej);
- represyjnym (w przypadku sytuacji, gdy Podmiot Publiczny wykonuje prawo interwencji, a Partner Prywatny uchybia określonym zobowiązaniom – wówczas zdarza się, że poza kosztami interwencji Partner Prywatny zostaje dodatkowo obciążony karami).

Prawo interwencji różni się od zmiany Umowy o PPP tym, że jest wykonywane na podstawie jednostronnej decyzji Podmiotu Publicznego, dlatego też z reguły jest ograniczone określonymi przesłankami na przykład w celu:

- zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa, zdrowia lub życia;
- zapobieżenia szkodom w środowisku;
- zapobieżenia powstania po stronie Podmiotu Publicznego istotnej szkody lub naruszenia istotnych interesów Podmiotu Publicznego;
- należytego wykonania zadań własnych Podmiotu Publicznego.

PRZYKŁAD



Z powodu epidemii COVID-19 do obrotu prawnego zostały wprowadzone przepisy ograniczające możliwość prowadzenia przez Partnerów Prywatnych działalności gospodarczej w niektórych obiektach (np. sale koncertowe, centra kongresowe, muzea). W ramach prawa interwencji Podmiot Publiczny mógłby być uprawniony do zmiany sposobu korzystania z Infrastruktury Publicznej – z jednej strony zwalniając Partnera Prywatnego z obowiązku zapewnienia Dostępności obiektu w określonym celu, z drugiej zaś – zapewniając stabilny strumień przychodów oraz trwałość Projektu PPP. Przejęcie zarządzania obiektami mogłoby oznaczać wykorzystanie ich np. na cele prowadzenia szpitali jednoimiennych, punktów szczepień czy punktów pobrań.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora drogowego w trakcie realizacji robót, z uwagi na protesty organizacji ekologicznych wynika konieczność budowy dodatkowych obiektów ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Powierzenie dodatkowych prac Partnerowi Prywatnemu wiązało się z większymi kosztami niż realizacja tych prac przez Podmiot Publiczny na podstawie odrębnej umowy z innym wykonawcą. Podmiot Publiczny skorzystał zatem z prawa interwencji i na tej podstawie zrealizował dodatkowe przejścia dla zwierząt.

Wykonywanie prawa interwencji jest przypadkiem nadzwyczajnym i z reguły oznacza odmienne niż standardowe działania w ramach wykonywania Umowy o PPP. Dlatego też decyzja o wykonaniu prawa interwencji powinna zostać poprzedzona rzetelną analizą, dającą odpowiedź na następujące pytania:

- Jaki ma wpływ wykonanie prawa interwencji na wykonywanie Umowy o PPP?
- W jaki sposób należy tymczasowo (w okresie wykonywania prawa interwencji) dostosować procedury Zarządzania Umową o PPP (może być to również element Umowy o PPP lub Podręcznika Zarządzania Umową o PPP, jeśli taki istnieje)?
- W jaki sposób monitorować należyte wykonywanie Umowy o PPP z uwzględnieniem wykonywania prawa interwencji?

Z reguły Podmiot Publiczny, podejmując działania w ramach prawa interwencji, powinien przeanalizować:

- przesłanki wykonania prawa interwencji;
- działania, jakie zamierza podjąć w ramach prawa interwencji;
- termin, w jakim zamierza rozpocząć działania w ramach prawa interwencji;
- okres, podczas którego będzie wykonywać działania;
- szacunkowe koszty związane z wykonaniem prawa interwencji, jeżeli jego wykonywanie wymuszone jest nienależytym wykonywaniem zobowiązań przez Partnera Prywatnego.

Podmiot Publiczny powinien poinformować Partnera Prywatnego o terminie, zakresie i skutkach wykonania prawa interwencji.

Należy pamiętać, że w zależności od przyczyn podjęcia prawa interwencji różne będą jego skutki dla stron, w tym finansowe.

UWAGA



Jeżeli konieczność skorzystania z prawa interwencji Podmiotu Publicznego nie wynika z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, Partner Prywatny nie powinien ponosić negatywnych skutków prawa interwencji, w tym spowodowanych nim kosztów oraz niedochowania standardów utrzymania wynikających z wykonania prawa interwencji Podmiotu Publicznego.

W przypadku, gdy prawo interwencji wdrażane jest z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Partnera Prywatnego zobowiązań wynikających z Umowy, wówczas Podmiot Publiczny powinien mieć prawo do naliczenia Partnerowi Prywatnemu kar oraz Partner Prywatny powinien zwrócić Podmiotowi Publicznemu koszty związane z wykonaniem prawa interwencji.

1.3.4 Ubezpieczenia

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom III: Część II Punkt 8 – Ubezpieczenia

Zawarcie odpowiednich umów ubezpieczeń i ich utrzymywanie podczas wykonywania Umowy o PPP jest jednym z kluczowych obowiązków Partnera Prywatnego i często warunkiem wejścia w życie Umowy, a ich brak najczęściej jest przesłanką Zakończenia Umowy o PPP z winy Partnera Prywatnego.

Przygotowując wymagania w zakresie niezbędnych ubezpieczeń dla określonego Przedsięwzięcia, Podmiot Publiczny powinien konsultować te kwestie każdorazowo z ekspertami z dziedziny ubezpieczeń, posiadającymi znajomość rynku ubezpieczeń (np. z brokerami ubezpieczeniowymi).

Przykładowy zakres umów obejmować będzie:

- ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy;
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie budowy;
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie Utrzymania;
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej wszystkich osób świadczących usługi lub prace w ramach robót oraz Utrzymania – od błędów i zaniedbań wykonawcy i projektanta;
- ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków;
- wszelkie inne ubezpieczenia wymagane przepisami prawa.

Podmiot Publiczny, po otrzymaniu projektów umów ubezpieczeń albo kopii zawartych umów, powinien zlecić audyt dokumentacji ubezpieczeniowej Doradcy ubezpieczeniowemu w celu weryfikacji, czy zawarte przez Partnera Prywatnego umowy odpowiadają wymaganiom postawionym w treści Umowy o PPP. Jeżeli dokumentacja ubezpieczeniowa nie odpowiada wymaganiom postawionym w Umowie o PPP, Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczyć dokumentację o poprawionym zakresie.

Przykładowo Podmiot Publiczny weryfikować będzie spełnienie następujących wymagań.

Tabela 6. Przykładowa lista sprawdzająca spełnienie wymagań z zakresu ubezpieczeń

	Pytanie sprawdzające	Tak/ Nie
Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy	Czy ubezpieczenie zostało zawarte przez Partnera Prywatnego we własnym imieniu i na własną rzecz oraz na rzecz Podmiotu Publicznego oraz podwykonawców?	
	Czy ubezpieczyciel zrzekł się prawa regresu ubezpieczeniowego wobec Podmiotu Publicznego?	
	Czy ubezpieczenie zostało zawarte w systemie od wszystkich ryzyk, a ochroną zostały objęte szkody, które mogą powstać w związku z nagłymi i nieprzewidywanymi zdarzeniami podczas robót?	
	Czy Partner Prywatny ustalił w umowie ubezpieczenia franszyzy (udziału własnego) na poziomie minimalnym, zgodnym ze standardem rynkowym i rozsądną handlowo ofertą, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości uzyskania ochrony ubezpieczeniowej?	
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na Etapie Operacyjnym	Czy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność deliktowo – kontraktową oraz za produkt – w związku z prowadzeniem robót, własnością, utrzymaniem Infrastruktury Publicznej oraz realizacją pozostałych obowiązków wynikających z Umowy o PPP?	
	Czy limity odpowiedzialności dostosowane są do zakresu i specyfiki Przedsięwzięcia?	
	Czy spełnione zostały minimalne warunki, jakie ma spełniać ubezpieczenie?	
	Czy wysokość fransyz (udziałów własnych) kształtuje się na rozsądnym, rynkowym poziomie odzwierciedlającym rodzaj i specyfikę ryzyka?	
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej	Czy ubezpieczenie odpowiada wymaganemu zakresowi ubezpieczenia od błędów i zaniedbań wszystkich osób świadczących usługi lub prace w ramach prac projektowych, robót oraz Utrzymania?	
	Czy limity odpowiedzialności dostosowane są do zakresu i specyfiki Przedsięwzięcia?	

	Pytanie sprawdzające	Tak/ Nie
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)	Czy ubezpieczeniem są objęci pracownicy Podmiotu Publicznego użytkujący Infrastrukturę Publiczną?	
Ogólne	Czy okresy, w których poszczególne rodzaje ubezpieczenia są zapewnione przez Partnera Prywatnego odpowiadają wymogom Umowy o PPP np. ubezpieczenie od ryzyk budowy na okres budowy?	
	Czy zapewnione zostały minimalne limity odpowiedzialności?	
	Czy Partner Prywatny zwolnił Podmiot Publiczny z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez osoby trzecie (w tym szkód z powodu śmierci, szkód na osobie lub innych szkód poniesionych przez jakąkolwiek osobę) wynikających z wykonywania Umowy, lub innej umowy zawartej przez Partnera Prywatnego lub podwykonawców w związku z budową i Utrzymaniem przez Partnera Prywatnego i w tym zakresie zawarł umowę lub umowy ubezpieczenia?	

1.4 Ryzyka i roszczenia

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-III	
Tom I: Część II Punkt 3.3 – Analizy ryzyka	
Tom I: Część II Punkt 3.7 – Analizy popytu	
Tom III: Część II Punkt 5 – Przypadki zewnętrzne	

1.4.1 Zarządzanie ryzykiem i roszczeniami

Do zadań Zespołu Projektowego PPP należy monitorowanie i zarządzanie ryzykami Projektu PPP, przede wszystkim przypisanymi Podmiotowi Publicznemu oraz dzielonymi, a także ryzykami projektowymi, które nie zostały przypisane żadnej ze stron.

Narzędziem wspierającym Zarządzanie Umową o PPP jest rejestr ryzyk, przygotowywany na bazie matrycy ryzyk opracowanej na Etapie Przygotowawczym, który wykorzystywany jest na Etapie Inwestycyjnym oraz Etapie Operacyjnym.

Ryzyka zawarte w rejestrze podzielone są według etapów cyklu życia Projektu PPP z perspektywy Podmiotu Publicznego. Rejestr ryzyk powinien zostać opracowany przez członków Zespołu Projektowego PPP. Przy opracowywaniu rejestru, Zespół Projektowy PPP może skorzystać ze wsparcia ekspertów ds. ryzyka. Narzędzie powinno uwzględniać sposób śledzenia ryzyka oraz wskazywać osobę odpowiedzialną za monitorowanie danego ryzyka i częstotliwość przeglądu

ryzyk. Dodatkowo Podmiot Publiczny powinien również określić działania niezbędne do ograniczenia potencjalnego ryzyka w przypadku przekroczenia poziomu progowego.

DOBRA PRAKTYKA



W trakcie Zarządzania Umową o PPP dobrą praktyką jest omawianie na spotkaniach pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym kwestii ryzyk Projektu PPP w celu zapewnienia, że proces zarządzania ryzykami jest skuteczny. Planując takie spotkania, kierownik projektu powinien wziąć pod uwagę następujące aspekty:

- nowe ryzyka pojawiające się w trakcie cyklu życia Projektu PPP i ich wpływ na Projekt;
- istotne zmiany w istniejących ryzykach;
- skuteczność bieżących środków kontroli i ograniczania ryzyk;
- konieczność wprowadzenia nowych mechanizmów kontroli i ograniczania ryzyka w odniesieniu do istniejących i nowych rodzajów ryzyka.

Nie należy zapominać o monitorowaniu ryzyka w projektach opartych o opłaty od Użytkowników, w których Partner Prywatny ponosi ryzyko popytu.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym projekcie koncesji na przewozy miejskim transportem szynowym ryzyko popytu ponosił Partner Prywatny. Kiedy popyt okazał się niższy niż prognozowano, sytuacja finansowa Partnera Prywatnego zaczęła się pogarszać. Mimo że Zespół Projektowy otrzymywał raporty wyraźnie wskazujące na pogłębiające się problemy finansowe Partnera Prywatnego, nie zareagował w sposób należyty i problem trwał. W efekcie Partner Prywatny chciał wypowiedzieć Umowę o PPP. Dopiero wówczas Podmiot Publiczny zdecydował się na rozpoczęcie rozmów w celu zmiany Umowy, aby utrzymać ciągłość usług.

Zarządzanie ryzykiem i roszczeniami jest pojęciem obejmującym postępowanie dotyczące całego zbioru uprawnień (roszczeń) i zobowiązań (ryzyk).

Czasami trudność sprawia zrozumienie różnicy pomiędzy ryzykiem a roszczeniem. Ryzyko oznacza określone zobowiązania tej strony, której jest ono przypisane. Roszczenie oznacza uprawnienie strony do dochodzenia wykonania wymagalnego zobowiązania przez drugą stronę. Innymi słowy z ryzykami, za które odpowiada Podmiot Publiczny zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP, związane są bezpośrednio potencjalne roszczenia Partnera Prywatnego.

Pojęcia te są zatem wzajemnie zależne, ponieważ do konkretnych ryzyk Podmiotu Publicznego przypisane są konkretne roszczenia Partnera Prywatnego.

PRZYKŁAD



Przejęcie przez Podmiot Publiczny ryzyka archeologicznego oznacza, iż w przypadku, gdy ono wystąpi, Podmiot Publiczny zobowiązany jest to usunięcia jego negatywnych skutków dla Projektu PPP. Na przykład Podmiot Publiczny zobowiązuje się do zwrotu Partnerowi Prywatnemu kosztów usunięcia skutków ryzyka oraz akceptacji adekwatnych zmian w harmonogramie. W tym przypadku, gdy wystąpi ryzyko archeologiczne, Partner Prywatny ma roszczenie o zwrot kosztów jego usunięcia oraz roszczenie o akceptację adekwatnych zmian w harmonogramie.

Umowa o PPP przewiduje określone grupy uprawnień (roszczeń) zarówno po stronie Partnera Prywatnego, jak też Podmiotu Publicznego, np. uprawnienia:

- Partnera Prywatnego do odszkodowania lub zwiększenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia (ryzyka), którego skutki strony przypisały Podmiotowi Publicznemu (w Umowach o PPP takie zdarzenia określa się mianem przypadków kompensacyjnych, zdarzeń odszkodowawczych lub zdarzeń nadzwyczajnych);
- Partnera Prywatnego do naliczenia kar umownych, przesunięć terminów wykonania swoich zobowiązań lub odszkodowania w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań przez Podmiot Publiczny (np. w przypadku nieprzekazania nieruchomości wolnej od wad);
- Podmiotu Publicznego do odszkodowania lub zmniejszenia wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku wystąpienia zdarzenia (ryzyka), którego skutki strony przypisały Partnerowi Prywatnemu (w Umowach o PPP takie zdarzenia określa się mianem przypadków dostosowania, zdarzeń odszkodowawczych lub zdarzeń nadzwyczajnych);
- Partnera Prywatnego do niewykonywania określonych zobowiązań bez uprawnienia odszkodowawczego Podmiotu Publicznego (w Umowach o PPP takie zdarzenia nazywa się mianem przypadków zwalniających, zwolnieniem z obowiązku wykonywania świadczeń);
- obu stron do zwolnienia z określonych zobowiązań lub odszkodowania w związku z wystąpieniem przypadku siły wyższej;
- Podmiotu Publicznego do naliczenia kar umownych lub pomniejszeń wynagrodzenia w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań przez Partnera Prywatnego (np. w przypadku świadczenia usług niższej jakości niż umówiona).

Powstanie roszczeń oznaczać może istotne skutki finansowe dla Projektu PPP. Brak prawidłowego zarządzania roszczeniami może skutkować zwiększonymi kosztami po stronie Podmiotu Publicznego i może mieć negatywny wpływ na Value for Money.

Ponadto, nie zawsze jest jednoznaczne, że roszczenia zgłaszane przez Partnerów Prywatnych są uzasadnione i rzetelnie oszacowane, a tym samym mogą być kwestionowane i powodować spory.

Dlatego też jest ważne, aby Podmiot Publiczny dysponował wewnętrznymi procedurami dla obsługi i zarządzania roszczeniami i ryzykiem, jako że prawo Partnera Prywatnego do określonych roszczeń jest kwestią fundamentalną, typową dla Projektów PPP i związaną z podziałem ryzyka.

Kwestia właściwego zarządzania roszczeniami jest również istotna z punktu widzenia ryzyka przedterminowego zakończenia Umowy o PPP, jeżeli nie są one zaspokajane lub zdarzenia stanowiące podstawę roszczeń trwają długi czas (np. przedłużające się przypadki siły wyższej).

Zarządzanie ryzykiem i roszczeniami w Umowie o PPP zarówno przez Partnera Prywatnego, jak i Podmiot Publiczny nie polega na podejściu interwencyjnym, a jest procesem zorganizowanym i zaplanowanym oraz złożonym z następujących elementów:

- 1) zrozumienie uprawnień (roszczeń) Partnera Prywatnego oraz zapewnienie Zespołowi Projektowemu PPP odpowiednich zasobów w celu oceny roszczeń we właściwym terminie;
- 2) monitorowanie ryzyka potencjalnych roszczeń w celu ograniczania ich powstania lub skutków oraz przygotowania się na ich przyjęcie;
- 3) zrozumienie procedur określonych w Umowie o PPP i zapewnienie zgodności z procedurami;
- 4) sprawne postępowanie przy rozliczeniu roszczenia w celu uniknięcia sporu albo innego negatywnego skutku dla Projektu PPP;
- 5) uwzględnienie interesów i wymagań Instytucji Finansujących w procesie zgłaszania i rozliczania roszczeń.



Element 1 – Rozumienie uprawnień (roszczeń) Partnera Prywatnego oraz zapewnienie Zespołowi Projektowemu PPP odpowiednich zasobów w celu oceny roszczeń we właściwych terminach

Podmiot Publiczny w celu odpowiedniego zarządzania roszczeniami powinien być wyposażony w odpowiednie zasoby (narzędzia, informacje, kompetencje). Powinien również dobrze rozumieć mechanizmy umowne, które należy stosować do danego roszczenia.

W momencie otrzymania zgłoszenia roszczenia Podmiot Publiczny powinien reagować niezwłocznie i w pierwszej kolejności ocenić zasadność roszczenia, a po pozytywnej ocenie, skutki akceptacji roszczenia (w tym skutki finansowe). Ocenie przez Podmiot Publiczny powinny podlegać te roszczenia, które obejmują ryzyka przejęte przez Podmiot Publiczny na podstawie Umowy o PPP tak, aby podział ryzyka uzgodniony w Umowie o PPP został zachowany.

Ocena zasadności roszczenia opiera się na analizie przyczyn jego powstania. Aby rzetelnie ocenić roszczenie, Podmiot Publiczny powinien mieć pełną wiedzę na temat okoliczności, w których Partner Prywatny jest uprawniony do zgłoszenia roszczenia. Z reguły Partner Prywatny przedstawia obszerne uzasadnienie roszczenia wraz ze szczegółową dokumentacją prawną i techniczną. Umowa o PPP powinna zawierać szereg obowiązków co do zakresu informacji, jakie powinny być przekazane wraz ze zgłoszeniem roszczenia.

PRZYKŁAD



W przypadku przejęcia ryzyka archeologicznego przez Podmiot Publiczny, zgłaszając przypadek kompensacyjny dotyczący tego ryzyka, Partner Prywatny obowiązany jest przekazać Podmiotowi Publicznemu pełną informację na temat okoliczności związanych ze znaleziskiem archeologicznym, miejsce i czas znaleziska, osoby obecne podczas odkrycia, opis dotychczas wykonanych czynności oraz informację na temat planowanych działań. Do zawiadomienia powinna zostać załączona dokumentacja fotograficzna.

Wraz z informacją przedstawiającą zdarzenie Partner Prywatny opisuje:

- czynności podjęte przez Partnera Prywatnego w celu minimalizowania skutków znaleziska;

- oszacowanie skutków wystąpienia znaleziska oraz konsekwencji dla postępu robót lub wykonywania przez Partnera Prywatnego pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy o PPP;
- kwoty wydatków, jakie Partner Prywatny poniósł lub których poniesienia się spodziewa, bądź też których spodziewa się nie ponosić, w wyniku odkrycia archeologicznego.

Zasadność roszczenia Partnera Prywatnego może być uzależniona od spełnienia określonych warunków (np. progi kwotowe, zawiadomienia w określonych terminach) i w takim przypadku Podmiot Publiczny powinien zweryfikować spełnienie tych warunków.

Ocena roszczenia może być trudna w przypadku ryzyka dzielonego pomiędzy stronami albo w przypadku postanowień Umów o PPP, które są rozumiane inaczej przez każdą ze stron.

UWAGA



W Umowach o PPP zdarza się, że ryzyko siły wyższej określone jest w sposób ogólny, jako "dzielone pomiędzy stronami", bez konkretnego wskazania, jaki jest zakres tego podziału oraz jakie wynikają z tego skutki dla stron.

W takich przypadkach ustalenie konkretnego roszczenia stron związanego z wystąpieniem ryzyka siły wyższej jest trudne i może skutkować przewlekłym sporem obu stron, mającym negatywne skutki dla realizacji Umowy PPP.

Dlatego ważne jest, aby w Umowie o PPP wskazać skutki wystąpienia siły wyższej dla stron, chociażby możliwość przeprowadzenia uzgodnień i zawarcia porozumienia pomiędzy stronami.

Podmiot Publiczny powinien rozumieć prawdopodobne skutki roszczenia i działania zaproponowane przez Partnera Prywatnego, w tym skutki finansowe i dotyczące terminów. Jednocześnie powinien uwzględniać ewentualne środki zaradcze, które mogą być podjęte w celu minimalizowania tych skutków.

Z reguły Umowy o PPP określają minimalny zakres informacji, jakie mają być przedstawione wraz ze zgłoszeniem roszczenia. Ocena roszczenia zależy bowiem od poziomu dostępnych informacji.

Ocena roszczenia powinna być dokonywana również pod kątem istniejących ubezpieczeń, zarówno po stronie Podmiotu Publicznego, Partnera Prywatnego, jak i osoby trzeciej. Jeżeli roszczenie obejmuje ryzyko, które jest pokryte umową ubezpieczenia, podmioty ubezpieczające powinny być zaangażowane w proces oceny roszczenia na jak najwcześniejszym etapie.



Element 2 – Monitorowanie ryzyka potencjalnych roszczeń w celu ograniczania ich powstania lub skutków oraz przygotowania się na ich przyjęcie

Dokładne rozumienie Umowy o PPP jest kluczowe dla ograniczania roszczeń i przygotowania się na ich przyjęcie, w sytuacji, gdy są nieuniknione.

Praktyka Umów o PPP w projektach zagranicznych pokazuje, że typowym rozwiązaniem jest przygotowywanie przez Podmiot Publiczny matrycy ryzyk na Etapie Przygotowawczym,

a następnie ich rejestru po Zamknięciu Komercyjnym. Rejestr ryzyk powinien stanowić podstawę oceny ryzyk pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wagi i środków zaradczych.

Rejestr ryzyk powinien być oceniany i aktualizowany regularnie w całym cyklu życia Projektu PPP, jako że otoczenie Projektu PPP zmienia się w sposób ciągły. Dbłość o ciągłe monitorowanie ryzyk w Projekcie PPP oznacza, że Podmiot Publiczny jest świadomy potencjalnych roszczeń i jest w stanie podejmować działania zaradcze lub przygotowawcze, zanim Partner Prywatny zgłosi roszczenie.

Podmiot Publiczny powinien mieć na uwadze wpływ zmian w prawie, jak i w technologii w cyklu życia Projektu PPP. Powyższe zmiany mogą wpłynąć na profil ryzyka, a zwykle nie dokonują się z dnia na dzień, może z wyjątkiem międzynarodowych sankcji gospodarczych.

Dlatego też współpraca pomiędzy partnerami równoległe do obserwowanych i przewidywanych zmian otoczenia Projektu PPP, pozwala na wdrażanie zmian efektywnie i bez presji czasu.

PRZYKŁAD



Strony Umowy o PPP w hipotetycznym projekcie z sektora transportu na bieżąco monitorowały planowane zmiany prawa dotyczące warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny drogi publiczne. Strony miały zatem świadomość, iż w perspektywie roku Partner Prywatny zobowiązany będzie zainstalować dodatkowe ekrany akustyczne. Strony z odpowiednim wyprzedzeniem ustaliły, że taka zmiana w prawie stanowić będzie przypadek kompensacyjny i uzgodniły dokładnie zakres dodatkowych prac do wykonania przez Partnera Prywatnego. Przeprowadzono wycenę prac i zrealizowano je w terminie oraz w zakładanym budżecie. Podmiot Publiczny rozliczył się z Partnerem Prywatnym wyłącznie za wykonane prace wynikające ze zmiany prawa, a odpowiednie zaplanowanie całego procesu pozwoliło na zainstalowanie ekranów w terminie wynikającym z przepisów prawa i bez dodatkowych sporów pomiędzy stronami.



Element 3 – Znajomość procedur określonych w Umowie o PPP i zapewnienie zgodności z procedurami

Podmiot Publiczny powinien mieć szczegółową wiedzę na temat procedur, wynikających z Umowy o PPP, co pozwala na sprawne działanie i podejmowanie decyzji w momencie otrzymania zgłoszenia roszczenia od Partnera Prywatnego.

Podmiot Publiczny powinien mieć wiedzę, co do tego, jakie jego działania znajdują się na ścieżce krytycznej i jakie są warunki oraz kamienie milowe dla kolejnych działań.

Brak odpowiedniej reakcji na zgłoszone roszczenie zgodnie z obowiązującymi procedurami może narazić Podmiot Publiczny na naruszenie Umowy o PPP oraz spowodować dodatkowe roszczenia ze strony Partnera Prywatnego.

UWAGA



W Umowach o PPP często przewiduje się określony termin na analizę roszczenia zgłoszonego przez Partnera Prywatnego. W takiej sytuacji po upływie określonego terminu i wobec braku reakcji Podmiotu Publicznego, przyjmuje się, że roszczenie Partnera Prywatnego jest uznane w zakresie wskazanym przez Partnera Prywatnego w zawiadomieniu.

Istotne jest, aby Podmiot Publiczny dysponował przejrzystymi procedurami pozwalającymi na to, aby roszczenia były obsługiwane w terminach zgodnych z Umową o PPP. Jest pożądane, by Podmiot Publiczny dysponował wzorcami dokumentów na potrzeby obsługi typowych roszczeń.

UWAGA



W przypadku, gdy roszczenie jest poniżej określonej kwoty, która nie wymaga zmiany Umowy o PPP, przykładem wzorcowego dokumentu może być formularz z opisem roszczenia, listą i opisem poszczególnych działań, miejscem na oznaczenie oraz czy działania te zostały wykonane i z miejscem na podpisy osób uprawnionych.

UWAGA



Niezależnie od procedur ustalonych w oparciu o Umowę o PPP, może zdarzyć się, że charakter roszczenia wymaga dodatkowego czasu np. na zebranie dodatkowych informacji lub dokumentów albo na zaangażowanie zewnętrznych zasobów, niezbędnych do oceny roszczenia. Wówczas zdarza się, że strony wspólnie znoszą określone formalne wymagania wynikające z Umowy o PPP i dostosowują procedury do konkretnego problemu i przypadku.



Element 4 – Sprawne postępowanie przy rozliczeniu roszczenia w celu uniknięcia sporu albo innego negatywnego skutku dla Projektu PPP

Gdy tylko Podmiot Publiczny dokona oceny merytorycznej i formalnej roszczenia, powinien – w zakresie potwierdzonym – niezwłocznie zaspokoić roszczenie. Jeśli tylko jest to możliwe, stosunki pomiędzy stronami nie powinny być nadwyrężane poprzez niepotrzebne przeciąganie w czasie zaspokojenia roszczenia.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora transportowego (linia kolejowa) Podmiot Publiczny przyłączył do linii wybudowanej i utrzymywanej przez Partnera Prywatnego dodatkową linię (która w pierwotnych założeniach miała zostać przyłączona dopiero po zakończeniu Umowy o PPP). Realizacja tej linii przez Podmiot Publiczny spowodowała wzrost zużycia Infrastruktury Publicznej i kosztów utrzymania niektórych odcinków objętych Projektem PPP. Taka sytuacja wprost nie była przewidziana jako przypadek kompensacyjny w Umowie o PPP, jednak

Partnerowi Prywatnemu przysługiwałoby roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnych. W ramach dobrej współpracy, strony wypracowały wspólnie rozwiązanie i uniknęły sporu sądowego.

Ryzyko przepływów pieniężnych ma wpływ na decyzje Partnera Prywatnego co do roszczeń. Z perspektywy Partnera Prywatnego ważne jest, aby postępowania w zakresie roszczeń przebiegały sprawnie i trwały jak najkrócej. Partner Prywatny skłonny jest czasem zaakceptować fakt, że tylko część jego roszczenia zostanie zaspokojona.



Element 5 – Uwzględnienie interesów i wymagań Instytucji Finansujących w procesie zgłaszania i rozliczania roszczeń

Roszczenia w Projekcie PPP są przedmiotem zainteresowania Instytucji Finansujących, ponieważ mogą mieć wpływ na obsługę długu przez Partnera Prywatnego. Dokumentacja kredytowa zazwyczaj obejmuje obowiązek zawiadamiania Instytucji Finansujących o każdym zgłoszonym roszczeniu. W przypadku istotnych roszczeń (powyżej określonej kwoty lub dotyczących istotnego przedłużenia terminów) Instytucje Finansujące chcą być angażowane w proces uzgadniania roszczenia.

1.4.2 Skutki finansowe ryzyk Podmiotu Publicznego

Właściwy podział ryzyka, czyli taki, który przypisuje dane ryzyko stronie najlepiej nim zarządzającej, wpływa bezpośrednio na koszty Projektu PPP. Wynika to z tego, że ryzyka mają cenę – niższą dla tej strony Umowy o PPP, która jest w stanie je kontrolować, bądź nimi zarządzać.

O ile nie istnieje uniwersalna matryca ryzyk i podział ryzyk może być odmienny dla każdego Projektu PPP, to z zasady ryzyka, które nie zależą od działań Partnera Prywatnego są przypisywane Podmiotowi Publicznemu. W Projektach PPP z reguły przy Podmiocie Publicznym pozostawiane są następujące ryzyka:

- ryzyko związane z terenem budowy w zakresie: kwestii własnościowych lub roszczeń podmiotów trzecich, ochrony środowiska odnośnie do warunków zastanych (np. skażenie z tytułu poprzedniej działalności), warunków hydrogeologicznych, znalezisk archeologicznych, dostępu do terenu budowy;
- ryzyko legislacyjne, szczególnie w zakresie zmian prawnych wpływających niekorzystnie na realizację Projektu PPP;
- ryzyko administracyjne, związane z terminowym wydawaniem decyzji administracyjnych i pozwoleń niezbędnych dla realizacji Projektu PPP zgodnie z założonym harmonogramem;
- ryzyko polityczne;
- ryzyka związane z poleceniem zmiany na przykład w zakresie postępu technologicznego, zmian w otoczeniu biznesowym lub zmiany prawa niezależnych od Partnera Prywatnego, skutkujące wzrostem kosztów Partnera Prywatnego.

Wystąpienie ryzyk przypisanych Podmiotowi Publicznemu zazwyczaj skutkuje podwyższeniem kosztów Projektu PPP lub koniecznością wydłużenia terminu jego realizacji i są to tak zwane przypadki kompensacyjne, czy też przypadki nadzwyczajne, które powinny być opisane w Umowie

o PPP. W takiej sytuacji Partner Prywatny może oczekiwać rekompensaty ze strony Podmiotu Publicznego tak, aby znalazł się w sytuacji ekonomicznie neutralnej.

PRZYKŁAD



Można założyć, że budowa suchego portu w formule *greenfield* wymagałaby dostępu w postaci połączeń kolejowych i drogowych (infrastruktury dostępowej), gdyż mogłoby to stanowić warunek funkcjonowania portu. Budowa drogi i kolei byłaby zatem obowiązkiem Podmiotu Publicznego. Opóźnienia w budowie połączeń uniemożliwiłyby jednak rozpoczęcie eksploatacji suchego portu, co stanowiłoby jednoznaczny przypadek kompensacyjny zapisany w Umowie o PPP.

Rozwiązaniem w tej sytuacji mogłoby być to, że strony rozliczyłyby się w ten sposób, że Podmiot Publiczny przedłużyłby okres eksploatacji o czas wynikający z budowy infrastruktury dostępowej oraz zwrócił Partnerowi Prywatnemu koszty związane z wydłużeniem Etapu Inwestycyjnego.

UWAGA



Innym rozwiązaniem dla mitygacji ryzyka związanego z budową koniecznej infrastruktury niewchodzącej w zakres Przedsięwzięcia (tj. za którą nie odpowiada Podmiot Publiczny) jest uwzględnienie w projekcie działań innego podmiotu publicznego (np. realizacja infrastruktury dostępowej do portu morskiego przez Urząd Morski). W takich przypadkach stosuje się tzw. umowy typu interface (ang. *interface agreements*), regulujące tzw. punkty styku, czyli umowy podpisywane przez strony Umowy o PPP oraz instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację określonych inwestycji np. dostępowych, takich jak koleje narodowe, agencje budowy dróg czy ministerstwa (w zakresie regulacji). Wówczas za niewybudowanie takiej infrastruktury w terminie określonym w umowie interface odpowiada właściwa instytucja publiczna (np. poprzez zapłatę rekompensaty Partnerowi Prywatnemu za utracone przychody w związku z niemożnością wykorzystania planowanego potencjału Przedsięwzięcia).

Wystąpienie zdarzenia będącego skutkiem zaistnienia ryzyka Podmiotu Publicznego wiąże się z reguły z koniecznością poniesienia nieplanowanych wydatków budżetowych Podmiotu Publicznego np. z tytułu rekompensat wypłacanych Partnerowi Prywatnemu, powiększonej Opłaty za Dostępność czy zmniejszonych przychodów budżetowych z powodu braku wpływu opłat od Partnerów Prywatnych.

Nie ma podstaw, aby wydatki takie uwzględnić w prognozach finansowych Podmiotów Publicznych jak wieloletnia prognoza finansowa czy wieloletnie programy sektorowe (takie jak np. Krajowy Program Kolejowy, Program Budowy Dróg Krajowych) w sposób bezpośredni, gdyż mają one charakter zobowiązań warunkowych, zależnych od przyszłych i niepewnych zdarzeń. Może zatem zaistnieć konieczność utworzenia na nie rezerw bilansowych, w zależności od szacowanego prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora portowego, realizacja infrastruktury portowej zależała od wykonania falochronów, co należało do jednostki publicznej niebędącej Podmiotem Publicznym w Projekcie PPP. Podmiot Publiczny na podstawie odrębnych analiz oszacował koszty realizacji falochronów oraz podjął działania zmierzające do zabezpieczenia środków publicznych na tę inwestycję. W efekcie tych działań zabezpieczono środki i uwzględniono je na poziomie aktu prawnego oraz wyemitowano obligacje o wartości odpowiadającej szacunkowym kosztom inwestycyjnym falochronów.

Gdyby Podmiot Publiczny nie zabezpieczył środków na falochrony niezbędne dla funkcjonowania portu, wówczas naraziłby się na dodatkowe koszty związane z ewentualnym przestojem czy koniecznością przedterminowego rozwiązania Umowy o PPP, gdyby falochrony nie powstały w odpowiednim czasie z powodu braku środków.

1.5 Model Finansowy

POWIĄZANE SEKCJE WYTICZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część II Punkt 3.8 – Analizy ekonomiczno-finansowe

Tom II: Punkt 6.5.6.1 – Wymagania dla modelu finansowego

Tom II: Punkt 7.3.3 – Zgodność modelu finansowego z wymogami SWZ oraz Dokumentów Koncesji

Tom III: Część II Punkt 4.2 – Model Finansowy

Model finansowy jest jednym z podstawowych narzędzi wspierających decyzje w Projekcie PPP.

DOBRA PRAKTYKA



W większości analizowanych Projektów PPP na rynku europejskim, Model Finansowy jest obligatoryjnym załącznikiem do oferty Partnera Prywatnego. Model Finansowy powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zalecane jest również, aby w Umowie o PPP był wymóg przekazania Modelu Finansowego Podmiotowi Publicznemu wraz ze szczegółową instrukcją jego użytkowania oraz księgą założeń.

Model Finansowy w określonych okolicznościach staje się narzędziem dla rozliczeń pomiędzy stronami w ramach Przedsięwzięcia i jest aktualizowany zgodnie z Umową o PPP. Należy jednak podkreślić, że ryzyko błędów w kalkulacjach Modelu Finansowego jest ryzykiem Partnera Prywatnego.

Model Finansowy jest narzędziem do monitorowania realizacji Projektu zgodnie z założeniami i Umową o PPP oraz rozliczaniem sytuacji wyjątkowych przewidzianych w Umowie o PPP.

Z perspektywy Podmiotu Publicznego Model Finansowy może być wykorzystywany do (katalog przykładowy):

- rekalkulacji wynagrodzenia Partnera Prywatnego w sytuacjach określonych w Umowie o PPP, np. powstanie przypadku kompensacyjnego, który może zostać uwzględniony w Opłacie za Dostępność;
- rekalkulacji wynagrodzenia w przypadku zawarcia transakcji zabezpieczających (w sytuacji, gdy Opłata za Dostępność rozliczana jest w oparciu o zmienne oprocentowanie (np. WIBOR) – zmiana wynagrodzenia nie wymaga zmiany Modelu Finansowego);
- weryfikacji dostępności i trwałości Projektu PPP opartego na opłatach od Użytkowników oraz wpływu zmian wysokości opłat od Użytkowników na Projekt PPP, oraz do monitorowania ewentualnych zmian ryzyka popytu;
- kalkulacji podziału zysku, jeśli zysk osiągnie poziom powyżej ustalonego progu;
- oceny wpływu zmian w Projekcie takich jak refinansowanie, zmiana ilości i zakresu usług, przypadki kompensacyjne i dostosowania;
- zarządzania roszczeniami Partnera Prywatnego, ustalenia ich wpływu na Projekt;
- rozliczeń na wypadek przedterminowego zakończenia Umowy o PPP, jeżeli metoda rozliczenia uwzględnia dane z Modelu Finansowego.

Każda ze stron przygotowuje własny model finansowy na różnych etapach realizacji Projektu PPP.



Etap Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny

Partner Prywatny

Etap Przygotowawczy

- Podmiot Publiczny w ramach Oceny Efektywności opracowuje model finansowy Przedsięwzięcia, który w swojej strukturze obejmuje co najmniej prognozę Podmiotu Publicznego, prognozę Partnera Prywatnego w zakresie założeń makroekonomicznych i kosztowych. Model ten stanowi punkt wyjścia do przygotowania Komparatora Sektora Publicznego i analizy Value for Money.
- W fazie Postępowania PPP model finansowy opracowany przez Podmiot Publiczny może także
- Partner Prywatny opracowuje własny Model Finansowy na potrzeby składanej oferty, zawierający projekcję przepływów pieniężnych, które mają na celu potwierdzenie wykonalności Projektu zgodnie z założeniami i oczekiwaniami Podmiotu Publicznego zawartymi w SWZ, przy określonej stopie zwrotu.
- Partner Prywatny, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, przedstawia odrębny model finansowy Instytucjom Finansowym. Model ten oparty jest o różne scenariusze i założenia,

	służyć do oceny Value for Money ofert Partnerów Prywatnych.	który w fazie Zamknięcia Finansowego poddane są analizie przez Instytucje Finansujące, w celu zweryfikowania założeń i potwierdzenia Bankowości Projektu. Odrębność tego modelu finansowego wynika z indywidualnych wymagań Instytucji Finansujących, innych od tych zawartych w SWZ w odniesieniu do Modelu Finansowego.
Etap Inwestycyjny	• Podmiot Publiczny monitoruje Projekt w oparciu o Model Finansowy Partnera Prywatnego złożony wraz z ofertą. Model taki po przekazaniu przez Partnera Prywatnego jest modelem finansowym Przedsięwzięcia. • Podmiot Publiczny zwykle przeprowadza własną weryfikację zmian dokonanych przez Partnera Prywatnego.	• W relacji z Podmiotem Publicznym Partner Prywatny korzysta z Modelu Finansowego do rozliczania okoliczności i sytuacji wyjątkowych wskazanych w Umowie o PPP. Aktualizacja Modelu Finansowego przeprowadzana jest przez Partnera Prywatnego. • W relacji z Instytucjami Finansującymi Partner Prywatny korzysta z aktualizowanego modelu finansowego przedstawionego Instytucjom Finansującym w fazie Zamknięcia Finansowego na potrzeby zaciągania kolejnych transz i spłaty kredytu.
Etap Operacyjny	• Jak na Etapie Inwestycyjnym powyżej. • Dodatkowo Podmiot Publiczny może wykorzystać model finansowy z Etapu Przygotowawczego do monitorowania czy Projekt	• W relacji z Podmiotem Publicznym Partner Prywatny korzysta z Modelu Finansowego do rozliczania okoliczności i sytuacji wyjątkowych wskazanych w Umowie o PPP.

- | | |
|--|---|
| realizuje określone korzyści i realizuje założoną Value for Money, szczególnie w sytuacjach, gdy dochodzi do istotnych zmian w Projekcie (np. wzrost kosztów operacyjnych, zmiana rozwiązań technicznych). | • W relacji z Instytucjami Finansującymi Partner Prywatny korzysta z aktualizowanego modelu finansowego przedstawionego Instytucjom Finansującym w fazie Zamknięcia Finansowego na potrzeby spłaty kredytu. |
|--|---|

Model Finansowy jest aktualizowany w okresie obowiązywania Umowy, w okolicznościach w niej wskazanych, dlatego musi być funkcjonalny, czytelny i zrozumiały dla obu stron. W związku z tym wskazane jest, aby członkowie Zespołu Projektowego PPP odbyli szkolenie dotyczące korzystania z Modelu Finansowego, które zwykle prowadzone jest przez twórców Modelu Finansowego.

Ponadto, przy każdej aktualizacji Modelu Finansowego przeprowadzany jest audyt przez niezależnego audytora.

MAŁE PROJEKTY



W przypadku Małych Projektów składanie Modelu Finansowego wraz z ofertą przez Partnera Prywatnego nie jest powszechne. Wynika to głównie z faktu, że w takich Projektach Podmioty Publiczne korzystają z uproszczonych rozwiązań w zakresie rozliczeń niewymagających wykorzystania Modelu Finansowego.

Z perspektywy Partnera Prywatnego nieprzekazanie Modelu Finansowego wraz z ofertą może mieć konsekwencje w postaci utrudnionego udowodnienia swoich roszczeń i potencjalnie prowadzić do sporów między stronami.

UWAGA



Model Finansowy może służyć nie tylko monitorowaniu bieżącej sytuacji finansowej Przedsięwzięcia, ale także weryfikacji czy Przedsięwzięcie doprowadziło do osiągnięcia celów zamierzonych przez Podmiot Publiczny i faktycznie zrealizowana została VfM.

W Raporcie NIK 2022, Izba wskazuje, jak istotne jest zapewnienie monitorowania jakości usług publicznych oraz opłacalności zastosowania formuły PPP z punktu widzenia Podmiotu Publicznego.

"Analiza oszczędności, wydajności i skuteczności zadań publicznych w formule PPP jest niezbędna do oceny prawidłowości realizacji umowy przez partnera prywatnego, a także do oceny opłacalności dla podmiotu publicznego przyjętego podziału obowiązków oraz ryzyk. Analizy takie powinny być prowadzone na całym etapie operacyjnym przedsięwzięcia (który na ogół obejmuje wieloletni okres) i służyć weryfikacji efektów w odniesieniu do przyjętych założeń, a także weryfikacji zgłaszanych przez partnerów prywatnych propozycji zmian warunków realizacji. Bieżące analizy, jak również analizy ex post powinny zapewniać podmiotom

publicznym wiedzę służącą do podejmowania kolejnych przedsięwzięć PPP w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i wymierne efekty".

Raport NIK 2022, str. 10

1.6 Umowa Bezpośrednia

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część II Punkt 3.8.5 – Analiza dostępności finansowej

Tom II: Punkt 6.5.6.3 – Umowa Bezpośrednia

Tom III: Część II Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia

Tom III: Część II Punkt 1.10 – Umowa Bezpośrednia

Umowa Bezpośrednia daje Instytucjom Finansującym określone uprawnienia wpływające na realizację Projektu PPP, począwszy od daty jej zawarcia, aż do całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego przez Partnera Prywatnego na realizację Przedsięwzięcia.

Podmiot Publiczny powinien mieć zatem świadomość tych elementów Umowy Bezpośredniej lub dokumentacji kredytowej, które mogą dotyczyć jego decyzji podejmowanych podczas wykonywania Umowy o PPP i Projektu PPP, takich jak np.:

- konieczność uzyskiwania zgody Instytucji Finansujących na zmianę Umowy o PPP;
- uzależnienie wypłaty danej transzy kredytu od zatwierdzenia każdego z etapów robót przez doradcę technicznego Instytucji Finansującej;
- obowiązek konsultacji w sprawie ewentualnego przedterminowego Zakończenia Umowy o PPP;
- obowiązek Podmiotu Publicznego informowania o sporach pomiędzy stronami;
- obowiązek Podmiotu Publicznego analizy przesłanek wdrożenia procedury naprawczej i wyrażenia zgody na wdrożenie planu naprawczego;
- obowiązek wyrażenia zgody przez Podmiot Publiczny na zastąpienie Partnera Prywatnego innym podmiotem;
- zakaz wyrażania zgody na przeniesienie praw i obowiązków przez Partnera Prywatnego na inny podmiot bez zgody Instytucji Finansującej;
- doręczanie określonych opinii, uzgodnień (np. opinii prawnych co do ważności zmian Umowy o PPP);
- doręczanie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowania płatności Podmiotu Publicznego;
- obowiązek dostarczania przez Podmiot Publiczny dokumentów zabezpieczeń (jeżeli są udzielane w Projekcie PPP).

Dlatego też każda istotna decyzja Podmiotu Publicznego dotycząca Projektu PPP powinna uwzględniać ewentualne uprawnienia, działania lub decyzje Instytucji Finansujących, które będą

miały swoje źródło w trójstronnej Umowie Bezpośredniej. Jednocześnie postanowienia Umowy Bezpośredniej muszą być brane pod uwagę w bieżącym wykonywaniu Umowy o PPP np. w zakresie obowiązków informacyjnych względem Instytucji Finansujących lub konieczności uzyskania zgody Instytucji Finansujących na określone działania stron.

Zdarza się, że w Umowie Bezpośredniej strony uwzględniają rekomendacje wynikające z raportu due diligence przygotowanego dla Instytucji Finansujących, a dotyczące interpretacji budzących wątpliwości postanowień Umowy o PPP.

UWAGA



To, co jest istotne dla Podmiotu Publicznego oraz sprawnego Zarządzania Umową o PPP, a ma związek z treścią Umowy Bezpośredniej, to ustalenie:

- jakie elementy Umowy Bezpośredniej mają wpływ na wykonywanie Umowy o PPP;
- w jaki sposób postanowienia Umowy Bezpośredniej należy wdrażać do procedur Zarządzania Umową o PPP;
- w jaki sposób monitorować należyte wykonywanie Umowy Bezpośredniej;

a następnie wdrożenie tych ustaleń do odpowiednich procedur.

PRZYKŁAD



Umowa Bezpośrednia opisuje z reguły przesłanki i skutki wdrożenia procedury naprawczej oraz sposób wykonywania Umowy o PPP podczas okresu naprawczego. Podmiot Publiczny powinien mieć świadomość co do okoliczności, które mogą uruchomić procedurę naprawczą i ograniczeń z niej wynikających (np. brak możliwości wypowiedzenia Umowy o PPP z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego przez określony czas).

Z postanowień Umowy Bezpośredniej może wynikać konieczność dokonania zmian Umowy o PPP, najczęściej niemających charakteru zmian istotnych. Zmiany te z reguły są niezbędne w celu umożliwienia wykonywania przez Instytucje Finansujące swoich uprawnień.

Poniżej przedstawiono przykładową procedurę wdrożenia planu naprawczego.

Schemat 7. Przykładowa procedura wdrożenia planu naprawczego

Okres naprawczy



Rozpoczęcie

doręczenie stronom zawiadomienia przez Instytucję Finansującą



Czas trwania

liczba miesięcy



Obowiązki informacyjne

- kwoty niesporne, które są wymagalne i płatne (i) przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego oraz (ii) przez

Okres naprawczy



Podmiotu Publicznego	Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego, w związku z Umową o PPP lub które są należne i niewymagalne, lecz staną się wymagalne w okresie naprawczym; • rodzaj i kwota spornych płatności pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym; • niewykonane zobowiązania niepieniężne Partnera Prywatnego na podstawie Umowy o PPP, co do których Partner Prywatny pozostaje w zwłoce oraz inne naruszenia Partnera Prywatnego w związku z Umową o PPP, wraz z szacowaną wartością wynikających z nich roszczeń pieniężnych.
	Ograniczenia dla Podmiotu Publicznego • brak możliwości skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy o PPP w określonym czasie; • niewszczynanie egzekucji z majątku Partnera Prywatnego; • nieskładanie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego względem Partnera Prywatnego; • niedokonywanie potrąceń; • niewstrzymywanie wykonania zobowiązań; • zawieszenie naliczania kar umownych wynikających z Umowy o PPP.
	Ograniczenia dla Instytucji Finansujących • nieprowadzenie egzekucji z majątku Partnera Prywatnego.
	Ograniczenia dla Partnera Prywatnego • wstrzymanie dystrybucji dywidendy; • uzyskiwanie zgody Instytucji Finansujących na wydatki/ płatności powyżej określonej kwoty; • zakaz zawierania dodatkowych umów bez zgody Instytucji Finansujących.

UWAGA



Jednym z najistotniejszych uprawnień Instytucji Finansujących, które mogą wynikać z Umów Bezpośrednich, w przypadku istotnego zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia, jest doprowadzenie do zmiany Partnera Prywatnego lub zmiany kontroli Partnera Prywatnego. Istotne jest, aby każdorazowo weryfikować przeprowadzenie takiej zmiany pod kątem zgodności z Umową o PPP i przepisami prawa.

UWAGA



Wykonywanie postanowień Umowy Bezpośredniej stanowi dla Podmiotu Publicznego dodatkowe obciążenie organizacyjne i czasowe. Z tego powodu procedury informacyjne i inne obowiązki Podmiotu Publicznego wynikające z Umowy Bezpośredniej, muszą zostać uwzględnione w procedurach Zarządzania Umową o PPP. Mogą się one również wiązać z koniecznością zaangażowania dodatkowych zasobów ludzkich, a niekiedy również zewnętrznych konsultantów lub ekspertów, co powinno być uwzględnione przez Podmiot Publiczny w planowaniu Przedsięwzięcia.

1.7 Monitorowanie Dostępności i jakości świadczonych usług

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-III



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy Techniczne

Tom II: Punkt 6.5.5.3 – Standardy utrzymania, zarządzania, zasady dostępności

Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania lub Zarządzania

Monitorowanie Dostępności i jakości świadczonych usług przez Podmiot Publiczny służy potwierdzeniu, że są one dostarczane zgodnie z Umową o PPP, KPI są dotrzymywane, a w efekcie płatności dla Partnera Prywatnego mogą być przekazane w pełnej wysokości lub wymagają obniżenia z tytułu kar lub pomniejszeń.

UWAGA



NIK w raporcie z realizacji projektów PPP na etapie operacyjnym wskazała, że *"Podmioty Publiczne zaniechały monitoringu zadań publicznych realizowanych w ramach PPP pod kątem uzyskanych kosztów i korzyści. Nie analizowano realizacji zadań w takiej formule pod względem oszczędności oraz efektów ekonomicznych i społecznych"*.

(Raport NIK 2022, str.8)

Systemy monitorowania Dostępności i jakości świadczonych usług, w głównej mierze opierają się na raportach opracowywanych i przedstawianych przez Partnera Prywatnego, czyli samokontroli. Raporty Partnera Prywatnego powinny zawierać informacje na temat zdarzeń skutkujących nałożeniem punktów karnych.

Dodatkowo Podmiot Publiczny prowadzi własny monitoring oraz weryfikuje wyniki raportowane przez Partnera Prywatnego. Działania Podmiotu Publicznego obejmują weryfikację i kontrole pisemnych raportów, doraźne wizje lokalne, weryfikację skarg ze strony Użytkowników i lokalnej społeczności oraz audyty i kontrole wykonywane przez zewnętrznych Doradców technicznych.

Standardowo zatem Opłaty za Dostępność oraz ich ewentualne pomniejszenia są kalkulowane na podstawie raportów Partnera Prywatnego.

W celu zapewnienia należytego funkcjonowania systemu monitorowania Dostępności i jakości świadczonych usług, Umowa o PPP powinna zawierać procedurę składania raportów oraz ich weryfikacji. Umowa o PPP powinna też określać, dostosowane do specyfiki Projektu PPP, wzory oczekiwanych raportów.

Umowa o PPP powinna również określać kwestie formalne związane z raportowaniem, na przykład sposób podpisania oraz formę (pisemna, elektroniczna). Procedura raportowania przewiduje możliwość zgłoszenia przez Podmiot Publiczny uwag w określonym terminie oraz sankcje z powodu nieprawidłowego przygotowania raportów.

Raporty są zazwyczaj przedstawiane przez Partnera Prywatnego w okresach miesięcznych i przykładowo obejmują:

- raport miesięczny dotyczący wszystkich zdarzeń stanowiących podstawę naliczania punktów karnych;
- raport miesięczny dotyczący awarii;
- raport miesięczny dotyczący działań konserwacyjno-remontowych;
- raport miesięczny dotyczący wypadków;
- miesięczne zestawienie zużycia mediów i wytworzonych odpadów;
- miesięczne zestawienie skarg, reklamacji i postulatów składanych Partnerowi Prywatnemu przez Użytkowników, mieszkańców czy innych interesariuszy Projektu PPP;
- w przypadku Projektów PPP o charakterze koncesji zestawienie wskazujące na liczbę Użytkowników, np. liczbę parkujących samochodów, użytkowników aquaparku etc.

Dodatkowo Partner Prywatny przedstawia zbiorowe raporty roczne.

Przykładowe raporty znajdują się w Załączniku Nr 3 do niniejszych Wytycznych.

Wielu Partnerów Prywatnych używa informatycznych platform do zarządzania działalnością, przede wszystkim monitorowania wskaźników technicznych i Kluczowych Wskaźników Efektywności, planów operacyjnych, rejestracji przeprowadzonych remontów etc. Często są one zintegrowane z systemami finansowymi, które pozwalają na kompleksowe zarządzanie działalnością operacyjną. W trakcie Negocjacji Podmiot Publiczny powinien ustalić, jakich systemów zamierza używać Partner Prywatny i albo zapewnić interfejs z własnym systemem, albo negocjować dostęp do systemu Partnera Prywatnego.

PRZYKŁAD



Przykładowe funkcjonalności systemu wspomagającego zarządzanie nieruchomością z sektora budynków użyteczności publicznej

- komunikacja pomiędzy Użytkownikami a serwisem technicznym za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej lub e-mail;
- automatyczne powiadamianie o wprowadzeniu lub wykonaniu zgłoszenia;
- monitorowanie aktualnego postępu prac nad zgłoszeniami;
- alarmowanie o niewykonanych zgłoszeniach;
- dokumentowanie prac (załączanie zdjęć, skanów protokołów i innych plików);
- planowanie, zlecanie i kontrolowanie przeglądów i konserwacji;
- monitorowanie terminowości i prawidłowości przeprowadzanych prac;
- przechowywanie dokumentacji powykonawczej w formie załączników skanów protokołów z wykonanego przeglądu, konserwacji lub naprawy;
- raportowanie bieżących prac oraz planowanych na kolejne okresy.

1.8 Monitorowanie aspektów finansowych Projektu PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom II: Punkt 6.5.5.3 – Standardy utrzymania, zarządzania, zasady dostępności

Tom III: Część I Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia

Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania lub Zarządzania

1.8.1 Systemy monitorowania rozliczeń

Zarządzanie Umową o PPP powinno uwzględniać system i procedury do zarządzania płatnościami zarówno wypłacanymi przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu (jak Opłaty za Dostępność, dopłaty do usług), jak i tymi przekazywanymi przez Partnera Prywatnego (opłaty koncesyjne, kary umowne) oraz sposób ich ewidencjonowania. Procedury w zakresie

płatności Opłaty za Dostępność powinny uwzględniać mechanizm naliczania kar i pomniejszeń, indeksowanie inflacją oraz ewentualnie innymi wskaźnikami, opóźnienia w płatnościach. Procedury monitorowania aspektów finansowych Projektu (lub system informatyczny, jeżeli istnieje) powinien być powiązany z systemem monitorowania jakości.

Wskazane jest, aby Podmiot Publiczny posiadał co najmniej podstawowe informacje na temat sytuacji finansowej Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny posiada szereg obowiązków informacyjnych względem Instytucji Finansujących w treści umowy kredytu, w tym do składania sprawozdań finansowych umożliwiających monitorowanie sytuacji finansowej Partnera Prywatnego oraz wskaźników finansowych, które są opisane szczegółowo w Części II Punkcie 1.8.2 Monitorowanie sytuacji finansowej Spółki Projektowej.

Dlatego też można zobowiązać Partnera Prywatnego do równoległego przekazywania informacji o podobnym zakresie również Podmiotowi Publicznemu np. w ramach Umowy Bezpośredniej. Podmiot Publiczny powinien mieć zapewniony dostęp do niezbędnych informacji przez cały okres Projektu PPP i w tym celu może zobowiązać Partnera Prywatnego w Umowie o PPP do kontynuowania wybranych obowiązków informacyjnych mających wpływ na Projekt PPP w określonym zakresie wynikającym z Umowy o PPP także po wygaśnięciu Umowy Bezpośredniej.

Monitorowanie aspektów finansowych powinno również uwzględniać kwestie związane z:

- potencjalnym refinansowaniem;
- weryfikacją stabilności finansowej Partnera Prywatnego;
- wysokością IRR (stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału) Partnera Prywatnego;
- kwotami rozliczeń z tytułu wcześniejszego Zakończenia Umowy o PPP;
- wszelkimi możliwymi dodatkowymi korzyściami.

1.8.2 Monitorowanie sytuacji finansowej Spółki Projektowej

Projekty PPP mogą być finansowane przez szeroką gamę następujących instrumentów finansowych:

- kapitał własny Partnera Prywatnego;
- instrumenty dłużne (np. kredyt, pożyczka, *mezzanine*);
- instrumenty rynków kapitałowych (np. obligacje, obligacje przychodowe, zielone obligacje itp.);
- instrumenty pomostowe (np. kredyt pomostowy);
- instrumenty gwarancyjne (nie zapewniają bezpośredniego finansowania, ale umożliwiają pozyskanie lepszych warunków Finansowania).

W praktyce struktura finansowa Projektów PPP to finansowanie projektowe (ang. *project finance*) w oparciu o kapitał własny i długoterminowe zadłużenie, zwykle z wysokim poziomem dźwigni finansowej (ok. 80-90% długu i 10-20% kapitału) w zależności od profilu ryzyka Projektu. Projekty ze znacznym ryzykiem popytu, a w związku z tym z mniej przewidywalnymi przepływami pieniężnymi cechują się niższym poziomem dźwigni finansowej (60-70% długu i 30-40% kapitału). Struktura finansowa określana jest każdorazowo dla konkretnego Projektu PPP i może się zdarzyć, że proporcje kapitału do długu będą inne.

W przypadku Projektów Hybrydowych, w których poziom dofinansowania wynosi z reguły od 30%-50% wartości nakładów inwestycyjnych, wykorzystanie instrumentów finansowych jest ograniczone do różnicy pomiędzy wartością nakładów inwestycyjnych a kwotą dofinansowania.

Za finalną strukturę i zorganizowanie finansowania oraz Zamknięcie Finansowe odpowiedzialny jest z reguły Partner Prywatny i to on zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umów o finansowanie zawartych z Instytucjami Finansującymi.

Ewentualne zaangażowanie Podmiotu Publicznego w zakresie Zarządzania Umową o PPP w kontekście finansowania może zostać określone w Umowie Bezpośredniej.

Zwykle zaangażowanie takie nie jest związane z codziennym zarządzaniem aspektami finansowymi, a dotyczy sytuacji, w których Partner Prywatny nie jest w stanie wypełnić warunków umowy o finansowanie, ze względu na sytuację zaistniałą w Projekcie.

W umowach o finansowanie Instytucje Finansujące zawierają szereg postanowień mających ograniczać ryzyko niespłacenia kredytów przez Partnera Prywatnego. Narzędziem wspomagającym Instytucje Finansujące są określone wskaźniki finansowe i ich poziom definiowany dla danego Projektu PPP w oparciu o profil ryzyka. Wskaźniki umożliwiają monitorowanie sytuacji finansowej Partnera Prywatnego, bez konieczności szczegółowej analizy modelu finansowego i pozwalają na szybkie stwierdzenie, czy generowane przez Projekt PPP przepływy finansowe umożliwiają spłatę zobowiązań w przewidywanych terminach bez uszczerbku dla funkcjonowania Spółki Projektowej.

Podmiot Publiczny nie jest zobligowany do monitorowania tych wskaźników, jednakże biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia dla Projektu PPP, istotne jest, aby Podmiot Publiczny posiadał wiedzę nt. sytuacji finansowej Partnera Prywatnego. Pozwoli to Podmiotowi Publicznemu zareagować na ewentualne nieprawidłowości w odpowiednim momencie, umożliwiając kontynuację Projektu PPP bez ponoszenia dodatkowych, nadmiernych kosztów związanych z ryzykiem upadłości Spółki Projektowej.

Tym samym Podmiot i Publiczny powinien mieć prawo do otrzymywania informacji, które przekazywane są regularnie przez Partnera Prywatnego Instytucjom Finansującym. Po zakończeniu/wygaśnięciu umów o finansowanie również należałoby zadbać o dostęp do tych informacji np. poprzez odpowiednie postanowienia w Umowie o PPP.

Instytucje Finansujące, w zależności od profilu ryzyka przejętego przez Partnera Prywatnego, nakładają na niego obowiązek zachowania pewnego poziomu wskaźników finansowych do czasu spłaty kredytu przez Partnera Prywatnego. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami są:

- **DSCR** (ang. *Debt Service Coverage Ratio*) obliczany jako iloraz środków dostępnych do spłaty zadłużenia oraz obsługi długu (spłata kapitału i koszty finansowe) – minimalny DSCR ma na celu zidentyfikowanie okresu, w którym Projekt dysponuje słabym strumieniem pieniężnym w stosunku do zobowiązań dłużnych, natomiast średni DSCR pozwala zrozumieć ogólną kondycję przepływów pieniężnych Projektu w stosunku do jego całkowitej obsługi zadłużenia.
- **LLCR** (ang. *Loan Life Coverage Ratio*) obliczany jako iloraz NPV środków dostępnych (zdyskontowanych kosztem długu) do spłaty oraz bilansu zadłużenia – LLCR jest wskaźnikiem służącym Instytucjom Finansującym do kalkulacji, ile razy zdyskontowane przepływy pieniężne Projektu PPP mogą spłacić saldo zadłużenia w planowanym okresie kredytowania. LLCR stanowi bardziej wiarygodny wskaźnik jakości całego życia Projektu PPP. Instytucje

Finansujące z reguły określają oczekiwaną minimalną wartość LLCR oraz LLCR na początku Etapu Operacyjnego.

- **PLCR** (ang. *Project Life Coverage Ratio*) – obliczany jako iloraz NPV środków dostępnych do spłaty zadłużenia w cyklu życia projektu oraz bilansu zadłużenia – PLCR jest wskaźnikiem podobnym do LLCR, jednakże kalkulowany jest nie w okresie kredytowania, a w cyklu życia Projektu PPP. Z punktu widzenia Instytucji Finansującej PLCR określa wielkość zabezpieczenia, które pozostaje, jeśli Projekt PPP napotka trudności ze spłatą i obsługą zadłużenia i będzie musiał zostać przedłużony poza okres zakładany do spłaty.
- **Dług/kapitał** (ang. *Gearing, leverage, D/E, Debt to Equity*) obliczany jako stosunek długu komercyjnego do sumy długu komercyjnego i wkładu Partnera Prywatnego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane Partnera Prywatnego). Wskaźnik ten służy do określenia poziomu zaangażowania kapitałowego sponsorów.

Jeżeli na etapie spłaty kredytu Projekt PPP napotka na trudności operacyjne mające istotne znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki Projektowej, wówczas będzie miało to odzwierciedlenie w poziomie wskaźników. W przypadku, gdy poziom wskaźników spada poniżej poziomu minimalnego wskazanego w umowie o finansowanie, Partner Prywatny nienależyście wykonuje umowę o finansowanie i jest zobowiązany do podjęcia działań naprawczych, chyba że Instytucje Finansujące zrealizują swoje prawo interwencji.

PRZYKŁAD



Przykładowe zdarzenia niewykonania zobowiązania przez Partnera Prywatnego powodujące interwencję Instytucji Finansujących (ang. *events of default*):

- brak płatności raty kredytowej wraz z odsetkami w terminie wskazanym w umowie o finansowanie;
- nieosiągnięcie określonych w umowie kredytu wskaźników finansowych i brak doprowadzenia do jego/ich poprawy w określonym terminie;
- nieosiągnięcie kamieni milowych w zakładanych terminach, chyba że pozostaje to bez wpływu na zobowiązania Partnera Prywatnego wynikające z Umowy o PPP;
- upadłość Spółki Projektowej;
- audyt sprawozdań finansowych wskazujący na zaistnienie istotnej niekorzystnej zmiany (ang. *material adverse change*), czyli zdarzenia mającego znaczenie dla realizacji Projektu PPP;
- spory, które z dużym prawdopodobieństwem mogą skutkować zaistnieniem istotnej niekorzystnej zmiany;
- osiągnięcie maksymalnego limitu punktów karnych określonego w Umowie o PPP.

Katalog zdarzeń jest zwykle dłuższy. Szereg z tych zdarzeń ma określone w umowie o finansowanie okresy naprawcze i dopiero po upływie okresów naprawczych następuje faktyczne niedotrzymanie warunków umowy o finansowanie przez Partnera Prywatnego.

Spółka Projektowa z reguły na podstawie umowy kredytu jest zobowiązana do przekazywania zaudytowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z przepisami prawa,

które odzwierciedlają sytuację finansową Spółki i umożliwiają ocenę tej sytuacji. Podmiot Publiczny, mając wgląd na podstawie Umowy o PPP, w sprawozdania finansowe może również ocenić sytuację finansową Spółki Projektowej we własnym zakresie.

Umowa o PPP powinna zobowiązywać Partnera Prywatnego do składania sprawozdań finansowych i informowania Podmiotu Publicznego o wskaźnikach finansowych wymaganych przez Instytucje Finansujące.

Podmiot Publiczny powinien także zwrócić uwagę na inne okoliczności, które mogą świadczyć o słabnącej sytuacji finansowej Spółki Projektowej takie jak np. wstrzymane prace na budowie, ograniczenie zakresu robót utrzymaniowych, zgłaszanie bezpodstawnych roszczeń, czy brak płatności względem podwykonawców. W przypadku takich zdarzeń Podmiot Publiczny powinien oczekiwać wyjaśnień od Partnera Prywatnego i ewentualnie zastosować mechanizmy umożliwiające interwencję Podmiotu Publicznego.

Szczegółowe terminy kalkulacji poszczególnych wskaźników, ich poziom akceptowalny dla Instytucji Finansującej poziom oraz moment, kiedy powinny zostać obliczone po raz pierwszy, zawiera umowa o finansowanie. Podmiot Publiczny powinien ustalić z Partnerem Prywatnym, że przekaze on zestawienie informacji finansowych w formacie uzgodnionym z Instytucjami Finansującymi. Pozwoli to uniknąć nałożenia na Partnera Prywatnego dodatkowych obowiązków, a Podmiotowi Publicznemu zapewni dostęp do tych informacji w określonych terminach. Prawo dostępu do informacji powinno zostać zapewnione bezpośrednio w Umowie o PPP (raportowanie) lub w Umowie Bezpośredniej.

Monitorowanie aspektów finansowych powinno również uwzględniać kwestie związane z potencjalnym refinansowaniem, pod kątem weryfikacji stabilności finansowej Partnera Prywatnego, zmiany kwoty zobowiązania z tytułu wypowiedzenia umów o finansowanie i wszelkich możliwych dodatkowych korzyści wynikających z refinansowania.

1.9 Pozostałe narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III	
Tom I: Część II Punkt 2.1 – Działania przygotowawcze po stronie Podmiotu Publicznego, Krok 3 Wybór zespołu Doradców	
Tom I: Część II Punkt 4 – Działania do podjęcia przed wszczęciem Postępowania PPP	
Tom III: Część I Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia	

1.9.1 Analizy i opinie niezależnych ekspertów

Zasadniczą odpowiedzialność za Zarządzanie Umową o PPP ponosi Zespół Projektowy PPP, wyposażony w odpowiednie narzędzia i stosujący opracowane procedury, który Zespół Projektowy PPP pełni obowiązki związane z nadzorem i monitoringiem Etapu Inwestycyjnego i Etapu Operacyjnego.

W Projektach PPP, w których wymagane są specjalistyczne kompetencje i wiedza, korzystanie ze wsparcia niezależnych ekspertów może być korzystne dla procesu Zarządzania Umową.

Z reguły niezależni eksperci lub Doradcy angażowani są między innymi w następujących przypadkach:

- konieczność przeprowadzenia audytu technicznego;
- wsparcie przy analizach w ramach polecenia zmiany lub analizy przypadku kompensacyjnego;
- uczestnictwo w odbiorach robót;
- wsparcie przy ocenie jakości usług;
- weryfikacja Dokumentacji Projektowej;
- ocena zasadności i wartości roszczeń Partnera Prywatnego;
- ocena zasadności i wartości roszczeń Podmiotu Publicznego;
- podejmowanie decyzji dotyczących zmiany w Przedsięwzięciu;
- uzgodnienia dotyczące zmiany Umowy o PPP;
- procedura rozwiązywania sporów;
- aktualizacje Modelu Finansowego;
- ocena wpływu na środowisko lub szkód środowiskowych;
- wydawanie opinii prawnych w kwestiach niejednoznacznych;
- wsparcie w stosowaniu narzędzi i procedur Zarządzania Umową o PPP;
- audyt sytuacji finansowej Projektu PPP;
- rozliczenia w przypadku wcześniejszego Zakończenia Umowy o PPP;
- zmiany finansowania.

Ze względu na niejednorodną charakterystykę Projektów PPP, potrzeby wsparcia ze strony niezależnych ekspertów mogą się różnić.

W zależności od charakteru konkretnego problemu wymagającego wsparcia lub opinii zewnętrznego eksperta, Podmiot Publiczny korzysta z doświadczeń ekspertów między innymi o następujących kompetencjach: technicznych, finansowych, prawnych, dotyczących rynku ubezpieczeń, ochrony środowiska, podatkowych, dofinansowania unijnego, logistyki etc.

Niezależni eksperci wspierający Zespół Projektowy PPP w Zarządzaniu Umową o PPP, są angażowani odrębnie dla konkretnego działania według wymaganych kompetencji. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby zostali zatrudnieni Doradcy, którzy byli zaangażowani na Etapie Przygotowawczym, wręcz bywa to korzystne merytorycznie i kosztowo ze względu na ich znajomość Projektu PPP.

W przypadku Dużych Projektów często zatrudniany jest Niezależny Inżynier, szczególnie na Etapie Inwestycyjnym. W procesie Zarządzania Umową o PPP Niezależny Inżynier pełni ważne funkcje, pomagając stronom Umowy o PPP podejmować decyzje w bieżących kwestiach – głównie związanych z projektowaniem, wykonywaniem robót oraz pracach w zakresie utrzymania technicznego (na przykład podczas procedur odbiorowych).

W niektórych Projektach PPP zdarza się, że opinie Niezależnego Inżyniera są uwzględniane w procedurze rozwiązywania sporów albo na etapie ją poprzedzającym.

Niezależny Inżynier, najczęściej funkcjonuje podczas Etapu Inwestycyjnego w sposób ciągły, natomiast podczas Etapu Operacyjnego angażowany jest wedle potrzeb w sposób określony w Umowie o PPP. Rekomenduje się, aby w Projektach PPP, w których przewidziano

zaangażowanie Niezależnego Inżyniera, istotne postanowienia umowy z Niezależnym Inżynierem były załącznikiem do Umowy o PPP.

Możliwe zadania Niezależnego Inżyniera zostały przedstawione na poniższym schemacie.

Schemat 8. Rola Niezależnego Inżyniera



UWAGA



Każdorazowo przed wdrożeniem rekomendacji Niezależnego Inżyniera należy zweryfikować decyzję pod kątem zgodności z Umową o PPP i przepisami prawa, ponieważ wdrożenie decyzji może wymagać zmiany Umowy o PPP (zawarcia aneksu do Umowy o PPP).

W praktyce Projektów PPP trudnością dla stron jest takie ukształtowanie relacji pomiędzy Podmiotem Publicznym, Partnerem Prywatnym a Niezależnym Inżynierem, aby był zachowany obiektywizm, bezstronność, niezależność od stron Umowy o PPP (m.in. przez zastosowanie umowy trójstronnej). Bywa to trudne, jeżeli wyboru Niezależnego Inżyniera dokonuje jedna strona lub jedna strona płaci za jego usługi.

W zakresie wyboru Niezależnego Inżyniera możliwe są różne podejścia. Najczęściej proponuje się zawarcie umowy trójstronnej z udziałem Niezależnego Inżyniera, Podmiotu Publicznego oraz Partnera Prywatnego. W Umowach o PPP często zawiera się regulację, zgodnie z którą wyboru dokonuje Partner Prywatny w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym. Gdy Podmiot Publiczny chce zachować wpływ na wybór Niezależnego Inżyniera i samodzielnie dokonać jego wyboru Umowa o PPP powinna (i) szczegółowo określić procedurę wyboru Inżyniera przez Podmiot Publiczny (np. zastosowanie trybu negocjacyjnego), (ii) minimalne warunki i kryteria udziału w takim postępowaniu (np. zobowiązanie Podmiotu Publicznego, że będzie wymagał od Inżyniera wykazania odpowiedniego doświadczenia w danym sektorze oraz odpowiedniego potencjału kadrowego, a także wykazania braku konfliktu interesów w stosunku do obu stron

Umowy), oraz (iii) zobowiązywać Podmiot Publiczny, że dokona wyboru z uwzględnieniem kryteriów cenowych oraz pozacenowych.

Z reguły koszty związane z usługami Niezależnego Inżyniera uwzględnione są w ofercie Partnera Prywatnego w ramach wynagrodzenia. W takim przypadku, w celu zachowania obiektywizmu i niezależności tego podmiotu, Umowa o PPP powinna przewidywać mechanizmy pozwalające na zachowanie równowagi pomiędzy stronami Umowy o PPP.

Przykładem takiego mechanizmu kontrolnego jest procedura przewidująca prawo Podmiotu Publicznego do akceptacji lub odmowy akceptacji wynagrodzenia Niezależnego Inżyniera oraz uprawnienie obu stron do wypowiedzenia umowy z Niezależnym Inżynierem w każdym czasie.

DOBRA PRAKTYKA



Na obiektywizm Niezależnego Inżyniera może wpływać procedura wydawania mu określonych poleceń czy instrukcji. Niezależny Inżynier nie powinien przyjmować wskazówek i poleceń od żadnej ze stron z osobna, lecz od obu stron, które mogą działać w sposób bardziej sformalizowany np. poprzez Wspólny Komitet Sterujący. Tego rodzaju polecenia i wskazówki nie powinny zmierzać do wywarcia wpływu na wypełnianie obowiązków lub bezstronność oraz treść oświadczeń czy sprawozdań Niezależnego Inżyniera.

Wspólny Komitet Sterujący może wydawać wskazówki, polecenia lub decyzje dotyczące Niezależnego Inżyniera lub wykonywanych przez niego usług, na zasadach określonych w umowie z Niezależnym Inżynierem. Na przykład jednomyślniej akceptacji członków Wspólnego Komitetu Sterującego mogą wymagać wskazówki, polecenia lub decyzje wydawane w sprawach istotnych (dookreślonych w umowie z Niezależnym Inżynierem – np. powyżej określonej wartości albo istotnych z punktu widzenia zakresu Umowy o PPP lub podziału ryzyka), podczas gdy, w sprawach mniejszej wagi (np. poniżej określonej wartości) wystarczy zwykła większość.

MAŁE PROJEKTY



W Małych Projektach instytucja Niezależnego Inżyniera zazwyczaj nie jest stosowana. W Przedsięwzięciach, w których Podmiot Publiczny pełni rolę inwestora w rozumieniu Prawa budowlanego, często powoływany będzie zespół nadzoru inwestorskiego Podmiotu Publicznego, działający w sposób zbliżony do tradycyjnych zamówień publicznych. Natomiast w przypadkach, gdy status inwestora ma Partner Prywatny, strona publiczna powinna ograniczyć swoje działania do kontroli prawidłowości procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych i wykonywania robót budowlanych.

1.9.2 Transakcje Zabezpieczające

Transakcje Zabezpieczające

Ponieważ Projekty PPP mają charakter długoterminowy, także finansowanie uzyskane na realizację Projektu PPP ma taki charakter i w polskich warunkach rynkowych najczęściej jest oparte o zmienną stopę oprocentowania. Wynika to z tego, że Instytucje Finansujące nie oferują obecnie kredytów inwestycyjnych w PLN opartych o stałą stopę procentową obejmującą pełny

okres finansowania Umowy o PPP. W takim przypadku powstaje ryzyko ekspozycji Projektu PPP na zmiany wysokości zmiennej stopy procentowej (opartej o odpowiednią stawkę WIBOR).

W Polsce w większości Projektów PPP zarówno Partnerzy Prywatni, jak też Instytucje Finansujące oczekują, że to Podmiot Publiczny przyjmie ryzyko zmiany stóp procentowych na siebie.

Na gruncie tych oczekiwań na rynku polskim ukształtowały się dwa wiodące podejścia w aspekcie zarządzania przez Podmioty Publiczne ryzykiem zmiany stóp procentowych tj. albo poprzez indeksację WIBOR, albo na podstawie transakcji zabezpieczających.

Zgodnie z pierwszym podejściem wynagrodzenie Partnera Prywatnego uwzględnia część zmienną, waloryzowaną okresowo w oparciu o zmienną stopę procentową np. co miesiąc (WIBOR 1M) lub co 3 miesiące (WIBOR 3M), rzadziej co 6 miesięcy (WIBOR 6M).

W tym scenariuszu ryzyko nie jest zabezpieczane przez Podmiot Publiczny. Należy mieć na względzie, że takie postanowienia Umowy o PPP, które dostosowują wysokość wynagrodzenia Partnera Prywatnego w zależności od poziomu zmiennych stóp procentowych, mogą mieć wpływ na ujęcie statystyczne Umowy o PPP, o którym jest mowa w pkt. 14.2 dokumentu "A Guide to the Statistical Treatment of PPPs".

Drugim możliwym rozwiązaniem jest zawarcie transakcji zabezpieczających ryzyko stóp procentowych, czyli tzw. transakcji *interest rate swap (IRS)*. Pomimo tego, że to Podmiot Publiczny ponosi ryzyko zmiany stóp procentowych, sama umowa dotycząca transakcji zabezpieczających jest zawierana przez Partnera Prywatnego z instytucją dostarczającą zabezpieczenie (instytucją *hedgingową*). Na podstawie takiej umowy Partner Prywatny zapłaci Instytucji Finansującej odsetki w stałej wysokości przez okres trwania zabezpieczenia. Celem transakcji zabezpieczającej jest więc ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych oraz zapewnienie, aby środki generowane przez Projekt PPP były wystarczające do spłaty finansowania dłużnego.

Warto wskazać, iż maksymalny okres trwania transakcji zabezpieczających jest uzależniony od oferty dostępnej na rynku finansowym. Obecnie rynek ten nie oferuje możliwości zabezpieczenia stopy procentowej kredytów inwestycyjnych w PLN w całym okresie finansowania typowej Umowy o PPP. W związku z tym Partner Prywatny po upływie okresu, na jaki została zawarta pierwotna transakcja zabezpieczająca (np.: 5 lat), powinien zawrzeć transakcję zabezpieczającą na kolejny okres.

Pierwsza transakcja zabezpieczająca może zostać zawarta po zakończeniu Etapu Inwestycyjnego, gdy ryzyko związane z opóźnieniem w harmonogramie spłaty finansowania istotnie spada. Zdarza się, że transakcje zabezpieczające zawierane są już kilka dni po uruchomieniu finansowania dłużnego.

Transakcje zabezpieczające mogą obejmować określony procent kwoty finansowania dłużnego lub całość tego finansowania. Zależy to od oczekiwań Podmiotu Publicznego, przy czym w zakresie nieobjętym transakcjami zabezpieczającymi ryzyko zmiany stóp będzie ponoszone przez Podmiot Publiczny.

Przed podjęciem decyzji przez Podmiot Publiczny co do wyboru mechanizmu zarządzania ryzykiem zmiany stóp procentowych należy uwzględnić wady i zalety każdego z rozwiązań i dostosować wybór określonego narzędzia do potrzeb konkretnego Projektu PPP, z uwzględnieniem jego zakresu i skali.

Zaletą rozwiązania opartego na indeksacji WIBOR jest jego prostota. Zmiany wynagrodzenia Partnera Prywatnego mają miejsce w oparciu o proste i obiektywne wskaźniki i Podmiot Publiczny nie jest zobowiązany do kontroli zastosowanych mechanizmów.

Wadą tego podejścia jest to, że wynagrodzenie Partnera Prywatnego jest uzależnione od zmiennej stopy procentowej, której wahania mogą być znaczące i strony nie będą miały na nie wpływu. W takiej sytuacji trudno Podmiotowi Publicznemu dokładnie zaplanować wydatki na wynagrodzenie Partnera Prywatnego w okresie trwania Umowy o PPP, które będzie się zmieniać wraz ze zmianą stóp procentowych.

Z kolei zaletą transakcji zabezpieczających jest to, iż przez okres ich trwania, strony nie są narażone na zmienność stopy oprocentowania. W takiej sytuacji łatwiej Podmiotowi Publicznemu dokładnie zaplanować wydatki na wynagrodzenie Partnera Prywatnego w dłuższym okresie.

Wadą jest natomiast to, że zawarcie transakcji zabezpieczającej jest związane z wyższymi kosztami finansowania.

Należy również wspomnieć o wysokich kosztach zmiany transakcji zabezpieczających, jeżeli na przykład Podmiot Publiczny podejmie decyzję o dokonaniu przedpłaty czy wprowadzeniu do Projektu PPP zmiany mającej wpływ na przepływy pieniężne. Tym samym transakcje zabezpieczające mogą stanowić ograniczenie Podmiotu Publicznego w elastycznym kształtowaniu płatności.

Zawarcie pierwszej oraz kolejnych transakcji zabezpieczających wiąże się również z koniecznością aktualizacji Modelu Finansowego.

Decydując się na zastosowanie narzędzia w postaci transakcji zabezpieczających, należy mieć ponadto na uwadze szereg uwarunkowań rynkowych i transakcyjnych związanych z konkretnymi transakcjami zabezpieczającymi. Między innymi należy pamiętać, że transakcje zabezpieczające, jak sama nazwa wskazuje, muszą mieć charakter zabezpieczający i nie mogą mieć charakteru spekulacyjnego. Między innymi z tego powodu w Projektach PPP realizowanych w formule *project finance*, instytucją *hedgingową* jest Instytucja Finansująca (lub jedna z Instytucji Finansujących, jeśli mamy do czynienia z bardziej rozbudowaną strukturą finansowania), która udzieliła finansowania dłużnego.

Od strony organizacyjno-prawnej, transakcje zabezpieczające w praktyce są zawierane w oparciu o dokumentację ramową zgodną ze standardem ISDA (ang. *International Swap and Derivatives Association*) lub standardem ZBP (Związku Banków Polskich) lub inną uzgodnioną dokumentację ramową.

Należy również zauważyć, że na etapie ofertowania Partner Prywatny nie jest w stanie przedstawić wiążących warunków transakcji zabezpieczającej stopy procentowe. Cechą tego rodzaju transakcji jest to, że warunki transakcji (tzw. kwotowania rynkowe w ramach stopy IRS) dynamicznie się zmieniają w bardzo krótkich interwałach czasowych (nawet co kilkanaście minut).

Z tego powodu kluczową kwestią jest zapewnienie transparentności warunków zawierania transakcji zabezpieczających. Podmiot Publiczny powinien mieć pełny dostęp do informacji dotyczących tych warunków, w tym powinien wiedzieć na podstawie jakich kwotowań rynkowych zawierana będzie transakcja oraz jaka będzie marża banku w ramach stopy IRS. Strony mogą uzgodnić sposób udziału Podmiotu Publicznego w uzgadnianiu warunków transakcji zabezpieczających. Na przykład Podmiot Publiczny w celu przeprowadzenia analizy czy warunki transakcji zaproponowane przez Instytucje Finansujące mają charakter rynkowy, może zaangażować niezależnego eksperta (benchmarkera).

DOBRA PRAKTYKA



Jako dobrą praktykę warto wskazać podejście, w którym Umowa PPP zawiera ogólne i ramowe zasady zawierania przez Partnera Prywatnego transakcji zabezpieczających bez wskazywania w sposób kazuistyczny ich warunków czy procedur.

To, o co należy zadbać w Umowie o PPP, to zapewnienie transparentności działań Partnera Prywatnego i instytucji hedgingowej.

Dobłą praktyką jest również umożliwienie Podmiotowi Publicznemu rezygnacji z zawarcia kolejnej transakcji zabezpieczającej, jeżeli jej warunki nie są dla Podmiotu Publicznego atrakcyjne i przejęcie ryzyka zmiany stóp procentowych przez Podmiot Publiczny z zastosowaniem indeksacji wynagrodzenia w oparciu o WIBOR.

UWAGA



W Projektach PPP w Polsce przeważa pierwsze podejście oparte o stawkę bazową WIBOR.

Transakcje zabezpieczające w Polsce zostały przewidziane jedynie w przypadku nielicznych Dużych Projektów PPP, gdzie ze względu na wysokość płatności na rzecz Partnera Prywatnego istotnym dla Podmiotu Publicznego było ustabilizowanie rocznych płatności.

Na samym końcu, warto też wskazać, że w przypadku, w którym finansowanie zostałyby pozyskane w walucie obcej lub wydatki są ponoszone w walucie obcej, występuje także ryzyko walutowe, które polega na tym, iż w przypadku znacznego osłabienia waluty polskiej, przychody mogą być niewystarczające na spłatę finansowania. W takim przypadku, w celu ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka walutowego, które to ryzyko jest po stronie prywatnej, Partner Prywatny najprawdopodobniej zostanie zobligowany przez Instytucję Finansującą do zawarcia transakcji zabezpieczającej to ryzyko.

1.9.3 Systemy zarządzania informacją

Pozyskiwanie i analizowanie informacji przez Podmiot Publiczny, odgrywa kluczową rolę w praktyce Zarządzania Umową o PPP. Podmiot Publiczny bez aktualnych informacji nie jest w stanie podejmować właściwych decyzji, monitorować wykonania Umowy o PPP czy zarządzać ryzykami Projektu. Rolą Podmiotu Publicznego jest pozyskiwanie informacji oraz weryfikacja ich poprawności i aktualności.

Zarządzanie informacjami obejmuje pozyskiwanie, archiwizację, wyszukiwanie i dystrybucję informacji. Może być wspomagane systemami IT, przede wszystkim bazami danych na serwerach Podmiotu Publicznego w celu archiwizacji i zarządzania dokumentami.

Informacje, którymi zarządza Podmiot Publiczny, dotyczą różnych aspektów Projektu PPP, w tym:

- aspektów technicznych np. informacje o stanie technicznym Infrastruktury Publicznej;
- aspektów finansowych np. informacja na temat dodatkowych przychodów;
- aspektów prawnych np. zmiany własnościowe Partnera Prywatnego;

- innych aspektów np. opisy szkód w środowisku, liczba wypadków przy pracy, czy związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny, w przykładowym projekcie PPP napotkał na wiele problemów w trakcie przechodzenia z Etapu Inwestycyjnego do Etapu Operacyjnego ze względu na nieodpowiednią archiwizację dokumentów. Nie był w stanie kontrolować jakości usług z uwagi na ograniczony dostęp do informacji.

Potrzebny był lepszy system zarządzania informacją, który pomógłby w zachowaniu ciągłości wiedzy oraz w dostępie do danych i informacji, które powstały w trakcie budowy.

Podmiot Publiczny zdecydował się na wdrożenie informatycznego systemu archiwizacji i przechowywania dokumentów. Ułatwiło to dostęp do informacji i ich katalogowanie.

1.9.4 Listy sprawdzające

Lista sprawdzająca jest narzędziem wspomagającym przygotowanie Projektu PPP, przeprowadzenie Postępowania oraz Zarządzanie Umową o PPP. Listy sprawdzające mogą zostać przygotowane i wykorzystane w każdej fazie/etapie Projektu PPP i służyć do planowania, monitorowania i weryfikacji wykonania zadań w całym procesie jego realizacji.

Listy sprawdzające obejmują kwestie dotyczące konkretnego zagadnienia, procesu czy etapu i opracowywane są przez Podmiot Publiczny przed rozpoczęciem realizacji związanych z nimi zadań. Listy sprawdzające mogą dotyczyć kilku zadań składających się na konkretne zagadnienie lub niewielkiego pojedynczego zadania, które ze względu na swój złożony charakter (np. zaangażowanie wielu osób) wymaga szczególnej kontroli. Dlatego też listy mogą zawierać od kilku do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu pytań w zależności od złożoności danego zagadnienia lub procesu.

Podmiot Publiczny powinien przygotować listy sprawdzające w formie zrozumiałej tabeli zawierającej tytuł zadania oraz czas realizacji. Lista może być wykorzystywana w trakcie realizacji zadania w celu monitorowania postępu prac lub po zakończeniu zadania w celu weryfikacji prawidłowości wykonanej czynności. Może ona zawierać pytania główne i pytania uzupełniające lub rozszerzające pytania główne, które pomogą odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu dane zadanie czy czynność zostały wykonane.

Przykładowe listy sprawdzające dla Etapu Przygotowawczego oraz Etapu Inwestycyjnego i Etapu Operacyjnego zawarte zostały w Załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszych Wytycznych.

1.9.5 Podręcznik Zarządzania Umową o PPP

Podręcznik Zarządzania Umową o PPP może być narzędziem wspierającym Zarządzanie Umową o PPP. Jest on opracowywany co do zasady w oparciu o postanowienia Umowy o PPP i stanowi kompendium narzędzi i procesów wspierających Podmiot Publiczny w osiągnięciu celów Projektu PPP.

W niektórych Projektach PPP Podmioty Publiczne przygotowują i wdrażają kompleksowy Podręcznik Zarządzania Umową o PPP, który uwzględnia postanowienia Umowy o PPP oraz wszelkie inne procedury i regulacje dotyczące Zarządzania Umową o PPP (przepisy prawa czy regulacje wewnętrzne Podmiotu Publicznego).

Podręcznik Zarządzania Umową o PPP jest zbiorem zasad i procedur, które tworzą mapę drogową wskazującą w jaki sposób efektywnie zarządzać Umową o PPP. Powinien on zostać opracowany po Zamknięciu Komercyjnym, kiedy istotne parametry dotyczące ilości, jakości i standardów usług oraz zasady płatności są znane. Na niektórych rynkach jest również tworzony plan zarządzania Umową o PPP, a Podręcznik Zarządzania Umową o PPP stanowi operacyjne narzędzie realizacji tego planu.

Zaletą podręcznika Zarządzania Umową o PPP jest to, że w ramach jednego dokumentu uwzględnione są wszystkie opisy narzędzi oraz procedur Zarządzania Umową o PPP, które mają swoje źródło w Umowie o PPP, przepisach prawa, czy regulacjach wewnętrznych Podmiotu Publicznego.

Z drugiej jednak strony Podręcznik Zarządzania Umową o PPP wymaga regularnej aktualizacji.

Podręcznik Zarządzania Umową o PPP może wspomagać efektywną realizację Projektu PPP, ale nie jest niezbędny (np. w przypadku mniej skomplikowanych Projektów PPP może nie wносить dodatkowej korzyści).

PRZYKŁAD



W Projektach PPP w Polsce Podręcznik Zarządzania Umową o PPP nie jest narzędziem powszechnie stosowanym. Podstawowe narzędzie zarządzania stanowi sama Umowa o PPP. W przypadkach, w których Podmioty Publiczne opracowują dodatkowe, wewnętrzne procedury, nie ma praktyki uwzględniania ich w jednym kompleksowym dokumencie.

Podręcznik Zarządzania Umową o PPP często jest opracowywany przez Doradcę transakcyjnego lub prawnego w ramach kompleksowego doradztwa PPP.

Podręcznik powinien być napisany prostym i zrozumiałym językiem oraz zawierać instrukcję dla Podmiotu Publicznego jakie ma obowiązki, aby skutecznie monitorować realizację Projektu PPP. Zazwyczaj Podręcznik określa też wewnętrzne procedury, które powinny być stosowane przez Zespół Projektowy PPP, jak również inne jednostki organizacyjne, np. dział rozliczeń czy księgowości w zakresie rozliczenia płatności na rzecz Partnera Prywatnego.

Podręcznik powinien być aktualizowany w miarę potrzeb przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP, aby odzwierciedlać zarówno zmiany Umowy, jak i zmiany zewnętrzne, takie jak zmiany prawa czy struktury organizacyjnej Podmiotu Publicznego. Z tego powodu powinien on mieć modułową strukturę, aby pełnić rolę dokumentu referencyjnego i usprawniać modyfikację i aktualizację poszczególnych rozdziałów, jeżeli będzie to konieczne wraz z upływem czasu.

Poniżej przedstawiono przykładowy spis treści Podręcznika Zarządzania Umową o PPP:

PRZYKŁAD



Przykładowy spis treści Podręcznika Zarządzania Umową o PPP

Wstęp

- cel dokumentu
- opis Przedsięwzięcia

Struktura instytucjonalna

- Zespół Projektowy PPP, komitety, jednostki wspierające i procedury ich wyboru
- schemat organizacyjny
- role i odpowiedzialności
- lista kontaktów

Procedury komunikacji i informacji

- procesy decyzyjne
- uprawnienia i delegowane uprawnienia
- relacje z interesariuszami (również Użytkownikami)
- postępowanie w sytuacjach wymagających interwencji

Zarządzanie Umową o PPP – Etap Inwestycyjny

- harmonogram Etapu Inwestycyjnego
- spotkania (częstotliwość, rodzaj, uczestnicy, protokołowanie, wyniki)
- wymagania związane ze specyfikacją Przedsięwzięcia, PFU
- dane związane z realizacją projektowania i budowy (gromadzenie, weryfikacja i archiwizowanie)
- raporty (rodzaj, częstotliwość)
- kwestie rachunkowe i podatkowe
- proces zarządzania ryzykiem
- zarządzanie zmianami
- procedura rozwiązywania sporów.

Zarządzanie Umową o PPP – Etap Operacyjny

- spotkania (częstotliwość, rodzaj, uczestnicy, protokołowanie, wyniki)
- wymagania związane ze specyfikacją Przedsięwzięcia, KPI
- plan konserwacji i remontów

- infolinia/pomoc techniczna
- instrukcje użytkowania Infrastruktury Publicznej
- dane związane z realizacją utrzymania technicznego (gromadzenie, weryfikacja i archiwizowanie)
- raporty (rodzaj, częstotliwość)
- proces zarządzania ryzykiem
- mechanizm wynagradzania; płatności i rozliczenia, naliczenia kar umownych, punktów karnych, pomniejszeń, potrąceń, przypadki kompensacyjne i inne przypadki zewnętrzne
- przeglądy
- zarządzanie zmianami
- procedura rozwiązywania sporów

UWAGA

Należy mieć na uwadze, że Podręcznik Zarządzania Umową o PPP powinien być stosowany równolegle z Umową o PPP, a procesy w nim opisane odzwierciedlać postanowienia Umowy. Nie może być stosowany w oderwaniu od Umowy o PPP.

Podręcznik może również stanowić instrument zarządzania wiedzą, co jest szczególnie istotne przy zmianach osobowych w Zespole Projektowym PPP.

DOBRA PRAKTYKA

Jeśli Podmiot Publiczny zdecyduje się na opracowanie Podręcznika Zarządzania Umową o PPP, członkowie Zespołu Projektowego PPP powinni być zobligowani do odbycia szkolenia dotyczącego podręcznika. Warto, aby Podmiot Publiczny opracował e-szkolenie w tym zakresie.

MAŁE PROJEKTY

W przypadku Małych Projektów Podmioty Publiczne opierają się na Umowie o PPP, stosując procedury i procesy Zarządzania Umową o PPP z niej wynikające. Rzadko przygotowywany jest Podręcznik Zarządzania Umową o PPP.

1.9.6 Promocja i kanały komunikacji

Obowiązki Podmiotu Publicznego w zakresie promocji Projektu PPP i komunikacji ze społeczeństwem nie zawsze są objęte postanowieniami Umowy o PPP, lecz nawet jeśli nie są, powinny być podejmowane przez Podmioty Publiczne jako dobra praktyka.

Częścią komunikacji jest promocja Projektu PPP, czyli przekazywanie społeczeństwu informacji o Projekcie możliwie wcześnie. Promocja Projektu jest szczególnie istotna w sytuacjach, kiedy ma on duże znaczenie dla lokalnej społeczności zarówno w sposób bezpośredni, jak na przykład instalacje termicznego przekształcania odpadów, czy projekty rewitalizacyjne, czy też pośredni jak na przykład autostrady. Ważną grupą są np. potencjalni najemcy świadczący usługi restauracyjne i inne w przypadku projektów kubaturowych jak urzędy czy muzea, którzy będą mogli zaplanować swoje działania z wyprzedzeniem. Podmiot Publiczny powinien informować o Projekcie nie tylko lokalne społeczeństwo, ale również szersze grono interesariuszy już na etapie po zakończeniu Oceny Efektywności, ale przed wszczęciem Postępowania na wybór Partnera Prywatnego, żeby zapewnić pozytywny odbiór Projektu PPP.

PRZYKŁAD



Projekt budowy nabrzeża portowego budził pewien niepokój wśród okolicznych mieszkańców, obawiających się, że budowa, a później eksploatacja wpłynie negatywnie na jakość życia. Obawiano się zwiększonego hałasu i ruchu samochodowego. Podmiot Publiczny regularnie informował o celach i korzyściach z Projektu, a także o postępach w ramach kolejnych faz przygotowania i realizacji na przygotowanej w tym celu stronie internetowej.

Dodatkowo została przeprowadzona ankieta z pytaniami do mieszkańców z prośbą o wskazanie w jaki sposób projektowane nabrzeże, przedsięwzięcie z pozoru obojętne lub generujące pewne uciążliwości dla jego sąsiadów może stać się przyjazne i atrakcyjne. Mieszkańcy postulowali ścieżkę rowerową wzdłuż pirsu oraz wieżę widokową przed bramą wjazdową, aby pozwolić na obserwację statków wpływających do portu. Oba postulaty zostały uwzględnione.

Kanałami komunikacji dla interesariuszy dotyczącymi Przedsięwzięcia mogą być:

- strona lub podstrona internetowa poświęcona Projektowi PPP;
- publikacje na stronie administracji lokalnej czy rządowej;
- artykuły w prasie lokalnej, krajowej i branżowej o zasięgu międzynarodowym;
- posty w mediach społecznościowych (np. Twitter, Facebook lub LinkedIn).

1.9.7 Badanie zadowolenia Użytkowników

Badanie zadowolenia Użytkowników jest praktycznym narzędziem, z którego może skorzystać Podmiot Publiczny w celu weryfikacji, czy jego zadania własne są realizowane w sposób satysfakcjonujący dla społeczeństwa.

Jak wielokrotnie podkreślano Projekty PPP polegają na świadczeniu usług publicznych z wykorzystaniem Infrastruktury Publicznej przez Partnera Prywatnego. O ile jakość świadczonych usług jest często monitorowana i egzekwowana, choćby poprzez kary umowne, to zadowolenie Użytkowników i odbiorców tych usług jest rzadko badane w sposób regularny.

Jest to istotne w kontekście ewolucji koncepcji PPP i coraz częściej stosowanej oceny Value for People (korzyści dla społeczeństwa) jako dodatkowej oceny, obok oceny Value for Money.

Warto zatem rozważyć badanie zadowolenia Użytkowników z jakości świadczonych usług nie tylko na podstawie rejestru skarg, przedstawianego w raportach Partnera Prywatnego, ale również na podstawie ankiet zamieszczanych na stronie internetowej Projektu PPP. Ankiety powinny zawierać nie tylko standardowe pytania stosowane w ankietach zadowolenia klienta takie jak dostępność usług, kompetencje personelu czy ogólne funkcjonowanie danego Przedsięwzięcia, ale również prośby o sugestie dotyczące jego poprawy lub usprawnienia.

Wiedza dotycząca opinii Użytkowników pozwala z jednej strony na dodatkową weryfikację przez Podmiot Publiczny spełniania KPI, a ponadto może stanowić podstawę dodatkowych, często drobnych zmian czy usprawnień, których strony nie przewidziały na Etapie Przygotowawczym, a które mogą poprawić komfort Użytkowników.

2. Etap Przygotowawczy

2.1 Zarządzanie Umową o PPP – przygotowania organizacyjne Podmiotu Publicznego

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część II Punkt 2.1 – Działania przygotowawcze po stronie Podmiotu Publicznego

Tom I: Część II Punkt 2.2 – Narzędzia do prawidłowego przygotowania organizacyjnego

Tom II: Punkt 3.1.2 – Organizacja Postępowania

Tom II: Punkt 3.1.3 – Komisja Przetargowa

Efektywne i umiejętne Zarządzanie Umową o PPP stanowi istotny element Projektu PPP, ponieważ umożliwia Podmiotowi Publicznemu osiągnięcie przez cały okres trwania Umowy o PPP zakładanych korzyści związanych z Przedsięwzięciem.

Na pomyslną realizację Projektu PPP składa się szereg działań. Jedne z nich mają charakter sekwencyjny, inne wymagają weryfikacji i ewentualnej modyfikacji na różnych etapach przygotowania i realizacji Projektu.

Pomimo że większość działań związanych z Zarządzaniem Umową o PPP będzie miała miejsce na Etapie Operacyjnym, to zakres i podejście do monitorowania działalności Partnera Prywatnego powinny zostać przemyślane i wypracowane z wyprzedzeniem tak, aby w fazie Postępowania PPP najważniejsze aspekty zostały uwzględnione w zaproponowanych Partnerem Prywatnym projektowanych postanowieniach Umowy o PPP. Takie podejście pozwala na wypracowanie ram współpracy z Partnerem Prywatnym w trakcie Negocjacji i ich sfinalizowanie poprzez podpisanie Umowy o PPP.

Do narzędzi powstających na etapie przygotowań organizacyjnych Podmiotu Publicznego należy przede wszystkim wstępny harmonogram i wstępna matryca ryzyk, która później będzie stanowić podstawę do stworzenia rejestru ryzyk. Te dwa narzędzia są wykorzystywane do opracowania Oceny Efektywności, a następnie przygotowania projektu Umowy o PPP na potrzeby Negocjacji z Partnerami Prywatnymi. Na tym etapie wykorzystywany jest także model finansowy przygotowany przez Doradcę finansowego Podmiotu Publicznego.

Należy podkreślić, że, angażując Partnera Prywatnego do świadczenia usług publicznych, Podmiot Publiczny w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za poziom tych usług wobec społeczeństwa. Aby właściwie przygotować Podmiot Publiczny do Zarządzania Umową o PPP na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym, już na Etapie Przygotowawczym należy wziąć pod uwagę aspekty mające wpływ na sposób Zarządzania Umową o PPP i efektywność tego procesu, takie jak m.in.:

- Zespół Projektowy PPP;
- procesy decyzyjne;
- harmonogram działań;
- komunikację z Partnerem Prywatnym.

2.1.1 Zespół Projektowy PPP

Stworzenie Zespołu Projektowego PPP jest jednym z kluczowych czynników powodzenia Projektu PPP. Funkcjonowanie Zespołu jest niezbędne nie tylko do prawidłowego przygotowania Projektu PPP i przeprowadzenia Postępowania PPP, ale także do Zarządzania Umową o PPP w celu zapewnienia, że Value for Money będzie osiągnięte na wszystkich etapach Projektu PPP. Zespół Projektowy PPP ma za zadanie monitorowanie Dostępności i jakości usług, jak i sytuacji finansowej Partnera Prywatnego.

Podmiot Publiczny, delegując pracowników do Zespołu Projektowego PPP, powinien uwzględnić, że część z nich pozostanie odpowiedzialna za zarządzanie Przedsięwzięciem i Umową o PPP po Zamknięciu Komercyjnym. Dlatego już na Etapie Przygotowawczym należy tak skomponować skład Zespołu Projektowego PPP, aby po niezbędnych zmianach osobowych, mógł on kontynuować swoje prace na kolejnych etapach. Zakres zadań i obowiązków poszczególnych członków Zespołu Projektowego po Zamknięciu Komercyjnym ulegnie zmianie w celu odzwierciedlenia czynności niezbędnych do prawidłowego Zarządzania Umową o PPP na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym, jednakże podstawowe kompetencje pozostaną niezmiennione i powinny obejmować znajomość szeroko pojętych zagadnień technicznych, prawnych i finansowych.

Zespół Projektowy PPP na etapie Zarządzania Umową o PPP powinien być zarządzany przez kierownika projektu o wszechstronnych kompetencjach związanych z realizowanym Projektem PPP i wiedzą z zakresu zarządzania projektami. Jego członkowie, jak wspomniano, w zależności od charakteru Projektu PPP powinni mieć następujące kompetencje:

Schemat 9. Kompetencje członków Zespołu Projektowego PPP



UWAGA



Zespół Projektowy PPP nie musi składać się wyłącznie z pracowników Podmiotu Publicznego. W Projektach PPP skład Zespołów PPP jest bardzo zróżnicowany w zakresie liczby i kompetencji członków. Skład Zespołu może liczyć nawet kilkadziesiąt osób, ale też zaledwie kilku. W takich przypadkach Zespoły PPP posilkują się wsparciem podmiotów zewnętrznych – ekspertów, specjalizujących się w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu Zarządzania Umowami o PPP.

Jeżeli istnieje ryzyko, że większość członków Zespołu Projektowego PPP pracujących na Etapie Przygotowawczym nie będzie uczestniczyć w dalszych etapach Projektu PPP, wówczas Podmiot Publiczny powinien zapewnić ciągłość prac poprzez uczestnictwo co najmniej jednego (a najlepiej kilku) członka Zespołu. Dodatkowym wsparciem dla nowych członków Zespołu Projektowego PPP może być także Podręcznik Zarządzania Umową o PPP.

UWAGA



Przekazanie ryzyka oraz obowiązków związanych z realizacją Projektu PPP Partnerowi Prywatnemu, nie zwalnia Podmiotu Publicznego z odpowiedzialności za Infrastrukturę Publiczną i za poziom oferowanych usług. Zarządzanie Umową o PPP jest najważniejszym zadaniem Podmiotu Publicznego po Zamknięciu Komercyjnym. W tym celu, niezależnie od wielkości Projektu PPP, jego zakresu czy stopnia skomplikowania istotne jest wyznaczenie Zespołu Projektowego PPP odpowiedzialnego za przeprowadzenie czynności monitorujących i kontrolnych na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym.

UWAGA



Na konieczność dostosowania struktury organizacyjnej Podmiotów Publicznych do zadań związanych z zarządzaniem projektami PPP (stworzenie zespołów) i opracowanie formalnych procedur zarządzania wskazywała NIK w swoim raporcie z 2020 r. (Raport NIK 2020).

Aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości związanych z Zarządzeniem Umową o PPP, Podmiot Publiczny powinien przygotować odpowiednią strukturę organizacyjną w końcowej fazie Postępowania PPP tj. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub najpóźniej w dacie zawarcia Umowy o PPP. W skład Zespołu Projektowego na tym etapie powinny wejść przynajmniej niektóre osoby uczestniczące w Negocjacjach. Zespół Projektowy PPP może być wspierany także przez zewnętrznych ekspertów, którzy brali udział w Negocjacjach lub wybranych na Etap Inwestycyjny i Etap Operacyjny.

Zadania i struktura Zespołu Projektowego po podpisaniu Umowy o PPP zostały opisane w Części II Punkcie 2.2 Określenie przyszłej struktury instytucjonalnej Zarządzania Umową o PPP.

2.1.2 Procesy decyzyjne

Przygotowując Projekt PPP, Podmiot Publiczny powinien przeanalizować decyzje i działania, które będą konieczne do podjęcia przez Podmiot Publiczny na każdym etapie Projektu PPP, w tym wynikające z przepisów prawa.

Natomiast zakres konkretnych decyzji w danym Projekcie zależeć będzie od jego charakterystyki, ostatecznego podziału ryzyka pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym wypracowanego podczas Negocjacji, a także od uwarunkowań instytucjonalnych danego Podmiotu Publicznego.

Jeśli ze względu na charakter, wielkość inwestycji lub strukturę Podmiotu Publicznego decyzje dotyczące Projektu PPP wymagają akceptacji innych podmiotów (np. właściwy minister, rada gminy lub prezydent miasta) wówczas Podmiot Publiczny musi określić - w ramach analizy interesariuszy - zakres tych decyzji oraz zaplanować pozyskanie odpowiednich zgód na wszystkich etapach realizacji Projektu PPP.

Na Etapie Przygotowawczym Projektu PPP decyzje dotyczyć będą przede wszystkim kwestii związanych z akceptacją Oceny Efektywności i przygotowania Postępowania. Takie decyzje są najczęściej podejmowane w ramach struktury wewnętrznej Podmiotu Publicznego, chyba że wielkość i zakres inwestycji wymagają uzyskania zgód podmiotów nadzorujących.

PRZYKŁAD



W projekcie budowy urzędu miasta o wartości 100 mln PLN, w ramach przygotowania Projektu PPP Doradca przygotował Ocenę Efektywności. Wyniki prac Doradcy zatwierdzone zostały przez kierownika projektu i Zespół Projektowy PPP. Przeprowadzone analizy wykazały, że Value for Money dla Projektu PPP z Opłatą za Dostępność wyniesie 0. Oznaczało to, że korzyści z zaangażowania Partnera Prywatnego są takie same jak korzyści z realizacji inwestycji w formule tradycyjnej.

Kierownik projektu przedstawił rekomendacje odnośnie do sposobu realizacji projektu w formule PPP, prezentując wyniki Oceny Efektywności komitetowi sterującemu, w którego skład wchodził burmistrz jako podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za program inwestycyjny miasta.

W ramach własnej struktury wewnętrznej na podstawie wniosków z prezentacji burmistrz podjął decyzję o kontynuacji Projektu PPP i zobowiązał Zespół Projektowy PPP do przygotowania dokumentacji Postępowania PPP.

UWAGA



W trakcie analizy interesariuszy należy zidentyfikować kluczowe podmioty istotne dla Projektu PPP, a z punktu widzenia procesów decyzyjnych określić te, które będą miały wpływ na działania Podmiotu Publicznego. W przypadku wątpliwości, który podmiot w ramach struktury instytucjonalnej będzie odpowiedzialny za dane procesy i decyzje na etapie Zarządzania Umową o PPP, należy przeprowadzić odpowiednie konsultacje wewnątrz organizacji Podmiotu

Publicznego, oraz z podmiotami zewnętrznymi i ustalić zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów. Ustalenia takie powinny zostać poczynione przed Zamknięciem Komercyjnym.

2.1.3 Harmonogram działań

Harmonogram działań związanych z Zarządzaniem Umową o PPP na Etapie Przygotowawczym Projektu PPP może zostać określony jedynie we wstępny sposób. Taki wstępny harmonogram powinien odzwierciedlać założenia Podmiotu Publicznego odnośnie do terminów osiągnięcia kluczowych kamieni milowych Projektu PPP takich jak np. rozpoczęcie prac projektowych, robót budowlanych i Etapu Operacyjnego.

PRZYKŁAD



Projekt PPP polegający na budowie lub modernizacji szkoły publicznej będzie zakładał konieczność rozpoczęcia Etapu Operacyjnego przed 1 września.

W przypadku projektu drogowego oddanie do użytkowania zależy może od planowanego wydarzenia związanego z koniecznością uzyskania dostępu do infrastruktury drogowej, np. dojazd do terenów wystawienniczych na targi branżowe, zaplanowane wydarzenia - np. imprezy sportowe, wystawy itp.

W obu przykładach późniejsze oddanie do użytkowania Infrastruktury Publicznej nie pozwoli na uzyskanie zakładanych korzyści, dlatego data graniczna będzie determinowała konieczność zmiany podejścia do określonych działań w konkretnych terminach na wcześniejszych etapach. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że terminy powinny być możliwe do osiągnięcia, inaczej ich narzucenie będzie skutkować zwiększonymi niepotrzebnie kosztami realizacji, co może wpłynąć negatywnie na uzyskanie Value for Money w Projekcie PPP.

Oprócz wskazania oczekiwanych terminów realizacji Projektu PPP po stronie Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny powinien określić także kluczowe terminy w odniesieniu do decyzji czy działań będących po jego stronie tak, aby umożliwić Partnerowi Prywatnemu właściwe planowanie i zarządzanie ryzykiem. Założenia dotyczące harmonogramu realizacji Projektu PPP i rozpoczęcia działalności operacyjnej powinny zostać przedstawione Partnerom Prywatnym i przedyskutowane z nimi podczas Negocjacji.

W miarę postępów Projektu PPP, harmonogram działań powinien zostać uszczegółowiony zarówno w zakresie czynności, jak i terminów. Harmonogram powinien być na bieżąco monitorowany przez kierownika projektu lub wskazanego przez niego członka Zespołu Projektowego PPP, a w przypadku pojawienia się zidentyfikowanych istotnych problemów (tzw. "czerwonych flag") należy zrozumieć przyczyny potencjalnego ryzyka i podjąć właściwe działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka opóźnień w Projekcie PPP.

2.1.4 Komunikacja z Partnerem Prywatnym

Na Etapie Przygotowawczym Projektu PPP, Podmiot Publiczny komunikuje się z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi podczas badania rynku oraz w trakcie Postępowania PPP.

Badanie rynku zwykle zawiera ankietę z pytaniami dotyczącymi proponowanego zakresu danego Projektu PPP, w szczególności jego parametrów technicznych, wielkości i mechanizmu wynagradzania, podziału ryzyk oraz Bankowości. Podmiot Publiczny może także przeprowadzić

spotkania z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi, aby uzyskać szczegółowe komentarze do przekazanej ankiety.

W fazie Postępowania PPP komunikacja z Partnerami Prywatnymi odbywa się poprzez udział w Negocjacjach i wymianę korespondencji w trybie przewidzianym w dokumentacji Postępowania PPP.

Określenie oczekiwań Podmiotu Publicznego mających strategiczne znaczenie dla Zarządzania Umową o PPP, powinno nastąpić najpóźniej w momencie przygotowania SWZ na wybór Partnera Prywatnego i ewentualnie może zostać zmienione w ramach odpowiedzi na pytania Partnerów Prywatnych do SWZ. Umożliwi to określenie ram działań wspólnych i indywidualnych dla obu partnerów na kolejnych etapach Przedsięwzięcia.

Określenie w ramach Negocjacji sposobu komunikacji na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym, ułatwi Podmiotowi Publicznemu egzekwowanie postanowień Umowy o PPP w sposób efektywny i umożliwiający osiągnięcie Value for Money.

Strony mogą ustalić zasady komunikacji w sposób formalny, np.:

- spotkania Wspólnego Komitetu Sterującego raz na kwartał;
- spotkanie kierowników Projektu raz w miesiącu;
- komunikacja członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za szczegółowe aspekty Zarządzania Umową o PPP raz w tygodniu.

Działanie według określonych zasad pozwala na przygotowanie się do spotkań i wymianę bieżących informacji o realizowanych działaniach, omówienie problemów oraz propozycji ich rozwiązania. Strony powinny określić również procedurę komunikacji w sytuacjach awaryjnych, w celu reagowania na nieprzewidziane zdarzenia.

Po każdym spotkaniu powinna zostać sporządzona zwięzła notatka/protokół ustaleń obejmujące dyskutowane kwestie, zaproponowane rozwiązania i plan działań do podjęcia przez strony wraz z określonym terminem, tak aby zapewnić nie tylko jednoznaczne zrozumienie, ale przede wszystkim – w przypadku zmian kadrowych w Zespole Projektowym PPP – ciągłość Zarządzania Umową o PPP. Treść notatki lub protokołu powinna zostać przedstawiona do uzgodnienia/akceptacji, a strona uzgadniająca nie powinna nadmiernie zwlekać z akceptacją lub zgłoszeniem uzupełnień lub uwag do jej treści.

W trakcie realizacji Projektu PPP zagadnienia do dyskusji będą ulegać zmianom. Inne kwestie będą przedmiotem dyskusji na Etapie Inwestycyjnym, inne na Etapie Operacyjnym. Tym samym, opracowane na Etapie Przygotowawczym procedury komunikacji także mogą i powinny podlegać modyfikacji w celu ich usprawnienia. Istotne jest, aby strony były otwarte i reagowały w elastyczny sposób na takie zmiany, umożliwiając utrzymywanie partnerskiej relacji przez cały cykl Projektu PPP.

PRZYKŁAD



Projekt 1

Pomiędzy stronami projektu drogowego istniała stała komunikacja, ponieważ Podmiot Publiczny miał swoją siedzibę w pobliżu Infrastruktury Publicznej, co pozwoliło na dokładne monitorowanie Projektu PPP i ułatwiło prowadzenie otwartego dialogu ze Spółką Projektową ze względu na łatwą dostępność członków zespołów projektowych stron.

Niemniej jednak, Umowa o PPP przewidywała, że wszelkie formalne zawiadomienia powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane osobiście lub skanowane i wysyłane pocztą elektroniczną.

Projekt 2

Komunikacja między stronami Projektu PPP z sektora wodno-kanalizacyjnego na Etapie Inwestycyjnym stanowiła wyzwanie. Główną formą komunikacji między stronami w tym czasie były okresowe, comiesięczne spotkania w których uczestniczyło około 30 osób, co utrudniało osiągnięcie porozumienia ze względu na zróżnicowane interesy zaangażowanych stron.

Odbytywały się również cotygodniowe spotkania w celu omówienia kluczowych kwestii i były one bardziej produktywne, ponieważ brało w nich udział nie więcej niż osiem osób jednocześnie.

Pozytywnie postrzegane były spotkania z Niezależnym Inżynierem, ponieważ umożliwiały obiektywną dyskusję na temat ustaleń i ostatecznie stały się jedną z metod wykorzystywanych do monitorowania postępów Projektu PPP.

Nieformalne spotkania na poziomie strategicznym odbywały się raz na kwartał, a ich celem było wzmocnienie relacji pomiędzy stronami.

Na Etapie Operacyjnym formalne spotkania wynikające z Umowy o PPP, jak również nieformalne spotkania koordynacyjne, odbywały się co tydzień, co miesiąc i co kwartał na poszczególnych poziomach decyzyjnych.

Taka czasochłonna i angażująca wiele osób forma komunikacji zdecydowanie utrudniała podejmowanie decyzji na wszelkich szczeblach realizacji Umowy o PPP.

2.2 Określenie przyszłej struktury instytucjonalnej Zarządzania Umową o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część II Punkt 2 – Przygotowanie organizacyjne

Tom II: Punkt 3 – Przygotowanie Postępowania PPP

Struktura instytucjonalna i zakres obowiązków wynikających z Zarządzania Umową o PPP będą różne w przypadku konkretnych Projektów PPP, odzwierciedlając specyfikę Podmiotu Publicznego (np. jednostkę centralną, JST) oraz charakterystykę Projektu PPP.

Jednakże, powołanie Zespołu Projektowego PPP odpowiedzialnego za Zarządzanie Umową o PPP jest warunkiem koniecznym do efektywnej realizacji Przedsięwzięcia, niezależnie od jego

wielkości czy charakterystyki. Głównym zadaniem Zespołu Projektowego PPP po Zamknięciu Komercyjnym jest zapewnienie, że Projekt PPP będzie realizowany w sposób skuteczny, zgodnie z warunkami Umowy o PPP. Może to zostać osiągnięte poprzez stałe monitorowanie szeregu działań Partnera Prywatnego i komunikację z nim, gwarantując Podmiotowi Publicznemu zachowanie Value for Money.

Podstawę Zespołu Projektowego PPP zarządzającego Umową o PPP powinni stanowić jego członkowie powołani na Etapie Przygotowawczym, natomiast nie wszyscy z nich będą mieli kompetencje potrzebne do efektywnego Zarządzania Umową o PPP. W takiej sytuacji skład Zespołu wymaga uzupełnienia lub wsparcia zewnętrznych ekspertów.

Najodpowiedniejszym momentem dla powołania Zespołu Projektowego do Zarządzania Umową o PPP jest okres przed Zamknięciem Komercyjnym. Pozwoli to na płynne przejście pracowników/osób zaangażowanych na Etapie Przygotowawczym do Etapu Inwestycyjnego, dzięki wykorzystaniu wiedzy i know-how zdobytych podczas Negocjacji. Ponadto, dzięki ww. naturalnej ewolucji ról, członkowie Zespołu będą pamiętać podstawę poczynionych uzgodnień oraz intencję stron Umowy o PPP. Dzięki temu kontekst Umowy o PPP i stanowisko Partnera Prywatnego będą jasne i zrozumiałe, a przez to kontynuacja pracy nad realizacją Projektu PPP nie będzie stanowić takiego wyzwania, jak w przypadku zaangażowania w skład Zespołu zupełnie nowych osób (nawet takich, które już posiadają doświadczenie w realizacji innych projektów), niezwiązanych zawodowo ze specyfiką określonego Projektu PPP. Jednocześnie dzięki temu Podmiot Publiczny zyskuje kadrę, która może przygotować i przeszkolić kolejnych członków Zespołu Projektowego PPP do wykonywania przyszłych obowiązków.

Jeśli powołanie Zespołu Projektowego PPP do Zarządzania Umową o PPP nie jest możliwe w pełnym składzie w tej fazie, wówczas Podmiot Publiczny powinien zapewnić, że osoba biorąca udział w Postępowaniu jest także zaangażowana na kolejnych etapach realizacji. Dobrze jest więc już na Etapie Przygotowawczym zaangażować osobę o właściwych kompetencjach, np. w roli kierownika projektu.

Ponadto, konieczne jest, aby Podmiot Publiczny przygotował wieloletni budżet na działania związane z Zarządzaniem Umową o PPP i uzyskał odpowiednie zgody na poniesienie takich kosztów, zapewniając długoterminowe finansowanie Zespołu Projektowego PPP, a tym samym ciągłość Projektu.

DOBRA PRAKTYKA



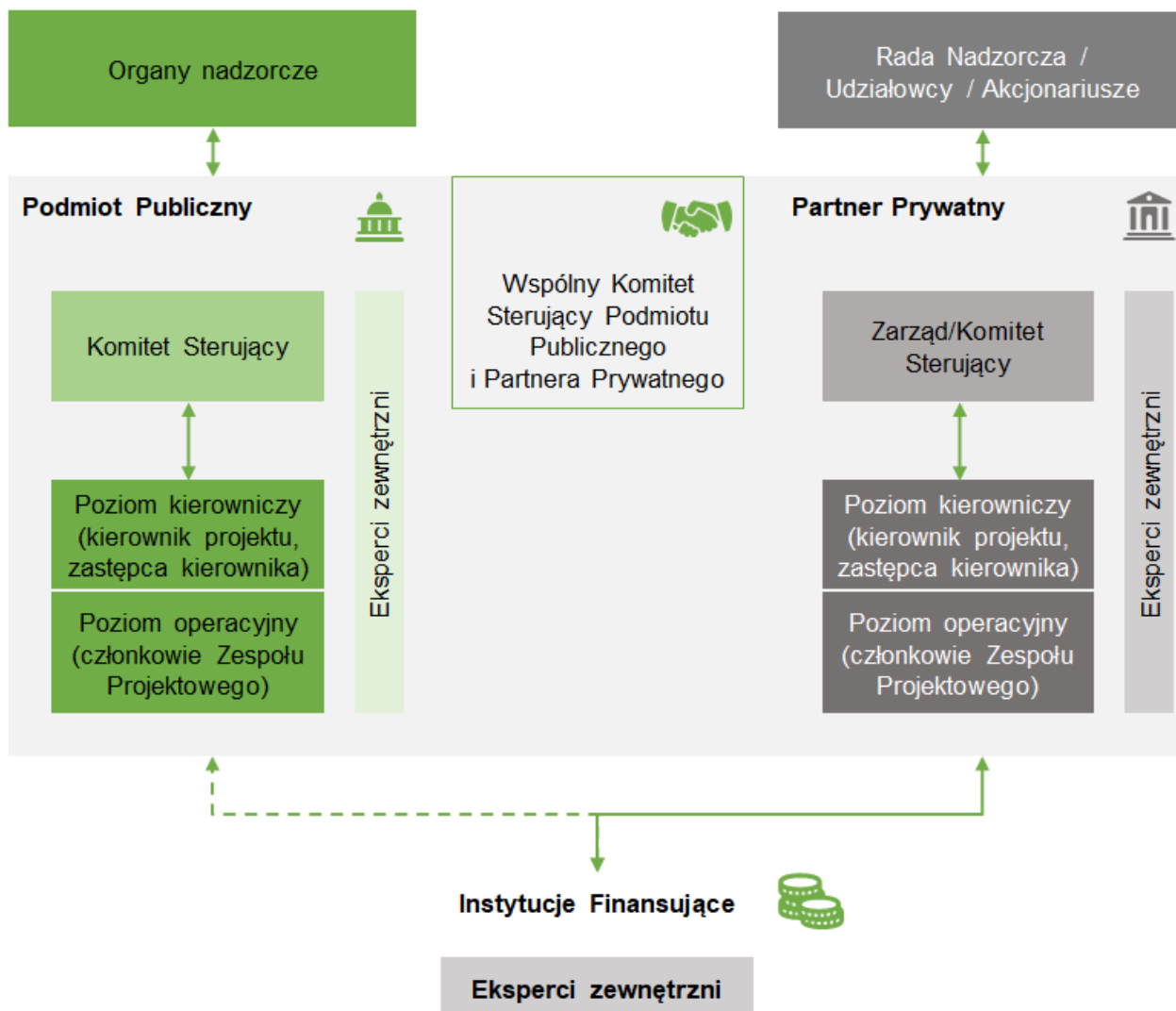
Dobłą praktyką przy przygotowaniu Projektu PPP jest określenie budżetu, nie tylko na Etap Przygotowawczy, ale także na etap Zarządzania Umową o PPP.

Wielkość budżetu może zostać określona przez procent wartości całego Projektu PPP lub kalkulację w oparciu o etaty członków Zespołu Projektowego PPP i wynagrodzenie Doradców zewnętrznych. Powinna być jednak przewidziana przez Podmiot Publiczny podczas przygotowań organizacyjnych.

Struktura instytucjonalna Podmiotu Publicznego powinna uwzględniać strukturę organizacyjną stworzoną na potrzeby Projektu PPP oraz być powiązana z organami nadzorczymi i Partnerem Prywatnym. Niewykluczone, że będzie to oznaczało nakładanie się zadań związanych z Projektem PPP oraz tych związanych ze statutową działalnością Podmiotu Publicznego. Dlatego ważna jest także dokładna wiedza na temat realnych możliwości kadrowych instytucji w celu zaplanowania

zaangażowania pracowników Podmiotu Publicznego w realizację zadań związanych z Projektem PPP. Jest to związane z tym, że niektóre czynności muszą być realizowane na co dzień, inne okresowo, a jeszcze inne doraźnie.

Schemat 10. Uproszczona struktura organizacyjna Zarządzania Umową o PPP



Podmiot Publiczny może rozważyć sformalizowanie współpracy z Partnerem Prywatnym w ramach Wspólnego Komitetu Sterującego, co jak wskazuje praktyka, jest szczególnie pomocne przy realizacji Dużych Projektów PPP, gdzie liczba i waga kwestii do rozstrzygnięcia na etapie realizacji jest stosunkowo duża. Należy także uwzględnić konieczność komunikacji z Instytucjami Finansowymi.

Decyzja dotycząca sposobu podejścia do Zarządzania Umową o PPP jest istotna dla określenia odpowiedniej wielkości Zespołu Projektowego PPP. Nie ma jednej formuły określającej wielkość i strukturę Zespołu Projektowego PPP skierowanego do Zarządzania Umową o PPP. Zależy to przede wszystkim od złożoności Projektu PPP i sposobu zaangażowania Podmiotu Publicznego w jego realizację. Najczęściej Zespół Projektowy PPP składa się z niewielkiej liczby stałych pracowników (często mniej niż 5). Dobrze zarządzany Projekt PPP może posiadać niewielki Zespół Projektowy PPP, który opiera się na profesjonalnej wiedzy i wsparciu pracowników innych działów, lub ekspertów zewnętrznych, specjalizujących się w konkretnym obszarze.

W zależności od charakteru Projektu PPP i dostępnych zasobów (takich jak Doradcy), w Zespole Projektowym PPP mogą uczestniczyć inne osoby monitorujące działalność operacyjną, administratorzy, specjaliści ds. prawnych, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. komunikacji, specjaliści ds. ubezpieczeń i specjaliści techniczni. Zespół Projektowy PPP powinien spotykać się regularnie w celu omówienia codziennych spraw związanych z zarządzaniem operacyjnym Projektem PPP.

Przykładowy zakres zadań i odpowiedzialności przydzielonych Zespołowi Projektowemu PPP w związku z Zarządzaniem Umową o PPP na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym zaprezentowany jest w poniższych tabelach. W przypadku konkretnego Projektu PPP zakres ten powinien zostać zmodyfikowany w celu odzwierciedlenia charakterystyki tego Projektu.

PRZYKŁAD



Zespół Projektowy PPP powinien być wyposażony w:

- umiejętność zarządzania umowami;
- umiejętność zarządzania projektami;
- umiejętność zarządzania ryzykiem;
- umiejętność prowadzenia negocjacji komercyjnych;
- wiedzę nt. aspektów technicznych Projektu PPP;
- wiedzę nt. aspektów prawnych Projektu PPP;
- wiedzę nt. aspektów finansowych Projektu PPP.

Przykładowy zakres zadań Zespołu Projektowego PPP obejmuje m. in.:

Etap Inwestycyjny

- przegląd projektu budowlanego;
- monitorowanie prac budowlanych;
- współpraca z Niezależnym Inżynierem (jeśli jest przewidziany w Przedsięwzięciu);
- zatwierdzenie zakresu i harmonogramu Utrzymania technicznego;
- uczestniczenie w odbiorach w zakresie wskazanym w Umowie o PPP;
- identyfikacja problemów we wczesnej fazie i zapobieganie ich eskalacji na wyższe poziomy w celu uniknięcia opóźnień;
- monitorowanie i zatwierdzanie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Partnera Prywatnego w przypadku Projektów Hybrydowych;
- monitorowanie ryzyka.

Etap Operacyjny

- zarządzanie informacją, w tym zebranie i analizowanie raportów Partnera Prywatnego;
- monitorowanie Kluczowych Wskaźników Efektywności;

- monitorowanie prac wchodzących w zakres Utrzymania zgodnie z harmonogramem;
- monitorowanie ryzyka;
- zarządzanie płatnościami w ramach zdefiniowanego mechanizmu wynagradzania;
- rozwiązywanie drobnych problemów operacyjnych, niewymagających decyzji organów nadzorujących;
- identyfikacja problemów we wczesnej fazie i zapobieganie ich eskalacji na wyższe poziomy w celu sprawnego funkcjonowania Infrastruktury Publicznej;
- monitorowanie osiągania wskaźników realizacji celów w przypadku Projektów Hybrydowych;
- prowadzenie stałej komunikacji z Partnerem Prywatnym;
- zapewnienie ciągłości procesu Zarządzania Umową o PPP poprzez zapewnienie procedur i sposobów przekazania wiedzy;
- przygotowanie informacji na potrzeby kontroli skarbowej, RIO i ewentualnie innych organów, w tym kontrolnych (np. NIK).

PRZYKŁAD**Przykładowe umiejętności, kompetencje, doświadczenie kierownika projektu:**

- zarządzanie relacjami i rozwiązywaniem sporów;
- proaktywne zarządzanie;
- rozwinięte umiejętności negocjacyjne i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji;
- współpraca i umiejętności pracy zespołowej;
- doświadczenie w planowaniu zasobów;
- doświadczenie w monitorowaniu nieprawidłowości w zarządzaniu umowami;
- doświadczenie w zarządzaniu kompleksowymi projektami;
- rozwinięte umiejętności analityczne;
- umiejętności organizacyjne i zapewniające jakość;
- umiejętności pozwalające sprawnie reagować na zmieniające się warunki i potrzeby.

Przykładowy zakres zadań kierownika projektu, obejmuje m. in.:

- sprawną i terminową realizację Projektu PPP, w tym zarządzanie ryzykiem;
- okresowe raportowanie wszystkich istotnych kwestii dotyczących Projektu PPP oraz formułowanie rekomendacji w celu podjęcia decyzji;
- weryfikację i zatwierdzenie dokumentacji Projektu PPP;
- znajomość Umowy o PPP;

- znajomość umowy o dofinansowanie w przypadku Projektów Hybrydowych;
- nadzór i koordynację prac Zespołu Projektowego PPP;
- zapewnienie efektywnej komunikacji w ramach organizacji Podmiotu Publicznego;
- odpowiedzialność za utrzymywanie relacji z Partnerem Prywatnym;
- rekomendacje dotyczące składu Zespołu Projektowego PPP i jego zmian;
- koordynacja zamknięcia i rozliczenia Projektu PPP w związku z rozwiązaniem Umowy o PPP;
- odpowiedzialność za efektywne podejmowanie decyzji w zakresie swoich kompetencji;
- przekazanie obowiązków nowemu kierownikowi projektu.

MAŁE PROJEKTY

W przypadku Małych Projektów Zarządzanie Umową o PPP może leżeć w gestii wyznaczonego pracownika Podmiotu Publicznego, przy wsparciu i współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub jednostkami. Na wypadek nieobecności pracownika z jakiegokolwiek przyczyny (choroba, zmiana miejsca pracy itp.) i w celu zachowania ciągłości realizacji zadań po stronie Podmiotu Publicznego wskazane jest wyznaczenie zastępcy takiego pracownika.

Zastępca powinien być zaangażowany w realizację Projektu PPP i mieć pełen dostęp do dokumentów i wiedzy o Projekcie PPP.

Osoby odpowiedzialne za Zarządzanie Umową o PPP powinny mieć możliwość uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych.

W ramach zadań przydzielonych członkom Zespołu Projektowego PPP należy uwzględnić także konieczność odpowiedniego raportowania. Obowiązek raportowania może wynikać ze struktury danego Podmiotu Publicznego, z podległości instytucjonalnej bądź obowiązków sprawozdawczych. Wszystkie podmioty, do których należy raportować i składać sprawozdania powinny zostać zidentyfikowane w ramach analizy interesariuszy.

PRZYKŁAD 		
Przykładowe wymagania sprawozdawcze dla Projektu PPP w sektorze drogowym. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jest on organem podległym i nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw transportu.		
Podmiot	Informacja/Sprawozdanie	Częstotliwość/Termin
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru Partnera Prywatnego, Informacja dotycząca zawarcia Umowy o PPP i jej zmian	W terminie 30 dni od wystąpienia zdarzenia
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, Główny Urząd Statystyczny	Rb-Z-PPP	kwartalnie
Główny Urząd Statystyczny	SG-01 Część 4	rocznie
Główny Urząd Statystyczny	RF-03	rocznie
Główny Urząd Statystyczny	RF-02	kwartalnie
Minister właściwy do spraw transportu	Informacje odnośnie do realizacji umowy, w tym m.in. przypadki kompensacyjne, potrzeba zmiany zakresu przedsięwzięcia ze względu na poziom ruchu	na bieżąco okresowo zgodnie zasadami podległości instytucjonalnej

2.3 Wstępne określenie Standardów Utrzymania

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-III 
Tom I: Część II Punkt 3.2.5 – Metodyka wyznaczania Kluczowych Wskaźników Efektywności
Tom II: Punkt 6.5.5.3 – Standardy utrzymania, zarządzania, zasady dostępności
Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania lub Zarządzania

Podstawowym wyróżnikiem Projektu PPP jest określenie Standardów Utrzymania Infrastruktury Publicznej w zakresie Dostępności i jakości świadczonych usług. Dla Standardów Utrzymania powinny zostać określone Kluczowe Wskaźniki Efektywności pozwalające zmierzyć, czy standardy te realizowane są zgodnie z warunkami uzgodnionymi w Umowie PPP. Na podstawie KPI Partner Prywatny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy o PPP np. poprzez obniżenie wynagrodzenia lub w skrajnych przypadkach zakończenie Umowy o PPP.

Kluczowe Wskaźniki Efektywności powinny w dużej mierze opierać się na szczegółowych warunkach zawartych w Umowie o PPP, dotyczących jakości i terminowości świadczonych usług, a także wszystkich innych aspektów Projektu PPP mających wpływ na realizację Umowy o PPP.

Uzgodnione Standardy i KPI odzwierciedlają też podział ryzyka w Projekcie PPP mający istotne znaczenie dla procesu Zarządzania Umową o PPP przez Podmiot Publiczny.

W tym celu już na Etapie Przygotowawczym Projektu PPP, Podmiot Publiczny, korzystając z Doradców technicznych, powinien opracować wstępną listę kluczowych KPI w celu przedyskutowania ich z Partnerem Prywatnym w trakcie Negocjacji. Taka lista pozwoli na ostateczne wypracowanie KPI, które będą:

- możliwe do osiągnięcia przez Partnera Prywatnego,
- adekwatne do charakteru konkretnego Projektu PPP; oraz
- umożliwią osiągnięcie jakości usług oczekiwanej przez Podmiot Publiczny.

UWAGA



Przygotowana lista KPI powinna odzwierciedlać realne i racjonalne oczekiwania Podmiotu Publicznego w stosunku do Infrastruktury Publicznej, jej Dostępności i jakości świadczonych przez Partnera Prywatnego usług w oparciu o strategiczne założenia negocjacyjne. Zbyt wygórowane oczekiwania np. standard utrzymania właściwy dla autostrady w odniesieniu do dróg lokalnych może powodować:

- brak zainteresowania Partnera Prywatnego udziałem w Postępowaniu;
- niepotrzebnie zawyżone koszty Przedsięwzięcia;
- brak zaufania do Podmiotu Publicznego, który ma nierealistyczne lub nieadekwatne żądania w stosunku do praktyki rynkowej, wymogów prawa i rzeczywistych potrzeb Użytkowników;
- w przypadku akceptacji przez Partnera Prywatnego proponowanych przez Podmiot Publiczny KPI, niewspółmiernie wysoką cenę zawartą w ofercie Partnera Prywatnego;
- brak możliwości po stronie Podmiotu Publicznego faktycznego zweryfikowania osiągnięcia KPI;
- brak Bankowości po przeprowadzeniu badania projektu PPP przez doradców technicznych Instytucji Finansujących.

Kwestią analizowaną w ramach Oceny Efektywności jest potrzeba powierzenia Partnerowi Prywatnemu realizacji tzw. usług miękkich, jak np. catering, sprząatanie, ochrona czy utrzymanie zieleni. Na rynkach rozwiniętych coraz częściej Podmioty Publiczne zamawiają takie usługi

na podstawie odrębnych zamówień publicznych i nie są one tym samym uwzględniane w Projekcie PPP. Dlatego też potrzeba uwzględniania usług miękkich w Projekcie PPP powinna zostać każdorazowo przeanalizowana pod kątem realnej wartości dodanej ze strony Partnera Prywatnego. W praktyce bowiem to Zamawiający ma większe możliwości kontroli i tańszego zakontraktowania tych usług.

PRZYKŁAD



W Projekcie PPP z sektora budynków użyteczności publicznej Podmiot Publiczny uwzględnił usługi ochrony i sprzątania w Projekcie PPP po stronie Partnera Prywatnego. Partnerzy Prywatni wyjaśnili podczas Postępowania PPP, że trudno jest wycenić takie usługi na cały okres obowiązywania Umowy o PPP (pomimo zakładanej waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie) i ryzyka związane ze wzrostem kosztów zostaną uwzględnione w Modelu Finansowym. Partnerzy Prywatni podnieśli, że ich realna wartość dodana jest znikoma wobec oczekiwań Zamawiającego, ponieważ w zakresie ww. usług korzystaliby z podwykonawców lokalnych. Ostatecznie usługi sprzątania zostały wyłączone z Projektu PPP, a usługi ochrony pozostały przy Partnerze Prywatnym z odpowiednim wskaźnikiem waloryzacji Opłaty za Dostępność.

W obecnych warunkach globalnej gospodarki istotne jest uwzględnienie w Umowach o PPP aspektów związanych z ESG (*environment, social and governance* – środowisko, kwestie społeczne i ład korporacyjny), regulowanych rozporządzeniem SFDR (EU) 2019/2088, które zobowiązuje inwestorów finansowych do uwzględnienia ryzyk wynikających z ESG w projektach inwestycyjnych.

Działania podejmowane w tym obszarze przez Komisję Europejską mają na celu przekierowanie dostępnego finansowania na zrównoważoną działalność przedsiębiorstw. Instytucje Finansujące muszą uwzględnić ryzyka pozafinansowe w ramach procesu inwestycyjnego i finansowego. Partnerzy Prywatni, chcąc pozyskać atrakcyjne finansowanie, również muszą przykładać wagę do obszarów związanych z ESG i wykazywać w swoich wnioskach kredytowych osiąganie konkretnych wyników w tym zakresie np. ilość zużytej wody i energii, ilość odpadów, polityka różnorodności, wypadkowość, cyberbezpieczeństwo itp.

KPI związane z ESG mogą więc poprawić Bankowość Projektu PPP oraz przyczynić się do poszanowania środowiska naturalnego i zapewnienia zrównoważonego rozwoju, które są ważne dla rządu i samorządów przy tworzeniu nowej Infrastruktury Publicznej.

W tym kontekście warto także wziąć pod uwagę rezolucję przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r. "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030", która wskazuje na PPP jako środek umożliwiający wdrożenie Agendy. W ramach prac grupy roboczej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) powstała wstępna metodyka dotycząca oceny Projektu PPP zorientowanego na społeczeństwo (*People-first PPP*) pod kątem realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wskazuje ona m.in. na kwestie środowiskowe i włączenia społecznego, które powinny być uwzględnione w przygotowaniu, ocenie, wdrażaniu i monitorowaniu Projektów PPP. Metodyka kładzie nacisk przede wszystkim na Value for People, czyli korzyści społeczne. Zawarte w niej odniesienia i wskaźniki mają pomóc w ocenie Projektu PPP w powiązaniu z celami zrównoważonego rozwoju. PPP zorientowane na społeczeństwo koncentruje się na Przedsięwzięciach, które zapewniają trwałe rezultaty. Przede wszystkim zaś umożliwiają rozwój

społeczny i zapewniają dostęp do Infrastruktury Publicznej oraz usług publicznych tym osobom, które w zwykłych warunkach mają ten dostęp utrudniony.

2.4 Identyfikacja ryzyk projektowych i ich wstępny podział

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część I Punkt 1.4 – Podział ryzyka

Tom I: Część II Punkt 3.3 – Analizy ryzyka

Tom II: Punkt 6.3.4 – Aktualizacja Oceny Efektywności

Tom III: Część II Punkt 2.1 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Projektowania

Tom III: Część II Punkt 2.2 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Projektowania

Tom III: Część II Punkt 2.5 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 2.6 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania lub Zarządzania

Tom III: Część II Punkt 3.3 – Ryzyka Podmiotu Publicznego w Okresie Utrzymania

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu Projektu PPP. Proces Zarządzania Umową o PPP musi zatem identyfikować i monitorować istotne potencjalne ryzyka w trakcie trwania Projektu PPP, aby osiągnąć optymalną Value for Money i pożądane rezultaty Projektu.

Analiza ryzyka przeprowadzona w ramach Oceny Efektywności jest konieczna dla właściwego sformułowania postanowień Umowy o PPP. Jest także elementem niezbędnym do określenia Value for Money Projektu PPP. Identyfikacja ryzyk przeprowadzona w fazie Oceny Efektywności służy przede wszystkim do przygotowania wstępnej matrycy ryzyka z podziałem pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego. W oparciu o podział ryzyka przygotowywane są odpowiednie postanowienia Umowy o PPP, które z kolei stanowią podstawę do dyskusji o Projekcie PPP z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi w trakcie Negocjacji.

Umowa może przewidywać pewne elastyczne rozwiązania służące zarządzaniu takimi ryzykami.

PRZYKŁAD



W projekcie drogowym PPP (Projekt spoza UE) z Mechanizmem Wynagradzania opartym o pobór Opłat od Użytkowników faktyczne natężenie ruchu było istotnie niższe od zakładanego na Etapie Przygotowawczym w ramach prognoz ruchu. Główną przyczyną był fakt, że nie zostały zrealizowane plany rozwoju miast w pobliżu autostrady. Postanowienia Umowy były na tyle elastyczne, że pozwoliły na Zakończenie Umowy przez Partnera Prywatnego z tego powodu, przejęcie Infrastruktury przez Podmiot Publiczny i rozliczenie z Partnerem Prywatnym w sposób dostosowany do możliwości finansowych Podmiotu Publicznego (rozliczenie rozłożone na raty).

Po zakończeniu Negocjacji matryca jest weryfikowana, a w postanowieniach Umowy o PPP dokonywane są odpowiednie modyfikacje odzwierciedlające zaakceptowane zmiany w podziale ryzyka.

W tym kontekście niezmiennie istotne jest zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy członkami Zespołu Projektowego PPP, zaangażowanymi na Etapie Przygotowawczym oraz członkami zaangażowanymi na Etapie Operacyjnym. Cel ten można osiągnąć poprzez spotkania robocze lub przekazanie odpowiednich dokumentów lub materiałów, a następnie wyjaśnienie kwestii wzbudzających wątpliwości lub poprzez kontynuację działania dotychczasowego Zespołu Projektowego PPP.

Ograniczanie i monitorowanie ryzyka w pewnym stopniu się pokrywają, ponieważ skuteczne monitorowanie ryzyka jest jednym ze sposobów jego ograniczania.

2.5 Negocjacje

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom II: Punkt 3.3 – Strategia negocjacyjna

Tom II: Punkt 6 – Negocjacje

Tom III: Część I Punkt 2.3 – Strategia negocjacyjna

Podczas Negocjacji Podmiot Publiczny wypracowuje ostateczną treść dokumentacji Postępowania PPP, w tym Umowy o PPP. Dlatego też, zarówno sposób ich prowadzenia od strony organizacyjnej, jak umiejętność analizy i wdrożenia propozycji pochodzących od Partnerów Prywatnych uczestniczących w postępowaniu PPP, jest istotna.

Aby Umowa o PPP stanowiła efektywne źródło właściwych procedur Zarządzania Umową o PPP Negocjacje powinny być prowadzone w sposób, uwzględniający następujące zasady:

- 1) ustalenie warunków brzegowych oraz założeń negocjacyjnych;
- 2) zapewnienie zasobów;
- 3) uzgodnienie treści Umowy o PPP;
- 4) ponowna weryfikacja VfM.



Zasada 1: Warunki brzegowe

Punktem wyjścia Negocjacji jest opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego, który tworzy ramy dla przyszłych Negocjacji. Podmiot Publiczny powinien też określić warunki brzegowe Negocjacji, mając na uwadze ich cel i konsekwentnie dążyć do ustalenia treści Umowy o PPP w ramach tych warunków.

Podmiot Publiczny powinien znać swoje możliwości oraz ograniczenia. Warunki brzegowe Negocjacji mogą obejmować: budżet Podmiotu Publicznego, podział ryzyka i jego ewentualny wpływ na ujęcie statystyczne Projektu PPP, zakres Przedsięwzięcia i możliwe jego modyfikacje. Obszary Negocjacji powinny być jasno zidentyfikowane.

Należy mieć na uwadze fakt, że brak elastyczności i otwartego podejścia w stosunku do propozycji Partnerów Prywatnych może skutkować brakiem ofert lub ofertami przewyższającymi budżet Zamawiającego. Niewłaściwie opisane w Umowie o PPP narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP np. procedury odbiorowe, procedury zmiany w Przedsięwzięciu, procedury monitorowania i kontroli jakości usług mogą mieć również na to wpływ.

Zasada 2: Zapewnienie zasobów

Podmiot Publiczny na potrzeby prowadzenia Negocjacji powinien zapewnić sobie stosowne zasoby tj. wiedzę i informację, zespół negocjacyjny oraz odpowiedni budżet. W skład takiego zespołu mogą wchodzić nie tylko przedstawiciele Podmiotu Publicznego (Zespołu Projektowego PPP), ale również – w zależności od potrzeb – zewnętrzni Doradcy.

Zasada 3: Uzgodnienie treści Umowy o PPP

Treść Umowy o PPP jest wypracowywana w wyniku kolejnych rund Negocjacji na podstawie propozycji rozmów, wyjaśnień oraz uwag zgłaszanych przez Partnerów Prywatnych uczestniczących w Negocjacjach. Z jednej strony Podmiot Publiczny powinien być otwarty na informacje i sugestie pochodzące od Partnerów Prywatnych, z drugiej strony powinien mieć świadomość swoich celów oraz warunków brzegowych i w sposób racjonalny ważyć interesy obu stron, mając za nadrzędny cel sukces Projektu PPP i osiągnięcie Value for Money.

Kwestią istotną dla obu stron będzie jak najbardziej precyzyjne określenie zakresu Przedsięwzięcia, robót i usług, jak również racjonalny podział ryzyk. Brak dokładnego określenia zakresu, uniemożliwia właściwe oszacowanie kosztów. Partnerom Prywatnym zależeć będzie na właściwym określeniu podziału ryzyka oraz ustaleniu jego skutków, ponieważ będzie miało to bezpośredni wpływ na możliwość oszacowania oferty i pozyskania finansowania.

Podmiot Publiczny powinien zadbać ze swojej strony o ustalenie i dostosowanie do wymaganego zakresu robót i usług, narzędzi i procedur pozwalających na weryfikację ich jakości.

Należy mieć na uwadze, że pomimo aktywnej roli Partnerów Prywatnych w tworzeniu Umowy o PPP podczas Negocjacji, Partnerzy Prywatni nie zawsze będą zainteresowani proponowaniem wprowadzania do Umów szczegółowych procedur monitorowania Kluczowych Wskaźników Efektywności. Podmioty Publiczne powinny zatem samodzielnie zadbać, aby Umowa zawierała odpowiednie klauzule tego dotyczące.

PRZYKŁAD



W ramach Umowy o PPP dotyczącej budowy obiektu kubaturowego nie został szczegółowo określony standard Dostępności Infrastruktury Publicznej, ponieważ nie zostały przyjęte Kluczowe Wskaźniki Efektywności. Podmiot Publiczny nie ma zatem narzędzi do kontrolowania i egzekwowania tego standardu. W związku z tym nie jest możliwe rzetelne dokonanie przez Podmiot Publiczny oceny jakości usług świadczonych przez Partnera Prywatnego, a uiszczana Opłata za Dostępność nie jest w praktyce uzależniona od faktycznej Dostępności obiektu.

Zasada 4: Ponowna weryfikacja VfM

Jeżeli ustalenie treści Umowy o PPP i w ramach niej podział ryzyka mogą mieć wpływ na pierwotne wyniki Value for Money, wówczas Podmiot Publiczny powinien przeprowadzić ponownie badanie Value for Money. Dotyczy to również badania wpływu na bilans Podmiotu Publicznego, jeżeli Podmiot Publiczny przyjął jako założenie, że Umowa o PPP ma być neutralna z punktu widzenia ujęcia statystycznego.

2.6 Zamknięcie Komercyjne

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy realizacji Projektu PPP

Tom II: Punkt 9 – Zawarcie Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 1.4 – Okres Obowiązkiwania Umowy

W kontekście cyklu Projektu PPP, Zamknięcie Komercyjne zgodnie z przepisami Ustawy PZP stanowi jednocześnie zakończenie Postępowania PPP oraz moment rozpoczęcia wykonywania Umowy o PPP.

W ramach Zamknięcia Komercyjnego ustalany jest tekst jednolity Umowy o PPP uwzględniający odpowiedzi na pytania Partnerów Prywatnych zadane po zaproszeniu do składania ofert. Dlatego też Podmiot Publiczny powinien zarezerwować sobie odpowiedni czas na przygotowanie Umowy o PPP do podpisu.

PRZYKŁAD



W Projekcie PPP z sektora mieszkań komunalnych w okresie Zamknięcia Komercyjnego, uzgadniany był tekst jednolity Umowy o PPP wraz z załącznikami. Proces uzgodnieniowy prowadzony był bardzo intensywnie, przede wszystkim przez zespoły doradcze obu stron przyszłej Umowy o PPP.

Tylko w jednym przypadku Strony nie były w stanie ustalić jednoznacznie właściwej treści postanowień jednego z dokumentów – Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a to z uwagi na rozbieżności w pierwotnej treści PFU oraz lakonicznej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie do SWZ.

Należy podkreślić, że zagadnienie to nie stanowiło kwestii spornej pomiędzy Stronami, a wymagało jedynie bardziej dokładnej technicznej analizy zagadnienia w kontekście odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego na pytanie do SWZ.

Mając na uwadze powyższe, Podmiot Publiczny słusznie zdecydował o przesunięciu daty podpisania umowy o czas niezbędny do dokonania uzgodnień.

Do Zamknięcia Finansowego aktywność Podmiotu Publicznego jest stosunkowo ograniczona i dotyczy głównie kwestii organizacyjnych, przygotowujących do dalszego funkcjonowania Zespołu Projektowego PPP. Okres pomiędzy Zamknięciem Komercyjnym i Zamknięciem Finansowym

Podmioty Publiczne wykorzystują na przygotowanie wewnętrznych procedur Zarządzania Umową o PPP po Zamknięciu Finansowym.

W procesie Zarządzania Umową o PPP podpisanie Umowy o PPP oznacza konieczność wdrożenia zaplanowanych wcześniej zmian, szczególnie w sferze organizacyjnej, takich jak:

- reorganizacja Zespołu Projektowego PPP;
- wdrożenie procedur Zarządzania Umową o PPP, z niej wynikających; lub
- przygotowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych (np. dotyczących sprawozdań Podmiotu Publicznego i rachunkowości).

Podmiot Publiczny powinien przygotować się do kolejnej fazy, jaką jest Zamknięcie Finansowe i zaplanować zasoby oraz działania niezbędne dla wsparcia Partnera Prywatnego w tym zakresie.

Faza Zamknięcia Komercyjnego z reguły oznacza okres mobilizacji, który wymaga wzmożonej współpracy pomiędzy partnerami.

Z Umowy o PPP mogą wynikać dla Podmiotu Publicznego określone wymagania lub działania, które należy spełnić lub przedsięwziąć w związku z Zamknięciem Komercyjnym, takie jak na przykład:

- uzgodnienie i zawarcie umowy z Niezależnym Inżynierem;
- przekazanie nieruchomości;
- złożenie oświadczeń lub dokumentów określonych w Umowie o PPP (np. opinia w przedmiocie zgodności Umowy o PPP z prawem wydana na żądanie Instytucji Finansujących);
- zawarcie Umowy Bezpośredniej;
- powołanie przedstawicieli Podmiotu Publicznego do wspólnych struktur organizacyjnych (np. Wspólnego Komitetu Sterującego).

Brak właściwego zarządzania okresem przejściowym (tj. do Zamknięcia Finansowego i rozpoczęcia robót) może powodować problemy, które wywrą negatywne skutki w trakcie wykonywania Umowy o PPP i będą powodować niepotrzebne, dodatkowe koszty po stronie Podmiotu Publicznego.

UWAGA



Instytucja Finansująca może uzależniać decyzję o przyznaniu środków kredytowych Partnerowi Prywatnemu od wykonania przez Podmiot Publiczny zobowiązań określonych w Umowie o PPP w okresie przejściowym (np. zawarcie Umowy Bezpośredniej). Brak działania ze strony Podmiotu Publicznego albo nieterminowe podejmowanie decyzji może spowodować opóźnienie Zamknięcia Finansowego albo pogorszenie warunków finansowania względem ustalonych na potrzeby oferty Partnera Prywatnego.

2.6.1 Zespół Projektowy PPP

W momencie Zamknięcia Komercyjnego ograniczeniu ulega rola osób odpowiedzialnych za sprawny przebieg Postępowania PPP, w tym specjalistów odpowiedzialnych za zamówienia

publiczne. Z reguły reorganizacja Zespołu Projektowego PPP obejmuje nowy podział kompetencji, nowe role, funkcje, nowe procedury.

Przykładowy schemat organizacyjny Zespołu Projektowego PPP oraz zespołu organizacyjnego po stronie prywatnej przedstawiony jest w Części II Punkcie 2.2 Określenie przyszłej struktury instytucjonalnej Zarządzania Umową o PPP.

2.6.2 Procedury Zarządzania Umową o PPP

Po Zamknięciu Komercyjnym Podmiot Publiczny wdraża procedury Zarządzania Umową o PPP. Procedury tworzone są w oparciu o całość dokumentacji, w szczególności o Umowę o PPP, z której wynika większość reguł postępowania, podczas wykonywania Umowy o PPP. Niezbędne jest również uwzględnienie wszystkich dokumentów, z których mogłyby wynikać dodatkowe procedury czy modyfikacje reguł ustalonych na gruncie Umowy o PPP, w tym Umowy Bezpośredniej, umowy z Niezależnym Inżynierem lub innym podmiotem oraz wszystkich innych porozumień, czy uzgodnień, istotnych z punktu widzenia Projektu PPP. Dopiero całość dokumentacji pozwala na kompleksowe ułożenie struktur organizacyjnych i procedur.

Niezbędnym narzędziem towarzyszącym procedurom Zarządzania Umową o PPP jest dynamiczny harmonogram Projektu dostosowywany na bieżąco podczas wykonywania Umowy o PPP.

2.6.3 Spełnienie warunków wejścia w życie Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTICZNYCH PPP Tom I-III	
Tom II: Punkt 9.2 – Zamknięcie Finansowe	
Tom III: Część II Punkt 1.4 – Okres Obowiązywania Umowy	

Umowa o PPP czasem przewiduje szereg warunków zawieszających albo rozwiązujących. Jako przykłady warunków wejścia w życie Umowy o PPP można wskazać:

- doprowadzenie do Zamknięcia Finansowego przez Partnera Prywatnego;
- zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Partnera Prywatnego;
- zawarcie Umowy Bezpośredniej;
- pozytywny wynik inwentaryzacji lub audytu technicznego, przeprowadzonego po zawarciu Umowy o PPP (jeżeli nie zostały przeprowadzone przed złożeniem ofert);
- udzielenie zabezpieczeń przez Podmiot Publiczny, o ile zostały przewidziane w Umowie o PPP;
- złożenie oświadczeń lub dokumentów określonych w Umowie o PPP (np. opinia w przedmiocie zgodności Umowy o PPP z prawem, wydana na żądanie Instytucji Finansujących);
- zawarcie Umowy o dofinansowanie Projektu Hybrydowego.

Umowy o PPP określają jakie konkretnie jej postanowienia wchodzi w życie po spełnieniu ww. warunków, a jakie obowiązują z momentem Zamknięcia Komercyjnego.

Z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP Zespół Projektowy PPP powinien po Zamknięciu Komercyjnym przygotować i wdrożyć plan działań Zespołu Projektowego PPP, które powinny być podejmowane w celu:

- monitorowania przez Zespół Projektowy PPP realizacji warunków wejścia w życie Umowy o PPP zależnych od Partnera Prywatnego;
- doprowadzenia do spełnienia się warunków zawieszających Umowę o PPP zależnych od Podmiotu Publicznego albo od współdziałania obu stron Umowy o PPP określonego w Umowie (opcjonalnie – monitoring warunków rozwiązujących, jeżeli w Umowie o PPP przyjęto tego typu rozwiązanie).

Poniżej przedstawiono poglądową procedurę związaną z warunkami zawieszającymi Umowę o PPP. Terminy i daty zostały podane w sposób hipotetyczny i nie stanowią wiążącej wskazówki. Terminy pośrednie w procedurze powinny być ustalone, mając na uwadze termin końcowy danego działania, który będzie wynikał z Umowy o PPP (np. termin na Zamknięcie Finansowe).

Tabela 7. Przykładowa procedura związana z warunkami wejścia w życie Umowy o PPP

Lp.	Warunek	Działanie	Podmiot	Terminy
1.	Zamknięcie Finansowe	Zawarcie dokumentów finansowania	Partner Prywatny	30 maja
	[szczegółowe działania w Części II Punkcie 2.7 Zamknięcie Finansowe]	Analiza prawna (dopuszczalności i zasadności) wymagań Instytucji Finansujących w zakresie dodatkowych oświadczeń ze strony Podmiotu Publicznego	Podmiot Publiczny	7 dni od otrzymania od Partnera Prywatnego pełnej informacji o oczekiwanej treści oświadczeń
		Złożenie oświadczeń wymaganych przez Instytucję Finansującą	Podmiot Publiczny	15 grudnia poprzedniego roku
2.	Zawarcie umów ubezpieczenia OC	Zawarcie umów ubezpieczenia	Partner Prywatny	30 maja
		Potwierdzenie zakresu ubezpieczenia	Podmiot Publiczny	15 maja
		Zlecenie dla brokera ubezpieczeniowego	Podmiot Publiczny	5 maja
		Opinia brokera o prawidłowości zakresu ubezpieczenia wymaganego Umową o PPP	Podmiot Publiczny	10 maja

Lp.	Warunek	Działanie	Podmiot	Terminy
3.	Zawarcie Umowy Bezpośredniej	Zawarcie Umowy Bezpośredniej	Partner Prywatny Podmiot Publiczny Instytucja Finansująca	30 maja
		Przygotowanie projektu Umowy Bezpośredniej	Partner Prywatny Instytucja Finansująca	15 kwietnia
		Analiza projektu Umowy Bezpośredniej	Podmiot Publiczny	30 kwietnia
		Negocjacje Umowy Bezpośredniej	Partner Prywatny Podmiot Publiczny Instytucja Finansująca	5-20 maja

Brak należytego monitoringu w zakresie spełnienia się warunków zawieszających może skutkować:

- koniecznością zmiany Umowy o PPP (np. przedłużenie terminu na spełnienie się warunków zawieszających);
- roszczeniami odszkodowawczymi (jeżeli nie doszło do spełnienia się warunku z winy jednej ze stron);
- braku wejścia w życie Umowy o PPP (w wyniku niespełnienia warunków).

DOBRA PRAKTYKA



Podmiot Publiczny powinien współdziałać z Partnerem Prywatnym w zakresie spełnienia warunków wejścia w życie Umowy o PPP. W szczególności, strona publiczna musi terminowo wykonywać wszelkie spoczywające na niej w tej fazie obowiązki oraz monitorować działania Partnera Prywatnego zmierzające do spełnienia warunków zawieszających.

2.7 Zamknięcie Finansowe

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część II Punkt 3.8.5 – Analiza dostępności finansowej
Tom II: Punkt 9.2 – Zamknięcie Finansowe
Tom III: Część II Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia
Tom III: Część II Punkt 1.10 – Umowa Bezpośrednia

Doprowadzenie przez Partnera Prywatnego do Zamknięcia Finansowego jest jednym z kluczowych zobowiązań Partnera Prywatnego i może być warunkiem zawieszającym lub warunkiem rozwiązującym Umowę o PPP, a najczęściej brak Zamknięcia Finansowanego stanowi przesłankę jej wypowiedzenia.

Zamknięcie Finansowe w tym kontekście rozumiane jest jako podpisanie umów kredytowych lub zabezpieczenie finansowania korporacyjnego w wysokości wystarczającej do realizacji Projektu PPP.

Taki warunek wejścia w życie Umowy o PPP wystąpi nawet wówczas, gdy wraz z ofertą Partner Prywatny przedstawi wiążące warunki finansowania, albowiem zawarcie umów kredytowych zawsze będzie mieć miejsce po zawarciu Umowy o PPP.

Należy także zwrócić uwagę, że wdrożenie warunków finansowania przedstawionych w ofercie (nawet jeżeli Instytucje Finansujące będą nimi formalnie związane) w praktyce będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków przez Partnera Prywatnego, podlegających ocenie Instytucji Finansujących, jak na przykład:

- ważne i skuteczne zawarcie umowy kredytu;
- ważne i skuteczne zawarcie umów dotyczących zabezpieczeń, w tym Umowy Bezpośredniej;
- dostarczenie wymaganych zgód i dokumentów korporacyjnych;
- dostarczenie zaświadczeń urzędowych i rejestrowych;
- pozytywny audyt prawny dokumentacji Postępowania PPP, w tym projektu Umowy o PPP;
- pozytywny audyt pozostałych umów projektowych (np. z generalnym wykonawcą, operatorem);
- pozytywny audyt Modelu Finansowego, jeżeli był wymagany w Projekcie PPP;
- pozytywny audyt techniczny;
- pozytywne wyniki innych audytów lub badań (np. prognozy ruchu przy projektach parkingowych).

Poziom skomplikowania dokumentacji finansowej dotyczącej Projektu PPP może być na tyle znaczny, że osiągnięcie Zamknięcia Finansowego wymagało będzie kilku miesięcy intensywnego zaangażowania Partnera Prywatnego oraz Instytucji Finansujących. W tym czasie realizowane są warunki zawarcia umów kredytowych opisane powyżej i zawierane są umowy powiązanych zabezpieczeń, w tym transakcje zabezpieczające (jeżeli ma to zastosowanie).

Poniżej przedstawiono poglądowy katalog działań po stronie Partnera Prywatnego w ramach prac nad Zamknięciem Finansowym, z przykładowymi terminami i datami.

Schemat 11. Działania Partnera Prywatnego w ramach Zamknięcia Finansowego Dużego Projektu z przykładowymi terminami

Lp.	Zakres prac	30.05 danego roku
1.	Audyt prawny	◆
2.	Pierwszy projekt raportu z audytu prawnego	20 DR od przekazania dokumentacji doradcy prawnemu
3.	Dyskusja i komentarze do pierwszego projektu raportu z audytu prawnego	5 DR
4.	Ostateczna wersja raportu	10 DR
5.	Audyt techniczny	◆
6.	Pierwszy projekt raportu z audytu technicznego	30 DR od przekazania dokumentacji doradcy technicznemu
7.	Dyskusja i komentarze do pierwszego projektu raportu z audytu technicznego	5 DR
8.	Ostateczna wersja raportu technicznego	10 DR

Lp.	Zakres prac	30.05 danego roku			
9.	Audyt finansowy	◆			
10.	Pierwszy projekt raportu z audytu finansowego		15 DR od przekazania dokumentacji doradcy prawnemu		
11.	Dyskusja i komentarze do pierwszego projektu raportu z audytu finansowego		5 DR		
12.	Ostateczna wersja raportu finansowego		5 DR		
13.	Dokumentacja finansowa			◆	
14.	Uzgodnienie ostatecznej treści ogólnych warunków finansowania (<i>term sheet</i>)			◆	DP
15.	Przygotowanie projektu umowy kredytu				DP + 15 DR
16.	Przygotowanie projektu umowy między wierzycielami				DP + 20 DR
17.	Przygotowanie projektu umów transakcji zabezpieczających				DP + 20 DR
18.	Przygotowanie projektu umów agencyjnych				DP + 25 DR

Lp.	Zakres prac	30.05 danego roku
19.	Przygotowanie projektu umowy o wniesienie kapitału i umów pożyczek od wspólników	DP + 25 DR
20.	Przygotowanie projektu umów podporządkowania	DP + 25 DR
21.	Przygotowanie projektu wszystkich dokumentów zabezpieczeń/ umów poręczenia/ gwarancji	DP + 30 DR
22.	Przygotowanie projektu Umowy Bezpośredniej	DP + 25 DR
23.	Przygotowanie projektów innych dokumentów i oświadczeń	DP + 25 DR
24.	Uwagi do dokumentacji finansowania	DP + 6 tygodni
25.	Przygotowanie, negocjacje kolejnych wersji dokumentów finansowania	DP + 3 m-ce – 6 m-cy
26.	Przygotowanie ostatecznych wersji dokumentów finansowania	DP + 3 m-ce – 6 m-cy / 7 m-cy

Lp.	Zakres prac	30.05 danego roku
27.	Podpisanie dokumentów finansowania (Zamknięcie Finansowe)	DP + 6 m-cy – 8 m-cy
28.	Uzyskanie opinii prawnych satisfakcjonujących Instytucje Finansujące w zakresie (i) ważności i skuteczności dokumentów finansowych oraz (ii) praw Partnera Prywatnego do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu oraz ustanawiania zabezpieczeń;	DP + 6 m-cy – 8 m-cy
29.	Uzyskanie opinii prawnych satisfakcjonujących Instytucje Finansujące potwierdzających spełnienie warunków zawieszających przewidzianych w umowie kredytu	DP + 6 m-cy – 8 m-cy
30.	Monitorowanie wykonania warunków zawieszających wypłatę środków i uzyskanie listu zatwierdzającego	DP + 6 m-cy – 8 m-cy

DP – Data początkowa

DR – Dzień roboczy

Działania Partnera Prywatnego zmierzające do Zamknięcia Finansowego są intensywne i obejmują wiele miesięcy uzgadniania treści dokumentów finansowania.

Dlatego też Podmiot Publiczny powinien mieć świadomość co do procesu, jaki odbywa się po stronie prywatnej oraz tego, że w określonych momentach może zostać poproszony o działania wspierające np. potwierdzenie stanowiska w określonej sprawie.

Proces pozyskiwania finansowania może mieć wpływ na działania Podmiotu Publicznego, który co do zasady jest zobowiązany wspierać starania Partnera Prywatnego w pozyskaniu finansowania.

Katalog możliwych skutków dla Podmiotu Publicznego, wynikających z procesu pozyskiwania finansowania może obejmować:

- oczekiwania Instytucji Finansujących co do określonych zgód, oświadczeń czy dokumentów od Podmiotu Publicznego;
- wniosek o zmianę Umowy o PPP (dopuszczalne lub nieistotne);
- konieczność przedłużenia terminu na Zamknięcie Finansowe;
- konieczność podjęcia dodatkowych uchwał przez organy stanowiące Podmiotu Publicznego (np. dodatkowa uchwała rady miasta konieczna z punktu widzenia Bankowalności Projektu PPP);
- doprecyzowanie pewnych kwestii w ramach Umowy Bezpośredniej.

3. Etap Inwestycyjny

3.1 Terminowość Prac Projektowych i zgodność z przepisami prawa oraz PFU

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy Techniczne

Tom II: Punkt 6.5.5 – Dokumentacja techniczna

Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 2.1 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Projektowania

Tom III: Część II Punkt 2.3 – Procedura monitorowania i kontroli Prac Projektowych

W Projektach PPP Partner Prywatny z reguły wykonuje prace projektowe, w tym sporządza na własny koszt i ryzyko projekt budowlany oraz projekt wykonawczy dla Infrastruktury Publicznej oraz inną dokumentację techniczną, jeżeli jest to konieczne. Partner Prywatny odpowiada za zgodność Dokumentacji Projektowej z przepisami Prawa oraz Umową o PPP. Partner Prywatny jest odpowiedzialny również za skutki nienależycie wykonanej Dokumentacji Projektowej, w tym za opóźnienia względem harmonogramu, czy też wady ujawnione w trakcie budowy lub Utrzymania.

Umowa o PPP określa z reguły wymagania, w tym formę i treść Dokumentacji Projektowej. W niektórych Projektach PPP zdarza się, że Partner Prywatny zobowiązany jest do ustanowienia tzw. regulaminu projektowania, w tym procedury przeglądu. Procedura przeglądu określa:

- strony zobowiązane do przeglądu Dokumentacji Projektowej;
- okres przeglądu w dniach;
- czas odpowiedzi projektanta na uwagi stron;
- konferencje uzgadniające;
- czas uaktualnienia Dokumentacji Projektowej wynikający z protokołu spotkania.

Poniżej przedstawiono przykładowe wymagania względem Dokumentacji Projektowej.

PRZYKŁAD



Wymagania względem Dokumentacji Projektowej:

- projekt budowlany i projekt wykonawczy powinny zostać opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Umową oraz zasadami sztuki budowlanej;
- projekt budowlany i projekt wykonawczy powinny zawierać wszystkie elementy wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;

- projekt budowlany powinien zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- projekt wykonawczy powinien zostać opracowany z uszczegółowieniem rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do uszczegółowienia sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ich zakres i sposób opracowania powinien odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawa.

Podmiot Publiczny powinien monitorować prace projektowe i na koniec dokonać ich kontroli, czy też to uprawnienie przenieść na Niezależnego Inżyniera.

Przykładowym narzędziem jest lista sprawdzająca przygotowywana na podstawie Umowy o PPP i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Lista taka jest praktycznym narzędziem przygotowującym Podmiot Publiczny lub Niezależnego Inżyniera do odbioru Dokumentacji Projektowej.

Tabela 8. Przykładowa lista sprawdzająca należyte wykonanie prac projektowych

Nr ref.	Pytanie sprawdzające	tak/nie/ nie dotyczy
Nazwa dokumentu Punkt	Czy uzyskano wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia, decyzje?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy uzyskano zgodę właściwego organu na wszelkie konieczne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (jeżeli występują)?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy uzyskano ostateczną decyzję, pozwolenie na budowę w terminie przewidzianym Umową o PPP?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy zastosowano w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w Unii Europejskiej?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy uzupełniono i poprawiono Dokumentację Projektową zgodnie z zaleceniami, wytycznymi lub uzgodnieniami uprawnionych podmiotów?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy opracowano Dokumentację Projektową w języku polskim, zgodnie z prawem, obowiązującymi normami, należyłą starannością oraz czy jest opatrzona przez projektanta klauzulą o kompletności, wzajemnym skoordynowaniu oraz przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć?	

Nr ref.	Pytanie sprawdzające	tak/nie/ nie dotyczy
Nazwa dokumentu Punkt	Czy Dokumentacja Projektowa jest spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawiera protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich projektantów branżowych?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy Dokumentacja Projektowa została wykonana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, a każdy egzemplarz Dokumentacji Projektowej został podpisany przez właściwych dla wszystkich branż projektantów i osoby zatwierdzające?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie inne dokumenty niezbędne dla organów opiniujących i uzgadniających wymagane przepisami prawa dla tego rodzaju Przedsięwzięcia oraz inne opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji robót oraz zatwierdzenia dokumentacji (np. projekt organizacji ruchu zastępczego na czas budowy oraz przyłączy itp.)?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy Dokumentacja Projektowa spełnia wymagania co do formy?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy przekazano Dokumentację Projektową w liczbie wymaganych egzemplarzy i na wymaganych nośnikach zgodnie z Umową o PPP?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy projekty są w edytowalnej wersji elektronicznej i umożliwiają w pełni wykonywanie przez Podmiot Publiczny zależnych praw autorskich?	
Nazwa dokumentu Punkt	Czy Partner Prywatny przekazał Podmiotowi Publicznemu wszelkie decyzje administracyjne wraz z załącznikami (lub ich kopie poświadczone przez Partnera Prywatnego za zgodność z oryginałem)?	

Umowa o PPP z reguły opisuje procedurę monitorowania i kontroli w odniesieniu do prac projektowych Partnera Prywatnego. Ocena Dokumentacji Projektowej dokonana przez Podmiot Publiczny nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za jakość prac projektowych.

Poniżej przedstawiono przykładową procedurę odbiorową dotyczącą projektu budowlanego:

Tabela 9. Procedura monitorowania i kontroli projektu budowlanego

Lp.	Czynność	Podmiot	Termin
1.	Przekazanie Podmiotowi Publicznemu projektu budowlanego do oceny i zaopiniowania	Partner Prywatny	liczba dni roboczych przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
2.	Przedstawienie uwag lub zastrzeżeń do projektu budowlanego	Podmiot Publiczny	liczba dni roboczych od otrzymania projektu budowlanego
3.	Uwzględnienie uwag i zastrzeżeń Podmiotu Publicznego do projektu budowlanego dotyczących niezgodności projektu budowlanego z przepisami prawa lub Umową albo wykazanie i uzasadnienie braku podstaw takich uwag lub zastrzeżeń	Partner Prywatny	liczba dni roboczych od otrzymania uwag
4.	Wszczęcie procedury rozwiązywania sporów w przypadku braku zgody na uwzględnienie uwag lub zastrzeżeń	Podmiot Publiczny	liczba dni roboczych od otrzymania stanowiska Partnera Prywatnego

W fazie projektowania może zaistnieć potrzeba zmian względem wymagań Podmiotu Publicznego. Z inicjatywą zmian może wyjść Partner Prywatny albo Podmiot Publiczny. Każdorazowo zakres proponowanych zmian powinien być analizowany pod kątem możliwości wdrożenia i zasadności.

Istotna z punktu widzenia zarządzania Projektem PPP w fazie projektowania jest współpraca pomiędzy Podmiotem Publicznym oraz Partnerem Prywatnym.

DOBRA PRAKTYKA



Zaleca się, aby zatwierdzanie kolejnych faz projektowych, jak i ostateczne zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej odbywało się w sposób interaktywny np. jako konferencja uzgadniająca, kiedy wszystkie strony spotykają się jednocześnie (Podmiot Publiczny, Partner Prywatny i Niezależny Inżynier). Na takiej konferencji uzgadniającej wyjaśniane są wszystkie wątpliwości.

PRZYKŁAD



Komunikacja w formie regularnych konferencji uzgadniających została zastosowana w dwóch drogowych Projektach PPP w Polsce, umożliwiając zakończenie prac projektowych szybciej niż przewidywał harmonogram. Wprowadzono regułę, że uwagi zgłasza się tylko raz i nie można wracać do już zatwierdzonych rozwiązań, a proces wprowadzania uwag i zmian był kontrolowany przez Niezależnego Inżyniera.

Z reguły Partner Prywatny odpowiedzialny jest za pozyskanie decyzji administracyjnych, natomiast ryzyka niezyskania ich w terminie przewidzianym w harmonogramie z przyczyn nieleżących po stronie Partnera Prywatnego często jest przypisane Podmiotowi Publicznemu. Pozwala to na dostosowywanie harmonogramu i uniknięcie niepotrzebnych sporów już na etapie projektowania.

DOBRA PRAKTYKA



Brak ostatecznej decyzji środowiskowej załączonej do PFU i przyjęcie z tym związanego ryzyka przez Podmiot Publiczny może skutkować trudnymi do oszacowania roszczeniami Partnera Prywatnego. Sytuacja, w której ryzyko uzyskania decyzji środowiskowej jest po stronie Partnera Prywatnego, prowadzi do utraty kontroli nad harmonogramem prac i powstania ryzyka zwiększonych kosztów. Z punktu widzenia optymalnego podziału ryzyka decyzja środowiskowa powinna być uzyskana przez Podmiot Publiczny przed złożeniem ofert przez Partnerów Prywatnych.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP Podmiot Publiczny na etapie Postępowania PPP nie dysponował decyzją środowiskową i projekt Umowy o PPP przewidywał, że podmiotem odpowiedzialnym za pozyskanie decyzji środowiskowej będzie Partner Prywatny. Okazało się to jedną z kluczowych kwestii, od której Partnerzy Prywatni uzależniali złożenie oferty. Nie sposób bowiem uwzględnić precyzyjnie w ofercie kosztów, które mogą wynikać z decyzji środowiskowej, ani też wpływu na harmonogram. Dlatego też Podmiot Publiczny w wyniku Negocjacji podczas dialogu konkurencyjnego przyjął na siebie ryzyko związane z pozyskaniem decyzji środowiskowej.

PRZYKŁAD



Kwestia wpływu decyzji środowiskowej na Umowę o PPP przyczyniła się do zmian podejścia systemowego w Brazylii po tym, jak w Umowie o PPP, w której ryzyko pozyskania decyzji środowiskowej zostało przypisane Partnerowi Prywatnemu i przyczyniło się do istotnych opóźnień w rozpoczęciu robót. Aktualnie Umowy o PPP w Brazylii przewidują, że Podmiot Publiczny jest odpowiedzialny za pozyskanie decyzji środowiskowej i uwzględniają więcej czasu na pozyskanie tej decyzji.

3.2 Harmonogram Etapu Inwestycyjnego

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy Techniczne

Tom I: Część I Punkt 4 – Działania do podjęcia przed wszczęciem Postępowania PPP

Tom I: Część I Punkt 5.1 – Realistyczny harmonogram, odpowiednie planowanie i organizacja procesu przygotowania Projektu PPP

Tom III: Część I Punkt 2.5 – Harmonogram

Partner Prywatny zobowiązany jest wykonać roboty w terminach wskazanych w harmonogramie z uwzględnieniem jego ewentualnych aktualizacji dokonanych zgodnie z Umową o PPP. Harmonogram zawiera co najmniej terminy rozpoczęcia i zakończenia robót oraz oddania do użytkowania Infrastruktury Publicznej.

Partner Prywatny co do zasady ma prawo do aktualizacji harmonogramu, w tym poszczególnych terminów oraz zakresów częściowych robót bez zmiany terminu końcowego robót. Aktualizacja taka wymaga najczęściej zgłoszenia Podmiotowi Publicznemu lub Niezależnemu Inżynierowi.

Zmiana w harmonogramie powodująca zmianę terminu końcowego robót jest zmianą istotną, która wymaga uprzedniej analizy pod kątem zasadności i dopuszczalności oraz jej skutków dla Podmiotu Publicznego, w tym skutków finansowych.

Harmonogram robót jest narzędziem istotnym z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP. Z jednej strony jest narzędziem stanowiącym punkt odniesienia w procesie budowlanym i dla oceny należytego wykonania zobowiązań przez Partnera Prywatnego. Z drugiej strony jest miernikiem tego, czy Projekt PPP jest realizowany prawidłowo i bez zakłóceń względem Instytucji Finansujących.

Każda istotna zmiana harmonogramu powinna być zgłaszana Instytucjom Finansującym, a na niektóre kategorie zmian Instytucje Finansujące będą wyrażały zgodę. Dlatego też istotne jest, aby działania stron mające wpływ na harmonogram były zgodne z Umową o PPP, przepisami prawa oraz były przemyślane i zaplanowane.

Podmiot Publiczny lub Niezależny Inżynier winien monitorować czy Partner Prywatny przystąpił do wykonywania budowy Infrastruktury Publicznej, realizuje i kończy budowę w terminach

zgodnych z harmonogramem, uwzględniającym ewentualne korekty terminów w sposób zgodny z Umową.

Kontrola Podmiotu Publicznego lub przez Niezależnego Inżyniera odbywa się na zasadach określonych w Umowie o PPP, między innymi na podstawie przekazywanych przez Partnera Prywatnego cyklicznych raportów z budowy, np. miesięcznych czy tygodniowych.

Raporty oparte są m.in. na analizie wykonanych prac i zgodności z harmonogramem, według metody jakościowej oraz metody ilościowej.

Metoda jakościowa polega na:

- skutecznym zarządzaniu zasobami tj. działaniu zgodnie z harmonogramem i budżetem, osiąganiu kamieni milowych w terminie, pozytywnych wynikach przeglądów technicznych; oraz
- wczesnym wykrywaniu problemów;
- przy użyciu następujących narzędzi kontroli:
- regularnych spotkań w celu kontroli postępu prac i sygnalizowania problemów;
- analizie wyników przeglądów technicznych;
- kontroli osiągania tzw. kamieni milowych;
- porównania zaplanowanych i rzeczywistych czasów rozpoczęcia prac lub dostaw;
- formalnych lub nieformalnych opinii osób zaangażowanych w proces budowlany np. inspektorów nadzoru.

Metoda ilościowa polega na analizie wartości uzyskanej, gdzie wartość uzyskana to skala porównawcza wspólna dla wszystkich prac i dostaw, niezależna od ich rodzaju.

W ramach tej metody po ustaleniu całkowitego czasu trwania prac w ramach Etapu Inwestycyjnego przypisuje się każdemu zadaniu pewną wartość uzyskaną, odpowiadającą jego szacowanemu udziałowi w całkowitej czasochłonności. W praktyce zastosowanie tej metody jest wskazane w przypadku, gdy stan realizacji prac przekroczył 15%.

PRZYKŁAD



W Umowach o PPP, w których za roboty ustalona jest cena ryczałtowa, udział poszczególnych rodzajów prac objętych tą ceną szacuje się procentowo (np.: roboty przygotowawcze 8%, roboty ziemne 30%, roboty mostowe 15%, roboty nawierzchniowe 15% etc.). Wówczas do zadań Niezależnego Inżyniera zaangażowanego w Projekt, należy ocena procentowego wykonania poszczególnych rodzajów prac w odniesieniu do całości robót objętych ceną ryczałtową oraz stopień zaawansowania finansowego umowy w danym okresie rozliczeniowym ustalonym w Umowie.

Umowy o PPP z reguły przewidują i dopuszczają zmiany w harmonogramie niewywierające negatywnego wpływu na Partnera Prywatnego w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, jak na przykład przypadek kompensacyjny, przypadek siły wyższej lub polecenie zmian. Taka zmiana w harmonogramie powinna być poprzedzona analizą dopuszczalności i zgodności

z Umową o PPP, przepisami prawa, a w przypadku Projektów Hybrydowych – z umową o dofinansowanie.

PRZYKŁAD



W trakcie robót w hipotetycznym Projekcie PPP z sektora drogowego nastąpiły opóźnienia z powodu wolniejszego osiadania nasypu niż przewidywał harmonogram, dzięki współpracy wszystkich stron opracowano rozwiązanie konstrukcyjne (zamiana nawierzchni sztywnej na podatną) i można było ukończyć roboty w terminie. Uzgodniono też, że nawierzchnia ta zostanie rozebrana po konsolidacji gruntów i wymieniona na nawierzchnię sztywną tj. zgodną z Umową o PPP.

Strony nie zdecydowały się na zawarcie aneksu Umowy o PPP, aby trwale zmienić technologię nawierzchni na nasypie z uwagi na terminy oraz konieczność dokonania szeregu zmian w dokumentacji Projektu PPP. Uznano, że uzgodnione podejście będzie korzystniejsze dla Projektu oraz Partnera Prywatnego.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym projekcie drogowym PPP, w którym Podmiot Publiczny był zarządcą drogi, w PFU przewidziano przejście dla pieszych nad jezdnią jedynie ze schodami. Podczas uzgodnień z gminą, gmina zażądała wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych. Żądanie to było bezpodstawne, biorąc pod uwagę ówczesny stan prawny. Ryzyko dodatkowych oczekiwań ze strony interesariuszy Projektu zostało przypisane Podmiotowi Publicznemu, lecz w tym konkretnym przypadku nie miało ono wpływu na decyzje gminy, która uzależniła wydanie uzgodnień od zaspokojenia jej dodatkowych żądań, pomimo że ich zakres nie wynikał z żadnych przepisów prawa. Podmiot Publiczny podjął decyzję o poniesieniu dodatkowych kosztów związanych z oczekiwaniami gminy, dzięki czemu uniknął konieczności przesunięcia terminu końcowego robót, które byłoby nieuniknione w przypadku sporu z gminą.

3.3 Zgodność robót budowlanych z PFU i ich jakość

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-III



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy Techniczne

Tom II: Punkt 6.5.5 – Dokumentacja techniczna

Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 2.5 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 2.3 – Procedura monitorowania i kontroli Robót

Ryzyko budowy w projektach PPP jest zasadniczo przejmowane przez Partnera Prywatnego. Głównym zobowiązaniem Partnera Prywatnego jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie robót

w sposób zgodny z zasadami ustalonymi w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego. PFU określa też parametry jakościowe wykonania robót.

Kontrola Podmiotu Publicznego na etapie robót polega na:

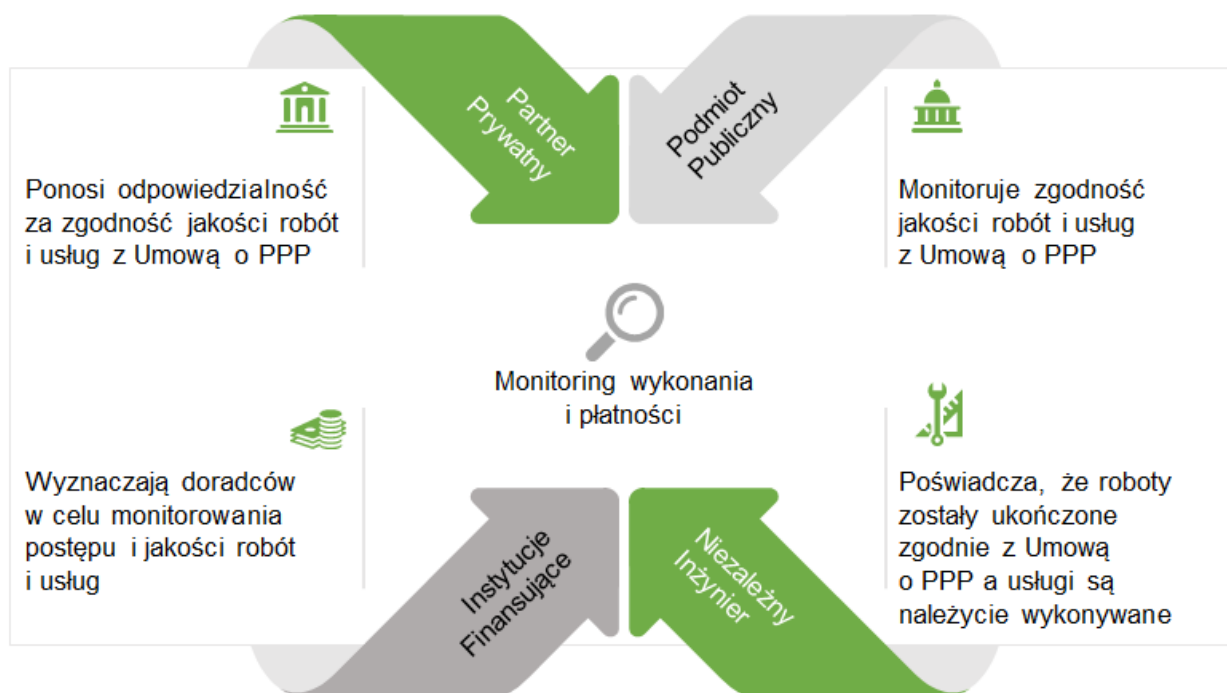
- kontroli jakości robót na podstawie raportów Partnera Prywatnego;
- kontroli jakości robót na podstawie raportów Niezależnego Inżyniera (jeżeli jest powołany);
- kontroli jakości robót na podstawie spotkań Wspólnego Komitetu Sterującego albo przedstawicieli Zespołu Projektowego PPP i zespołu Partnera Prywatnego;
- przeprowadzaniu wizji lokalnych – zaplanowanych i doraźnych.

Podmiot Publiczny powinien mieć pełną wiedzę na temat przysługujących mu uprawnień kontrolnych, jak też uprawnień co do wnioskowania o zmiany zakresu robót (w tym robót zamiennych lub dodatkowych).

Uprawnienia te będą z reguły wynikać wprost z Umowy o PPP, lecz mogą mieć też swoje źródło bezpośrednio w przepisach prawa lub w innych umowach (np. w umowie z Niezależnym Inżynierem).

Podział ról i obowiązków w zakresie monitoringu robót i usług w Projekcie PPP uwzględniającym Niezależnego Inżyniera przedstawiono na poniższym schemacie:

Schemat 12. Podział ról i obowiązków w zakresie monitoringu



PRZYKŁAD



Sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej z PFU odbywa się przede wszystkim w fazie projektowania i zatwierdzania poszczególnych części Dokumentacji Projektowej. Wówczas istnieje ryzyko powstania sporu pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym co do zgodności poszczególnych elementów dokumentacji z PFU.

Podmiot Publiczny powinien dochować najwyższej staranności przy precyzyjnym określeniu funkcji jakie powinna spełniać Infrastruktura Publiczna, jak i jej użyteczności.

Na etapie budowy, często spory dotyczą wymagań materiałowych i kończą się zazwyczaj poleceniem zmiany, przede wszystkim z uwagi na braki wskazanych w PFU materiałów i koniecznością zastosowania zamienników o podobnych cechach.

3.4 Bezpieczeństwo robót

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-III



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy Techniczne

Tom II: Punkt 6.5.5 – Dokumentacja techniczna

Tom III: Część II Punkt 2.5 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót

Bezpieczeństwo robót jest kwestią wpływającą na jakość prowadzonych robót.

Ponieważ Projekty PPP dotyczą Infrastruktury Publicznej, kwestia robót realizowanych w sposób bezpieczny oraz z należytą dbałością o środowisko jest ważna dla Podmiotu Publicznego.

Partner Prywatny powinien podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów prawa i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenach przyległych oraz norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania z zakresu ochrony środowiska i osób trzecich względem Partnera Prywatnego dotyczyć będą ochrony mienia osób trzecich lub uciążliwości wobec osób trzecich, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Wśród typowych tego typu wymagań można wymienić:

- obowiązek lokalizacji zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie;
- porządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac;
- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, zapewnienie stanowiska do czyszczenia kół pojazdów;
- przygotowanie odpowiedniej do zakresu i rozmieszczenia robót liczby obiektów i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
- zlokalizowanie zaplecza budowy na gruncie, do którego Partner Prywatny ma tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego;
- wykluczenie z zajęcia pod ewentualne zaplecza budowy odcinków leśnych z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności, obszarów znajdujących się blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, terenów w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszarów podmokłych, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych;
- lokalizowanie zapleczy na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej;
- minimalizowanie ilości powstających odpadów budowlanych;
- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków;
- zapewnienie pojemników na odpady stałe;
- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki;
- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków;
- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto, Partner Prywatny winien przygotować instrukcje dotyczące wymagań spełnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zarówno dla prac projektowych, jak i robót.

UWAGA



Podręczniki powinny zawierać procedury, które gwarantują zapewnienie w/w zasad sformułowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w następujących opracowaniach dostępnych na jej stronie internetowej: <https://www.pip.gov.pl/publikacje>.

W Umowach o PPP nieprzestrzeganie ww. zasad wiąże się z karami dla Partnerów Prywatnych. Podmioty Publiczne powinny mieć w Umowach o PPP zapewnioną możliwość inspekcji i kontroli doraźnej w celu weryfikacji spełniania wymagań przez Partnerów Prywatnych.

3.5 Zakończenie robót budowlanych

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy Techniczne

Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 2.5 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 2.3 – Procedura monitorowania i kontroli Robót

Umowy o PPP przewidują procedury kończące etap robót. Duże Projekty z reguły przewidują istotną rolę Niezależnego Inżyniera w procedurze odbioru (monitorowania i kontroli robót), który wydaje tzw. certyfikat czy świadectwo zakończenia budowy. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe procedury odbioru (monitorowania i kontroli robót): realizowaną bezpośrednio przez Podmiot Publiczny oraz z udziałem Niezależnego Inżyniera.

Tabela 10. Przykładowa procedura odbioru (monitorowania i kontroli) robót bez udziału Niezależnego Inżyniera

Lp.	Czynność	Kto	Kiedy
1.	Zawiadomienie na piśmie Podmiotu Publicznego o ukończeniu budowy Wezwanie do rozpoczęcia czynności kontrolnych	Partner Prywatny	niezwłocznie po zakończeniu budowy
2.	Czynności kontrolne z wykonania budowy	Podmiot Publiczny	liczba dni od dnia otrzymania powiadomienia od Partnera Prywatnego
3.	Wskazanie wad i usterek oraz innych uchybień wskazujących na nienależyte wykonywanie robót	Podmiot Publiczny	liczba dni od dnia zakończenia kontroli
4.	Usunięcie wad i usterek lub uzasadnienie braku zasadności uwag Podmiotu Publicznego	Partner Prywatny	liczba dni od doręczenia zawiadomienia przez Podmiot Publiczny
5.	Podpisanie protokołu odbioru końcowego	Partner Prywatny Podmiot Publiczny	liczba dni od doręczenia zawiadomienia o usunięciu usterek lub uznania uzasadnienia przedstawionego przez Partnera Prywatnego

DOBRA PRAKTYKA



Podmiot Publiczny powinien dokonać odbioru robót budowlanych mimo zaistnienia wad/usterek, jeżeli nie utrudniają one korzystania z Infrastruktury (tj. wady nieistotne).

Tabela 11. Przykładowa procedura odbioru (monitorowania i kontroli) robót z Niezależnym Inżynierem

Lp.	Czynność	Kto	Kiedy
1.	Zawiadomienie na piśmie Niezależnego Inżyniera oraz Podmiotu Publicznego o ukończeniu budowy Wezwanie do rozpoczęcia czynności kontrolnych	Partner Prywatny	niezwłocznie po zakończeniu budowy
2.	Czynności kontrolne z wykonania robót	Niezależny Inżynier Podmiot Publiczny	liczba dni od dnia otrzymania powiadomienia od Partnera Prywatnego
3.	Powiadomienie Partnera Prywatnego o wynikach kontroli	Niezależny Inżynier w porozumieniu z Podmiotem Publicznym	liczba dni od zakończenia kontroli wykonania robót

Odmowa odbioru	Protokół wstępnego zakończenia budowy	Protokół ostatecznego zakończenia budowy
Prace dotyczące zgłoszonej do czynności kontrolnych budowy nie zostały nawet wstępnie ukończone: (i) Infrastruktura Publiczna nie może być użytkowana do czasu uzyskania protokołu wstępnego zakończenia budowy albo protokołu ostatecznego zakończenia budowy; oraz (ii) Partner Prywatny będzie kontynuował roboty, a w szczególności takie prace, jakie Niezależny Inżynier wskaże jako	Prace dotyczące zgłoszonej do czynności kontrolnych budowy zostały wstępnie ukończone, tzn. niektóre pozostające do ukończenia roboty są nadal wykonywane, ale Infrastruktura Publiczna może być użytkowana zgodnie z przepisami prawa (z zastrzeżeniem uzyskania przez Partnera Prywatnego decyzji administracyjnych, niezbędnych do użytkowania Infrastruktury Publicznej). W takiej sytuacji Niezależny Inżynier dołączy do takiego	Z chwilą zakończenia robót wskazanych w protokole wstępnego zakończenia budowy, Partner Prywatny wystąpi do Niezależnego Inżyniera z wnioskiem o wydanie protokołu ostatecznego zakończenia budowy. Prace dotyczące zgłoszonej do czynności kontrolnych budowy zostały ukończone zgodnie z Umową. Niezależny Inżynier dołączy do takiego

niezakończone i uniemożliwiające wydanie protokołu ostatecznego zakończenia.	powiadomienia protokołów wstępnego zakończenia budowy. Protokół wstępnego zakończenia budowy wskazywać będzie zakres robót i innych prac niezbędnych do wydania protokołu ostatecznego zakończenia budowy oraz termin wykonania tych robót i innych prac uwzględniający ich zakres oraz możliwości techniczne i technologiczne ich wykonania.	powiadomienia protokołów ostatecznego zakończenia budowy, o ile Partner Prywatny uzyskał decyzję administracyjną niezbędną do użytkowania Infrastruktury Publicznej.
Po zakończeniu takich prac Partner Prywatny ponownie złoży zawiadomienie i procedura odbioru rozpocznie się od nowa.	Wydanie protokołu wstępnego zakończenia budowy z reguły stanowi podstawę do rozpoczęcia otrzymywania przez Partnera Prywatnego wynagrodzenia.	

W Dużych Projektach PPP powszechne jest stosowanie niezależnej zewnętrznej certyfikacji czy weryfikacji jakości usług, w szczególności w okresie budowy. Usługi monitoringu i kontroli wykonywane są w takim przypadku przez zewnętrzny i niezależny podmiot mający w swoich zasobach ekspertów z wielu dziedzin, w szczególności w zakresie technicznym, ale też prawnym i finansowym. Na potrzeby Wytycznych Tom IV taką osobę trzecią nazwano Niezależnym Inżynierem, lecz w projektach spotyka się różne nazewnictwo odnoszące się do tej funkcji np. niezależny konsultant, inżynier kontraktu, niezależny doradca, niezależny audytor. Najczęściej podmiot taki pełni rolę kontrolującą, doradczą lub rozjemczą. Zazwyczaj angażowany jest na cały Etap Inwestycyjny, a na Etapie Operacyjnym *ad hoc* na mocy umowy trójstronnej pomiędzy Partnerem Prywatnym, Podmiotem Publicznym i niezależnym podmiotem trzecim, w celu monitorowania zgodności robót lub usług ze specyfikacjami wyjściowymi (PFU, Standardy Utrzymania etc.). W przypadku złożonych projektów, Niezależny Inżynier wyznaczony przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego może kontynuować swoją rolę na Etapie Operacyjnym w bardziej ograniczonym lub doraźnym zakresie.

Zazwyczaj Instytucje Finansujące również wyznaczają swojego doradcę technicznego będącego osobą trzecią, która monitoruje postępy robót i zatwierdza płatności realizowane przez Partnera Prywatnego na rzecz podwykonawców. Nadzór Instytucji Finansujących jest dodatkowym zabezpieczeniem przestrzegania przez Partnera Prywatnego warunków Umowy o PPP. Interesy Instytucji Finansujących i Podmiotu Publicznego są zbieżne w kwestii zgodności z Umową o PPP, ponieważ wszelkie istotne niedotrzymanie warunków przez Partnera Prywatnego będzie miało wpływ na przepływy pieniężne Partnera Prywatnego (Spółki Projektowej) poprzez potrącenia płatności lub obniżki, a w konsekwencji na zdolność Partnera Prywatnego do obsługi swojego zadłużenia. Należy jednak zaznaczyć, że kontrola ta niekoniecznie jest pełna. Instytucje Finansujące sprawują tę kontrolę na podstawie sprawozdań niezależnego doradcy technicznego oraz finansowego dotyczących wyników operacyjnych Projektu PPP, które zazwyczaj nie są udostępniane Podmiotowi Publicznemu.

4. Etap Operacyjny

4.1 Weryfikacja jakości świadczonych usług oraz Dostępności Infrastruktury Publicznej

POWIĄZANE SEKCJE WYTICZNYCH PPP Tom I-III



Tom I: Część I Punkt 1.5 – Mechanizm Wynagradzania

Tom I: Część II Punkt 3.2.5 – Metodyka wyznaczenia Kluczowych Wskaźników Efektywności

Tom II: Punkt 6.5.5.3 – Standardy utrzymania, zarządzania, zasady dostępności

Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania lub Zarządzania

Tom III: Część II Punkt 4.1 – Mechanizm Wynagradzania

4.1.1 Monitorowanie i kontrola

Monitorowanie należytego wykonania Umowy o PPP jest kluczowym zadaniem Podmiotu Publicznego w procesie Zarządzania Umową o PPP. Głównym celem kontroli jakości usług jest zapewnienie, że Podmiot Publiczny otrzymuje usługę, którą Partner Prywatny zobowiązał się świadczyć oraz potwierdzanie właściwego podziału ryzyka na bieżąco, zgodnie z Umową o PPP.

Główną zaletą modelu PPP jest przeniesienie znacznego ryzyka Utrzymania na Partnera Prywatnego, ponieważ jest on co do zasady lepiej przygotowany do efektywnego zarządzania tym ryzykiem. Priorytetem Podmiotu Publicznego jest z reguły zapewnienie, że mechanizmy monitorowania wyników określone w Umowie o PPP są właściwie stosowane oraz że ryzyka przypisane Partnerowi Prywatnemu w Umowie o PPP, pozostają po stronie Partnera Prywatnego.

Istnieje szereg mechanizmów monitorowania wyników, które mogą być stosowane zarówno na Etapie Inwestycyjnym, jak i na Etapie Operacyjnym, które zazwyczaj wiążą się z płatnościami (np. potrącenia płatności w celu rozliczenia za niedostateczne wyniki). Mechanizmy te zazwyczaj obejmują:

- kamienie milowe budowy uzależnione od ukończenia uzgodnionych odcinków/etapów prac, z zastrzeżeniem wymogów jakościowych;
- przegląd i analizę zgodności z KPI;
- przegląd procedur kontroli i zapewnienia jakości, aby systemy jakości były wdrażane efektywnie;
- nieformalne audyty lub przeprowadzanie ankiet i wywiadów w celu zbadania zadowolenia Użytkowników;
- niezależne monitorowanie przez Podmiot Publiczny w celu sprawdzenia prawidłowości przekazywanych raportów i sprawozdań Partnera Prywatnego;

- niezależne kalibrowanie sprzętu pomiarowego wykorzystywanego do świadczenia usług w celu sprawdzenia jego dokładności;
- wdrożenie metodyki BIM (ang. *building information modeling*).

Monitorowanie efektywności będzie miało różne cechy na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym. Kamienie milowe budowy (terminy) są podstawowym narzędziem monitorowania efektywności, dostępnym dla Podmiotu Publicznego na Etapie Inwestycyjnym, natomiast Kluczowe Wskaźniki Efektywności są podstawowym narzędziem monitorowania efektywności na Etapie Operacyjnym.

UWAGA



W Projektach PPP zdarza się, że utrzymanie istniejących aktywów odbywa się w tym samym czasie, co działania związane z budową i rozbudową (np. w przypadku projektu "pod ruchem" lub projektu z etapowym rozpoczęciem Utrzymania) i wówczas operacyjne KPI oraz kamienie milowe budowy można połączyć. Nakładanie się etapów Projektu może powodować problemy w zakresie interpretacji podziału ryzyka i powinno być szczegółowo uregulowane w Umowie o PPP.

4.1.2 Raporty i sprawozdania Partnera Prywatnego

W większości Projektów PPP podstawowy zakres monitoringu oparty jest o raporty i sprawozdania Partnera Prywatnego. Mechanizmy umowne przewidują kary wobec Partnera Prywatnego w przypadku, gdy niezgodnie ze stanem faktycznym raportuje zdarzenia, które byłyby podstawą do naliczenia kary (np. poprzez nałożenie wielokrotności kary). Partner Prywatny zazwyczaj składa raporty na temat wyników zgodnie z Umową o PPP.

Ponadto, Partner Prywatny opracowuje własne instrukcje lub plany zarządzania jakością. Dokumenty te określają działania, standardy, narzędzia i procesy, których należy przestrzegać w celu osiągnięcia jakości w Projekcie PPP. W praktyce nie udostępnia ich Podmiotowi Publicznemu.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora budynków publicznych dokumentem przygotowywanym przez Partnera Prywatnego był plan zarządzania jakością. Plan ten nie był udostępniany Podmiotowi Publicznemu.

W Projektach PPP z sektora drogowego typowym dokumentem zarządzania jakością jest instrukcja Utrzymania przygotowywana przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy o PPP oraz własnych procedur, która w przypadku projektów drogowych jest weryfikowana przez Niezależnego Inżyniera i akceptowana przez Podmiotu Publiczny.

Na Podmiocie Publicznym z kolei spoczywa obowiązek przeprowadzania wrywkowych kontroli, testów i inspekcji na miejscu oraz wydawania zatwierdzeń czy uzgodnień wymaganych w Umowie o PPP. Podmiot Publiczny zawsze powinien być uprawniony do uzyskania informacji, dokumentów i wyjaśnień od Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny powinien odpowiednio korzystać

ze swoich uprawnień, aby mieć pewność, że Partner Prywatny wywiązuje się z Umowy o PPP, a Podmiot Publiczny otrzymuje Value for Money.

Z drugiej strony Podmiot Publiczny nie powinien korzystać ze swych uprawnień kontrolnych w sposób uciążliwy, nadmierny i nakierowany na karanie, ale przede wszystkim na uzyskanie dobrej jakości usług.

Stopień zaangażowania Podmiotu Publicznego w monitorowanie może zależeć od jakości procedur i systemów samokontroli stosowanych przez Partnera Prywatnego. Strony Umowy o PPP często korzystają ze wsparcia Niezależnego Inżyniera lub zewnętrznych Doradców w celu weryfikacji jakości usług podczas Utrzymania.

4.1.3 Kluczowe Wskaźniki Efektywności

Kluczowe Wskaźniki Efektywności mają na celu umożliwienie Podmiotowi Publicznemu zmierzenia poziomu i jakości świadczonych usług. Są one zbiorem wymiernych wskaźników efektywności, dobranych w taki sposób, aby odzwierciedlały stopień realizacji usługi przez Partnera Prywatnego. Monitorowanie KPI jest podstawowym sposobem, w jaki Podmiot Publiczny zapewnia, że w trakcie Utrzymania otrzymuje usługi na poziomie określonym w Umowie o PPP.

Wraz z rozpoczęciem świadczenia usług powinno się zweryfikować, czy Kluczowe Wskaźniki Efektywności i mechanizm wynagradzania działają zgodnie z założeniami, a także czy powiązane z nimi postanowienia Umowy o PPP są czytelne w zakresie rejestrowania poziomów wykonania i stosowania pomniejszych wynagrodzenia.

Jeżeli Kluczowe Wskaźniki Efektywności i związany z nimi mechanizm płatności zostały odpowiednio przygotowane, ich zastosowanie przez Podmiot Publiczny powinno stanowić dla Partnera Prywatnego wystarczającą motywację do należytego wykonywania Umowy o PPP i zapewnienia uzgodnionej jakości.

PRZYKŁAD



Przykładowy katalog KPI dla Projektu PPP w sektorze edukacji:

- czas reakcji na alarm pożarowy, bezpieczeństwa;
- jakość funkcjonowania – sale lekcyjne, toalety, sale komputerowe, laboratorium, biblioteka, plac zabaw;
- częstotliwość dezynfekcji;
- przestrzeganie środków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- jakość i częstotliwość konserwacji;
- jakość usług ochrony;
- media i energia elektryczna;
- efektywność energetyczna itp.

Istnieje koncepcyjna różnica w sposobie monitorowania wyników podczas Utrzymania w zależności od tego, czy Projekt PPP opiera się na modelu Opłaty za Dostępność, czy na modelu opłat od Użytkowników (projekty koncesyjne).

Jeżeli PPP działa w oparciu o model Opłaty za Dostępność to Podmiot Publiczny jest ostatecznym odbiorcą świadczonych usług i w związku z tym powinien zapewnić, że cele jakościowe są osiągnięte. Dla tego typu projektów powszechnie stosuje się rozbudowane Kluczowe Wskaźniki Efektywności.

W przypadku, gdy Partner Prywatny uzyskuje przychody z opłat od Użytkowników, ponosi on część lub całe ryzyko związane z popytem. Dlatego też obniżenie poziomu usług i niezadowolenie Użytkowników może prowadzić bezpośrednio do zmniejszenia przychodów. Ponieważ motywacją Partnera Prywatnego do świadczenia usług wysokiej jakości jest maksymalizacja przychodów, szczegółowe Kluczowe Wskaźniki Efektywności mogą stać się mniej istotne.

Jednakże, Podmiot Publiczny nie może całkowicie pozwolić sobie na podejście pasywne w projektach koncesyjnych. Mogą istnieć bowiem sytuacje, w których niska jakość usług Partnera Prywatnego może wprowadzić nie mieć negatywnego wpływu na krótkoterminowe przychody Spółki Projektowej, ale może mieć znaczenie dla Podmiotu Publicznego, który jest zobowiązany dostarczyć społeczeństwu usługi publiczne o określonej jakości.

PRZYKŁAD



KPI powinny być uwzględnione w Umowie o PPP niezależnie od mechanizmu wynagradzania Partnera Prywatnego i z tytułu ich niedotrzymywania powinny być nakładane kary (zazwyczaj w formie punktów karnych).

W Projekcie PPP z sektora sportu i rekreacji w niewielkiej miejscowości o mechanizmie wynagradzania opartym na opłatach rzeczywistych od Użytkowników, Partner Prywatny nie dotrzymywał KPI w zakresie utrzymania określonej temperatury powietrza i wody. Użytkownicy nie mieli możliwości skorzystać z innego obiektu, ponieważ najbliższy basen znajdował się w odległości ponad 30 km.

Usługi, za które jest ostatecznie odpowiedzialny Podmiot Publiczny były niewłaściwej jakości.

Punkty karne nakładane na Partnera Prywatnego, pomniejszające wynagrodzenie, nie przyniosły rezultatu w postaci poprawy jakości usług. Podmiot Publiczny wobec licznych skarg od Użytkowników i interwencji gazety lokalnej podjął decyzję o Zakończeniu Umowy o PPP.

Rodzaj Kluczowych Wskaźników Efektywności zależy przede wszystkim od rodzaju Infrastruktury Publicznej oraz związanej z nią usługi. Przykładami wskaźników mogą być:

- liczba dostępnych sal operacyjnych w szpitalach w projektach ochrony zdrowia;
- czas reakcji na awarie;
- punktualność np. w projektach kolejowych obejmujących logistykę i operowanie taborem;
- oszczędności w eksploatacji mediów;
- stan techniczny elementów Infrastruktury Publicznej.

Rodzaj i zakres Kluczowych Wskaźników Efektywności, podczas negocjowania Umowy o PPP jest dużym wyzwaniem. Nadmierne sprecyzowanie wskaźników może oznaczać, że potrącenia płatności związane ze wskaźnikami są tak niewielkie, że monitoring nie zapewnia wartości dodanej. Partner Prywatny może również dojść do wniosku, że koszt zapewnienia zgodności jest wyższy niż wartość pomniejszeń wynagrodzenia, co działa demotywująco. Właściwy poziom KPI

i ich elastyczność to temat bardzo złożony i wymaga przeprowadzenia właściwych analiz na Etapie Przygotowawczym Projektu PPP, jak też podczas Negocjacji Umowy o PPP.

PRZYKŁAD



W Projekcie PPP z sektora gospodarki wodnej od Partnera Prywatnego wymagano naprawy wszystkich uszkodzeń określonych urządzeń nawadniających w ciągu 48 godzin, niezależnie od skali szkody. Partner Prywatny i jego podwykonawcy nie stosowali się do określonych standardów, ponieważ były one nieosiągalne, a Podmiot Publiczny celowo nie kontrolował tych KPI, aby nie doprowadzić do wcześniejszego zakończenia Umowy o PPP.

W innym Projekcie PPP z sektora budynków użyteczności publicznej Partner Prywatny miał przekonanie, że nie musi brać pod uwagę wskaźników KPI, ponieważ zostały one ustalone na bardzo niskim poziomie, a Podmiot Publiczny nie weryfikował ich dotrzymywania. Partner Prywatny nie miał motywacji do uzyskiwania dobrych wyników.

Co do zasady, Partner Prywatny świadczy usługi zgodnie ze Standardami Utrzymania w oparciu o bieżącą działalność operacyjną oraz bieżące przepływy pieniężne bez konieczności zabezpieczania dodatkowych środków. W przypadku jednak niektórych KPI, jak na przykład remonty okresowe lub przed zwrotem Infrastruktury Publicznej niezbędne może być zgromadzenie dodatkowych środków na rachunku MRA (ang. *Maintenance Reserve Account*). Powyższe będzie oczekiwane przez Instytucje Finansujące.

4.1.4 Mechanizm wynagradzania

Mechanizm wynagradzania jest ważnym narzędziem motywującym Partnera Prywatnego do należytego wykonywania usług, ponieważ ich jakość odbiegająca od uzgodnionego standardu skutkować będzie potrąceniami lub obniżkami zgodnie z ustalonym w Umowie o PPP mechanizmem wynagradzania.

Z drugiej strony, mechanizmy wynagradzania zawierać mogą elementy motywujące do efektywnego działania w postaci możliwości pozyskiwania dodatkowych korzyści np. podział zysku z refinansowania, czy podział nadwyżki pożytków z Infrastruktury Publicznej, podział korzyści z optymalizacji zakresu robót, podział korzyści wynikających z zastosowania innej technologii. Tego typu mechanizmy są dla Partnera Prywatnego równie ważne co kary lub pomniejszenia wynagrodzenia, ponieważ motywują Partnera Prywatnego do optymalizacji Projektu PPP i zwiększają Value for Money.

Zdecydowana większość Projektów PPP jednak nie przewiduje żadnych płatności na rzecz Partnera Prywatnego w trakcie budowy, a płatności są powiązane z Dostępnością lub jakością usług lub opłatami pobieranymi od Użytkowników w trakcie Utrzymania. Taka struktura również motywuje Partnera Prywatnego do ukończenia prac w uzgodnionym terminie, ponieważ przychody są uzależnione od ukończenia robót, a zatem opóźnienie w ich realizacji spowoduje zmniejszenie potencjalnego zysku Partnera Prywatnego.

4.1.5 Przygotowanie Podmiotu Publicznego do wykonywania obowiązków kontrolnych

Na Etapie Operacyjnym właściwe jest uwzględnienie przez Podmiot Publiczny następujących zasad:

- 1) zapewnienie odpowiednich zasobów do monitorowania wyników;
- 2) znajomość i wykorzystanie najbardziej efektywnych narzędzi monitorowania wyników, w tym zautomatyzowanego raportowania;
- 3) wykorzystywanie Kluczowych Wskaźników Efektywności i mechanizmów wynagradzania w celu zapewnienia, że Partner Prywatny działa zgodnie z Umową PPP, a nie jako narzędzi represyjnych;
- 4) ocena skuteczności Kluczowych Wskaźników Efektywności;
- 5) wyjaśnianie z Partnerem Prywatnym wszelkich niejasności i niejednoznaczności dotyczących wskaźników KPI.



Zasada 1: Zapewnienie odpowiednich zasobów do monitorowania wyników

Monitorowanie Projektów PPP zazwyczaj opiera się na zasadzie samokontroli wykonywanej przez Partnera Prywatnego, który regularnie przedkłada Podmiotowi Publicznemu okresowe raporty i sprawozdania do weryfikacji i zatwierdzenia.

PRZYKŁAD



W Projektach PPP z reguły Partner Prywatny raportuje Podmiotowi Publicznemu w okresach miesięcznych wszystkie zdarzenia, które są podstawą do naliczania punktów karnych i informuje Podmiot Publiczny o liczbie punktów karnych w danym miesiącu, co przekłada się na wysokość pomniejszenia wynagrodzenia za dany miesiąc.

Podmiot Publiczny po analizie nie powinien mieć wątpliwości co do treści raportu. Podmiot Publiczny powinien sprawdzać, czy dobrze funkcjonuje samokontrola Partnera Prywatnego i odpowiednio dostosować swoje wewnętrzne procedury. Jeśli Podmiot Publiczny nie jest zadowolony z jakości usług świadczonych przez Partnera Prywatnego, może być wskazane zwiększenie poziomu własnego monitoringu. Priorytetem Podmiotu Publicznego jest zapewnienie, by mechanizmy monitorowania wyników były właściwie stosowane, a ryzyka przypisane Partnerowi Prywatnemu w Umowie o PPP pozostały po stronie Partnera Prywatnego.

PRZYKŁAD



W niektórych Projektach PPP raporty cykliczne Partnera Prywatnego omawiane są na spotkaniach koordynacyjnych zespołów projektowych obu podmiotów podczas Etapu Operacyjnego. Takie podejście pozwala na bieżące omówienie zdarzeń, które będą podstawą do pomniejszenia należnego wynagrodzenia Partnera Prywatnego za dany okres rozliczeniowy.

Podmiot Publiczny jest z reguły zobowiązany do zatwierdzenia zakończenia robót, co jest podstawą do rozpoczęcia Utrzymania. Po rozpoczęciu Utrzymania, jednym z podstawowych obowiązków Podmiotu Publicznego, szczególnie w projektach opartych o Opłatę za Dostępność, jest zapłata wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu. Płatność nie powinna być opóźniana z uwagi na jednostronne problemy Podmiotu Publicznego z oceną raportów (np. z uwagi na brak zasobów). Opóźnienia w płatnościach mogą bowiem powodować poważne ryzyka dla Partnera Prywatnego, problemy z podwykonawcami oraz trudności z przepływem środków pieniężnych i w konsekwencji problemy ze spłatą zadłużenia.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora transportu (budowa i Utrzymanie linii tramwajowej) Podmiot Publiczny zatrudniał, aż czterech pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za monitorowanie wyników. W większości Projektów PPP liczba delegowanych pracowników bywa mniejsza, ale w tych przypadkach zazwyczaj korzysta się z usług zewnętrznych Doradców posiadających kompetencje techniczne, prawne i finansowe. Doradcy wspierają Podmiot Publiczny w kwestiach wymagających dodatkowej opinii i konsultacji, a nawet wykonują wiele czynności monitorujących w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego.



Zasada 2: Znajomość i wykorzystanie najbardziej efektywnych narzędzi monitorowania wyników, w tym zautomatyzowanego raportowania

Powszechnym narzędziem wykorzystywanym do monitorowania Kluczowych Wskaźników Efektywności podczas Utrzymania są raporty Partnera Prywatnego. Umowa o PPP zazwyczaj określa szczegółowe wymogi dotyczące raportowania i sprawozdawczości. Coraz powszechniej stosuje się zautomatyzowane systemy raportowania.

PRZYKŁAD



W wielu kubaturowych Projektach PPP z sektora budynków użyteczności publicznej Partnerzy Prywatni wdrażają rozwiązania obejmujące bieżącą pomoc techniczną tzw. helpdesk. W ramach takich rozwiązań osoby wskazane przez Podmiot Publiczny mają uprawnienia do zgłaszania usterek czy awarii oraz innych zdarzeń wskazujących na niedotrzymanie KPI. Dane z takiego systemu są zaciągane do raportów cyklicznych stanowiących podstawę obliczania ewentualnej obniżki wynagrodzenia.

W celu weryfikacji czy dane zawarte w raportach Partnera Prywatnego są rzetelne, Podmiot Publiczny może skorzystać z dostępnych narzędzi, w tym:

- ankiet dotyczących zadowolenia Użytkowników;
- kontroli i testów wyrywkowych;
- przeglądów rejestrów skarg;
- raportów z przeglądów technicznych.

Poziom szczegółowości, format i częstotliwość raportów dotyczących jakości robót lub usług powinien odpowiadać potrzebom Podmiotu Publicznego. Może to ułatwić skuteczne monitorowanie i weryfikację danych. Czasami informacje dostarczane przez Partnera Prywatnego są niewystarczające, dlatego Podmiot Publiczny powinien mieć możliwość uzyskiwania dodatkowych danych i informacji od Partnera Prywatnego. Przydatne są statusowe spotkania przedstawicieli Zespołu Projektowego PPP i zespołu Partnera Prywatnego na różnych poziomach: operacyjnym, kierowniczym oraz na poziomie Wspólnego Komitetu Sterującego – w zależności od wagi problemów do omówienia.

W przypadku Dużych Projektów PPP strony mogą również wspólnie wyznaczyć niezależnego eksperta, który będzie pomagał w monitorowaniu jakości usług podczas eksploatacji (np. Niezależnego Inżyniera czy Zespół).

Zgodność z niektórymi Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności może być automatycznie generowana przez oprogramowanie sterujące Utrzymaniem składnika Infrastruktury Publicznej.

PRZYKŁAD



Na przykład, niektóre KPI związane z opóźnieniami przyjazdu pociągów w projektach kolejowych są automatycznie generowane przez oprogramowanie sterujące pracą taboru (czas przyjazdów i odjazdów na wszystkich stacjach, prędkość, lokalizacja taboru itp.).



Zasada 3: Wykorzystywanie Kluczowych Wskaźników Efektywności i mechanizmów wynagradzania w celu zapewnienia, że Partner Prywatny działa zgodnie z Umową PPP, a nie jako narzędzi represyjnych

Podmiot Publiczny nie powinien rezygnować z egzekwowania pomniejszych wynagrodzenia Partnera Prywatnego, potrąceń płatności czy nakładania kar umownych na skutek nienależytej jakości usług (nierealizowania KPI). Kluczowe Wskaźniki Efektywności odzwierciedlają poziom usług i podział ryzyka, który został uzgodniony w Umowie o PPP, a zatem powinny być odpowiednio zarządzane i egzekwowane, aby zapewnić, że Partner Prywatny działa zgodnie ze swoimi zobowiązaniami umownymi.

Na pewnym etapie cyklu Projektu PPP nierzadko dochodzi do nieporozumień pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym w zakresie KPI.

UWAGA



Z badania przeprowadzonego przez Global Infrastructure Hub wynika, że 20% sporów w Projektach PPP na świecie dotyczy Kluczowych Wskaźników Efektywności.

Motywacje każdej ze stron w odniesieniu do realizacji Kluczowych Wskaźników Efektywności bywają rozbieżne. Podmiot Publiczny chce uzyskać jak najwyższy poziom usług w dobrej cenie, aby zapewnić najwyższą wartość dla społeczeństwa. Z drugiej strony, Partner Prywatny chce dostarczyć to, co jest wymagane, w najbardziej efektywny kosztowo sposób, aby uzyskać jak najwyższe przychody. Te przeciwstawne czynniki zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nieporozumień lub sporu.

Obie strony powinny podejść do rozbieżności interesów z otwartością, aby wspólnie rozwiązywać wszelkie trudności operacyjne. Głównym celem jest zapewnienie właściwego świadczenia usług, a nie stosowanie potrąceń wyłącznie jako środków karnych, ponieważ zagraża to relacjom oraz Value for Money. Z drugiej strony, Podmiot Publiczny nie może nie egzekwować pomniejszeń wynagrodzenia, potrąceń płatności czy nakładania kar umownych, albowiem wówczas naraziłby się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a umorzenia mogłyby być potraktowane jako niedozwolona pomoc publiczna. Dlatego też niezwykle istotne jest na etapie kształtowania postanowień Umowy o PPP właściwe dobranie KPI oraz dostosowanie do nich wysokości kar, tak, żeby były one narzędziem motywującym a nie represyjnym.

W pewnych okolicznościach Podmiot Publiczny może odstąpić od egzekwowania swojego prawa do pomniejszenia wynagrodzenia, potrącenia płatności lub nałożenia kary, jeżeli uzna, że przemawia za tym interes publiczny lub inna korzyść dla Podmiotu Publicznego. Może również zdecydować się na zastosowanie ich w niższej wysokości niż wynika to z Umowy o PPP. W takich okolicznościach ważne jest, aby strony miały świadomość, że brak działania Podmiotu Publicznego nie wynika z zaniedbania, lecz jest zamierzony. Ponadto, należy wyjaśnić podstawy decyzji, gdyby podobne okoliczności pojawiły się w przyszłości.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP dotyczącym budowy i Utrzymania budynków przedszkolnych Partner Prywatny przekroczył terminy częściowe Etapu Inwestycyjnego, co uprawniało Podmiot Publiczny do nałożenia kary umownej. Z drugiej strony, Partner Prywatny dotrzymał terminu końcowego i budynki przedszkolne zostały oddane do użytkowania zgodnie z planem. Podmiot Publiczny odstąpił od egzekwowania swojego prawa do nałożenia kary, a w zamian uzgodnił z Partnerem Prywatnym dodatkowe prace w zakresie zagospodarowania zieleni wokół przedszkoli.

Ograniczenie lub zrzeczenie się praw Podmiotu Publicznego wynikających z Umowy o PPP zawsze powinna być poprzedzona analizą prawną w zakresie dopuszczalności (zgodności z przepisami prawa i Umową o PPP) takiej modyfikacji oraz sposobu jej realizacji (np. czy wymaga zmiany Umowy o PPP). Podmiot Publiczny musi rozważyć ryzyko pogorszenia relacji z Partnerem Prywatnym w stosunku do korzyści finansowych wynikających z rygorystycznego stosowania pomniejszeń, potrąceń czy nakładania kar umownych.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora budynków użyteczności publicznej Partner Prywatny zobowiązany był do utrzymania czystości toalet. Parametr czystości nie został precyzyjnie określony w Umowie o PPP i na tym tle często pojawiały się nieporozumienia pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. Podmiot Publiczny w każdym okresie rozliczeniowym nakładał na Partnera Prywatnego kary za niedopełnienie ww. standardu Utrzymania. Strony uzgodniły zmianę parametru czystości w ten sposób, że uzgodniono liczbę pracowników odpowiedzialnych za to zadanie oraz częstotliwość sprzątanía w miejsce relatywnego pojęcia czystości, który był rozumiany przez strony odmiennie. Dokonano stosownej zmiany Umowy o PPP, która mieściła się w katalogu możliwych zmian. Decyzja poprzedzona

była opinią prawną potwierdzającą zgodność planowanej zmiany z Umową o PPP i przepisami prawa.



Zasada 4: Ocena skuteczności Kluczowych Wskaźników Efektywności

Wskaźniki KPI są precyzowane w ramach przygotowania projektu Umowy o PPP i są przedmiotem Negocjacji. Istotne jest, aby były one dostosowane do rzeczywistych potrzeb Podmiotu Publicznego oraz możliwości Partnerów Prywatnych. KPI muszą być również zrozumiałe dla obu stron.

Podmiot Publiczny powinien weryfikować te KPI, które okazują się być nieskuteczne, a także mając na uwadze długoterminowy sukces Projektu PPP, podjąć decyzję, czy:

- niektóre KPI (np. standardy wykonania, okresy reakcji) lub potrącenia płatności powinny zostać zmienione z korzyścią dla Projektu PPP;
- uzgodnić z Partnerem Prywatnym praktyczne rozwiązania jako sposób zarządzania KPI, które okazały się mało praktyczne.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora portowego Podmiot Publiczny i Partner Prywatny rozpoczęli współpracę z podmiotem utrzymującym infrastrukturę na rok przed rozpoczęciem Utrzymania, aby dokonać przeglądu wskaźników KPI i przewidzieć ewentualne problemy.

Operator wskazał konieczne modyfikacje co do czasów reakcji w odniesieniu do szeregu wskaźników efektywności. Podmiot Publiczny ocenił kwestie poruszone przez operatora i doszedł do wniosku, że jeden KPI dotyczący czasu reakcji faktycznie nie jest możliwy do zrealizowania. Wszystkie pozostałe KPI zostały utrzymane zgodnie z Umową o PPP.



Zasada 5: Wyjaśnianie z Partnerem Prywatnym wszelkich niejasności i niejednoznaczności dotyczących wskaźników KPI

KPI są zazwyczaj ostatecznie doprecyzowywane w Umowie o PPP. Dla Projektów PPP wskaźniki mogą stać się nieaktualne ze względu na czynniki zewnętrzne, w tym w szczególności zmianę prawa.

UWAGA



Umowy o PPP zawarte kilkanaście lat temu nie zawierały wskaźników dotyczących zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, czy poprawy efektywności energetycznej. Nie musi to oznaczać rezygnacji z takich celów, lecz wymaga to elastycznego i otwartego podejścia obu stron Umowy o PPP.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP z sektora gospodarki odpadami Umowa o PPP została podpisana, w czasie, gdy głównym celem Podmiotu Publicznego było ograniczenie składowania odpadów na składowiskach. Partner Prywatny miał swobodę w podjęciu decyzji, co do sposobu osiągnięcia tego celu (np. poprzez termiczne przekształcanie odpadów). Obecna polityka Podmiotu Publicznego koncentruje się bardziej na recyklingu i dlatego KPI nie odpowiadają nowym celom Podmiotu Publicznego. Ponadto, Podmiot Publiczny zdał sobie sprawę, że istnieją pewne aspekty sprawozdawczości, które nie zostały wyraźnie ujęte w Umowie o PPP, a są ważne dla Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny przeprowadził audyt i analizy wspólnie z Partnerem Prywatnym w celu określenia możliwych zmian do Umowy o PPP, które pozwoliłyby na realizację celów Podmiotu Publicznego.

4.2 Zarządzanie płatnościami i rozliczeniami

POWIĄZANE SEKCJE WYTICZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część I Punkt 1.5 – Mechanizm Wynagradzania

Tom II: Punkt 6.5.6 – Dokumentacja finansowa

Tom III: Część II Punkt 4.1 – Mechanizm Wynagradzania

Zarządzanie Umową o PPP powinno uwzględniać system i procedury do zarządzania płatnościami w celu zapewnienia stabilności kontraktu, w tym system monitorowania płatności wdrożony przez Podmiot Publiczny.

System i procedury powinny dotyczyć płatności Podmiotu Publicznego na rzecz Partnera Prywatnego (jak Opłaty za Dostępność, dopłaty do usług), jak i tych ze strony Partnera Prywatnego (np. opłaty koncesyjne, czynsz dzierżawny) oraz sposobu ich ewidencjonowania. Procedury w zakresie płatności Opłaty za Dostępność powinny uwzględniać mechanizm naliczania kar i pomniejszeń, indeksowanie inflacją lub innymi wskaźnikami oraz opóźnienia w płatnościach.

Sukces Projektu PPP zależy od stabilnego strumienia przychodów niezbędnego do pokrycia wszystkich kosztów, które typowo obejmują:

- koszty inwestycyjne;
- koszty operacyjne:
 - koszty Zarządzania i eksploatacji (w tym koszty materiałów i pracowników);
 - koszty Utrzymania i remontów (koszty życia Projektu PPP);
 - koszty podatkowe;
 - koszty ubezpieczeń;
- koszty finansowe.

Wspólnicy Spółki Projektowej oczekują zwrotu z kapitału skorelowanego z długoterminowym ryzykiem, które przejęli.

W przypadku Opłaty za Dostępność istnieje kilka istotnych elementów, które powinny być uwzględnione w tworzeniu odpowiednich procedur do zarządzania płatnościami:

- wynagrodzenie nie jest wypłacane do momentu rozpoczęcia świadczenia usług;
- wynagrodzenie powinno być odpowiednio indeksowane z uwzględnieniem inflacji lub innych wskaźników makroekonomicznych – dotyczy to w szczególności kosztów wrażliwych na wzrost wynagrodzeń;
- wynagrodzenie jest pomniejszane lub stosowane są kary umowne w przypadku niedotrzymania standardów jakości (KPI) lub w przypadku innych naruszeń ze strony Partnera Prywatnego.

Zapłata Opłaty za Dostępność jest dokonywana w oparciu o raporty i wyliczenia Partnera Prywatnego. Po zakończeniu Etapu Inwestycyjnego Partner Prywatny wystawia fakturę VAT za nakłady inwestycyjne, a na Etapie Operacyjnym wystawia okresowe faktury VAT obejmujące pozostałą część Opłaty za Dostępność. Płatność części Opłaty za Dostępność obejmującej nakłady inwestycyjne rozłożona jest w czasie i następuje na podstawie noty księgowej. Z reguły terminy jej płatności ustalane są analogicznie do terminów zapłaty pozostałych części Opłaty za Dostępność.

Płatność może być zrealizowana jedynie po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty przez Podmiot Publiczny.

W przypadku opłat od Użytkowników Podmiot Publiczny może zastosować mechanizm naliczania kar w przypadku niedotrzymania standardów usług i skutecznie egzekwować ich zapłatę przez Partnera Prywatnego.

W Projektach Hybrydowych dodatkowo znajdują zastosowanie procedury i systemy rozliczania wydatków określone umową o dofinansowanie (takie jak na przykład centralny system teleinformatyczny SL 2014).

4.3 Refinansowanie

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom I: Część II Punkt 3.8.3 – Analiza atrakcyjności komercyjnej i Bankowości Projektu PPP, krok 3 – struktura finansowania

Tom II: Punkt 6.5.6 – Dokumentacja finansowa

Tom III: Część I Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia

Refinansowanie w Projekcie PPP, czyli zastąpienie pierwotnego finansowania innym finansowaniem z korzystniejszymi warunkami komercyjnymi, z reguły ma miejsce po wyeliminowaniu pewnych ryzyk istotnych z punktu widzenia Instytucji Finansujących i wpływających na koszty finansowania, na przykład po zakończeniu budowy i oddaniu Infrastruktury Publicznej do użytkowania. Takie podejście do refinansowania wynika z faktu, że ryzyko dla Instytucji Finansujących po oddaniu Infrastruktury Publicznej do użytkowania zmniejsza się i są one w stanie zaakceptować niższe odsetki, prowizje lub inne opłaty.

Istnieje wówczas możliwość refinansowania, czyli zawarcia nowych umów kredytowych w zamierzeniu na nowych, lepszych warunkach, za pomocą których Partner Prywatny spłaca poprzedni dług.

Refinansowanie może być przeprowadzone przez Instytucje Finansujące, które udzieliły finansowania w ramach Zamknięcia Finansowego, lub przez Instytucję Finansującą dotychczas niezaangażowaną w finansowanie Projektu PPP.

Korzyści z refinansowania mogą obejmować:

- obniżenie oprocentowania;
- wydłużenie okresu spłaty długu;
- obniżenie wysokości rachunków rezerwowych.

Refinansowanie długu wymaga zazwyczaj zgody Podmiotu Publicznego i stanowi komponent Zarządzania Umową o PPP.

DOBRA PRAKTYKA



Dobłą praktyką jest dzielenie zysków z refinansowania pomiędzy strony Umowy o PPP w proporcjach zapisanych w Umowie o PPP. Standardowo przy refinansowaniu Projektów PPP opartych na opłatach od Użytkowników, gdzie całość ryzyka popytu ponosi Partner Prywatny, znacząca większość zysku z refinansowania pozostaje przy nim. Podmioty Publiczne muszą zdawać sobie jednak sprawę z tego, że nie da się pogodzić potrzeby zapewnienia pozabilansowego charakteru Umowy o PPP i jednocześnie chęci uczestniczenia w sposób istotny w zyskach z refinansowania. Wielkość udziału Podmiotu Publicznego w zysku z refinansowania większa niż 30% ma istotny wpływ na ujęcie statystyczne Umowy o PPP.

Mechanizmy w Projektach PPP, które przewidują dzielenie się zyskiem, w tym z refinansowania spotykają się z większą akceptacją społeczną.

Rzeczywiste korzyści z refinansowania dla Podmiotu Publicznego powinny być oszacowane na podstawie porównania przepływów pieniężnych przed i po refinansowaniu przy użyciu Modelu Finansowego.

DOBRA PRAKTYKA



- Zasady refinansowania powinny być przedmiotem dyskusji w trakcie rundy finansowej Negocjacji.
- Sposób weryfikacji korzyści z refinansowania i sposób ich dzielenia pomiędzy strony Umowy o PPP powinien być przewidziany w Umowie o PPP.
- Podmiot Publiczny powinien mieć prawo odmowy wyrażenia zgody na refinansowanie, jeżeli może to spowodować niekorzystne dla niego zmiany w podziale ryzyka.

5. Zakończenie Umowy o PPP i zwrot Infrastruktury Publicznej

5.1 Decyzje Podmiotu Publicznego w związku z Zakończeniem Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom III: Część II Punkt 9.1 – Zakończenie Umowy o PPP

Na wstępie należy podkreślić, że pojęcie "zwrotu" Infrastruktury Publicznej używane jest w Wytycznych Tom III i Tom IV oraz w Umowach o PPP w celu podkreślenia, że po zakończeniu Umowy o PPP to Podmiot Publiczny przejmuje odpowiedzialność za Utrzymanie lub Zarządzanie Infrastrukturą Publiczną.

W większości Projektów PPP Partner Prywatny nie jest właścicielem ani posiadaczem Infrastruktury Publicznej, a jedynie świadczy usługi Utrzymania lub Zarządzania związane z Infrastrukturą Publiczną. W takich przypadkach o "zwrocie" Infrastruktury Publicznej można mówić wyłącznie w znaczeniu kontraktowym. Pomiędzy stronami Umowy o PPP nie dochodzi tu bowiem do zwrotu Infrastruktury Publicznej, a jedynie do zmiany podmiotu świadczącego usługi z nią związane. Ze zwrotem Infrastruktury Publicznej w znaczeniu dosłownym mielibyśmy natomiast do czynienia w przypadku, gdyby Partner Prywatny był np. właścicielem, dzierżawcą lub najemcą Infrastruktury Publicznej.

Bez względu na sposób ujęcia w Umowie o PPP "zwrotu" Infrastruktury Publicznej (zwrot, przejęcie, przekazanie), istotna jest procedura przeprowadzenia tego zwrotu oraz skutki, jakie wiążą się z zakończeniem współpracy stron Umowy o PPP.

Działania związane ze zwrotem Infrastruktury Publicznej następują przed zakończeniem okresu obowiązywania Umowy o PPP. Czynności podjęte w ww. okresie są niezmiernie istotne dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług publicznych na rzecz Użytkowników na odpowiednim poziomie.

W tym okresie Podmiot Publiczny powinien przeanalizować lub ustalić:

- kto będzie zajmował się Utrzymaniem i Zarządzaniem Infrastrukturą Publiczną po jej zwrocie przez Partnera Prywatnego oraz będzie świadczył usługi publiczne – czy będzie to Podmiot Publiczny, czy kolejny Partner Prywatny, czy też operator wyłoniony przez Podmiot Publiczny w drodze tradycyjnego zamówienia publicznego;
- jaki jest oczekiwany - zgodnie z Umową o PPP - stan techniczny Infrastruktury Publicznej w momencie jej zwrotu, w porównaniu do stanu rzeczywistego;
- wspólnie z Partnerem Prywatnym harmonogram prac i działań (np. inspekcji) w okresie poprzedzającym zwrot Infrastruktury Publicznej.

UWAGA



Przepis art. 11 ust. 2 Ustawy o PPP stanowi, że *"Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może stanowić, że przekazanie składnika majątkowego nastąpi na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub spółki handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa"*.

DOBRA PRAKTYKA



Dobłą praktyką, jest określenie w Umowie o PPP odpowiedniego czasu na przejęcie Infrastruktury Publicznej oraz związanego z tym zakresu działań stron. Okres przed przekazaniem Infrastruktury Publicznej uzależniony jest od złożoności Projektu PPP i np. w projektach liniowych przyjmuje się, że trwa on w przedziale od 1 roku do nawet 5 lat, a w projektach kubaturowych – od 3 miesięcy do 2 lat. Dlatego też Podmiot Publiczny powinien odpowiednio wcześniej opracować strategię w zakresie przejęcia Infrastruktury Publicznej w oparciu o postanowienia Umowy o PPP.

UWAGA



Niewystarczająca regulacja kontraktowa w zakresie zwrotu Infrastruktury Publicznej może powodować niejasności, a w skrajnych przypadkach spory co do:

- zakresu prac niezbędnych do wykonania przed zwrotem Infrastruktury Publicznej;
- jakości Infrastruktury Publicznej na moment zwrotu;
- zakresu danych, informacji, dokumentów koniecznych do przekazania Podmiotowi Publicznemu;
- zakresu uprawnień przenoszonych na Podmiot Publiczny (np. licencji, decyzji administracyjnych).

Strategia Podmiotu Publicznego w zakresie decyzji dotyczących trybu postępowania z Infrastrukturą Publiczną powinna obejmować następujące elementy:

- analizę opcji, w oparciu o analizę postanowień Umowy o PPP, dotyczących kontynuacji świadczenia usług publicznych po zakończeniu Umowy o PPP oraz wstępną rekomendację dotyczącą opcji preferowanej. Podmiot Publiczny, decydując o dalszym postępowaniu z Infrastrukturą Publiczną, kieruje się zazwyczaj następującymi przesłankami:
 - czy i na ile Podmiot Publiczny jest zdolny do samodzielnego zapewnienia ciągłości świadczenia usług publicznych w zakresie posiadanych zasobów ludzkich, wiedzy know-how, etc.;

- czy Podmiot Publiczny posiada odpowiednie środki by zlecić świadczenie usług publicznych operatorowi wyłonionemu w drodze tradycyjnego zamówienia publicznego;
- czy rodzaj usług publicznych, brak środków i zasobów ludzkich po stronie Podmiotu Publicznego, uzasadnia zamówienie na świadczenie usług publicznych przez kolejnego Partnera Prywatnego;
- plan przeglądu Projektu PPP, który powinien oceniać kluczowe rezultaty osiągnięte przez Projekt PPP, Value for Money Projektu PPP oraz jakość Projektu PPP; plan wdrożenia zwrotu Infrastruktury Publicznej, w przypadku decyzji o zwrocie, oparty o postanowienia Umowy o PPP w zakresie wymagań co do zwrotu Infrastruktury Publicznej, w tym oszacowanie zasobów i personelu, które Podmiot Publiczny przeznaczy na realizację przejęcia Infrastruktury Publicznej w tym określenie konieczności i zakresu wsparcia ze strony doradców na zarządzanie strategią wyjścia.

5.2 Przygotowanie Podmiotu Publicznego do przejęcia Infrastruktury Publicznej

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom III: Część II Punkt 9.1 – Zakończenie Umowy o PPP

Plan przejęcia Infrastruktury Publicznej koncentruje się na dwóch kluczowych obszarach:

- zapewnieniu ciągłości usług publicznych;
- zapewnieniu, że Infrastruktura Publiczna spełnia określone wymogi przy zwrocie.

UWAGA



Podmiot Publiczny powinien mieć jasno sprecyzowane cele na koniec okresu obowiązywania Umowy o PPP i w jakim stanie ma być Infrastruktura Publiczna w chwili zwrotu. Podmiot Publiczny powinien mieć również plan, w jaki sposób może zrealizować działania przewidziane w Umowie o PPP w ramach okresu poprzedzającego zakończenie Umowy o PPP.

W okresie przed przekazaniem Infrastruktury Publicznej, Podmiot Publiczny powinien przeprowadzić testy i kontrole stanu Infrastruktury Publicznej, określić audyty jakie będą przeprowadzane oraz w jaki sposób ich wyniki będą wykorzystywane do określenia zgodności stanu Infrastruktury Publicznej z wymogami umownymi. Podczas tego procesu Podmiot Publiczny powinien ściśle współpracować z Partnerem Prywatnym, by obie strony były zgodne co do tego, w jakim stanie Infrastruktura Publiczna zostanie przekazana. Jeśli Infrastruktura Publiczna jest przekazywana – za pośrednictwem Podmiotu Publicznego – nowemu Partnerowi Prywatnemu lub nowemu operatorowi, taki Partner Prywatny lub operator również powinni być zaangażowani w ten proces, to samo dotyczy jednostek organizacyjnych Podmiotu Publicznego, o ile będzie on kontynuował Przedsięwzięcie samodzielnie.

Okres przed przekazaniem Infrastruktury Publicznej z reguły jest opisany w Umowie o PPP, m.in. w zakresie obowiązków Partnera Prywatnego co do:

- przekazania know-how;
- przekazania dokumentacji technicznej;
- przeniesienia niektórych decyzji administracyjnych (np. pozwolenia wodno-prawne);
- przekazania uprawnień w zakresie przekazania danych osobowych;
- cesji umów z Użytkownikami (np. najemcami, abonentami, etc.);
- przeniesienia własności aktywów wytworzonych lub nabytych przez Partnera Prywatnego w toku wykonywania Umowy o PPP (np. liczniki, komputery);
- przeniesienia praw autorskich (np. do Dokumentacji Projektowej);
- przeniesienia licencji (np. do systemów IT);
- przekazania dokumentacji związanej z realizacją i rozliczeniem Projektu Hybrydowego (jeśli beneficjentem był Partner Prywatny).

Działania Podmiotu Publicznego w okresie przed przekazaniem Infrastruktury Publicznej powinny stanowić część procedur Zarządzania Umową o PPP albo być ściśle związane z tymi procedurami. Mogą zdarzyć się działania, które Podmiot Publiczny powinien przedsięwziąć niezależnie od postanowień Umowy o PPP, gdyż są one niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, np. pozyskanie niektórych decyzji administracyjnych.

5.3 Przekazanie uprawnień, dokumentacji i wiedzy

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III	
Tom III: Część II Punkt 9.3 – Zwrot Infrastruktury Publicznej	
Tom III: Część II Punkt 10 – Prawa własności intelektualnej	

Umowa o PPP powinna określać zasady przekazania wiedzy, uprawnień i dokumentacji po zakończeniu Umowy o PPP.

Co do zasady, Partner Prywatny po wykonaniu Umowy o PPP przekazuje Podmiotowi Publicznemu dokumenty (w tym projekty budowlane), instrukcje obsługi, dokumentację dotyczącą napraw i remontów, bazy danych i inne programy komputerowe. Podmiot Publiczny powinien mieć zapewnione w Umowie o PPP majątkowe prawa autorskie i odpowiednie licencje niezbędne do kontynuowania świadczenia usług, o ile jest to możliwe (np. w stosunku do niektórych narzędzi IT udzielenie sublicencji jest niedozwolone) lub uzasadnione (np. skorzystanie z dotychczasowych narzędzi IT po zakończeniu wieloletniego Etapu Operacyjnego może nie być uzasadnione technologicznie).

Przed Zakończeniem Umowy o PPP konieczne jest zorganizowanie spotkań pomiędzy stronami Umowy. Służy to omówieniu przekazywanych dokumentów, umożliwieniu zadania pytań przez Podmiot Publiczny i zorganizowaniu ewentualnie wspólnej wizyty na miejscu Infrastruktury Publicznej (innej niż wizyty w celu odbioru aktywów). Udane przejęcie przez Podmiot Publiczny

wiedzy i dokumentacji również zależy od wcześniejszych relacji z Partnerem Prywatnym, stąd konieczność ich budowania i utrzymywania przez cały okres życia Projektu.

5.4 Zwrot Infrastruktury Publicznej – ocena stanu technicznego

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom III: Część II Punkt 9.3 – Zwrot Infrastruktury Publicznej

Ocena stanu technicznego jest jednym z najważniejszych elementów zwrotu Infrastruktury Publicznej. W Umowie o PPP powinny być uregulowane następujące elementy dotyczące różnych aspektów jej przejmowania:

- zakres zwracanej Infrastruktury Publicznej;
- ocena stanu technicznego;
- kontrola wykonywana przez Podmiot Publiczny;
- zalecenia pokontrolne Podmiotu Publicznego;
- faktyczne przejęcie poszczególnych elementów Infrastruktury Publicznej.

PRZYKŁAD



W celu określenia zakresu przejmowanych aktywów i praw oraz oceny stanu technicznego Infrastruktury Publicznej, przydatnym narzędziem jest lista sprawdzająca, która może uwzględniać przykładowo:

- aktualną dokumentację techniczną z naniesionymi wszystkimi zmianami jakie zostały wykonane w ciągu trwania Umowy PPP, wyniki kontroli i pomiarów, w tym książki obiektu budowlanego;
- wyposażenie (np. części składowe i przynależności, zestawy multimedialne, mienie ruchome itp.);
- licencje do oprogramowania wykorzystywanego w Projekcie PPP;
- umowy z użytkownikami (np. w projektach wodno-kanalizacyjnych);
- inne umowy (np. umowy dostawy mediów).

Lista sprawdzająca przygotowywana jest dla konkretnej Infrastruktury Publicznej i Projektu PPP.

Inwentaryzacja elementów Infrastruktury Publicznej powinna zostać przeprowadzona przez osoby wskazane przez Podmiot Publiczny (na przykład członków Zespołu Projektowego PPP Podmiotu Publicznego, audytora technicznego, Niezależnego Inżyniera) z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podmiot Publiczny weryfikuje stan techniczny Infrastruktury Publicznej, który zależeć powinien od wymagań postawionych w Umowie o PPP. Jeżeli wymagane były istotne remonty przed zwrotem należy to uwzględnić w ocenie stanu technicznego.

Z reguły Infrastruktura Publiczna zwracana jest Podmiotowi Publicznemu zgodnie ze stanem uwzględniającym normatywne zużycie, niezależnie od przeprowadzonych (przy okazji audytu końcowego) prac remontowych.

Przez normatywne zużycie rozumie się utratę wartości szacowanej obiektu wynikłą z jego zużycia technicznego (fizycznego), funkcjonalnego (użytkowego) i środowiskowego. Istotą zużycia technicznego jest utrata wartości obiektu na skutek faktycznego zniszczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych, wykończenia i wyposażenia.

Zużycie techniczne oblicza się procentowo od całkowitej wartości i zależy ono od następujących czynników:

- wieku obiektu;
- trwałości zastosowanych materiałów;
- jakości wykonawstwa budowlanego;
- sposobu użytkowania i warunków eksploatacji;
- sposobu prowadzenia gospodarki remontowej itp.

PRZYKŁAD



Przykładowe elementy oceny stanu technicznego Infrastruktury Publicznej:

- **terminy** – kiedy zostanie przeprowadzona kontrola stanu technicznego (np. 6 miesięcy przed Zakończeniem Umowy);
- **podmioty** – kto dokona oceny stanu technicznego (np. niezależny audytor techniczny zatrudniony przez Podmiot Publiczny);
- **punkty odniesienia** – co będzie stanowiło punkt odniesienia dla ustalenia wymagań jakościowych (PFU, normy, przepisy prawa budowlanego, czy powinno zostać uwzględnione naturalne zużycie obiektu wynikające z prawidłowej eksploatacji);
- **opis raportu z kontroli** – jak powinien wyglądać raport z kontroli i kiedy powinien zostać przekazany Partnerowi Prywatnemu (np. w ciągu miesiąca od przeprowadzenia kontroli);
- **procedura uzgadniania treści raportu z kontroli pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym** – w jaki sposób i w jakim terminie Partner Prywatny ma prawo odnieść się do wyników kontroli od otrzymania raportu z kontroli.

Umowa o PPP powinna zawierać procedurę zwrotu Infrastruktury Publicznej wraz z wymogami co do stanu zwracanej Infrastruktury Publicznej.

Częstym błędem w Projektach PPP jest niedostateczne uregulowanie wymagań, jakie ma spełniać Infrastruktura Publiczna w chwili jej zwrotu oraz jakie działania należy podjąć w celu sprawnego jej przejęcia i zapewnienia ciągłości usług publicznych. W takiej sytuacji Partner Prywatny może nie mieć motywacji do ponoszenia nakładów na utrzymanie Infrastruktury Publicznej w końcowym okresie obowiązywania Umowy o PPP.

Kolejnym błędem jest wskazanie w Umowie o PPP, że wymagania dla zwracanej Infrastruktury Publicznej zostaną określone dopiero w wyniku przeprowadzenia audytu Infrastruktury Publicznej krótko przed terminem zakończenia Umowy o PPP. W takiej sytuacji Partner Prywatny nie jest

w stanie zaplanować prac i środków koniecznych do doprowadzenia Infrastruktury Publicznej do wymaganego stanu. Skutkiem może być spór pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym i nieefektywne przekazanie Infrastruktury Publicznej.

Umowa o PPP musi przewidywać precyzyjne i mierzalne wymogi jakości dla zwracanej Infrastruktury Publicznej i przejrzystą procedurę weryfikacji tej jakości. W wyniku ww. procedury strony będą mogły określić stan Infrastruktury Publicznej i to, na ile Partner Prywatny wywiązał się ze zobowiązań umownych w odniesieniu do stanu Infrastruktury Publicznej.

Wymogi i procedura określona w Umowie o PPP powinny zostać opracowane w celu umożliwienia przeprowadzenia następujących działań przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego:

- zbadania, zweryfikowania stanu technicznego Infrastruktury Publicznej;
- opracowania planu zakresu robót niezbędnych do doprowadzenia Infrastruktury Publicznej do wymaganego stanu wraz z harmonogramem;
- ustalenia kosztów działań naprawczych; oraz
- przeprowadzenia inspekcji w celu zapewnienia, że ww. prace naprawcze zostały prawidłowo zrealizowane.

5.5 Zakończenie Umowy o PPP przed terminem i rozliczenia finansowe

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP Tom I-III



Tom III: Część II Punkt 9.2 – Rozliczenie stron na wypadek wcześniejszego zakończenia Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 9.3 – Zwrot Infrastruktury Publicznej

Przedterminowe zakończenie Umowy o PPP może nastąpić z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, Podmiotu Publicznego lub z powodu innych zdarzeń, niezależnych od stron (np. siła wyższa).

Należy pamiętać również o możliwości odstąpienia od Umowy przez Podmiot Publiczny na podstawie przepisu art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, ze względu na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

Niezależnie od przyczyny Umowa o PPP zawsze będzie regulować kwestie związane ze zwrotem Infrastruktury Publicznej oraz rozliczeniami pomiędzy stronami.

Strony w momencie powstania przesłanek zakończenia Umowy o PPP powinny podjąć działania zgodne z procedurami określonymi w Umowie o PPP.

Poniżej przedstawiono działania jakie powinny podjąć strony Umowy o PPP w przypadku zaistnienia przesłanki Zakończenia Umowy o PPP:

Zakończenie Umowy o PPP

- analiza zaistnienia przesłanki Zakończenia Umowy o PPP;
- analiza konieczności wdrożenia procedur naprawczych;

- ewentualne wdrożenie działań naprawczych wynikających z Umowy o PPP oraz Umowy Bezpośredniej we współpracy z Instytucjami Finansującymi;
- analiza skutków Zakończenia Umowy o PPP w przypadku Projektów Hybrydowych (jeżeli dotyczy);
- wdrożenie procedur mających na celu zapewnienie ciągłości świadczenia usług publicznych;
- doprowadzenie do Zakończenia Umowy o PPP (złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu albo odstąpieniu od Umowy o PPP) w przypadku nieskuteczności procedur naprawczych;
- rozliczenie pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym w zależności od przyczyny Zakończenia Umowy o PPP;
- przejęcie Infrastruktury Publicznej w sposób zgodny z Umową o PPP.

Niezależnie od przyczyn Zakończenia Umowy o PPP strony będą zobowiązane do dokonania rozliczeń, uwzględniających poniesione nakłady, korzyści (np. z wypłaty ubezpieczeń), poniesione szkody oraz obowiązki zapłaty ewentualnych odszkodowań.

Umowa o PPP z reguły precyzyjnie określa skutki finansowe i rozliczenia pomiędzy stronami. Często też reguluje w sposób odmienny rozliczenia w przypadku, gdy Umowa o PPP jest rozwiązana w okresie budowy lub w okresie Utrzymania.

PRZYKŁAD



W Projektach PPP w Polsce najczęściej stosowaną metodą ustalania wartości płatności należnej Partnerowi Prywatnemu na wypadek rozwiązania Umowy o PPP jest metoda oparta o wartość Infrastruktury Publicznej lub nakładów inwestycyjnych.

Poniższa tabela przedstawia przykładowy sposób rozliczeń finansowych stron w przypadku zakończenia Umowy o PPP przed upływem okresu, na który została zawarta.

Tabela 12. Metoda rozliczeń oparta o wartość Infrastruktury Publicznej lub nakładów inwestycyjnych

Rozliczenie w przypadku zakończenia Umowy o PPP przed upływem okresu, na który została zawarta oparte może być o następujące rozliczenie bazowe:

Rozliczenie Bazowe na Etapie Inwestycyjnym

Jeżeli Zakończenie Umowy nastąpi na Etapie Inwestycyjnym – wartość należycie wykonanych robót, oszacowanych i zweryfikowanych zgodnie z Umową o PPP, pomniejszonych o:

- ➔ wypłacone Partnerowi Prywatnemu odszkodowania na podstawie zawartych umów ubezpieczeniowych;
- ➔ nierozliczone wymagalne należności Partnera Prywatnego względem Podmiotu Publicznego (np. wynikające z podziału zysku lub podatku od nieruchomości).

Rozliczenie Bazowe na Etapie Operacyjnym	Jeżeli Zakończenie Umowy nastąpi na Etapie Operacyjnym – wartość Infrastruktury Publicznej, oszacowana i zweryfikowana, zgodnie z Umową o PPP, pomniejszona o:
	⊖ wypłacone Partnerowi Prywatnemu odszkodowania na podstawie zawartych umów ubezpieczeniowych;
	⊖ nierozliczone wymagalne należności Partnera Prywatnego względem Podmiotu Publicznego (np. wynikające z podziału zysku lub podatku od nieruchomości);
	⊖ koszty działań koniecznych do doprowadzenia Infrastruktury Publicznej do standardu oczekiwanego na datę Zakończenia Umowy, poniesione przez Podmiot Publiczny.

Następnie rozliczenie bazowe może ulegać następującym modyfikacjom w zależności od przyczyny przedterminowego Zakończenia Umowy o PPP:

Wina Podmiotu Publicznego	⊕ niewypłacona kwota zwrotu z kapitału Partnera Prywatnego;
	⊕ koszty prowizji za wcześniejszą spłatę Finansowania i koszty rozwiązania umów zabezpieczeń;
	⊕ koszty rozwiązania umów z podwykonawcami;
	⊕ kary umowne należne Partnerowi Prywatnemu.
Siła Wyższa	⊕ niewypłacona kwota zwrotu z kapitału Partnera Prywatnego;
	⊕ koszty prowizji za wcześniejszą spłatę Finansowania i koszty rozwiązania umów zabezpieczeń;
	⊕ koszty rozwiązania umów z podwykonawcami;
Wina Partnera Prywatnego	⊖ kary umowne należne Podmiotowi Publicznemu;
	⊖ koszty zabezpieczenia robót.

Umowa o PPP z reguły przewiduje procedurę rozliczania należności wynikających z przedterminowego Zakończenia Umowy o PPP. Poniżej przedstawiono przykładową procedurę rozliczenia.

Tabela 13. Przykładowa procedura rozliczenia

Lp.	Czynność	Podmiot	Termin
1.	Przedstawienie Podmiotowi Publicznemu wyczenia wartości Infrastruktury Publicznej/prac projektowych i robót, wszystkich pozostałych kwot rozliczenia (rozliczenie)	Partner Prywatny	liczba dni od dnia Zakończenia Umowy
2.	Wyznaczenie audytora	Podmiot Publiczny	liczba dni od dnia Zakończenia Umowy
3.	Weryfikacja rozliczenia	audytor	liczba dni od przekazania audytorowi rozliczenia
4.	Udzielanie wyjaśnień i informacji audytorowi	Partner Prywatny -	
5.	Przekazanie raportu	audytor	liczba dni od przekazania audytorowi rozliczenia
6.	Zapłata kwoty rozliczenia	Podmiot Publiczny	liczba dni od daty dostarczenia raportu

Poza kwestiami związanymi z rozliczeniem. Umowa o PPP zwykle reguluje wymagania odnośnie do zwrotu Infrastruktury Publicznej w takim przypadku.

Z reguły Umowa o PPP określa wymagania jakie ma spełniać Infrastruktura Publiczna w momencie jej zwrotu w przypadku wcześniejszego Zakończenia Umowy w ten sposób, że jej stan techniczny ma wynikać wyłącznie z jej zużycia przy prawidłowo prowadzonym Utrzymaniu. Procedura zwrotu może być analogiczna do procedury zwrotu przy Zakończeniu Umowy o PPP po upływie okresu na jaki została zawarta (więcej na ten temat w Części II Punkcie 5.4 Zwrot Infrastruktury Publicznej – ocena stanu technicznego).

5.6 Zakończenie Umowy o PPP i zwrot Infrastruktury Publicznej

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-III



Tom III: Część II Punkt 9.3 – Zwrot Infrastruktury Publicznej

Po wykonaniu wszystkich działań poprzedzających Zakończenie Umowy o PPP opisanych w Części II Punktach 5.2 Przygotowanie Podmiotu Publicznego do przejęcia Infrastruktury Publicznej oraz 5.3 Przekazanie uprawnień, dokumentacji i wiedzy Podmiot Publiczny przystępuje do procedury faktycznego przejęcia Infrastruktury Publicznej.

Ponieważ wszystkie elementy kontroli i oceny zostały już przeprowadzone, moment ten ogranicza się do protokolarnego przejęcia i wydania Infrastruktury Publicznej.

Warto rozważyć działania informacyjne w celu zakomunikowania społeczeństwu i Użytkownikom zmiany podmiotu świadczącego dalej usługi publiczne. Często moment przejęcia traktowany jest symbolicznie. Przekazywane są "klucze" do obiektu i strony podsumowują współpracę w ramach uroczystego wydarzenia.

Załączniki

Załącznik 1 – Lista sprawdzająca dla działań w zakresie Zarządzania Umową o PPP na Etapie Przygotowawczym

Załącznik 2 – Lista sprawdzająca dla działań w zakresie Zarządzania Umową o PPP na Etapie Inwestycyjnym i Etapie Operacyjnym

Załącznik 3 – Przykłady raportów i sprawozdań



- A Guide to Project Management Body of Knowledge Third Edition
<https://www.github.org/resources/publications/managing-ppp-contracts-after-financial-close/>
- <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-statystyce-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-materialy-z-seminarium-28-04-2017,9,1.html>
- <https://www.ppp.gov.pl/polityka-rzadu/>
- <https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/strategy-delivery-and-commissioning>
- Managing PPPs during their contract life. Guidance for sound management – EPEC, March 2014 https://www.eib.org/files/epec/epec_managing_ppps_en.pdf
- Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej "Rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów"
<https://www.gov.pl/attachment/ccc9ed55-70ae-49d5-a4bc-c0576b535b97>
- Przewodnik EPEC, A Guide to the Statistical Treatment of PPPs, wrzesień 2016,
https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf
- Nieoficjalne tłumaczenie ww. Przewodnika EPEC, kwiecień 2017 r.,
<https://www.ppp.gov.pl/sites/default/files/2025-08/PRZEWODNIK-PL-GUS-FINAL-7042017.pdf>
- Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2016 edition,
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012?t=1464099565000>
- Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2019 edition,
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-19-007>
- Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2022 edition,
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/16029761/KS-GQ-23-002-EN-N.pdf/77a75b07-61c3-7d34-5243-70d09bc00e44?version=3.0&t=1677163672121>
- "Realizacja Przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli" Raport NIK LWA.430.001.2020 Nr ewid. 25/2020/P/19/104/LWA (Raport NIK 2020)

- "Realizacja projektów PPP na etapie operacyjnym" Raport NIK KGP.430.013.2022
Nr ewid. 22/2022/I/20/007/KGP (Raport NIK 2022)